

Année universitaire 2025-2026
Licence 2ème année – 1^{er} semestre
Aix-en-Provence
Division A

Infraction pénale

Travaux dirigés

Équipe pédagogique :

Professeur :

Philippe BONFILS

Chargés de TD :

Grégoire ARANDA
Vincent COSSETTINI
Dorian GANDOLFO
Jérôme PASCHAL
Maria SLIMANI
Fiona ZANARDO

Aix-Marseille Université
Faculté de Droit et de Science politique
3, avenue Robert Schuman – 13628, Aix-en-Provence, Cedex 2

Séance 1 : Introduction

Thème 1 : Méthodologie

1. Commentaire d'arrêt (simple et groupé)
2. Cas pratique

Thème 2 : Le phénomène criminel

- Lecture de l'ouvrage de C. BECCARIA, « Des délits et des peines », 1764, traduction de Ph. AUDEGEAN, Éditions Payot et Rivages, 2014, p.50-57.
- Lecture de l'article d'E. TILLET, « Histoire des doctrines pénales », Répertoire pénal, *Dalloz*, juin 2002.
- Lecture du manuel de J-M CARBASSE, « Histoire du droit pénal et de la justice criminelle », Droit fondamental, Presses Universitaires de France, 2014. Droit pénal et justice répressive depuis le début du XIXe siècle. p.459 à 522 (extrait)
- Lecture de l'édito de P. ROBERT-DIARD, « Grandeur d'un verdict », *JCP*, 2015, p. 880.

Thème 3 : L'autonomie du droit pénal

- Lecture de l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 mai 1995, *Bull. crim.*, 1995, n°193.
- Lecture de l'article de Ph. BONFILS, « L'autonomie du juge pénal », in *Les droits et le Droit*, Mél. Dédiés à Bernard Bouloc, *Dalloz*, 2007, p. 47.

Consignes : pour chaque document, vous devrez réaliser un résumé de quelques lignes. Pour les arrêts, vous devrez réaliser une fiche d'arrêt.

§ I

ORIGINE DES PEINES

Les lois sont les conditions auxquelles des hommes indépendants et isolés s'unirent en société, las de vivre dans un état de guerre continu et de jouir d'une liberté rendue inutile par l'incertitude de la conserver. Ils en sacrifièrent une partie pour jouir du reste avec sûreté et tranquillité. La somme de toutes ces portions de liberté sacrifiées au bien de chacun forme la

1. Montesquieu est la source la plus présente et la plus importante du livre de Beccaria; mais il est critiqué notamment pour sa défense de la noblesse et des « corps intermédiaires ».

50

souveraineté d'une nation, et le souverain en est le dépositaire et l'administrateur légitime; mais il ne suffisait pas de former ce dépôt, car il fallait le défendre contre les usurpations privées de chaque homme en particulier, qui tente toujours non seulement d'ôter du dépôt sa propre portion, mais d'usurper également celle des autres. Il fallait des motifs sensibles suffisants pour détourner l'âme despotique de chaque homme de replonger les lois de la société dans l'ancien chaos. Ces motifs sensibles sont les peines établies contre ceux qui transgressent les lois. Je dis des *motifs sensibles*, parce que l'expérience a fait voir que la multitude n'adopte des principes de conduite stables et ne s'écarte du principe universel de dissolution qu'on observe dans l'univers physique et moral que lorsque des motifs frappent immédiatement les sens et se présentent continuellement à l'esprit pour contrebalancer les fortes impressions des passions partiales opposées au bien universel: ni l'éloquence, ni les déclamations, ni même les vérités les plus sublimes n'ont suffi à réfréner longtemps les passions excitées par les vives secousses des objets présents.

§ II

DROIT DE PUNIR

[[Toute peine qui ne dérive pas de l'absolue nécessité, dit le grand Montesquieu, est tyrannique¹; proposition qu'on peut généraliser ainsi: tout acte d'autorité d'homme à homme qui ne dérive pas de l'absolue nécessité est tyrannique.]] Voilà donc ce sur quoi est fondé le droit qu'a le souverain de punir les délits: sur la nécessité de défendre le dépôt du salut public contre les usurpations particulières; et les peines sont d'autant plus justes que la sûreté est plus sacrée et plus inviolable, et que plus grande est la liberté que le souverain conserve à ses sujets. Consultons le cœur humain: nous y trouverons les principes fondamentaux du véritable droit qu'a le souverain de punir les délits, car on ne saurait espérer aucun avantage durable de la politique morale si elle n'est pas fondée sur les sentiments indélébiles de l'homme². Toute loi

1. Voir *De l'Esprit des lois*, XIX, 14.

2. Cette expression de « politique morale » désigne une nouvelle manière de penser le rapport entre morale et politique: les lois ne doivent pas rendre les hommes vertueux en réprimant leurs instincts, mais les rendre libres en réorientant leurs désirs pour les rendre compatibles.

51

52

qui en dévie rencontrera toujours une résistance contraire qui finit par l'emporter, de la même manière qu'une force, bien que minime, mais continuellement appliquée, l'emporte sur tout mouvement violent communiqué à un corps.

Aucun homme n'a fait le don gratuit d'une partie de sa liberté en vue du bien public : cette chimère n'existe que dans les romans¹ ; si c'était possible, chacun de nous voudrait que les pactes qui lient les autres ne nous lient point nous-mêmes : chaque homme se fait le centre de toutes les combinaisons du globe.

[La multiplication du genre humain, médiocre en elle-même, mais par trop supérieure aux moyens qu'offrait une nature stérile et abandonnée pour satisfaire des besoins qui s'enchevêtraient de plus en plus, réunit les premiers sauvages. Ces unions formèrent nécessairement les suivantes pour résister aux premières, et l'état de guerre se transporta ainsi de l'individu aux nations.]

Ce fut donc la nécessité qui contraignit les hommes à céder une partie de leur propre liberté : il est donc certain que chacun n'en veut mettre dans le dépôt public que la plus petite

1. Beccaria prend ici pour cible l'optimisme rationaliste de la tradition jurnaturaliste, qui accordait à la raison humaine la capacité d'accéder aux principes du droit naturel et de déterminer la volonté à s'y conformer.

portion possible, celle-là seule qui suffise à engager les autres à le défendre. L'agrégat de ces plus petites portions possibles forme le droit de punir : tout ce qui est en plus est abus et non justice ; c'est un fait, mais non un droit. Remarquez que le mot *droit* n'est pas contradictoire avec le mot *force*, mais que le premier est plutôt une modification du second, c'est-à-dire la modification la plus utile au plus grand nombre. Et, par justice, je n'entends rien d'autre que le lien nécessaire à l'union des intérêts particuliers qui, sans lui, se dissoudraient dans l'ancien état d'insociabilité¹ : toutes les peines qui outrepassent la nécessité de conserver ce lien sont injustes par leur nature. Il faut se garder d'attacher à ce mot de *justice* l'idée de quelque chose de réel, comme si c'était une force physique ou un être existant : c'est une simple manière humaine de concevoir, une manière de concevoir qui exerce une influence infinie sur le bonheur de chacun ; et par là je n'entends pas non plus cette autre sorte de justice qui émane de Dieu, et qui a des rapports immédiats avec les peines et les récompenses de la vie future.

1. Ce terme revient dans le § XLII ; il vise la théorie aristotélicienne et jurnaturaliste de la sociabilité naturelle.

§ III CONSÉQUENCES

La première conséquence de ces principes est que les lois seules peuvent décréter les peines des délits, et que cette autorité ne peut résider qu'en la personne du législateur, qui représente toute la société unie par un contrat social : aucun magistrat (qui est une partie de la société) ne peut sans injustice infliger des peines contre un autre membre de cette même société. Or, une peine alourdie au-delà de la limite fixée par les lois est la peine juste plus une autre peine ; un magistrat ne peut donc, sous aucun prétexte de zèle ou de bien public, alourdir la peine établie contre un citoyen délinquant¹.

La deuxième conséquence est que, si chaque membre particulier est lié à la société, celle-ci est pareillement liée à chaque membre particulier par un contrat qui, par sa nature, oblige les deux parties. [Cette obligation, qui descend du trône à la chaumière, qui lie également le plus grand et le plus misérable des hommes, ne signifie rien

1. Le principe de séparation des pouvoirs judiciaire et législatif est exigé par le principe de légalité, selon lequel toute peine et tout délit doivent avoir été préalablement déterminés par la loi.

d'autre sinon qu'il est dans l'intérêt de tous que les pactes utiles au plus grand nombre soient observés. La violation d'un seul de ces pactes commence déjà à autoriser l'anarchie^a.] Le souverain, qui représente la société même, ne peut former que des lois générales obligeant tous ses membres, mais non juger que l'un d'entre eux a violé le contrat social, puisque alors la nation se diviserait en deux parties, l'une représentée par le souverain, qui affirme la violation du contrat, et l'autre par l'accusé, qui la nie. Il est donc nécessaire qu'un tiers juge la vérité du fait. D'où la nécessité d'un magistrat, dont les sentences soient sans appel et consistent en simples affirmations ou négations de faits particuliers.

La troisième conséquence est que, quand bien même on se contenterait de prouver que l'atrocité des peines, sinon immédiatement opposée au bien public et au but même d'empêcher les délits, est inutile, cela suffirait à la faire apparaître non seulement comme contraire aux vertus bienfaisantes qui sont l'effet d'une raison éclairée, d'une raison qui préfère commander à des hommes heureux plutôt qu'à un troupeau d'esclaves où

a. [L'article *obligation* est de ceux qui sont beaucoup plus fréquents en morale que dans toute autre science, et qui sont un signe abrégé d'un raisonnement et non d'une idée : cherchez-en une pour le mot *obligation*, vous n'en trouverez pas ; faites un raisonnement, vous vous entendrez vous-mêmes, et vous serez entendus.]

l'on voit perpétuellement circuler la crainte et la cruauté, mais comme contraire à la justice et à la nature du contrat social lui-même.

§ IV INTERPRÉTATION DES LOIS

Document 2 : E. TILLET, « Histoire des doctrines pénales », Répertoire pénal, Dalloz, juin 2002 (extraits).

Chapitre 2 - Doctrines pénales depuis les codes Napoléon

Section 1 - Le XIX^e siècle, entre ordre bourgeois, credo libéral et raison scientifique

Art. 1 - Nouvelles fondations du droit pénal

§ 1 - L'esprit des codes napoléoniens

57. Un droit pénal désenchanté. - Au temps du Consulat et de l'Empire, le temps n'est plus à l'urgence comme le ressentaient les Constituants de 1789. Alors que les réformes pénales avaient en 1789 ouvert le processus de reconstruction d'un nouvel ordre juridico-politique, le code d'instruction criminelle de 1808 et le code pénal de 1810 ne sont que les dernières masses de granit élevées pour parachever l'édifice napoléonien et clore la période révolutionnaire. Avec un peu d'audace, il serait possible de voir dans l'œuvre napoléonienne un droit pénal désenchanté, dont le réalisme, le pragmatisme et la sévérité rompent avec la geste utopique des temps révolutionnaires. Exerçant un droit d'inventaire sur l'héritage de 1789 et 1793, soucieux de protéger l'ordre établi par une liste impressionnante d'articles consacrés à la défense de la sûreté de l'État, l'empereur fait montre d'un mépris singulier pour l'institution du jury, dont la loi de pluviôse an IX avait déjà réduit le champ de compétence (G. LEVASSOR, *Napoléon et l'élaboration des codes répressifs, Mélanges Jean Imbert*, PUF, 1886, p. 371 et s.). Défiance vis-à-vis du citoyen-juge, postulat de la responsabilité morale et sévérité dans l'arsenal des peines sont quelques-uns des piliers de l'édifice napoléonien légué au XIX^e siècle.

58. La légitimité du droit de punir : ordre et utilité. - À l'inverse des doctrinaires de la Constituante porteurs d'un projet libéral et humanitaire fondé sur l'idée de perfectibilité de la nature humaine, qui ne trouvera qu'une réalisation partielle dans les textes, les théoriciens de l'an IX, notamment TARGET (1723-1810), proposent un projet fondamentalement utilitariste et répressif, dominé par le souci d'assurer la stabilité de l'ordre social. Certes, nombre de dispositifs forgés entre 1789 et 1791 sont maintenus (champ du droit pénal, formulation des infractions, échelle des peines), mais le discours des juristes de l'époque impériale prend soin d'écarter la naïve philanthropie et l'utopie répressive défendues par leurs prédécesseurs à la tribune de la Constituante (V. P. LASCOUMES et alii, *Au nom de l'ordre. Une histoire politique du code pénal*, Hachette, 1989, p. 172-175). Le degré d'influence de BENTHAM sur les rédacteurs du code fait encore débat dans la communauté des historiens. Il est néanmoins certain que la préoccupation utilitariste domine, la peine devant être d'abord dissuasive afin de prévenir le crime et de dissuader ses éventuels auteurs. TARGET, alors commissaire du gouvernement, résume parfaitement la fonction de la peine : « La gravité des crimes se mesure donc non pas tant sur la perversité qu'ils Annoncent que sur les dangers qu'ils entraînent. L'efficacité se mesure moins sur sa rigueur que sur la crainte qu'elle inspire » (*Observation sur le projet d'un code criminel, an IX, p. 3*). À l'inverse du code de 1791, soucieux de défendre dans une perspective libérale le citoyen contre l'arbitraire du pouvoir, le code de 1810 veut avant tout « défendre l'État et son appareil contre tout ce qui pourrait l'affaiblir ou le contester » (J.-M. CARBASSE, *Histoire du droit pénal*, n° 240).

§ 2 - Caractéristiques des codes napoléoniens

59. L'architecture du code de 1808 : une procédure hybride. - Soucieux de rompre avec les errements des temps révolutionnaires, les rédacteurs du code font œuvre de transaction entre la pratique d'Ancien Régime et les innovations révolutionnaires. Le code conjugue le système

inquisitoire dans la phase du procès qui précède l'audience du jugement et le système accusatoire lors de la procédure à l'audience (V. A. ESMEIN, *op. cit.*, p. 481- 539 ; J.-L. HALPERIN, *Continuité et rupture dans l'évolution de la procédure pénale en France de 1795 à 1810*, in *Révolutions et justice pénale en Europe*, p. 109). Le code de 1808 n'en a pas moins dessiné quelques-uns des traits caractéristiques de la procédure pénale française, à commencer par le rôle essentiel du juge d'instruction ou la règle de l'unité des justices civile et répressive, règle reprise par le code de procédure pénale de 1958 et le code de l'organisation judiciaire de 1978.

60. Les caractéristiques du code pénal de 1810. - En partant du postulat du libre arbitre, le nouveau code consacre une conception objective du droit pénal qui ne laisse que peu de place à la prise en compte de la personnalité du délinquant. Certes, le temps n'est plus aux peines strictement fixées, comme dans le code de 1791. Mais, en 1810, l'échelle des peines établies entre deux limites fixes ne s'explique que par la nécessaire prise en compte par le juge des circonstances matérielles de l'acte criminel et non la personnalité du délinquant. « Toute infraction constitue un mauvais usage de la liberté, de sorte que la sanction punitive est méritée et non la sanction curative. Les juges y sont des justiciers et non des rééducateurs » (R. MERLE et A. VITU, *Traité de droit criminel*, t. I, 7^e éd., 1997, Cujas, n° 62). Les infractions, plus nombreuses que dans le code de 1791, obéissent à un processus de rationalisation de la matière pénale, notamment par un libellé plus rigoureusement formulé. Quant au régime des peines, il va dans le sens d'une plus grande diversité. Si le champ d'application de la peine de mort est réduit (39 cas contre 45 en 1791), le code rétablit la prison perpétuelle et, conséquence de l'abandon de l'idée de perfectibilité chère aux hommes de 1789, restaure les peines corporelles (marque, mutilation du poing pour le parricide). De plus, il aggrave le régime des peines accessoires (surveillance de haute police, privation des droits civiques et civils...). Les peines d'enfermement, d'amende et de confiscation sont désormais les plus nombreuses. Dernière illustration de ce relatif durcissement de la répression, le complice est puni comme l'auteur principal, et la tentative comme le crime consommé (V. J. GRAVEN, *Le cent cinquantième du code pénal*, *Rev. sc. crim.* 1960.401).

Art. 2 - Penser le droit pénal après les codes napoléoniens

§ 1 - Penser le crime

61. La singularité de KANT au temps de l'utilitarisme triomphant. - Dans la première partie de la *Métaphysique des mœurs* (1797), consacrée à la Doctrine du droit, KANT avait ouvert une voie, celle de la Justice absolue, qui ne sera suivie ni dans le code pénal, ni même chez nombre de pénalistes du XIX^e siècle. Rallié à la théorie du contrat social, il ne l'invoque pas pour rendre compte de la loi pénale. Le droit de punir ne procède que de l'obligation morale, d'un « impératif catégorique » qui a pour point de départ la dignité fondamentale de l'homme. La peine « ne doit pas être considérée comme un moyen de réaliser un autre bien, soit pour le criminel lui-même, soit pour la société civile, mais doit uniquement lui être infligée, pour la seule raison qu'il a commis un crime ». Il revient alors au juge de trouver le lien naturel, ontologique entre le crime et la peine, cette dernière produisant une souffrance destinée à assouvir un idéal absolu de justice (V. W. NAUCKE, *Le droit pénal rétributif selon Kant, Rétribution et justice pénale*, p. 74-84 ; A. P. PIRES, *Kant face à la justice criminelle*, in Ch. DEBUYST et alii, *Histoire des savoirs*, t. II, p. 165). Ces propositions ne séduiront que partiellement les grands pénalistes du XIX^e siècle réunis dans l'École néo-classique (ROSSI, GUIZOT, ORTOLAN), qui tentent de les concilier (d'où l'autre nom d'École éclectique) avec la piste utilitaire suggérée par BECCARIA.

62. Le « jus puniendi » dans l'École néo-classique : punir « ni plus qu'il n'est juste, ni plus qu'il n'est utile ». - Cette délicate tentative de synthèse du juste et de l'utile est formulée par ORTOLAN (1802- 1873), titulaire en 1846 de la chaire de droit criminel de la Faculté de droit

de Paris, dans ses *Éléments de droit pénal*. Elle est le pilier de la philosophie pénale de l'École néo-classique, qui tout à la fois reprend et dépasse les conclusions des « Classiques », c'est-à-dire de MONTESQUIEU et de ses disciples. Ces penseurs tentent de concilier l'utilitarisme hérité des Lumières et inscrit dans une doctrine politique libérale, avec les leçons de la doctrine de la justice absolue, qui permet un « mariage tout à la fois de raison et d'intérêt » (Ph. GRAVEN) entre les thèses de BECCARIA et de KANT. Dans son *Traité de droit pénal* (1829), ROSSI souligne l'existence de deux ordres juridiques qu'il s'agit de concilier lors du procès pénal : un ordre naturel, « absolu », « invariable » sur lequel « l'homme ne peut rien », et un ordre positif, « relatif », « variable ». Son analyse des éléments constitutifs (matériel et moral) de l'infraction fait de lui le théoricien achevé de cette notion qui suppose deux conditions cumulatives : une violation de la règle morale et une atteinte à l'ordre social (J. PRADEL). La légitimité du châtimement procède elle de sa double capacité de rétribution et de prévention, les deux temps (passé et futur) de la peine étant superposés. L'exigence de justice demandée par la victime et l'intérêt général peuvent alors se combiner (*V. les communications de J. PRADEL, Ph. GRAVEN, R. ROTH et B. LESCAZE réunies dans Des Libertés et des peines. Actes du Colloque Pellegrino Rossi, Mémoires de la Faculté de droit de Genève, 1982 ; M. VENTRE-DENIS, Joseph-Elzéar Ortolan, un juriste dans son siècle, Rev. d'histoire des Facultés de droit, 1995-16, p. 172-239*).

63. L'horizon dépassable de la responsabilité pénale. - Professeur à Bologne puis à Genève, avocat et député au Conseil représentatif de sa ville d'adoption, ROSSI a critiqué en des termes particulièrement vigoureux le code Napoléon, notamment l'arbitraire de la division tripartite des infractions ou l'excessive sévérité dans la répression des crimes politiques. Pour autant, comme les autres membres de l'École néo-classique, son jugement est plus nuancé sur la question du postulat du libre arbitre et de la responsabilité pénale. Dans les codes de 1791 et de 1810, l'individu est pensé comme un être abstrait, libre et responsable. L'École néo-classique ne discute pas ce postulat. Elle reprend le principe de la responsabilité morale, qui permet de déterminer la peine applicable, en tenant compte non des virtualités d'amendement du coupable, mais de la gravité objective de l'infraction et du degré de responsabilité de son auteur. Le libre arbitre et l'intelligence ne doivent plus être pensés en des termes généraux, abstraits et juridiques. ROSSI refuse « le lien indissoluble entre la responsabilité morale et la responsabilité pénale » (J. PRADEL) pour préférer une approche plus empirique et complexe de l'élément moral de l'infraction, notamment dans ses développements sur l'âge et les maladies mentales. Si la distinction retenue à l'article 64 du code de 1810 se voyait alors critiquée, c'est plus largement le système des peines fixes qui était contesté dans son principe.

64. Vers la loi du 28 avril 1832 sur les circonstances atténuantes. - Très tôt, des voix s'élèvent contre la rigueur et la rigidité du code pénal de 1810, notamment en raison du système des peines fixes, les circonstances atténuantes n'étant admises que pour certaines matières correctionnelles (C. pén., art. 463). ROSSI apparaît comme le principal théoricien d'une nécessaire réforme de la répression criminelle dans le sens d'une plus grande individualisation des peines. À l'instar d'autres penseurs de l'école néo-classique, comme LUCAS, CHAUVEAU et HÉLIE, il renoue avec le régime de « l'arbitraire » de l'ancien droit dans le prononcé de la peine en suggérant l'instauration légale d'un maximum et d'un minimum des peines. « Le domaine de la loi doit se resserrer, et celui du juge s'agrandir », quand il est question non de l'acte criminel, mais de l'agent criminel. Le même souci de laisser au jury une certaine marge de manœuvre dans le prononcé de la peine se retrouve chez ORTOLAN, qui distingue la culpabilité absolue (ou abstraite), définie par la loi, de la culpabilité relative, dont l'appréciation doit être laissée au juge. Soutenu par une large majorité de la doctrine, et soucieux de mettre un terme à la pratique des acquittements « scandaleux » par des jurés, BARTHE, garde des Sceaux, suggérera l'élargissement du régime des circonstances atténuantes timidement prévues dans la loi du 24 juin 1824. Comme il le précise dans son discours à la Chambre du 31 août 1831, le jury doit apprécier à la fois la matérialité des

faits, mais aussi « la criminalité que les circonstances atténuantes modifient » (V. G. SICARD, *Doctrine pénale et débats parlementaires : la réformation du code pénal en 1831-1832*, Rev. d'histoire des Facultés de droit, 14, 1993, p. 137 ; P. VIELFAURE, *L'évolution du droit pénal sous la Monarchie de Juillet*, PUAM, 2000).

§ 2 - Penser la peine

65. L'économie de la peine. - Selon l'enseignement « officiel » dispensé aux jeunes étudiants dans les facultés de droit par FAUSTIN-HÉLIE, ORTOLAN, ROSSI ou VIDAL, la peine remplit une double fonction : prévenir le crime par un mécanisme d'intimidation, de dissuasion, des membres du corps social et offrir au criminel les moyens de s'amender, comme le rappellera une forte résolution du Congrès pénitentiaire de Bruxelles en 1847. Ainsi, ROSSI distingue parmi les effets de la peine, ceux qui relèvent de « l'ordre moral », de la « justice absolue » (expiation, réparation après la violation d'un devoir, réconciliation du coupable avec lui-même et avec la loi morale), de ceux qui relèvent de « l'ordre social », de la « justice humaine » (amendement du coupable et dissuasion des tiers). « La peine en elle-même, n'est que la rétribution, faite par un juge légitime, avec pondération et mesure, du mal pour le mal ». La peine doit donc être personnelle, proportionnée à la faute objective et subjective, et permettre la prévention spéciale. De même, pour les philanthropes de la Restauration, la prison est à la fois le moyen de s'attarder sur « l'humanité souffrante » et de permettre la naissance d'un nouvel individu, débarrassé de ses penchants criminels.

66. Vers une plus grande individualisation de la peine. - Au-delà des réflexions doctrinales, de nouvelles voies de réformes sont suggérées par des partisans, à l'exemple de BONNEVILLE de MARSANGY (1802-1894), procureur de la République de Versailles, auteur de *La récidive* (1841) qui se fait le promoteur de la « libération préparatoire » et de la « détention supplémentaire ». Ainsi, des moyens sont reconnus à l'administration, soumise au contrôle de l'autorité judiciaire, pour parvenir à une parfaite individualisation de la peine, et dans le même temps inciter le détenu à chercher les voies les plus efficaces pour son amendement. À la suite d'un discours de rentrée de 1848, le magistrat versaillais sera d'ailleurs à l'origine de la circulaire du 6 novembre 1850 portant création du casier judiciaire (V. S. CAYET, *Arnaud Bonneville de Marsangy, un précurseur de la science criminelle moderne*, thèse droit, Lille II, 1999).

67. La revendication d'un relatif adoucissement des peines. - Elle s'épanouit dans deux directions : la dépénalisation et l'adoucissement des peines. Tout au long du siècle, l'arsenal des peines se réduit. Parmi les peines complémentaires, la marque et le carcan, indignes « d'une nation dont les mœurs sont si douces et la civilisation si progressive » selon les termes de ROSSI, l'amputation du poing droit pour les parricides, sont abolis par la loi du 28 avril 1832. Un décret du 12 avril 1848 supprime à son tour l'exposition publique, consistant à placer le condamné à mort sur un échafaud, le public pouvant lire sur un écriteau son état civil, ainsi que le motif de sa condamnation. Si la formule de IHÉRING « l'histoire de la peine est celle d'un constant adoucissement » est souvent élevée au rang de brocard, il faut aussi voir dans cette histoire, une dissimulation, un enfouissement de la souffrance.

68. La peine de mort contestée. - À la suite de BECCARIA au siècle précédent et de LE PELETIER de SAINT-FARGEAU et DUPORT sous la Révolution, un courant abolitionniste se développe pendant tout le XIX^e siècle contre cette peine séculaire qui ne sera abolie en France que par la loi du 9 octobre 1981. En 1827, Charles LUCAS, jeune avocat au barreau de Paris, s'écarte des positions timides de la majorité de la doctrine (ROSSI, *Traité de droit pénal*, III, 6 ; LE GRAVEREND, CHAUVEAU et HÉLIE) dans son *Système pénal en général et de la peine de mort en particulier*. Dans cet ouvrage rigoureux et solidement argumenté, LUCAS livre un

vibrant plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort, mais aussi de l'emprisonnement perpétuel. Deux années plus tard, en 1829, François GUIZOT (1787-1874) envisage l'abolition de la peine de mort en matière politique, « périlleux anachronisme », dont la disparition permettrait de clore la période révolutionnaire, de mettre un terme aux convulsions et à la fièvre qui gagnaient Girondins comme Montagnards. Ce plaidoyer en faveur de ceux que la loi de 1832 qualifiera de « délinquants politiques », connaîtra une traduction juridique dans l'article 5 de la Constitution de 1848 abolissant, le temps de la Seconde République, la peine de mort pour les crimes politiques. Mais les attaques émanent de cercles multiples. À l'exception de Joseph de MAISTRE (1753-1821), qui voit dans l'échafaud un « autel » où s'accomplit par la figure du bourreau le rite expiatoire permettant de racheter l'humanité pécheresse (Les soirées de Saint-Petersbourg, 1821, 1^{er} entretien), nombre de penseurs chrétiens s'accordent à rejeter le châtement suprême. À l'exemple de BALLANCHE et LACORDAIRE, LAMENNAIS préfère laisser « à Dieu le soin de porter une peine terrible dans l'autre monde » (Le Livre du peuple, 1848). À cela s'ajoutent les condamnations émanant des cercles littéraires, à l'exemple de LAMARTINE dans son Ode contre la peine de mort, ou dans la dernière phrase du Mauprat (1837) de George SAND, selon laquelle la mort serait « la plus odieuse et la plus impie de toutes les peines. Elle n'est autre chose que la consécration du principe de fatalité, puisqu'elle suppose le coupable incorrigible et le ciel implacable » (V. P. SAVEY-CASARD, *La peine de mort*, 1968, Droz, chap. VI). Mais c'est Victor HUGO qui a laissé le plus célèbre plaidoyer, adressé en 1829 à la société entière devenue la « grande Cour de cassation » dans Le dernier jour d'un condamné. Outre une solide préface ajoutée à l'édition de 1832, il est ainsi donné à lire en quarante-quatre courts paragraphes le quotidien poignant et pathétique d'un prisonnier anonyme de Bicêtre dans l'attente de la guillotine. Par le geste du bourreau, « la goutte de sang (...) rejaillit de la Grève sur la tête de tous les membres de la communauté sociale ». Pour autant, ces arguments, qu'ils soient utilitaires, philanthropes ou chrétiens, ne parviendront pas à mettre la mort en question, comme l'illustrent les échecs à répétition des propositions d'abolition à la Chambre (1876, 1878, 1886), mais surtout celle de novembre 1906 soutenue par FALLIÈRES, alors président de la République et le garde des Sceaux GUYOT-DESSAIGNE. Refusant toute utilité à cette sentence ultime, et notamment son exemplarité, HUGO précise dans la préface ajoutée en 1832 que la prison seule doit suffire à réprimer le crime : « Pas de bourreau où la prison suffit ».

§ 3 - La prison, cœur de la pénalité

69. L'essor de la pensée pénitentiaire. - La prison, qui serait « la peine par excellence dans les sociétés civilisées » selon ROSSI, présente l'insigne avantage d'être à la fois efficace en neutralisant le criminel, et perceptible par l'opinion publique ainsi satisfaite de la répression de l'infraction. Dès le premier code pénal de 1791, et plus encore dans le code de 1810, elle domine dans l'arsenal des peines. Incontestée dans son principe, elle n'en suscite pas moins des débats infinis et passionnés sur les modalités de sa mise en œuvre. En 1845, G. WOINEZ, libraire de Caen, décide de rééditer les Réflexions sur les prisons des ordres religieux, petit texte de 55 pages du moine bénédictin Jean MABILLON (1632-1707) publié à titre posthume en 1724, afin d'apporter sa voix à « la grande symphonie pénitentiaire » (R. MERLE) de son temps. Preuve de l'importance de l'héritage de la théologie dans la genèse de la réflexion sur les moyens de punir le criminel. Si la naissance de la « prison moderne » remonte aux premières années de la Révolution, le débat sur cette question s'intensifie au lendemain de la chute de l'Empire. Les projets de réforme se multiplient. Des voix diverses se font entendre. Certaines d'entre elles sont pour le moins surprenantes, à l'exemple du célèbre LACENAIRE, qui fait part de son expérience carcérale dans un article « Sur les prisons et le système pénitentiaire » publié en 1834 dans la Tribune des prolétaires, qui constitue une violente charge sur l'inefficacité des formes traditionnelles d'emprisonnement.

70. La réflexion benthamienne, ou l'architecture pénitentiaire comme « instrument de régénération sociale » (M. PERROT). - Parmi les contributions les plus originales et les plus révélatrices de l'esprit du temps, à la réflexion sur la prison figure sans aucun doute le Panopticon de Jeremy BENTHAM (1748-1832). Publié en 1791 de façon concomitante en Angleterre et en France, où il fut connu sous la forme initiale d'un rapport déposé devant le Comité de législation criminelle de l'Assemblée nationale constituante, ce projet de prison modèle ne connaîtra qu'un tardif, mais réel succès en France sous la Monarchie de Juillet, mais aussi à l'étranger, où il inspirera l'architecture de certaines prisons aux États-Unis (Stateville Joliet dans l'Illinois) et aux Pays-Bas (V. M. PERROT, *L'inspecteur Bentham, in Les ombres de l'histoire*, 2001, Flammarion, p. 65-100). Destiné à « introduire chez le détenu un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir » (M. FOUCAULT), le Panoptique suggère une nouvelle intelligence de la surveillance et de l'enfermement. Il s'organise selon un principe simple et redoutablement efficace : dans une vaste tour siège « l'œil du pouvoir », pour reprendre le titre d'un entretien donné par M. FOUCAULT, c'est-à-dire le surveillant, qui peut contrôler le bâtiment en forme d'anneau construit autour de son lieu de résidence, dans lequel sont enfermés les condamnés à de simples peines temporaires. Par cette savante et ingénieuse organisation de l'espace carcéral, il s'agit pour BENTHAM de donner un caractère scientifique et utilitaire à la peine de l'enfermement. « Le mal produit par les peines est une dépense que fait l'État en vue d'un profit. Le profit, c'est la privation des crimes. Dans cette opération, tout doit être calcul de gain et de perte », écrit-il dans sa *Théorie des peines et des récompenses* (t. I, p. 16). (V. *les communications réunies dans Actualité de la pensée juridique de Jeremy Bentham, Publications des facultés universitaires de Saint-Louis*, 1987). Mais plus largement, le placement sous surveillance électronique, introduit dans le droit positif par la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 (D. 1998.11 ; C. pr. pén., art. 723-7 et s. ; V. *égal. Décr. 2002-479 du 3 avril 2002*, D. 2002.1599), peut s'apparenter à la création d'un contrôle hors les murs, orbisans urbi, à l'instauration d'un espace panoptique sans limite, où le possible « regard » du surveillant peut s'étendre à l'infini (V. P. LANDREVILLE, *La surveillance électronique des délinquants. Autrement, série Mutations*, n° 145, 1994, p. 51 et s. ; *Du bracelet à l'implant électronique, Panoramique*, n° 45, 2000, p. 110 et s. ; J.-Ch. FROMENT, *Le pouvoir souverain, la peine et le corps. Éléments pour une philosophie pénale de la surveillance électronique*, *Rev. interdisciplinaire d'études juridiques*, 1996.37, p. 1 et s.).

71. Une réflexion inquiète et empirique sur la prison. - Si BENTHAM avait imaginé un souterrain permettant l'accès de visiteurs à la tour centrale pour contempler la discipline en action, la prison n'en apparaît pas moins dans l'imaginaire collectif comme un lieu clos, coupé du monde, où ne pénètrent que des individus « dangereux » ainsi que leurs cerbères vigilants. Cadre idéal de projection de toutes les angoisses et de tous les fantasmes, l'univers carcéral intrigue sinon inquiète. La promiscuité entre les détenus n'est-elle pas la porte ouverte aux pires débauches, et surtout le moyen de laisser prospérer cette « école du crime », lieu d'apprentissage ou de perfectionnement ? Cette forme de pénalité ne montre-t-elle pas en outre ses limites face à la récidive qui obsède tous ceux, médecins, juristes, politiques, qui se penchent sur le phénomène criminel au XIX^e siècle ? (V. B. SCHNAPPER, *op. cit.*, p. 313-351). Plus profondément, la généralisation de la peine privative de liberté s'inscrit dans un contexte d'interrogations face aux mutations sociologiques (essor urbain), aux mutations économiques conséquences de l'industrialisation et de la montée en puissance des classes laborieuses forcément dangereuses, pour détourner le titre du célèbre ouvrage de Louis CHEVALIER (V. F. DIGNEFFE, *Problèmes sociaux et représentations du crime*, in Ch. DEBUYST et alii, *op. cit.*, t. I, p. 137).

72. Une réflexion sans frontières sur la prison. - S'il est un champ du droit pénal qui s'est épanoui hors du cadre traditionnel des États-nations, c'est assurément celui de la politique carcérale. Les voyageurs philosophes des Lumières aimaient déjà profiter d'un séjour pour visiter les prisons de Londres, de Genève ou d'Amsterdam. Le voyageur-philanthrope J. HOWARD

(1726-1790) a donné ses lettres de noblesse à cette pratique encore empirique de l'analyse des modalités d'application de l'enfermement. Véritable leçon pratique de droit pénal, *L'état des prisons, des hôpitaux et des maisons de force en Europe* (1777, ouvrage réédité en 1994), offre un minutieux état des lieux des modalités de l'enfermement dans l'Europe des Lumières tardives, mais aussi des « Améliorations proposées dans l'organisation et la direction des prisons » (titre du chapitre 3), où ressortent de notables préoccupations hygiénistes et philanthropiques. En 1796, LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT, de retour d'un séjour outre-Atlantique, publie *Des prisons de Philadelphie par un Européen*, qui en connaîtra à sa quatrième édition en 1819. La connaissance de la variété des systèmes pénitentiaires en vigueur dans les États américains sera complétée par TAILLANDIER (1828), mais plus encore par Ch. LUCAS (*Système pénitentiaire en Europe et aux États-unis*, 1828) et par A. de TOCQUEVILLE et G. BEAUMONT dans leur célèbre *Système pénitentiaire aux États-Unis et son application en France* (1833, réédité en 1845 avec une longue préface ; V. J.-L. MESTRE, *L'intérêt suscité en France par le projet de code pénal louisianais d'E. Livingston*, RRJ 1986-1, p. 281). Cette dynamique comparatiste se poursuivra tout au long du siècle, notamment dans le Coup d'œil sur le régime répressif et pénitentiaire des principaux États (1844) de LA FARELLE. Plus tard dans le siècle, l'exemple viendra d'Irlande qui met en place à compter du milieu du siècle un système mixte, le strict régime cellulaire étant atténué au bout de quelques années d'emprisonnement par un travail de jour en commun.

73. L'élan philanthropique : l'essor de « l'utopie pénitentiaire ». - En 1819 est créée, à l'initiative de Decazes et de Guizot, la Société royale des prisons, qui bénéficiera d'un large soutien de la monarchie. Très active sous Louis XVIII, comme le montre son influence sur l'arrêté du 25 décembre 1819 réglant le fonctionnement quotidien de la prison (écrou, travail, rapports surveillants-détenus, amélioration de l'hygiène), elle perdra de sa capacité d'initiative au cours du règne de Charles X pour disparaître avec la Révolution de Juillet. Dès l'origine, les philanthropes se recruteront dans les plus hautes sphères du pouvoir politique, administratif et judiciaire. Dans le même temps, une importante réflexion doctrinale s'élève pour repenser l'espace carcéral, à l'image de LA ROCHEFOUCAULD, le célèbre vulgarisateur du système pennsylvanien, de Benjamin APPERT (1797-1873), fondateur en 1825 de la revue *Prisons, hospices, écoles primaires et établissements de bienfaisance* et auteur de *Bagnes, prisons et criminels* (1836) et de Charles LUCAS (1803-1889), inspecteur général des prisons de 1835 à 1865 et fondateur de la Société générale des prisons. Le système carcéral réformé doit, selon ces auteurs, permettre une surveillance rigoureuse obéissant à un régime disciplinaire de peines et de récompenses, l'éducation par le travail en atelier et l'école, et enfin l'inculcation de valeurs morales et religieuses. La peine se voit ainsi orientée vers le futur, l'important étant de permettre l'amendement du condamné et sa réinsertion dans le corps social (V. C. DUPRAT, *Punir et guérir. En 1819, la prison des philanthropes*, in M. PERROT [sous la dir.], *L'impossible prison*, p. 64-122 ; J.-G. PETIT, *op. cit.*, p. 183-218).

74. TOCQUEVILLE vs LUCAS, la réaction aux propositions philanthropes. - Contre les théories « efféminées et débiles » des philanthropes, selon l'expression peu amène de TOCQUEVILLE, s'élève un véritable front du refus sous la Monarchie de Juillet, plus exactement en 1836, année qui marque un véritable « virage pénitentiaire » (J.- G. PETIT) dans l'appareil d'État comme dans la doctrine pénale. Outre l'auteur de *La Démocratie en Amérique*, il convient d'ajouter le nom de MOREAU- CHRISTOPHE, devenu inspecteur général des prisons en 1837. Les propos de ce dernier résument la vigueur de la réaction contre l'idéal philanthropique avancé par les premiers penseurs de l'École pénitentiaire. « Humanité ! C'est là un mot dont on fait un étrange abus. Est-ce donc pour complaire aux condamnés qu'on les enferme dans les prisons, et faut-il étudier leurs goûts, leurs inclinations ? Le nom de pénitencier n'indique-t-il pas qu'ils y sont pour faire pénitence et pour expier leurs crimes ? ». Quelle forme dès lors donner à ce « pénitencier » ? Loin de toute volonté de favoriser l'amendement du coupable, ce qui importe est la seule

répression du crime par des peines rigoureuses, et la protection de la société menacée par le crime. À l'inverse de la prison des philanthropes, qui leur apparaît comme un écho anachronique de l'hôpital général d'Ancien Régime, TOCQUEVILLE et BEAUMONT préfèrent ainsi l'isolement cellulaire, qui, à l'exemple de Cherry-Hill dans l'État de Philadelphie, isole le criminel dans un juste et douloureux face-à-face avec lui-même et interdit dans le même temps toute relation coupable avec ses codétenus. Comme l'écrit M. PERROT, ce système est à la fois « une opération chirurgicale de préservation, la plus sévère des punitions, la chance donnée à quelques-uns de se forger une identité nouvelle » (*Tocqueville méconnu in Les ombres de l'histoire, op. cit.*). Isolement et silence absolu, deux remèdes à l'aporie première de la prison qui consiste à mettre ensemble des individus « dangereux », mais aussi instruction religieuse et morale, exigence d'un travail solitaire non rémunéré et refus des châtiments corporels, notamment le fouet, selon le schéma auburnien. Devant les protestations soulevées par LUCAS, notamment celle de ne laisser au prisonnier que l'alternative du suicide et de la folie, TOCQUEVILLE s'interroge : « Le philosophe s'arrête devant cette conséquence [de la folie], mais l'homme d'État ne saurait faire de même ». Alors que le débat pénitentiaire faisait rage, les adversaires du cellulaire (L. FAUCHET, G. de LA ROCHEFOUCAULD-LIANCOURT, MARQUET-VASSELOT) multiplièrent les attaques contre la rigueur et la sévérité du système défendu par BEAUMONT et TOCQUEVILLE. Ce dernier, élu député de la Manche depuis 1839, cherchera à marquer de son empreinte la législation pénitentiaire en sa qualité de rapporteur des projets de loi, d'ailleurs sans suite, en 1840, puis en 1843-1844.

75. Critiques et réformation du système pénitentiaire dans la seconde moitié du XIX^e siècle. - L'idée d'une prison « école du crime », « noviciat du crime » perdure dans les esprits. Même le système cellulaire, qui a encore une majorité de soutiens au début de la III^e République, connaît des critiques de plus en plus vives, notamment en raison de son coût économique, mais aussi par son incapacité à offrir une réponse répressive satisfaisante face aux nouvelles formes de criminalité, et notamment à ceux désormais qualifiés de multirécidivistes. Face à l'échec des solutions traditionnelles s'impose dans les esprits la solution nouvelle de la relégation. Déjà envisagé sous la Constituante, puis sous la Restauration, le projet de transportation des condamnés à des longues peines aurait pu voir le jour en 1844, sans l'opposition de TOCQUEVILLE, LUCAS et BÉRANGER à la Chambre. Par la loi du 30 mai 1854, inspirée de l'expérience anglaise de Botany Bay en Australie, les condamnés aux travaux forcés exécutent leur peine dans une colonie française d'outre-mer. Le temps n'est plus à l'amendement du coupable, mais à la protection du corps social par l'élimination des individus les plus dangereux. Les visées éliminatrices de cette loi seront aggravées par la loi du 27 mai 1885 portant relégation perpétuelle des récidivistes impénitents, selon un système complexe de réitération de l'infraction (V. J.-G. PETIT [sous la dir.], *Histoire des galères, bagnes et prisons*, 1991, Privat). Cette législation gagne le soutien de l'opinion publique, mais aussi celui des milieux médicaux, défenseurs de théories déterministes sur le criminel qui, en cette fin de XIX^e siècle, allaient trouver leur consécration dans l'École positiviste.

Section 2 - La rupture de l'École positiviste italienne ?

Art. 1 - Genèse d'une pensée

§ 1 - L'École positiviste, achèvement d'une mutation séculaire

76. La rupture positiviste ? - Dans ce temps de la science triomphante culminant avec l'ode au progrès proposée lors de l'Exposition universelle de 1889, la doctrine pénale dominante, d'inspiration néo-classique, va se voir brutalement contestée par une pensée ultramontaine d'un genre nouveau. En l'espace de quelques années, trois auteurs, LOMBROSO, avec L'homme criminel, (1876), FERRI, avec La sociologie criminelle (1880), et GAROFALO avec sa

Criminologie (1885) bouleversent les discours traditionnels sur le crime et la peine en partant des postulats épistémologiques énoncés par Auguste COMTE. Rejetant toute démarche spéculative au profit d'une méthode empirique et positive, l'École italienne propose un discours qui serait débarrassé des oripeaux de la philosophie, de la théologie ou de la morale. Elle vise à mettre la science au service de l'ordre social, le savoir au service de la défense de la société. Il n'empêche que, depuis longtemps déjà, la science, et notamment la médecine, s'était penchée sur le berceau du criminel. Il n'est dès lors pas sûr que les thèses de l'École italienne puissent constituer un « éclair » dans le ciel de la réflexion pénale (J. PRADEL, *Histoire des doctrines pénales*, p. 72), mais plutôt la cristallisation d'un mouvement séculaire de rapprochement de différents savoirs au service de la lutte contre le crime.

77. La science au service de la lutte contre le crime. - Faire parler le corps pour comprendre la nature humaine - comme l'un de ses aspects, le mal - pour étrange et incongru que cela puisse paraître aujourd'hui, procède d'un mouvement séculaire qui remonte au XVI^e siècle avec la physiognomonie. Hypothèse présente dans les discours savants, les croyances populaires comme les pratiques artistiques (à l'exemple de Watteau ou Fragonard), la physiognomonie fait du corps le miroir de l'âme, des humeurs et des émotions. Si elle permet d'offrir une nouvelle rationalité à l'activité humaine, elle débouche également sur une mise en équation âme-corps, apparence-réalité, visible-invisible, dont le théologien zurichois LAVATER (1746-1801) proposera les analyses les plus abouties. Ses œuvres, notamment son *Essai sur la physiognomonie* destiné à faire connaître l'homme et à le faire aimer (1775, traduction française en 1781), connaîtront une extraordinaire audience dans toute l'Europe, les rééditions comme les éditions abrégées, à l'exemple du Lavater portatif (1808) se succédant pendant la première moitié du XIX^e siècle (V. J.-M. LABADIE, *Corps et crime, de Lavater (1775) à Lombroso (1876), in Ch. DEBUYST et alii, op. cit., t. I, p. 293*). Si la métoscopie, ou tentative d'interprétation des rides du front n'a jamais eu le succès escompté, un autre savoir a marqué son temps, la phrénologie. Faisant suite aux recherches de DAUBENTON, de SoEMMERING et de BONNER, le médecin viennois F. J. GALL, naturalisé français (1758-1828) connaît son heure de gloire à l'Institut de Médecine de Paris, en expliquant que le relief du crâne dissimule une géographie de l'âme humaine. L'observation de ce dernier permettrait ainsi de connaître les facultés de chaque individu, et notamment ses penchants criminels. En 1834 est même ouvert à Issy-les-Moulineaux, un Institut orthophrénique où, dans une démarche préventive, sont accueillis des enfants sélectionnés selon cette méthode. Outre ces recherches de phrénologie, le savoir médical sur le crime s'enrichit avec l'essor de l'aliénisme, depuis les écrits fondateurs d'Auguste PINEL (1745-1826), auteur d'un *Traité médico-philosophique de l'aliénation mentale* (1801), et de la médecine légale, grâce notamment à l'Anatomie générale appliquée à la physiologie et à la médecine (1801) de F. X. BICHAT (1771-1802).

§ 2 - Rationalisation du discours sur la criminalité

78. Compter et classer pour mieux punir. - Si la comptabilité et la classification peuvent être le fait des poètes, comme Georges PEREC dans « Penser/Classer » (*Le Genre humain*, 1982), elles sont alors au XIX^e siècle surtout le fait des scientifiques, qu'ils soient médecins, biologistes, et des statisticiens qui appliquent les formes mathématiques aux phénomènes sociaux. Pendant tout le XIX^e siècle, la dissection, la mesure, la comptabilité, la classification seront les méthodes communes à ceux qui s'interrogent sur le phénomène criminel. 1827 voit la publication du premier *Compte général de l'administration de la justice criminelle*, dont la forme sera fixée autour des années 1830-1835. L'idée de compter le crime est déjà ancienne, présente dans une ordonnance royale de 1670, reprise dans une circulaire du 23 janvier 1801 et ensuite défendue par les membres de la Société Royale des Prisons sous la Restauration. Avec le *Compte général*, toujours aujourd'hui publié sous son rythme annuel, il est mis à la disposition de la communauté savante et du législateur un état des lieux non de la réalité sociale du crime, mais de sa seule réalité judiciaire

(V. Ph. ROBERT, *Les statistiques criminelles et la recherche, réflexions conceptuelles*, *Dév. et soc.*, 1, 1977, 3-28). Dans le même temps, le belge Adolphe QUÉTELET (1796-1874) développe, à la suite d'A.-M. GUERRY, des instruments statistiques sophistiqués qui le conduisent à élaborer une Physique sociale (1869) permettant de connaître la probabilité du passage à l'acte criminel et les causes de la criminalité. À Paris, A. BERTILLON (1853- 1914) met au point la technique de la mensuration anthropométrique qui permettra la mise en place d'un fichier signalétique des criminels.

79. Une « médicalisation » du discours criminel. - Face au phénomène du crime, et de sa forme la plus inquiétante, la récidive, se développe une recherche centrée autour de la notion de déterminisme biologique qui, à compter du milieu du XIX^e siècle, irrigue la littérature des milieux médicaux. Le crime, loin d'être un phénomène culturel, est une réalité naturelle, inscrite dans le corps de l'individu. Le *Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales* (1847) de B.-A. MOREL est une étape essentielle dans la diffusion des thèmes, voués à un large succès, de dégénérescence et d'hérédité criminelle (V. J.-C. COFFIN, *La « Folie Morale »*, in L. MUCCHIELLI, *Histoire de la criminologie française*, p. 89-104 ; M. RENNEVILLE, *La médecine du crime. Essai sur l'émergence d'un regard médical sur le crime*, 1997, PU du Septentrion). Ce nouveau discours s'attache à mettre en exergue les prédispositions d'un individu au crime. Ces dernières ne sont pas tant le produit du milieu social, mais les conséquences d'une physiologie, d'un patrimoine comportemental transmis de façon héréditaire. Ces théories en viennent alors à contester l'idée de libre arbitre, comme la capacité des institutions traditionnelles (police et justice) à éradiquer ce qui était alors qualifié de « fléau social ». Médecins, aliénistes, physio-psychologistes sont en effet seuls capables de répondre à la menace du crime contre le nouvel ordre social hérité de la Révolution française. Plus profondément, ces constructions théoriques s'inscrivent dans l'émergence de ce que Michel FOUCAULT a qualifié la « biopolitique », ces « techniques polymorphes du pouvoir » entendues comme « ce qui fait entrer la vie et ses mécanismes dans le domaine des calculs explicites et fait du pouvoir-savoir un agent de transformation de la vie sociale » (*Histoire de la sexualité*, 1976, Gallimard, t. I, p. 18 et 188).

Art. 2 - Les axes de la pensée positiviste

§ 1 - La quête de l'homme criminel

80. LOMBROSO et l'« Uomo delinquente » (le « type criminel »). - LOMBROSO (1835-1909), auteur d'une thèse sur le crétinisme endémique en Lombardie, qui lui permettra d'obtenir la chaire de médecine légale à l'Université de Turin, a construit sa recherche sur la quête d'un Uomo delinquente, dont il serait possible de déceler les traits caractéristiques. Influencé par les écrits de DARWIN, notamment *De l'origine des espèces par voie de sélection naturelle* (1859), LOMBROSO se lance dans une étude sérieuse de crânes de criminels et d'examen anthropométriques, médicaux et psychologiques de délinquants vivants, qui lui permet de mettre en évidence les signes anatomiques et physiologiques propres à chaque type de criminel. Il en est ainsi du meurtrier, dont les pommettes saillantes, l'étroitesse du crâne et de longues maxillaires seraient les traits caractéristiques. À ces caractéristiques anatomiques, LOMBROSO a ajouté au fil de ses recherches des traits psychiques et sociologiques. Cette affirmation « bouleverse les données bibliques d'une création parfaite mise à mal par l'homme, elle menace les diverses convictions que l'on s'était forgées autour de la notion de libre arbitre. En quelque sorte, Lombroso renvoie le mal et son origine sur la nature et ses mécanismes, il ne fait plus de l'homme la vieille crypte de la violence » (J.-M. LABADIE, *Corps et Crime*, op. cit. p. 326).

81. La sociologie criminelle de FERRI. - Cette lecture anthropologique de la criminalité est nuancée par la thèse de FERRI centrée autour de la notion de « sociologie criminelle », expression qu'il a imposée à travers sa *Sociologia criminale*. Le déterminisme inhérent à l'activité criminelle ne

procède pas seulement de facteurs endogènes, déjà mis en exergue par LOMBROSO, mais de facteurs exogènes, conséquence du milieu dans lequel évolue son auteur. La géographie (nord-sud, ville-campagne, climat sec-humide-temperé), le cadre socio-économique (pauvreté- richesse, agriculture-industrie) et culturel (religion et croyances, structures familiales, système éducatif) sont autant de paramètres objectifs à intégrer pour expliquer le crime. Cette « théorie multifactorielle » (R. GASSIN, *Criminologie*, n° 81) du phénomène de la criminalité conduit à l'abandon du postulat séculaire du libre arbitre partagé par les théoriciens de l'école classique et les penseurs utilitaristes. La responsabilité de *l'homo deliquens* n'est plus d'ordre religieux, moral ou politique, mais simplement « social » (FERRI), découlant de sa seule appartenance naturelle à la communauté politique.

82. Parvenir à une définition positive du crime. - À l'exemple presque contemporain de l'École de l'Exégèse en droit civil, l'École positiviste fait aujourd'hui souvent l'objet d'une lecture condescendante, sinon agacée par les juristes et praticiens du droit pénal. Au-delà des caricatures souvent proposées d'une pensée qui n'a cessé de s'affiner au fil des éditions de *L'homme criminel*, il faut surtout voir dans ces thèses, évidemment infondées, la cristallisation des schémas de pensée d'une époque confiante dans les possibilités d'un savoir médico-légal au service de la lutte contre le crime (V. M. RENNEVILLE, *Rationalité contextuelle et présupposé cognitif. Le cas Lombroso*, *Revue de synthèse*, 1997-4, p. 495- 529). Le crime n'est plus appréhendé comme une faute, une injustice qu'il s'agit de réparer. Cette approche est dénoncée en raison de sa subjectivité et de sa contingence. Dans cette perspective, GAROFALO tente de livrer une définition scientifique du crime, en distinguant le délit « juridique », création conventionnelle d'un ordre politique forcément relatif et précaire, du seul véritable délit qualifié de « naturel » ou de « social ». Conscient de l'impossibilité de parvenir à « un catalogue de faits universellement haïs et punis », il suggère de préférer une analyse des sentiments humains, en ne retenant que « le sens moral moyen d'une agrégation humaine ». Dès lors, le délit naturel peut s'entendre comme toute atteinte aux « sentiments altruistes fondamentaux : la pitié et la probité », la pitié prohibant toutes les atteintes aux personnes physiques, la probité, aux biens placés dans les rapports individuels.

83. Une taxinomie du criminel. - Pour GAROFALO, est criminel l'individu privé de façon plus ou moins importante d'un des deux sentiments de pitié ou de probité. Une privation absolue fait de lui un « criminel typique », assimilable sur le plan psychique à « l'animalité inférieure », quand une privation relative le rend « criminel incomplet », assimilable au « sauvage ». Dans cette dernière hypothèse, le milieu jouera un rôle déterminant dans le passage à l'acte criminel. Plus fine est la typologie de FERRI, qui suggère cinq catégories : le « criminel-né » et le « criminel fou » (ou aliéné), soumis à l'influence prédominante de facteurs anthropologiques, le « criminel habituel » (ou par habitude acquise), le « criminel par passion » et enfin le « criminel d'occasion ». À la classification traditionnelle des infractions proposée à l'article 1^{er} du code pénal est substituée une classification des criminels fondée sur la *temibilità*, la dangerosité de l'agent, et l'adaptabilité, la capacité à connaître une réinsertion sociale (V. Ph. ROBERT, *La question pénale*, Droz, 1984, p. 138 et s.). Il s'agit alors de neutraliser les criminels les plus dangereux (nés, aliénés et d'habitude), pour au contraire mettre en œuvre des mesures de réadaptation sociale pour les « occasionnels », et de simples mécanismes de réparation du préjudice causé pour les « passionnels ». Ce nouveau savoir sur le criminel permettra d'ailleurs au législateur de se doter d'armes nouvelles pour répondre aux menaces qu'il incarne. Preuve en est le vote de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation, qui, pour la première fois, prend en compte non plus la gravité de l'infraction, mais la personnalité du délinquant. Autre illustration, la loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle et celle du 26 mars 1891, dite loi Bérenger, qui, contre la multiplication des courtes peines d'emprisonnement, introduit dans l'ordre juridique le sursis à l'exécution des peines, applicable aux seuls délinquants primaires et non aux délinquants habituels, dont la répression se trouve d'ailleurs simultanément

renforcée (V. R. BADINTER, *La prison républicaine*, p. 270-292 ; B. SCHNAPPER, *op. cit.*, p. 345-350).

§ 2 - Agir sur l'homme criminel

84. Défendre la société contre le crime. - Ce nouveau savoir « positif » sur la criminalité est mis au service non du criminel, mais de la société. Ce qui importe est d'organiser la « défense sociale », « fonction directe et prééminente de la justice pénale » selon l'expression de FERRI. Une telle hypothèse suppose l'abandon de la dimension rétributive de la peine. Elle suppose également l'abandon même du terme de « peine », chargé des connotations de faute et de rétribution, comme de celui de « sanction », puisqu'il s'agit de se défendre des actions prédéterminées d'un individu. L'arsenal répressif tend à se diluer dans un appareil préventif particulièrement sophistiqué et tentaculaire. Dans la mesure où le crime importe seulement comme révélateur de l'instinct criminel d'un individu, il appartient à l'État de se protéger des individus dangereux qui le menaceraient sous toutes ses formes. Deux moyens classiques s'offrent à lui, la prévention et la répression, mais qui s'organisent selon une forme singulière.

85. Prévenir le crime. - En relativisant le déterminisme anthropologique de LOMBROSO par un autre déterminisme de type sociologique, FERRI ouvre la porte à de possibles mesures préventives - les substituts pénaux (*sostitutivi penale*) - susceptibles de retarder ou d'empêcher le passage à l'acte criminel. Inscrit dans un projet de société d'inspiration socialiste, l'action doit alors porter sur les causes socio-économiques du crime. La sociologie criminelle (p. 272-305) livre un impressionnant catalogue de mesures préventives qui touchent tous les champs de l'activité sociale : économique (liberté de circulation des biens et des personnes, surtaxation des alcools), familiale (admission du divorce, assouplissement de la législation sur les successions et les enfants naturels), policière (mise en place d'un système de surveillance et d'alarme), urbanistique (élargissement et éclairage de la voirie). Cette exigence de la prévention, qui relève plus de « l'art de bien gouverner » que d'une « véritable science des délits et des peines » va même jusqu'à préconiser des mesures d'élimination ante delictum pour les individus considérés comme les plus dangereux (V. R. GASSIN, *Criminologie*, n° 843 et s.).

86. Réprimer le crime pour préserver l'ordre social. - Pour les positivistes italiens, le principe de la proportionnalité de la peine au délit est absurde, la peine, ou plus exactement les mesures de sûreté selon la terminologie consacrée par cette doctrine, devant être fonction de la dangerosité du criminel (du « degré de désir ou d'impulsion criminelle » selon la formule de GAROFALO) et de sa possible adaptation à la société. Face à l'échec de la prison, même dans sa forme cellulaire la plus rigoureuse, les peines s'échelonnent sur un axe particulièrement répressif. La peine de mort conserve de sa pertinence, non pas tant dans sa fonction dissuasive, mais comme une anticipation, une mise en œuvre artificielle de la loi de sélection naturelle des espèces pour les individus les plus dangereux. À cela s'ajoute l'abandon de la peine d'enfermement au profit de la création de colonies agricoles, permettant « le travail à l'air libre et l'isolement de la société civile pour un temps indéterminé » (FERRI). Cette indétermination de la peine est considérée comme une condition de son efficacité, la durée étant fonction de la personne du délinquant et de son évolution. Dans son rapport présenté au congrès pénitentiaire international de Bruxelles (1900), GAROFALO suggère une peine d'amende servant au dédommagement de la victime et au financement d'un fonds d'indemnisation géré par l'État, qui serait applicable aux seuls criminels d'occasion. Ainsi, la prison inefficace serait évitée (F. DEGNEFE, *L'école positiviste italienne et le mouvement de défense sociale*, in *Histoire des savoirs sur le crime*, t. II, p. 233). Pour être efficace, cette nouvelle pénologie doit en outre s'accompagner d'une remise en cause des instances pénales traditionnelles. Ce nouveau savoir sur le crime exige en effet une réforme en profondeur de la procédure criminelle, notamment l'abolition de l'institution « baroque » ou « absurde » du jury

populaire. Le juge ne doit plus être le porte-parole du peuple souverain, statuant d'après son intime conviction, mais l'expert capable de « fixer la forme de préservation sociale la mieux appropriée au prévenu, selon la catégorie anthropologique à laquelle il appartient » (FERRI). La tentation était alors grande de substituer à des magistrats imbus de la science du droit, des savants empêtrés dans la science de l'homme.

Art. 3 - Réactions face aux propositions de l'École positiviste italienne

§ 1 - Diffusion des thèses positivistes

87. L'aura des thèses positivistes. - Sous la Troisième République, le corps médical fait alors preuve d'un « lombrosianisme bien partagé » (L. MUCCHIELLI) et les médecins (Maurice de FLEURY, Gustave LE BON), face à l'inhumanité monstrueuse du criminel, n'hésitent pas à développer des conclusions proches de celles de l'École italienne (V. M. RENNEVILLE, *La réception de Lombroso en France (1880-1900)* in L. MUCCHIELLI [sous la dir.], *op. cit.*, p. 107-135). Même le célèbre LACASSAGNE, professeur de médecine légale à Lyon, connaît cette tentation. Il a certes laissé de nombreuses recherches sur l'influence du « milieu social », nom laissé à cette école de pensée, dans l'étiologie criminelle. Ces recherches peuvent être résumées par un célèbre aphorisme : « Le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité, le microbe, c'est le criminel, un élément qui n'a d'importance que le jour où il trouve le bouillon qui le fait fermenter ». Pour autant, le fondateur des Archives d'anthropologie criminelle, héritier de la conception de l'hérédité évolutive de LAMARK, explique la criminalité plus par des facteurs biologiques que par des facteurs sociaux, quand il écrit « nous ne pouvons nous représenter le milieu social que comme une aggrégation d'individus dont l'évolution cérébrale est différente » (*cité in L. MUCCHIELLI, op. cit.*, p. 190, qui plus largement démontre les limites de la singularité souvent avancée d'une École française face à une École italienne ; Ch. DEBUYST, *L'école française dite du « milieu social », in Ch. DEBUYST et alii, op. cit.*, t. II, p. 301).

88. Vers une internationale positiviste ?. - L'Union internationale de droit pénal, fondée à Berlin en 1889 par l'Allemand Fr. von LISZT, le Hollandais G. VAN HAMEL et le Belge A. PRINS, se voulait la propagatrice zélée des thèses positivistes, projet qui fut nuancé lors du Congrès de Lisbonne de 1897. Le but recherché était la mise en place d'une politique criminelle efficace et empirique. Animé d'un pragmatisme et d'un relativisme qui l'éloignent des querelles du libre arbitre et du déterminisme, PRINS n'en reprend pas moins aux criminalistes italiens l'idée de la nécessaire défense de l'ordre social par l'État. La politique criminelle doit se construire autour de la notion d'état dangereux du délinquant, qu'il s'agit d'empêcher de nuire (*La défense sociale et les transformations du droit pénal*, 1910 ; V. P. CORNIL, *Adolphe Prins et la défense sociale*, RID pén. 1951, 177 ; F. DEGNEFFE, *op. cit.*, p. 285 et s.).

89. TARDE et DURKHEIM face au lombrosianisme. - Contre le déterminisme biologique de l'École italienne, Gabriel TARDE (1843-1904) publie sa Philosophie pénale dans laquelle il étend à la sphère criminelle ses réflexions sur les lois de l'imitation, titre de son célèbre ouvrage de 1890 (V. Ch. DEBUYST, *L'école française dite du « milieu social », op. cit.* p. 303 et s.). S'il souligne les causes sociales du crime (dissolution de la famille, crise économique, déclin de la pression religieuse), il insiste surtout sur le rôle de l'imitation dans l'acte criminel, puisque « tous les actes importants de la vie sociale sont exécutés sous l'empire de l'exemple ». Tout en dénonçant les thèses de FERRI sur l'incapacité de la peine à amender ou à dissuader les criminels-nés, TARDE se fait le partisan de l'asile psychiatrique pour les criminels aliénés, les autres condamnés devant connaître l'emprisonnement cellulaire, dont la rigueur serait tempérée par la libération conditionnelle et le régime progressif. Ainsi, la prison peut-elle être conçue de façon paradoxale « comme l'initiation à la liberté » (*La philosophie pénale* [1890], Cujas, 1972, p. 533). Dans une même

perspective sociologique, Émile DURKHEIM (1858-1917) rapproche phénomène criminel et structure sociale en partant non du crime, mais de la peine. En effet, la peine a été et reste « une œuvre de vengeance », « une expiation du passé », dont la fonction, indispensable à toute société, est non pas tant la correction du coupable, l'intimidation ou la rétribution, mais le maintien de la cohésion sociale (De la division du travail social, 1902). À l'inverse des criminologues italiens, la peine ne doit pas permettre la seule mise hors d'état de nuire du criminel, mais la nécessaire « réaction passionnelle » du corps social attaqué dans ses principes. En effet, ce n'est pas une anormalité biologique, mais l'érosion de la fonction structurante des normes sociales, l'anomie (*anomos*, sans loi) qui permet d'expliquer l'acte criminel. Dans une perspective rétributive, le coupable doit connaître une souffrance exigée par le corps social, comme le dira très bien P. FAUCONNET, disciple de DURKHEIM, dans La Responsabilité (Alcan, 1920) : « Par la peine rituelle ou juridique, le mal moral du crime est compensé, (...) la société reprend confiance en elle-même » (V. J. PINATEL, « La pensée criminologique d'Émile Durkheim et sa controverse avec Gabriel Tarde », *Rev. sc. crim.* 1959.435-443 ; R. GASSIN, *op. cit.*, n° 191).

90. Le sursaut spiritualiste face au positivisme : l'exemple d'H. JOLY. - Attaché à la primauté de la conscience qui singularise l'espèce humaine dans l'univers, le spiritualisme chrétien rejette les thèses positivistes au nom de la liberté morale, à l'exemple de E.-M. CARO (Questions de morale sociale, 1876), et de son disciple Henri JOLY, qui inaugure en 1895 la chaire de science pénitentiaire à la faculté de droit de Paris (V. Ph. VEITL, *La géographie sociale du crime et la pratique réformatrice d'Henri Joly*, in L. Mucchielli, *op. cit.*, p. 269-283). Ainsi, dans Le crime (1888), mais plus encore dans Le combat contre le crime (1891), il s'en prend à « l'Italie (qui) a construit de toutes pièces un prétendu type criminel, elle y a ramené tous les malfaiteurs, elle a ensuite affirmé que ce type n'était autre que l'Homme primitif, reparaissant au milieu de nous, par les incidents imprévus de l'histoire ». Cette dénonciation nourrie des thèses de MONTESQUIEU, de BECCARIA et des philanthropes du début du siècle, conduit son auteur à la défense d'une justice pénale qui mêle des visées rétributives et utilitaristes, résumée dans cette formule : « nécessité de réprimer pour pouvoir se défendre, nécessité de prévenir et d'amender pour pouvoir réprimer, nécessité, quand on réprime, de tenir compte des exigences de la justice ; chacune de ces vérités s'appuie sur celle qui précède et lui apporte un complément ».

§ 2 - La robe contre la blouse : la réticence des juristes

91. Les raisons d'une opposition. - Pour nombre de juristes, la critique des thèses italiennes était sinon immanquable, du moins logique et cohérente. L'École positiviste n'en venait-elle pas à nier la capacité des hommes de loi à conduire la répression criminelle ? La science du droit ne se voyait-elle pas contestée par un discours médical d'un genre nouveau, comme le prouve déjà ce propos tiré des Annales d'hygiène publique et de médecine légale de 1827 : « La médecine n'a pas seulement pour objet d'étudier et de guérir les maladies, elle a des rapports intimes avec l'organisation sociale ; quelquefois elle aide le législateur dans la confection des lois, souvent elle éclaire le magistrat dans leur application, et toujours elle veille, avec l'administration, au maintien de la santé publique » ? Ce conflit de pouvoirs opposant deux corps professionnels ne doit pas masquer d'autres divergences. Le procès doit-il déboucher sur un verdict (*vere dictum* : dire vrai) ou un diagnostic (*diagnosis* : discernement) ? De plus, le déterminisme biologique ou sociologique ne peut s'intégrer dans la doctrine du libre arbitre et de l'amendement encore largement dominante parmi les juristes et les magistrats (V. M. FOUCAULT [sous la dir.], *Moi, Pierre Rivière*, 1973, Gallimard, p. 315 ; M. KALUSZYNSKI, *Identités professionnelles, identités politiques : médecins et juristes face au crime*, in L. MUCCHIELLI, *op. cit.*, p. 215-235).

92. Le monde universitaire face au positivisme. - L'Université se montre réticente devant la radicalité des thèses lombrosiennes. Dans son Traité élémentaire de droit criminel (1922),

DEGEOIS, professeur de droit criminel à la faculté de Caen, dénonce les « exagérations commises par les auteurs italiens », notamment leur rejet de la fonction d'exemplarité de la peine, mais plus encore l'exclusion de toute idée de justice dans la pénalité, ainsi que celle de la liberté morale, posée par l'auteur comme un postulat. Cette idée de justice, conjuguée à la défense sociale, oblige à une certaine objectivité du droit pénal, par le maintien du principe de la proportionnalité entre l'infraction et la peine. GARRAUD, dans son *Traité théorique et pratique de droit pénal* (3^e éd., 1913, t. I), fait preuve du même scepticisme dans sa présentation du droit de punir, qui doit permettre la mise en œuvre d'une peine compensatoire (*quia peccatur est*) et d'une peine utile (*ne peccetur*). De même, Émile GARÇON (1851-1922), professeur à la faculté de droit de Paris, auteur d'un *Code pénal annoté* (1^{re} éd. 1901) tentera lors du congrès de Bruxelles (1910) de l'Union internationale de droit pénal de contenir les propositions positivistes en manifestant son attachement à la règle *nulla poena sine lege*, seul rempart efficace des libertés individuelles. Ses sympathies pour une approche néo-classique de la réalité pénale se retrouvent dans son attachement à la théorie des peines parallèles, comme dans sa distinction entre le mobile et l'intention coupable (V. H. DONNEDIEU de VABRES, *Le professeur E. Garçon et l'Union internationale de droit pénal*, *RID pén.*, 1951, 22.191). À l'inverse, J.-A. ROUX, dont l'enseignement à l'université de Strasbourg a été publié dans son *Cours de droit criminel français* (1927), cherche à concilier les apports des thèses positivistes avec la doctrine pénale classique dans *Répression et prévention* (1922, Alcan). Cet ouvrage n'en souligne pas moins les « dangereuses et décevantes utopies » de l'École italienne, notamment les menaces sur les libertés individuelles et les atteintes au principe de la légalité des délits et des peines. « Leurs peines arbitraires sont une réminiscence de l'ancien droit, et leurs sentences indéterminées une restauration de la Bastille ».

Section 3 - Les interrogations du second XX^e siècle

Art. 1 - Humaniser le droit pénal ?

§ 1 - École de la Défense sociale nouvelle

93. La « défense sociale », une expression ancienne au service de préoccupations nouvelles. - Très présente dans les écrits des criminologues italiens de la fin du XIX^e siècle, comme des traités de droit pénal du premier XX^e siècle (GARRAUD, ROUX, DEGEOIS, SALEILLES), l'expression « défense sociale » figure encore dans le titre du premier chapitre du *Combat contre le crime* (1891) d'Henri JOLY, comme dans l'ouvrage de PRINS publié en 1910. Dans un contexte différent, marqué par le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, cette expression gagne en vigueur dans une perspective nouvelle autour de la personne de Felippo GRAMATICA, avocat italien qui initie programmes de recherches, congrès scientifiques et publications (notamment ses *Principes de défense sociale*, 1964, Cujas) en faveur d'un État repensé, qui n'aurait plus « le droit de punir, mais le devoir de rendre sociaux des individus (...) par des mesures préventives, éducatives, curatives » (*Mélanges M. Ancel, A. Pedone, 1975, t. II, p. 110*). Les termes d'infraction, de peine, comme de délinquant et de responsabilité doivent être abandonnés au profit de la seule idée de « sujet » (délinquant, inadapté ou déclassé) qu'il s'agirait de resocialiser. En France, se produit à la même époque un « Mouvement de politique criminelle humaniste », selon le sous-titre de *La défense sociale nouvelle* (1954) de Marc ANCEL (1902-1990). Dans cet ouvrage abondamment commenté, ce haut magistrat, qui achèvera sa carrière comme président de chambre honoraire à la Cour de cassation, offre à la fois un corps de doctrines pénales aux ramifications philosophiques complexes, et un « engagement », c'est-à-dire « l'acceptation délibérée d'une certaine direction à donner à la réaction anti-criminelle et à la justice pénale » (*La défense sociale nouvelle*, p. 32 ; *Le Programme minimum de la Société internationale de Défense sociale*, *Rev. sc. crim.* 1954.807- 808 et son *Addendum*, *Rev. sc. crim.* 1985.157 et s.). ANCEL n'adhère pas à la remise en question radicale du droit étatique de punir inscrite dans le projet de

GRAMATICA. Soucieux d'assurer les droits de la défense, il adhère, sous bénéfice d'inventaire, aux principes constitutifs de l'ordre judiciaire mis en place depuis 1789. À l'inverse des tenants traditionnels de la défense sociale inquiets de « l'individu dangereux » menaçant l'ordre social, le courant instillé par M. ANCEL considère le criminel non pas comme un pervers dégénéré, mais comme un individu « en danger », qu'il s'agit de protéger par une politique préventive et un souci constant de socialisation dans le « traitement » des délinquants.

94. L'exigence de l'individualisation des peines. - Éloignée de toute visée d'expiation ou de rétribution, la peine est alors conçue comme « une correction, dans le sens noble et premier du mot » (La défense sociale nouvelle, p. 60), qui en vient à conférer au juge un pouvoir étendu dans le traitement, au sens quasi médical du terme, du délinquant. L'idée d'une individualisation des peines comme condition d'efficacité ou de justice de l'action pénale est certes ancienne, avancée dans un cadre théorique variable, sous la plume de l'école pénitentiaire du premier XIX^e siècle comme des criminologues positivistes italiens. Raymond SALEILLES, né en 1855, lui a donné ses lettres de noblesse dans L'individualisation de la peine, où il écrit : « C'est le crime que l'on punit, mais c'est la considération de l'individu qui détermine le genre de mesure qui lui convient. La responsabilité, fondement de la peine, et l'individualisation, critérium de son application : telle est la formule du droit pénal moderne » (1899, réédition de la 3^e éd. de 1927, Erès, 2001, p. 121). Admirateur de Maurice BLONDEL comme de Gabriel TARDE, qui préfaça la première édition de son ouvrage, et profondément hostile aux postulats de l'École italienne (V. le chap. 5 de son ouvrage), SALEILLES défend l'idée d'une peine permettant à la fois le « relèvement individuel » et la « préservation sociale », la première de ces fins étant permise par l'individualisation de la peine qui doit se faire par des voies légales, judiciaire et pénitentiaire. Mais, l'important pour le mouvement de Défense sociale nouvelle de Marc ANCEL est le reclassement du délinquant dans la communauté par l'inculcation de valeurs morales perdues, mais aussi de façon plus concrète par des structures juridictionnelles et pénitentiaires adaptées, à l'exemple de la constitution d'un « dossier de personnalité » établi par des praticiens venus d'horizons divers (médecins, psychologues, sociologues). Un tel système repose sur une véritable « pédagogie de la responsabilité » appliquée dès la première confrontation du délinquant à l'appareil judiciaire jusqu'au terme du traitement pénitentiaire. Le libre arbitre n'est alors plus le point de départ de la responsabilité, mais l'horizon, la fin de la répression criminelle (MERLE et VITU, *op. cit.*, n° 87).

95. L'influence de l'École de la Défense sociale nouvelle sur la législation pénale et la pratique pénitentiaire. - Parmi les mesures inspirées plus ou moins directement de la Défense sociale nouvelle, figure assurément le principe énoncé dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 (D. 1945.169) sur les mineurs délinquants selon lequel ces derniers ne peuvent faire l'objet que de « mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation ». À cela, il convient d'ajouter notamment le décret n° 52- 356 du 1^{er} avril 1952 (D. 1952.131), qui vient préciser les conditions de la libération conditionnelle (obligation d'assistance et de tutelle des libérés) prévue depuis la loi d'août 1885, la loi n° 54-706 du 3 juillet 1954 (D. 1954.258) rendant le prononcé de la relégation facultatif, celle n° 55- 304 du 18 mars 1955 (D. 1955.483) portant réforme de l'interdiction de séjour. Parmi les réformes introduites dans le code de procédure pénale de 1958, figurent notamment l'introduction de l'examen de personnalité dans le procès pénal, l'institution d'un juge de l'application des peines (C. pr. pén., art. 722 et s.), les dispositions législatives et réglementaires sur la semi-liberté, et le sursis avec mise à l'épreuve (complété par la loi n° 70-643 du 17 juill. 1970, D. 1970.200), et plus généralement le Livre V consacré aux « procédures d'exécution ». Par la suite, le régime de la permission de sortir, institué par la loi du 17 juillet 1970 dont les modalités d'octroi ont sans cesse été modifiées (Décr. n° 75-402 du 23 mai 1975 [D. 1975.162], L. n° 78-1097 du 22 nov. 1978, D. 1978.435 et n° 2000-516 du 15 juin 2000, D. 2000.253), s'accorde pleinement avec le souci de resocialisation du condamné encouragé par M. ANCEL (V. R. GASSIN, *L'influence du mouvement de la défense sociale nouvelle sur le droit pénal contemporain. Mélanges*

*Ancel, 1975, t. II, p. 3-17 ; G. LEVASSEUR, L'influence de Marc Ancel sur la législation répressive française contemporaine, Rev. sc. crim. 1991.9 ; B. BOULOC, Pénologie, 2^e éd., 1998, Précis Dalloz, n° 35). Depuis deux décennies, s'opère néanmoins un indéniable reflux du mouvement de la Défense sociale nouvelle, comme l'atteste l'arsenal répressif déployé dans le nouveau code pénal (MERLE et VITU, *op. cit.*, n° 88).*

96. La réaction de l'École néo-classique contemporaine. - Face aux évolutions de la criminalité, se dessine une pensée aux contours non systématisés, qui prolonge les conclusions des juristes de la première moitié du XIX^e siècle, mais emprunte aussi à certaines des conclusions de SALEILLES et d'ANCEL. Elle s'inscrit dans la lignée de l'École néo-classique du siècle précédent par son attachement au caractère foncièrement rétributif de la peine. Pour permettre l'expiation, elle doit être justement proportionnée à la gravité de la faute. La condamnation pénale ne doit pas viser au rachat et à l'amendement, « grille de lecture empreinte de religiosité », mais doit comporter « une part de coercition, une part de rétribution et une part d'intimidation » (M. CUSSON, *Pourquoi punir*, 1987, Dalloz, p. 179). Néanmoins, elle s'écarte des thèses de ROSSI ou GUIZOT par le refus d'une stricte adéquation entre le degré de responsabilité morale et la peine infligée. La responsabilité, dans l'ordre pénal, est conçue comme « une notion dynamique et complexe influencée par l'avenir du délinquant autant que par son passé » (MERLE et VITU, *op. cit.*, n° 90). De plus, ce courant de pensée reprend à l'École de la Défense sociale nouvelle, non pas l'idée d'une peine entendue comme traitement médical, qui en viendrait à supprimer les nécessaires effets symboliques, au sens wébérien, et afflictifs de la peine, mais la nécessaire adaptation de la peine, notamment dans la mise en œuvre d'un traitement pénitentiaire personnalisé, soumis à l'intervention d'un personnel spécialisé. Défenseur d'une justice rétributive d'inspiration chrétienne, R. MERLE voit dans la peine le moyen de restaurer l'ordre public et de placer le condamné dans une « situation pénitentielle » par un châtiment calculé selon « les capacités expiatoires actuelles ou futures du condamné » (*La pénitence et la peine, op. cit. p. 140-141*).

§ 2 - Quelques exemples de contestation des formes traditionnelles de réflexion sur le droit pénal

97. Les doctrines étrangères. - Depuis plusieurs décennies, la contestation du système pénal peut prendre les formes les plus variables, qu'elle soit théâtrale, littéraires ou cinématographiques. Elle est parfois inscrite dans un cadre juridique plus rigoureux, à l'exemple du Belge VERSELE (*Aspects juridiques de la perception de la déviance et de la criminalité, IX^e Conférence des directeurs de recherches criminologiques, Conseil de l'Europe, 1972*), ou de I. TAYLOR, P. WALTON et J. YOUNG, qui renversent la culpabilité du délinquant, devenant en dernier ressort la victime du système pénal (*The new criminology. For a social theory of deviance, 6^e éd., 1973, Routledge and Kegan*). Dans Peines perdues, Le système pénal en question (éd. avec J. BERNAT de CÉLIS, 1982, *Le Centurion*), Louk HULSMAN, universitaire qui participa à divers ministères (Défense, Justice) aux Pays-Bas, procède à son tour à une remise en question radicale des fondements et des mécanismes traditionnels du droit de punir. Au-delà du projet de « désinstitutionnalisation étatique », il suggère en des termes simples et rarement polémiques de résoudre la question du crime, qualifié de simple « situation problème », hors des voies pénales traditionnelles (institutions judiciaires et pénitentiaires). Pour apprendre à « négocier l'état conflictuel qui est la condition normale des hommes en société », HULSMAN suggère une appréhension des conflits sur le mode civil (conciliation selon le mécanisme de la transaction entre les parties ou l'arbitrage d'un tiers), la recherche de solutions pénologiques de nature compensatoire (réparation, dommages-intérêts), et plus largement la diffusion de nouvelles règles de sociabilité dans le corps social.

98. Michel FOUCAULT, un iconoclaste dans le temple de Thémis. - La publication de Surveiller et punir en 1975 a pour longtemps marqué les différents acteurs du système pénal, qu'ils

en soient les praticiens ou les théoriciens. Certains des membres de la communauté des historiens (*V. le débat entre J. LÉONARD et M. FOUCAULT, in L'impossible prison, p. 9 et s.*) et plus encore des juristes sont restés sinon sceptiques, du moins prudents face à la radicalité des thèses foucaaldiennes (sur le contexte et la réception de l'ouvrage, *V. M. PERROT, Les ombres de l'histoire, op. cit., p. 25-52*). Au terme d'une démarche d'inspiration nietzschéenne, FOUCAULT déplace la réflexion sur la pénalité en l'inscrivant non plus dans un cadre juridique étroit, mais à l'interstice, au confluent de l'émergence de nouveaux savoirs (médecine, anthropologie) et d'une technologie du pouvoir qui se met en scène à travers des règlements disciplinaires, des châtiments, des lieux d'enfermement entendus non comme institution, mais comme une « pratique » (*V. P. PONCELÀ, L'archéologie du savoir juridique, Arch. Philo. du droit, 33, 1988, p. 169 et s. ; Criminologie, t. XXVI-1, 1993*). S'il a été l'un des fondateurs du Groupe d'information sur les prisons (1971), FOUCAULT n'adopte pas dans ses écrits la posture radicale du révolutionnaire ou celle plus souple du réformateur. Loin de toute visée programmatique, il fournit une grille de compréhension permettant une reformulation de la réalité pénale par ses propres acteurs. « Si les prisons, si les mécanismes punitifs sont transformés (...), c'est lorsque la critique aura été jouée sur le réel, et non pas lorsque les réformateurs auront réalisé leurs idées » (*M. FOUCAULT, in L'impossible prison, p. 54*).

Art. 2 - Avenir du droit pénal ?

§ 1 - Une nouvelle réponse : le nouveau code pénal de 1994

99. La genèse du nouveau code pénal. - En 1934, l'idée de procéder à une refonte entière du code pénal, depuis longtemps présente dans les esprits, connaît un début de réalisation par le dépôt d'un projet de réforme inspiré du travail de la commission MATTER devant le Parlement. La dynamique d'une nouvelle codification était alors lancée, mais elle ne deviendra une réalité que par la constitution d'une Commission de révision du code pénal par décret du 8 novembre 1974. La composition de cette commission comme le contenu des différents projets élaborés (1976, 1978, 1983 et 1986) varieront au gré des majorités parlementaires. Son travail s'arrêtera en février 1989 par le dépôt du projet devant le Sénat. Le nouveau code pénal, contenu dans les quatre lois n° 92-683 à 92-686 du 22 juillet 1992 (*D. 1992.431 et 432*) et dans la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 (*D. 1993.40*), est entré en vigueur le 1^{er} mars 1994. Au terme de vives controverses doctrinales, qui n'ont eu que peu d'écho dans l'opinion publique, le code est parvenu à sa forme achevée en dix-huit ans, dont trois années de débats parlementaires, alors qu'il n'avait fallu que deux années pour les hommes de 1789, et neuf années pour ceux de l'Empire pour arriver au même résultat, œuvre de compromis votée à une très large majorité dans les deux Chambres, aux majorités politiques pourtant opposées, le nouveau code pénal n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel.

100. Le nouveau code pénal, reflet des valeurs d'une époque. - Un constat unanime se dégage pour caractériser l'état des doctrines pénales depuis deux décennies. S'il est possible de s'accorder sur « le foisonnement de l'époque contemporaine » (*J. PRADEL, op. cit., p. 87 et s.*) et si l'historien ne dispose pas encore de tout le recul nécessaire pour pouvoir prétendre donner une cohérence aux différentes propositions doctrinales, il n'empêche que ce qui ressort est un indéniable « déclin des systèmes » (*MERLE et VITU, op. cit., n° 94*), ou encore « un contexte d'incertitudes législative, réglementaire, judiciaire ou doctrinale » (*R. CARIO, Pour une approche globale et intégrée du phénomène criminel, 1996, L'Harmattan, p. 32*). Qu'il faille le déplorer ou s'en réjouir, le temps n'est plus, en matière pénale comme dans de nombreux champs de l'activité politique, aux certitudes. La seule qui demeure est l'échec du système d'inspiration utilitariste en vigueur depuis plus de deux siècles. Au cours du long débat sur le code pénal, deux ouvrages, d'inspiration très différente, en ont montré les failles : Les chemins de la répression (1980, PUF) de M.

DELMAS-MARTY et Les chevaux du Lac Ladoga (1981, Plon) de l'ancien garde des Sceaux A. PEYREFITTE. Héritier de l'Espagnol SALDANA, un courant qualifié de néo-pragmatisme en vient même à souhaiter l'abandon des querelles doctrinales, comme des pratiques et des traitements inspirés d'une approche trop théorique et idéologique de la réalité pénale, pour se référer exclusivement aux données de l'expérience (R. GASSIN, *La crise des politiques criminelles occidentales*, in *Problèmes actuels de science criminelle*, 1985, PUAM, p. 25 ; J.-H. SYR, *Punir et réhabiliter*, 1990, Economica).

101. Le désordre doctrinal du nouveau code pénal. Où est passé l'architecte ?. - Tel est le sous-titre incisif de l'ouvrage de P. PONCELA et P. LASCOUMES consacré au nouveau code pénal (*Réformer le code pénal*, 1998, PUF). Porté par la volonté politique de Robert BADINTER, garde des Sceaux, le code n'est pas une œuvre de rupture, tant par rapport à celui de 1810, qu'au regard de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, comme en matière d'état de nécessité ou de l'application de la loi pénale dans le temps. Il semble en fait que la prudence, ou le désordre doctrinal caractérisent le code de 1994. Le titre III du Livre I, qui ne propose pas un article exprimant en des termes généraux les fonctions de la peine, porte l'empreinte discrète de l'École de la Défense sociale nouvelle, notamment par une individualisation judiciaire renforcée (diversification des peines délictuelles, suppression des minima encourus et prononçables, à l'exclusion de la réclusion et de la détention criminelle, art. 133-1 énonçant des peines alternatives à l'emprisonnement comme des peines accessoires), et une personnalisation des peines (art. 132-24). Le poids de la répression est sensiblement accru, notamment par un net allongement des très longues peines de réclusion en matière délictuelle et criminelle, conséquence indirecte de l'abolition de la peine de mort. Les Livres II à IV consacrés aux infractions sont d'inspiration beaucoup plus répressive, notamment par l'extension du champ des incriminations (art. 121-3, al. 2, sur la « mise en danger délibérée de la personne d'autrui »), le régime de la récidive légale (art. 132-8 à 132-16), ou l'aggravation d'incriminations classiques comme l'association de malfaiteurs (art. 450-1), la criminalisation du trafic de stupéfiants (art. 222-34 et 35) ou le régime des circonstances aggravantes (V. *Le nouveau code pénal, enjeux et perspectives*, 1994, Dalloz ; *Le nouveau code pénal*, *Cahiers de l'IHESI*, 18, 1994-4 ; *Réflexions sur le nouveau code pénal*, 1995, Pedone).

§ 2 - Quelques nouvelles questions

102. Une nouvelle distribution des rôles dans le procès : la victime. - Après une loi reconnaissant une action en dommages-intérêts devant le juge pénal, celle du 22 mars 1921 est venue reconnaître le droit à un avocat à la partie civile (*C. pr. pén.*, art. 114), ouvrant ainsi la voie à une nouvelle architecture de la justice pénale qui ne se cantonne plus au face-à-face entre le criminel et la puissance publique. Ce droit à la réparation est soutenu par une partie de la doctrine et des chercheurs en criminologie, qui suggèrent, selon des modalités variables, sa prise en compte (V. A. NORMANDEAU, *Pour une charte des droits des victimes d'actes criminels*, *RID pén.* 1983.209 ; M. DELMAS-MARTY, *Les chemins de la répression*, 1980, PUF, p. 140 et s. ; pour une perspective historique, J.- P. ALLINE, *œuvres de justice et victimes*, *Hist. de la justice*, 2001, 13, p. 247-268). Au cours des dernières décennies, ce mouvement a connu une concrétisation par la voie législative (*not. les lois n° 83-608 du 8 juill. 1983 [D. 1983.351], 99-515 du 23 juin 1999 [D. 1999.311] et du 15 juin 2000 [préc. supra, n° 95]*) et jurisprudentielle (*Rép. pén.*, V° *Victime d'infractions* ; Ph. BONFILS, *L'action civile. Essai sur la nature juridique d'une institution*, 2000, PUAM).

103. De nouvelles formes de justice pénale. - Certains auteurs suggèrent l'idée d'une « justice réparatrice », dans laquelle le seul face-à-face entre l'auteur et la victime (et non l'auteur et l'autorité publique) doit permettre par la réparation (et non par la peine) d'effacer la trace de l'infraction. À la superposition de deux souffrances, celle de la victime, puis celle de l'auteur de l'infraction inhérente à la logique rétributive, est préférée une réparation effective et perceptible (dommages-

intérêts) de la victime par l'auteur, entendu comme un acteur actif et responsable. Une hypothèse plus radicale, celle de la « justice restaurative » a été récemment développée par le criminologue Lode WALGRAVE, qui propose de régler le litige entre des parties au conflit par la quête d'une « restauration raisonnable déterminée d'après la relation entre la gravité des préjudices (...) causés par le délit et l'intensité de l'effort restauratif requis », qui suppose une redéfinition, et non la suppression, des fonctions de justice remplies par l'État. (L. WALGRAVE, *La justice restaurative : à la recherche d'une théorie et d'un programme*, *Criminologie*, Montréal, 32-1, 1999, p. 7-29 ; R. CARIO, *op. cit.*, p. 160 et s. ; A. GARAPON, F. GROS et T. PUECH, *Et ce sera justice*, 2001, Odile Jacob, p. 305-330).

104. Punir ou Soigner ? Punir et soigner ? - Vouloir allier dans un même processus ces deux démarches en apparence antinomiques a quelque chose de paradoxal, sinon d'impossible. Certes, le magistrat du juge a pu être appréhendé dans une perspective thérapeutique (V. supra, n° 13). Certes, d'aucuns ont prétendu que le médecin pouvait punir, ou plus exactement savait punir (V. supra, n° 86). Pourtant, tenir dans la même main la balance et le caducée, telle est la gageure suggérée par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 (D. 1998.209), relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, qui crée le suivi socio judiciaire. Peine complémentaire en matière criminelle et délictuelle, et peine principale alternative en matière délictuelle, le suivi socio judiciaire s'applique à compter du jour de la fin de la privation de liberté, selon une durée fixée par la juridiction de jugement. Placé sous le contrôle du juge de l'application des peines, cette « peine pas comme les autres » (P. COUV RAT, *Le suivi socio judiciaire, une peine pas comme les autres*, *Rev. sc. crim.* 1999.376) vise à « prévenir la récidive » (C. pén., art. 131-36-1, al. 2) et à permettre la « réinsertion sociale » de la personne condamnée (art. 131-36-3). En se proposant d'allier peine et traitement, de concilier logique curative et logique répressive, de conjuguer défense de l'ordre social, cette loi offre un bel exemple d'« antonymie judiciaire » (X. LAMEYRE, *Pour une éthique des soins pénalement obligés*, *Rev. sc. crim.*, 2001.521), qui, pour conserver de sa pertinence (justice et efficacité) exige une étroite collaboration entre trois personnes : le condamné, le magistrat et le médecin (V. J. CASTAIGNÈDE, *Le suivi socio judiciaire applicable aux délinquants sexuels ou la dialectique sanction-traitement*, D. 1999, chron. 23 ; B. LAVIELLE, *Surveiller et punir les agresseurs sexuels : un des défis posés par la loi du 17 juin 1998*, *Rev. sc. crim.*, 1999.35 ; V. égal. *Les soins obligés*, XXX^e Congrès de l'Association française de criminologie, 2002, Dalloz). Cette loi soulève nombre de questions délicates propre à la justice pénale, mais aussi à la justice pénale dans son ensemble : rôle de l'expertise (ici psychiatrique), compréhension du phénomène de la récidive, dilution du temps judiciaire, nouveaux rapports entre le coupable et la victime, appréhension du condamné, qui est certes l'auteur de l'infraction, mais doit aussi devenir l'acteur de la peine (G. DU MESNIL DU BUISSON, *De la dialectique de la faute et du châtement à celle du symptôme et du traitement, questionnement sur le sens de la peine et son intelligibilité*, in O. Dormoy, *Soigner et/ou punir*, Paris, L'Harmattan, 1995, p. 95). Ainsi, dans ces temps nouveaux de La république pénalisée, titre de l'ouvrage d'A. GARAPON et D. SALAS (Hachette, 1996), il convient plus que jamais d'interroger les fins et les moyens de la justice en se souvenant de ce propos d'Émile DURKHEIM : « Il y a une véritable et irrémédiable contradiction à venger la dignité humaine offensée dans la personne du coupable en la violant dans la personne du coupable ».

[...]

Document 3 : Lecture du manuel de J-M CARBASSE, « Histoire du droit pénal et de la justice criminelle », Droit fondamental, Presses Universitaires de France, 2014. Droit pénal et justice répressive depuis le début du XIXe siècle. p.459 à 522 (extrait).

243 pourquoi punir ? — À cette question, posée depuis de longs siècles, les réformateurs du siècle des Lumières avaient répondu à peu près unanimement par la défense de la société : la peine est juste par cela seul qu'elle est utile. Même si les Constituants avaient renoué avec l'idée généreuse de réhabilitation et d'amendement, on a vu que le Code pénal était revenu à l'utilitarisme le plus étroit, celui de Bentham. Pourtant, dès la fin du XVIIIe siècle, cette philosophie assez courte avait suscité des critiques. La plus radicale est celle de Kant, pour qui le droit de punir étatique n'a d'autre fondement que la loi rationnelle qui oblige, pour chaque infraction, à infliger une peine. Celle-ci se justifie par sa seule valeur rétributive et non par des considérations d'utilité sociale ou même d'amendement individuel. La seule raison et en même temps la seule mesure de la peine, pour Kant, c'est l'infraction : *Punitur quia peccatum est*. Et le philosophe de développer le fameux apologue de l'île déserte qui résume la thèse de la « justice absolue » [13].

Depuis la promulgation du Code pénal, le débat n'a pas cessé. Tandis que Fichte prend, contre Kant, la défense de Beccaria, Joseph de Maistre et Louis de Bonald replacent la justice dans une perspective théologique. Le juge est un instrument de la Providence et la loi pénale est au service de la Loi de Dieu. Au début du règne de Charles X, cette conception est sous-jacente à la loi du 20 avril 1825 qui restaurait l'incrimination de sacrilège. Cette loi définissait le sacrilège, de façon tout de même restrictive par rapport à l'ancien droit (*supra*, no 176), comme le fait de « profaner des vases sacrés et des hosties consacrées », pourvu que ces « voies de fait » aient été commises « volontairement ou par haine ou mépris de la religion ». Si les faits avaient eu lieu en public, le coupable encourait la peine de mort (art. 4 et 6) [14]. À la fois excessive et anachronique, dans la mesure où elle remettait en cause la laïcisation du droit pénal acquise depuis 1791, cette loi ne fut jamais appliquée.

Entre l'utilitarisme benthamien d'un côté, la conception métaphysique ou théologique de l'autre, la majorité de la doctrine chercha une troisième voie : ce fut celle de l'éclectisme. La pensée éclectique – ou « néo-classique » – fonde le droit de punir à la fois sur la rétribution et sur l'utilité, dont elle fait des principes complémentaires : on punit d'abord *quia peccatum est*, et ensuite *ne peccetur* ; ou l'inverse. Ce « juste milieu » pénologique est en parfaite concordance avec le « juste milieu » politique que tente de réaliser, dans les années 1830, la monarchie de Juillet. On aurait tort pourtant de le tourner en ridicule. Au fond, l'éclectisme rejoint le pragmatisme des criminalistes de l'Ancien Régime : dans la mesure où la peine est à la fois rétributive et préventive, elle est à la fois juste par elle-même et utile à la société. Mais en même temps les libéraux qui constituent l'école éclectique restent fidèles au « minimalisme » pénal des Lumières et de la Constituante : la peine doit être calculée au plus juste pour atteindre l'efficacité maximum. D'où la formule de Rossi : il faut punir « pas plus qu'il n'est juste, pas plus qu'il n'est utile ». Après Guizot, qui publie en 1822 son fameux *Traité sur la peine de mort en matière politique* – évidemment pour en demander l'abolition [15] (cf. *infra*, no 245) –, c'est Rossi qui donne en 1828 le premier exposé général de la doctrine éclectique dans son *Traité de droit pénal*. Rossi, qui était lié à Guizot, à Mme de Staël et au duc de Broglie, sera nommé en 1835 sur la première chaire de droit constitutionnel créée à la Faculté de Paris. Aussi bien considère-t-il le droit pénal comme de nature essentiellement politique : c'est peut-être, dira-t-il, « la branche la plus importante, soit sous les rapports moraux, soit sous les rapports politiques, de la science du droit ». Deux ans plus tard, en 1837, était créée (non sans hésitations) la chaire de législation pénale comparée. Son premier titulaire fut Joseph-Elzéar Ortolan [16] qui allait être jusqu'à sa mort, en 1873, le principal représentant de la pensée éclectique (v. *infra*, no

273). Ce courant doctrinal est à l'origine d'une évolution fondamentale : l'individualisation de la peine.

244 Vers l'individualisation de la peine. — Comme on l'a vu, le Code pénal n'avait réintroduit un timide arbitrium judicis que dans le domaine correctionnel. Pour les crimes, c'était toujours une stricte fixité des peines qui régnait. C'est pour desserrer un peu l'étau législatif qu'une loi du 25 juin 1824 avait permis aux cinq juges des cours d'assises (mais non au jury) de reconnaître des circonstances atténuantes à certains criminels ; cependant la marge d'appréciation laissée aux juges restait étroite et les jurys, n'ayant pas la maîtrise du dispositif, continuaient à acquitter abusivement.

Il revenait au régime de Juillet d'aller beaucoup plus loin avec la loi du 28 avril 1832. Cette loi, qui constitue « l'un des grands monuments législatifs de la monarchie de Juillet » (G. Antonetti), a étendu le jeu des circonstances atténuantes à l'ensemble des infractions. Désormais, il appartient au jury (et non à la cour) de déclarer s'il y a des circonstances atténuantes [17]. Cette déclaration ne porte pas sur tel ou tel fait particulier, mais présente un caractère général : elle exprime l'impression qu'a produite sur les jurés l'ensemble des débats. Leur liberté d'appréciation est complète puisque même s'il y a des circonstances aggravantes, ils peuvent néanmoins déclarer qu'il y a des circonstances atténuantes. Dès lors la justice pénale retrouvait cette dimension « circonstancielle » qui avait été si importante sous l'Ancien Régime et qui donnait toute sa signification à l'arbitraire des juges (supra, no 123). De fait, une fois les circonstances atténuantes admises par le jury, il revenait à la cour (réduite à trois magistrats depuis la loi du 4 mars 1831) de fixer précisément la peine en descendant d'un ou deux degrés, à son appréciation, sur l'échelle des pénalités.

Selon Berriat-Saint-Prix, professeur de droit criminel à la Faculté de Paris, la nouvelle loi a eu des effets immédiats sur le comportement des jurys : dès les premières années, le nombre des « acquittements scandaleux » a décliné dans des proportions considérables [18]. La loi semblait donc avoir atteint l'objectif que lui assignait son rapporteur devant la Chambre des députés, Dumon : « Adoucir la sévérité qui blesse la justice et l'humanité [en donnant] à la conscience des jurés le droit de se produire tout entière. [...] Rendre la répression moins rigoureuse mais plus égale et plus assurée et racheter, pour un peu d'indulgence, des chances trop nombreuses d'impunité » (séance du 11 novembre 1831). Aussi bien, comme nous le verrons, la loi de 1832 adoucissait-elle aussi le régime des pénalités (infra, no 249). Toutefois, soucieux de protéger l'ordre social, les pouvoirs publics se refusent à aller trop loin dans cette voie, maintenant notamment la peine de mort en tête de l'arsenal répressif malgré le développement du courant abolitionniste.

[...]

Grandeur d'un verdict
Édito par Pascale Robert-Diard

Ainsi va la vie de chroniqueur judiciaire. À l'agenda de cette fin du mois de juin, figurait l'annonce d'un procès d'assises à Douai, celui d'une femme jugée pour un octuple infanticide. Douai, infanticide, cela sentait la misère et l'effroi et comme souvent, dans ces cas-là, on a renâclé. On aurait tellement préféré une histoire de notaire accusé du meurtre de sa maîtresse, fleurant l'encaustique et la tragédie chabrolienne. Mais on n'a pas eu le choix. Douai, donc. Et tout de suite s'est imposée l'image de cette femme, Dominique Cottrez, assise dans la lumière vive et blanche au centre du prétoire. Un corps, une montagne de chair - 1,55 m, 160 kilos - et un visage, bon sang quel visage ! Un paysage plutôt, dans lequel tout se reflétait, s'engouffrait, s'offrait à crû.

Pendant cinq jours, avec la cour et les jurés du Nord, on a plongé dans la nuit d'une femme. Au XXI^e siècle, une mère, une épouse qui accouche chez elle dans le silence et la solitude, applique une serviette sur le visage du nouveau-né, attend qu'il cesse de respirer, glisse son corps dans un sac en plastique qu'elle referme soigneusement avant de le poser dans un coin de sa chambre à coucher, à côté de l'armoire, à cinquante centimètres du lit conjugal, le garde là, puis au grenier ou au garage pendant des années, le couvre d'une couverture l'hiver. Et cela huit fois de suite entre 1989 et 2000. À la juge, au procureur et à son avocat qui la pressaient de questions pendant l'instruction, elle avait fini par dire qu'elle avait été violée enfant par son père, puis qu'elle avait entretenu avec lui des relations incestueuses consenties. Elle a répété ces propos à l'audience avant d'affirmer tout à trac qu'elle avait tout inventé. L'audience a basculé, la cour a tangué, chacun s'est accroché à ce qu'il pouvait, les psychiatres ont été appelés à la rescousse, leurs chandelles ont vacillé elles- aussi, seules semblaient résister les deux filles de l'accusée qui, à chaque suspension d'audience, venaient entourer cette mère de leurs bras.

Le 2 juillet, six femmes - dont la remarquable présidente de la cour, Anne Segond et deux juges assesseures - et trois hommes ont condamné Dominique Cottrez à neuf ans de prison, en lui reconnaissant le bénéfice de l'altération du discernement au sens de l'article 121-1 du Code pénal. On a alors assisté à ce que la justice pénale peut offrir de plus grand : un verdict de condamnation compris par toutes les parties. Par l'accusée qui, leur avait dit : « C'est normal s'il faut que je retourne en prison. Il n'y a que ça qui fera qu'on pourra peut-être me pardonner. » Par son avocat, Me Frank Berton, qui quelques heures plus tôt, avait fait couler des larmes sur les visages de certains jurés en allant les chercher au plus profond de leur indulgence. Par les deux représentants du ministère public, Éric Vaillant et Annelise Cau qui se sont aussitôt rangés à un verdict pourtant très inférieur à leurs réquisitions de dix-huit ans de réclusion criminelle, en saluant « un bon procès, de la bonne justice. »

Et en quittant le palais de justice de Douai, on s'est dit que pour rien au monde on aurait voulu manquer ce procès- là.

Document 5 : Crim., 23 mai 1995, Bull. crim., 1995, n°193.

REJET des pourvois formés par :

- X... Robert,
- Y... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 27 janvier 1994, qui les a condamnés, le premier, pour violation de domicile, et le second, pour complicité de ce délit, à la peine de 4 000 francs d'amende chacun, a ordonné la restitution de l'ensemble des scellés et a prononcé sur les intérêts civils.

[...]

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 4, 59, 60 et 184 de l'ancien Code pénal, des articles 111-4, 121-7 et 226-4 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables respectivement de violation de domicile et de complicité de ce délit et, sur les intérêts civils, les a condamnés à verser à la société Citroën 1 franc à titre de dommages- intérêts ;

" aux motifs que la société Citroën dispose, sur le territoire de la commune de La Ferté-Vidame, d'un centre d'essais clos par un mur d'enceinte où circulent des véhicules divers et des prototypes à l'abri de toute publicité, destinés à la création de nouveaux modèles et à l'amélioration des modèles existants ; que la défense soutient que le vaste terrain boisé de plusieurs centaines d'hectares n'est pas un domicile au sens de l'article 184 du Code pénal ; que cependant, le domicile ne désigne pas seulement le lieu où une personne a son principal établissement, mais encore le lieu où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'au cas d'espèce, il est établi que le centre d'essais de La Ferté-Vidame est clos d'un mur d'enceinte élevé ; que le domaine est gardé en permanence par un service de sécurité qui a d'ailleurs fait preuve de sa vigilance en interpellant Robert X... ; que la société Citroën, personne morale de droit français, utilise les pistes aménagées dans le domaine pour mettre au point ou améliorer les véhicules qu'elle fabrique ; qu'elle a donc parfaitement le droit de se dire chez elle et d'interdire l'accès de ce centre à toute personne non munie d'une autorisation ;

" 1° alors que les personnes morales n'ayant pas de domicile au sens de l'article 184 de l'ancien Code pénal, la cour d'appel qui a condamné les prévenus en se bornant à constater que l'un d'eux avait pénétré sans autorisation sur un terrain appartenant à la société Citroën a violé les dispositions susvisées ;

" 2° alors que l'article 184 de l'ancien Code pénal a pour objet de protéger la demeure et non la propriété ; qu'un terrain clos ne peut être protégé par ces textes qu'autant qu'il constitue les dépendances d'une demeure c'est-à-dire d'un local susceptible de constituer une habitation, pourvu des équipements les plus élémentaires propres à caractériser le domicile et que la cour d'appel qui n'a pas constaté la présence, à l'intérieur du terrain clos, de la société Citroën dans lequel a pénétré le demandeur, d'un tel local, dont le terrain litigieux ne serait qu'une dépendance, a privé sa décision de base légale ;

" 3° alors que la cour d'appel qui n'a relevé aucune circonstance établissant que le lieu dans lequel a pénétré X... était dans la dépendance étroite et immédiate de la demeure d'un citoyen au sens de l'article 184 de l'ancien Code pénal a derechef privé sa décision de base légale ; " 4° alors que l'article 184 de l'ancien Code pénal applicable en l'espèce incrimine l'introduction à l'aide de manœuvres,

voies de fait ou contrainte dans le domicile d'un citoyen et qu'un terrain, même clos et protégé appartenant à une personne morale n'est pas assimilable au domicile d'un citoyen " ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 4, 59, 60 et 184 de l'ancien Code pénal, des articles 111-4, 121-7 et 226-4 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, 7 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de complicité de violation de domicile ;

" aux motifs qu'il est établi que Y... avait accompagné X..., en connaissance de cause, lui avait fourni des talkies-walkies destinés à maintenir la liaison entre eux et a facilité tant la prise de vue que la fuite ou la récupération de leur auteur une fois l'opération achevée ;

" alors que la complicité suppose nécessairement la participation consciente à l'infraction ; que s'il appert des motifs de l'arrêt attaqué que Y... pouvait prévoir que X... prendrait des photographies il n'est pas constaté par la cour d'appel que Y... ait prévu ou pu prévoir que X... escaladerait le mur d'enceinte et qu'il ait apporté son aide ou ait fourni les moyens de cette action préalable et distincte de la prise de photographies, fait pour lequel il a été poursuivi du chef de contrefaçon ; qu'en cet état, l'arrêt n'a pas caractérisé à l'encontre du demandeur le délit de complicité de violation de domicile " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Robert X..., photographe, et Jean-Michel Y..., journaliste, se sont rendus en voiture près du centre d'essais de la société Citroën situé dans un domaine où circulent, à l'abri d'un mur d'enceinte, les modèles de véhicules que cette société met au point ; que les deux hommes étaient munis de postes émetteurs récepteurs ; que Robert X..., après avoir enfoncé, à l'aide d'une massette des pitons dans le mur, a escaladé celui-ci, s'est introduit dans les lieux et a photographié certains véhicules ; que Robert X... et Jean-Michel Y... sont poursuivis, le premier pour violation de domicile, le second pour complicité de ce délit ; Attendu que, pour les déclarer coupables de ces faits, les juges du fond énoncent qu'est un domicile tout lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; qu'ils observent que " le centre d'essais... est clos " et " le domaine... gardé en permanence par un service de sécurité " ; qu'ils retiennent que la société Citroën a le droit d'interdire l'accès du centre à toute personne non autorisée ; qu'ils en déduisent que le lieu où s'est introduit Robert X..., et où la société Citroën peut se dire chez elle, est un domicile au sens de l'article 184 de l'ancien Code pénal ; Qu'ils relèvent par ailleurs que Jean-Michel Y... a, en connaissance de cause, accompagné près du centre d'essais Robert X... avec qui il restait en relation grâce aux deux postes émetteurs récepteurs, ce qui devait faciliter les agissements de son coprévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que le terrain clos où circulaient des véhicules de la société Citroën dépendait d'un centre d'essais abritant en permanence les personnes chargées de le garder, la cour d'appel, qui a estimé, à bon droit, qu'une personne morale pouvait avoir un domicile, et qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel la complicité de violation de domicile reprochée à Jean-Michel Y..., a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; **REJETTE les pourvois.**

L'AUTONOMIE DU JUGE PÉNAL

par Philippe BONFILS

Agrégé des Facultés de droit,

professeur à l'Université Paul Cézanne (Aix-Marseille III)

1.- *Autonomie du droit pénal.* On connaît bien, et même très bien, l'autonomie du droit pénal¹. C'est la liberté d'interprétation dont dispose le juge répressif lorsqu'il est confronté à des notions non pénales, liberté pouvant aller jusqu'au rejet de définitions extra-pénales et à l'adoption en droit pénal de sens différents de ceux qu'ils peuvent avoir dans leur discipline propre². Il est ainsi classiquement admis que le domicile au sens pénal, tel que visé notamment dans l'incrimination de violation de domicile à l'article 226-4 du Code pénal, ne désigne pas seulement comme en droit civil le lieu où une personne a son principal établissement, mais « le lieu, qu'elle y habite

1. De façon non exhaustive, v. not. F. Alt-Maes, « L'autonomie du droit pénal, mythe ou réalité d'aujourd'hui ou de demain », *RSC* 1987. 347 et s.; J.-L. Goutal, « L'autonomie du droit pénal: reflux et métamorphoses », *RSC* 1980. 911; R. Legros, « Essai sur l'autonomie du droit pénal », *RSC* 1956. 143 et s.; R. Vouin, « Justice criminelle et autonomie du droit pénal », *D.* 1947. chron. 81 et s.; P. Roland, *Les contradictions du droit pénal et du droit civil. Essai de solution du problème de l'autonomie du droit pénal*, thèse Lyon, 1958. V. aussi et surtout G. Stefani (dir.), *Quelques aspects de l'autonomie du droit pénal*, Dalloz, 1956.

2. B. Bouloc, *Droit pénal général*, 19^e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2005, n° 36, p. 30 et s.; Ph. Conte et P. Maistre du Chambon, *Droit pénal général*, 7^e éd., Armand Colin, 2004, n° 31, p. 14; F. Desportes et F. Le Guehec, *Droit pénal général*, 11^e éd., 2004, Economica, n° 46, p. 22; Y. Mayaud, *Droit pénal général*, PUF, coll. « Droit fondamental », 2004, n° 122, p. 112; R. Merle et A. Vitu, *Traité de droit criminel*, tome 1, *Droit pénal général*, 7^e éd., Cujas, 1997, n° 148 et s., p. 218 et s.; J. Pradel, *Droit pénal général*, 16^e éd., Cujas, 2006, n° 196 et s., p. 183 et s.

ou non, où elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux »³. De la même façon, et sans exhaustivité, le juge pénal s'est émancipé de la notion civiliste de « contrat »⁴, de celle commercialiste de « chèque »⁵, ou encore de celle publiciste de « fonctionnaire public »⁶.

2.- *Autonomie du juge pénal, premier aperçu.* Mais, si le phénomène de l'autonomie du droit pénal est donc bien connu, et même dans l'ensemble bien accepté⁷, il n'en est pas de même pour la liberté du juge pénal lorsqu'il est confronté ou susceptible de l'être, dans le cadre d'une même affaire, à une décision émanant d'un autre juge. On peut qualifier cette liberté du juge pénal — distincte de celle du droit pénal — d'« autonomie » du juge pénal. Malgré leur évidente proximité, l'autonomie du juge pénal et celle du droit pénal doivent être distinguées. L'autonomie du droit pénal est une question de fond, d'ordre substantiel, relative à la qualification ou plus précisément à l'interprétation de la loi pénale. L'autonomie du juge pénal quant à elle présente une dimension davantage procédurale, se situant dans le cadre général de la question de l'autorité de la chose jugée. Cela étant précisé, l'autonomie du juge pénal est parfois envisagée sous un angle un peu différent, celui du contentieux. Ainsi, en droit fiscal, la liberté du juge pénal (juge de la fraude) par rapport au juge administratif (juge de l'impôt) est généralement qualifiée d'« indépendance des contentieux »⁸. Mais, le principe d'indépendance recouvrant un domaine plus large que celui de l'autonomie du juge pénal, puisqu'il concerne aussi les rapports entre diverses procé-

3. Crim. 26 février 1963, *Bull. crim.*, n° 92; D. 1963. somm. 68; Crim. 4 janvier 1977, *Bull. crim.*, n° 6; Crim. 24 avril 1985, *Bull. crim.*, n° 158; RSC 1986. 103, obs. G. Levasseur; Crim. 9 août 1989, *Dr. pén.* 1990, comm. n° 45; v. aussi Crim. 22 janvier 1997, *Bull. crim.*, n° 31; *Dr. pén.* 1997, comm. n° 78, obs. M. Véron; Crim. 26 juin 2002, *Dr. pén.* 2002, comm. n° 136, obs. M. Véron.

4. Crim. 25 janvier 1950, *Bull. crim.*, n° 27; Crim. 25 mai 1956, *JCP* 1956. II. 9413; Crim. 10 mai 1990, *Bull. crim.*, n° 179.

5. Crim. 9 octobre 1940, *S.* 1942. I. 149; Crim. 17 février 1966, *Bull. crim.*, n° 54; Crim. 26 novembre 1974, *Bull. crim.*, n° 347.

6. Crim. 6 novembre 1896, *S.* 1898. I. 57; v. dans une perspective proche, Crim. 15 juin 1949, *Bull. crim.*, n° 213.

7. Du moins s'il se limite à des questions d'ordre pénal, dans une perspective de répression. L'autonomie du droit pénal, qui s'étendait autrefois à l'action civile exercée devant les juridictions répressives était quant à elle fortement critiquable: v. R. Vouin, « Justice criminelle et autonomie du droit pénal », *préc.*; Ph. Bonfils, *L'action civile. Essai sur la nature juridique d'une institution*, préf. S. Cimamonti, PUAM, 2000, n° 223, p. 277.

8. L. Ayrault, « Le principe d'indépendance », in *Lamy Contrôle fiscal et contentieux*, 2005, études 335 et s. (spéc. étude 338, relative au « principe d'indépendance des procédures pénale et fiscale »); v. aussi S. Raimbault de Fontaine, « Du principe d'indépendance des contentieux pénal et fiscal à l'unité des procédures fiscales et répressives », *RFP* 1995, n° 51, p. 113 et s.; R. Merle et A. Vitu, *Traité de droit criminel, Droit pénal spécial*, par A. Vitu, tome 1, Cujas, 1982, n° 653, p. 510.

dures purement fiscales⁹, on retiendra ici l'expression « autonomie du juge pénal ».

3.- *Autonomie du juge pénal, formulation.* La jurisprudence a donné plusieurs illustrations de l'autonomie du juge pénal. La Cour de cassation admet ainsi sans difficulté que les juridictions pénales puissent relaxer une personne dont la responsabilité civile pour les mêmes faits a pourtant été reconnue par le juge civil¹⁰. Inversement, le fait qu'une action en restitution d'un bien objet déposé ait été rejetée par un juge civil n'empêche pas le juge pénal de retenir l'abus de confiance pour violation d'un dépôt, tout comme la reconnaissance d'une dette par les tribunaux civils ne s'oppose pas à la condamnation pénale du « créancier » pour escroquerie¹¹. Dans une perspective similaire, et bien que le système de la faillite virtuelle ait en principe disparu en 1985¹², la chambre criminelle de la Cour de cassation admet que le juge pénal puisse retenir une date de cessation des paiements autre que celle fixée par le tribunal de commerce ou le tribunal civil pour caractériser la banqueroute¹³. L'autonomie du juge pénal paraît ainsi bien établie, et même assez ancienne. Mais sa formulation par la chambre criminelle de la Cour de cassation n'est pas toujours très nette. Tantôt, de façon très circonstanciée, elle a évoqué le caractère distinct ou indépendant des procédures¹⁴ ou simplement affirmé qu'« un jugement rendu par un juge [social], même devenu définitif faute d'appel, ne s'imposait pas au juge répressif et constituait seulement un élément de discussion qui a été

9. L. Ayrault, « Le principe d'indépendance des procédures entre contribuables distincts », in *Lamy Contrôle fiscal et contentieux*, 2005, étude 339.

10. Crim. 10 mars 1905, S. 1908. I. 57, note E.-H. Perreau.

11. Crim. 13 mai 1882, *Bull. crim.*, n° 119; Crim. 18 juin 1925, S. 1926. I. 92.

12. Le délit de banqueroute suppose ainsi qu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ait été préalablement ouverte par le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance à l'encontre du prévenu. V., B. Bouloc, « La réforme de la banqueroute », in *Mélanges A. Vitu*, Cujas, 1989, p. 65 et s.

13. Crim. 18 novembre 1991 (deux arrêts), *Bull. crim.* n° 415; *JCP* 1993. II. 22102, note M.-Ch. Sordino; Crim. 21 juin 1993, *Bull. crim.*, n° 217; Crim. 27 novembre 1997, *Bull. crim.* n° 405. V., F. Derrida, « Renaissance de la faillite virtuelle », in *Mélanges J. Larguier*, PUR, 1993, p. 95 et s.; v. de façon générale J. Larguier et Ph. Conte, *Droit pénal des affaires*, 10^e éd., Armand Colin, 2001, n° 512, p. 478; W. Jeandidier, *Droit pénal des affaires*, 6^e éd., Dalloz, 2005, n° 232, p. 326; J.-H. Robert et H. Matsopoulou, *Traité de droit pénal des affaires*, PUR, 2004, n° 338, p. 544.

14. Crim. 10 mars 1905, *préc.* (« pour qu'il soit fait échec à l'indépendance de l'action criminelle à l'égard des décisions de la juridiction civile, il faut que la question préalablement jugée par la juridiction civile soit une question préjudicielle dont cette juridiction, par suite d'une disposition exceptionnelle de la loi, ait seule pu connaître »); Crim. 12 mai 1976, *Bull. crim.*, 154 (« la procédure tendant à la répression des fraudes fiscales étant distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable »); Crim. 10 octobre 2001, inédit, pourvoi n° 00-30.016 (« la poursuite pénale du chef de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt et la procédure administrative tendant à la fixation de l'assiette et de l'étendue des impositions sont, par leur nature et leur objet, différentes et indépendantes l'une de l'autre »).

soumis au débat contradictoire »¹⁵. Tantôt, de manière beaucoup plus générale, elle a affirmé que « sauf les exceptions formellement prévues par la loi, les décisions rendues en matière civile n'ont pas l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique dont est saisie la juridiction répressive »¹⁶.

4.- *Autonomie du juge pénal, notion.* Pour être discrète, l'autonomie du juge pénal n'en existe pas moins, et précisément pour cette raison, la notion mérite d'être précisée. L'autonomie du juge pénal concerne la situation où le juge pénal est saisi en même temps ou après un autre juge, dans la même affaire. L'autonomie du juge pénal permet à ce dernier d'ignorer la réponse donnée par cet autre juge non pénal, sur une question bien évidemment non pénale, alors même qu'elle concerne les mêmes faits ou la même affaire. Ce faisant, cette situation se distingue du cas où le juge pénal statue en premier et que se pose la question de l'autorité de sa décision. L'autorité de la chose jugée au criminel sur celle à venir au civil ne témoigne donc pas de l'autonomie du juge pénal, et pas davantage le principe de l'autorité du criminel sur le criminel. Il ne peut donc y avoir autonomie du juge pénal que lorsque le juge pénal est confronté à une autre décision, rendue ou à venir, par un autre juge que lui.

5.- *Autonomie du juge pénal, principe.* Ainsi définie, l'autonomie du juge pénal apparaît comme une sorte de principe discret, permettant de régler les rapports entre le juge pénal et d'autres juges saisis des mêmes faits. À dire vrai, le terme de « principe » est sans doute exagéré, tant la jurisprudence se montre prudente sur cette question, hormis en matière fiscale¹⁷. Mais — et c'est la raison pour laquelle on peut tenter de voir dans l'autonomie du juge pénal un principe — cette règle semble avoir une fonction subsidiaire et générale, lorsqu'aucune règle spéciale ne résout les difficultés posées par les rapports entre le juge pénal et un autre juge.

6.- *Autonomie du juge pénal, hypothèses.* Il est assez fréquent que le juge pénal se trouve ainsi confronté à une décision rendue (ou éventuellement à venir) par un autre juge, saisi comme lui de la même affaire. Plusieurs hypothèses peuvent se présenter. C'est quelquefois la nature même du contentieux qui justifiera l'intervention de plusieurs juges différents ; c'est le cas en contentieux fiscal, où la fraude fiscale fait naître deux actions concurrentes, l'une relative à l'impôt devant les juridictions administratives, l'autre pénale devant les juridictions répressives, et relative à la fraude. Parfois, les deux procédures sont absolument indépendantes, bien que relatives aux mêmes faits ; c'est ainsi que les juridictions pénales ont été amenées à se prononcer sur l'éventuelle infraction de vol de documents commis par un salarié au détriment de son employeur, alors que

15. Crim. 5 juillet 1967, *Bull. crim.*, n° 206.

16. Crim. 10 janvier 1989, *Bull. crim.*, n° 10. Cette formulation est parfois reprise par les parties à l'appui de leur pourvoi devant la Cour de cassation : Crim. 16 mars 1994, *Bull. crim.*, n° 104.

17. V. *supra*, n° 2.

ces mêmes documents ont été admis à titre de preuve devant les juridictions prud'homales. On est ici à la frontière entre l'autonomie du juge pénal et celle du droit pénal. Quoi qu'il en soit, si les juridictions sociales et répressives ont adopté autrefois des solutions différemment conciliables¹⁸, il n'en va plus tout à fait de même, la chambre criminelle admettant en effet la justification du vol de documents appartenant à l'employeur dès lors qu'ils sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de la défense de l'employé¹⁹. Enfin, il peut arriver que la saisine de la juridiction pénale soit incidente par rapport à une instance déjà en cours, la saisine du juge pénal pouvant même survenir dans une perspective dilatoire, afin de faire jouer la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l'état »²⁰. Prenons un exemple. Imaginons que le conseil d'administration d'une société accorde à certains de ses membres un avantage quelconque par une délibération entachée d'une irrégularité; par la suite, devant le refus de la société d'accorder effectivement l'avantage promis, les bénéficiaires saisissent la juridiction commerciale et obtiennent alors une décision reconnaissant la validité de leur droit, malgré l'irrégularité formelle affectant la délibération du conseil d'administration; la société saisit alors le juge pénal en déposant plainte avec constitution de partie civile pour faux, en invoquant l'irrégularité commise. Le problème est ici de savoir si la décision commerciale s'impose au juge pénal, ou si celui-ci est pleinement libre de sa décision et peut ignorer celle rendue par un autre juge.

7.- Autonomie du juge pénal, enjeux. Les hypothèses dans lesquelles l'autonomie du juge pénal peut se manifester sont donc assez fréquentes. Elles posent toutes la question générale de l'autorité des décisions rendues, et plus précisément des rapports du juge pénal avec d'autres juges. On sait que traditionnellement les décisions du juge pénal ont souvent une autorité supérieure à celles des autres juges, en vertu du principe de la primauté du criminel sur le civil, mais l'affaiblissement très net de ce principe²¹ pose

18. V. not., Soc. 2 décembre 1998, *JCP* 1999. II. 10166, note S. Bouretz; *D.* 1999. jur. 431, note H.-K. Gaba; *Crim.* 8 décembre 1998, *Bull. crim.*, n° 336; *D.* 2000. somm. 87, obs. S. Frossard; *ibid.* 120, obs. M. Segonds; *RSC* 1999. 822, obs. R. Ottenhof; *RTD com.* 1999. 772, obs. B. Boulloc; *Crim.* 16 mars 1999, *JCP* 1999. II. 10166, note S. Bouretz; *Crim.* 24 avril 2001, *Bull. crim.*, n° 98; *D.* 2001. IR. 2001; *RSC* 2001. 8029, obs. G. Giudicelli-Delage; *RTD com.* 2001. 789, obs. B. Boulloc.

19. *Crim.* 11 mai 2004, *Bull. crim.*, n° 113 et 117; *Dr. pén.* 2004. comm. n° 122, obs. M. Véron; *JCP* 2004. II. 10124, note C. Girault; *D.* 2004. jur. 2326, note H.-K. Gaba et jur. 2759, note G. Roujou de Boubée; *RSC* 2004. 866, obs. G. Vermelle; *ibid.* 635, obs. É. Fortis; *RTD com.* 2004. 823, obs. B. Boulloc; *Dr. et patr.* décembre 2004, chron. n° 3587, p. 81, obs. Ph. Bonfils; *Crim.* 15 février 2005, *Dr. pén.* 2005. comm. n° 72; *Dr. et patr.* septembre 2005, chron. n° 3727, obs. Ph. Bonfils.

20. Art. 4, al. 2 C. pr. pén.

21. Ainsi, le législateur a mis fin en 1980 à la solidarité des prescriptions des actions civile et publique, et la jurisprudence s'efforce de limiter les effets de l'autorité du criminel sur le civil. V. not. Ph. Bonfils, *L'action civile...*, *op. cit.*, n° 434, p. 485.

aujourd'hui la question du maintien de cette autorité particulière des décisions pénales. Surtout, faut-il autoriser le juge pénal à contredire ce qui a été jugé par un autre juge que lui, dans le cadre de la même affaire ? Le problème est d'autant plus délicat que le juge pénal est généralement amené à se prononcer sur une question non pénale, éventuellement dans une perspective contraire à celle adoptée par le juge naturel de cette question. L'enjeu de l'autonomie du juge pénal est donc de savoir si le particularisme du juge pénal, et plus largement du droit pénal, peut justifier la liberté absolue de décision de ce juge.

8.- *Plan.* L'autonomie du juge pénal ne retient guère l'attention de la doctrine ²². Il est vrai que le législateur ne l'envisage pas, et que, amenée à intervenir dans le silence de la loi, la jurisprudence est à la fois rare et peu visible. Pour autant, ses enjeux et sa fréquence justifient son étude. Aussi, on présentera l'autonomie du juge pénal en trois temps : ses fondements, son domaine, et son avenir.

I. - LES FONDEMENTS DE L'AUTONOMIE DU JUGE PÉNAL

9.- L'autonomie du juge pénal a semble-t-il été dégagée par la jurisprudence vers la fin du XIX^e siècle, soit peu de temps après la reconnaissance de l'autorité du criminel sur le civil ²³, pour refuser l'autorité de ce qui avait été jugé par le juge civil sur ce qui allait l'être par le juge pénal ²⁴. Cette proximité entre les deux règles explique sans doute les fondements envisageables de l'autonomie du droit pénal. On peut en effet justifier l'autonomie du juge pénal soit par le principe de l'autorité de la chose jugée, soit par la primauté du criminel.

10.- *L'autorité de la chose jugée.* On a parfois évoqué comme fondement de l'autonomie du juge pénal l'absence d'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil, en considérant que le juge pénal n'était pas tenu par ce qui était jugé au civil, dès lors qu'il n'y a, entre les deux procès, ni identité d'objet, ni identité de cause, ni identité de parties ²⁵. Tel était en effet le fondement retenu par la jurisprudence à la fin du XIX^e siècle et au début du XX^e siècle ²⁶. Cela est parfaitement exact. L'action intentée devant

22. V. cependant R. Merle et A. Vitu, *Traité de droit criminel*, tome 2, *Procédure pénale*, 5^e éd., Cujas, 2001, n° 896, p. 1054.

23. Civ. 7 mars 1855, *D.* 1855. I. 81 ; *S.* 1855. I. 439.

24. Crim. 10 août 1878, *S.* 1879. I. 481, note E. Villey ; Crim. 13 mai 1882, *préc.* ; Crim. 11 juillet 1914, *Bull. crim.*, n° 331.

25. R. Garraud, *Précis de droit criminel*, Lib. soc. rec. gén. Lois et arrêts, 8^e éd., 1903, n° 626, p. 959 ; du même auteur, *Traité théorique et pratique d'instruction criminelle et de procédure pénale*, 1907, Sirey, tome VI, n° 2299 et s.

26. Not. Crim. 10 août 1878, *préc.* (« les juridictions civile et criminelle sont indépendantes l'une de l'autre ; en conséquence, la juridiction criminelle peut sans violer l'autorité de la

les juridictions civiles et l'action publique n'ont en effet pas le même objet (l'une tend par exemple à la réparation d'un préjudice ou à l'exécution ou l'annulation d'un contrat, l'autre à la punition du coupable), ni la même cause juridique (l'une naît d'un délit civil ou d'un contrat, l'autre d'une infraction) et elles ne concernent pas les mêmes parties (deux parties privées pour la première, la société représentée par le ministère public et le délinquant pour la seconde). Mais l'argument tiré de l'article 1351 du Code civil n'est pas pleinement convaincant, car, comme on l'a relevé²⁷, il devrait inversement conduire à affirmer le défaut d'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, ce qui, on le sait n'est pas la solution retenue par la jurisprudence²⁸.

11.- *La primauté du criminel*. Aussi, on a pu proposer le principe bien connu de la primauté du criminel sur le civil²⁹ pour justifier l'autonomie du juge pénal³⁰. L'argument paraît ici plus solide, et, surtout, n'est pas menacé par l'existence de l'autorité du criminel sur le civil (bien au contraire même). Dans cette perspective, la liberté du juge pénal reposerait donc sur l'idée générale que les affaires pénales sont en principe d'une importance plus grande que celles soumises à d'autres juges. Certes, on pourra relever que la primauté du criminel sur le civil connaît aujourd'hui un affaiblissement très net: la solidarité des prescriptions des actions civile et publique n'existe plus³¹, la règle de l'autorité du criminel sur le civil est largement contournée³², et celle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état est

chose jugée, condamner comme banqueroutier le commerçant failli à l'égard duquel le tribunal de commerce avait rapporté son jugement de déclaration de faillite »); Crim. 10 mars 1905, *préc.* (« les décisions civiles ne peuvent en principe réunir à l'encontre de l'action publique les conditions constitutives de l'autorité de la chose jugée »); Crim. 11 juillet 1914, *préc.*; Crim. 18 juin 1925, *préc.*

27. R. Merle et A. Vitu, *Traité de droit criminel, Procédure pénale*, op. cit., n° 896, p. 1054.

28. Sur l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil, v. de manière générale B. Bouloc, *Procédure pénale*, 20^e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2006, n° 977 et s., p. 959 et s.; J. Pradel, *Procédure pénale*, 13^e éd., Cujas, 2006, n° 1040 et s., p. 931 et s.; S. Guinchard et J. Buisson, *Procédure pénale*, 2^e éd., Litec, 2002, n° 1481 et s., p. 1199 et s.

29. Sur ce principe, v. de manière générale A. Chavanne, « Les effets du procès pénal sur le procès engagé devant le tribunal civil », *RSC* 1954. 239 et s.; G. Stefani, « Les effets du procès pénal sur le procès engagé devant le tribunal civil », *RTD pén.* 1955. 473 et s.; G. Viney, *Traité de droit civil, Introduction à la responsabilité*, 2^e éd., LGDJ, 1995, n° 126 et s., p. 225 et s.

30. R. Merle et A. Vitu, *Traité de droit criminel, Procédure pénale*, op. cit., n° 896, p. 1054.

31. Loi du 23 décembre 1980. v. M. Roger, « La réforme du délai de prescription de l'action civile », *D.* 1981. chron. 175.

32. Ph. Bonfils, *L'action civile...*, op. cit., n° 434 et s., p. 485. Dans le même sens, le principe de l'unité des fautes civile et pénale d'imprudence a été abandonné: Civ. 1^{re}, 30 janvier 2001, *Bull. civ.* I, n° 19; *D.* 2001. somm. 2232, obs. P. Jourdain; *RTD civ.* 2001. 376, obs. P. Jourdain; *JCP* 2001. I. 338, obs. G. Viney; *RSC* 2001. 613, obs. A. Giudicelli; J. Pradel et A. Varinard, *Les grands arrêts du droit pénal général*, 5^e éd., Dalloz, 2005, n° 41, p. 543; Civ. 2^e, 16 septembre 2003, *D.* 2004. jur. 721, note Ph. Bonfils.

ouvertement menacée³³. Néanmoins, cette analyse est sans doute la plus satisfaisante, en ce qu'elle permettrait de justifier l'autorité que la chose jugée au criminel possède sur le civil, et inversement l'absence d'autorité sur le criminel de la chose jugée au civil.

II. - LE DOMAINE DE L'AUTONOMIE DU JUGE PÉNAL

12.- À l'examen de la jurisprudence, l'autonomie du juge pénal peut paraître non seulement discrète, mais encore incertaine ou hésitante, dans la mesure où les décisions « autonomistes » sont souvent très circonstanciées³⁴. Mais, dans un arrêt rendu en 1989³⁵, la chambre criminelle a paru donner à l'autonomie du juge pénal une portée plus grande, en affirmant que « sauf les exceptions formellement prévues par la loi, les décisions rendues en matière civile n'ont pas l'autorité de la chose jugée au regard de l'action publique dont est saisie la juridiction répressive ». À lire cette décision, l'autonomie du juge pénal est donc le principe, et ne se trouve écartée qu'exceptionnellement, en cas d'exceptions préjudicielles.

13.- *L'autonomie du juge pénal, solution de principe de conflit entre le juge pénal et un autre juge.* La formule utilisée par l'arrêt de la chambre criminelle rendu en 1989 pose clairement que le juge pénal n'est pas tenu par la décision rendue par un autre juge, sauf exceptions. L'autonomie du juge pénal a donc la forme d'un principe, ce que la chambre criminelle reconnaît incidemment, en motivant en ces termes sa cassation de l'arrêt d'appel « en statuant comme elle l'a fait, elle [la cour d'appel] a méconnu les principes ci-dessus rappelés ». Les juges du fond doivent donc statuer eux-mêmes sur toute question dont dépend, selon eux, l'application de la loi pénale, malgré l'existence d'une décision civile sur cette même question. Cela appelle deux précisions. En premier lieu, bien que la chambre criminelle vise dans cette décision la « matière civile », il semble en aller de même à l'égard d'autres juges, comme le juge administratif en matière fiscale³⁶. En second lieu, cela signifie que lorsque se pose incidemment une question qui n'est pas naturellement de la compétence du juge

33. Le rapport Magendie envisage sa suppression pure et simple: *Célérité et qualité de la justice, rapport remis au garde des Sceaux, 15 juin 2004*, La Documentation française, IIe Partie, Chap. 2, Sect. 1, p. 115 et s.

34. Crim. 5 juillet 1967, *préc.*

35. Crim. 10 janvier 1989, *préc.*

36. Crim. 12 mai 1976, *préc.*; Crim. 10 octobre 2001, *préc.* À noter que le juge constitutionnel fait logiquement exception, car ses décisions s'imposent au juge pénal, du moins s'agissant du texte soumis à l'examen du Conseil: Ass. plén., 10 octobre 2001, *Bull. Ass. plén.*, n° 11; *RTD civ.* 2002. 169, obs. N. Molfessis; *D.* 2002. jur. 237, note C. Debbasch, et jur. 674, note J. Pradel; *RFDA* 2001. 1187, obs. O. Beaud; *ibid.* 1169, note O. Jouanjan et P. Wachsmann; *RSC* 2002. 128, obs. A. Giudicelli; *ibid.* 676, obs. V. Bück.

e la plus
se jugée
ré sur le

t paraître
a mesure
34. Mais,
ier à l'au-
« sauf les
n matière
ique dont
e du juge
ment, en

juge pénal
elle rendu
on rendue
c la forme
, en moti-
me elle l'a
. Les juges
t dépend,
e décision
mier lieu,
: civile », il
ministra-
pose inci-
ce du juge

qualité de la
rançaise, Ilc

ge constitu-
al, du moins
ull. Ass. plén.,
basch, et jur.
. Jouanjan et

pénal, ce dernier peut se prononcer librement sur cette question ; « le juge de l'action est le juge de l'exception »³⁷. Cette règle, posée aujourd'hui dans l'article 384 du Code de procédure pénale, autorise donc le juge pénal à se prononcer notamment sur la « régularité internationale » d'un jugement rendu par une juridiction étrangère³⁸, sur une sanction disciplinaire en cas de violation d'une loi d'amnistie³⁹, sur la nullité de la procédure suivie devant la Commission des infractions fiscales⁴⁰, sur les exceptions tendant à mettre hors de cause l'assureur de l'une des parties⁴¹, ou encore sur les actes administratifs lorsque de leur examen dépend l'issue du procès pénal⁴².

14.- *L'autonomie du juge pénal écartée : les exceptions préjudicielles.* L'autonomie du juge pénal joue donc en principe, sauf exceptions. De telles exceptions existent, qui imposent donc au juge pénal de respecter une décision rendue par un autre juge que lui. L'article 384 du Code de procédure pénale indique que ces hypothèses doivent être prévues par la loi, et lui-même mentionne un cas, celui des droits réels immobiliers. D'autres textes prévoient aussi, de façon plus ou moins explicite, l'existence de telles questions préjudicielles. C'est notamment le cas de l'article 29 du Code civil relatif à la nationalité⁴³, des articles 318-1 et 319 du Code civil à propos des délits d'atteintes à la filiation⁴⁴ ou encore de l'article L. 654-2 du Code de commerce⁴⁵ à propos de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pour caractériser la banqueroute. Dans ces différentes hypothèses, les juges répressifs sont partiellement dépendants de la décision rendue par d'autres juges. Ainsi, lorsque la juridiction pénale admet l'exception préjudicielle, et si elle n'est pas compétente pour la trancher, elle impartit alors un délai pour saisir la

37. Sur cette règle, v. de manière générale B. Bouloc, *Procédure pénale, préc.*, n° 558 et s., p. 512 et s.

38. Crim. 9 mai 1977, *Bull. crim.*, n° 158.

39. Crim. 21 mars 2000, *Bull. crim.*, n° 128 ; *Dr. pén.* 2000, comm. n° 131, obs. J.-H. Robert ; *RSC* 2000. 816, obs. B. Bouloc ; *D.* 2000. IR. 155 ; *RTD com.* 2000. 1023, obs. B. Bouloc.

40. Crim. 28 janvier 1991, *Bull. crim.*, n° 43 ; *DF* 1991. comm. n° 21 et 22, obs. G. Tixier et T. Lamulle.

41. Art. 385-1 C. pr. pén.

42. Art. 111-5 C. pén.

43. Selon ce texte, la juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques, et les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire, à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel.

44. Ne sont ici concernés que les délits d'atteintes à la filiation, car les questions de filiation (comme la filiation de l'auteur d'un éventuel parricide) ne sont pas préjudicielles et sont de la compétence des juridictions répressives : Crim. 6 mars 1879, *D.* 1879. 1. 316 ; Crim. 12 mars 1925, *S.* 1926. 1. 187.

45. La loi n° 2005-845 a déplacé la banqueroute au sein du Code de commerce de l'article L. 626-2 à l'article L. 654-2, à partir du 1^{er} janvier 2006.

juridiction compétente, et surseoit à statuer jusqu'à ce que cette décision soit rendue, laquelle s'imposera ensuite à la juridiction chargée des poursuites ⁴⁶; c'est alors le civil ou l'administratif qui tient le criminel en l'état et qui a autorité sur lui. S'agissant d'une dérogation au principe selon lequel le juge de l'action est le juge de l'exception, ces exceptions préjudicielles ne relevant pas de la compétence du juge pénal ne sont admises qu'en vertu d'un texte spécial, et dans les limites étroites de ces textes ⁴⁷.

III. - L'AVENIR DE L'AUTONOMIE DU JUGE PÉNAL

15.- *Effet de l'affaiblissement de la primauté du criminel sur l'autonomie du juge pénal.* L'avenir de l'autonomie du juge pénal est incertain, si l'on considère l'affaiblissement très net de la primauté du criminel, qui semble en être le principal fondement ⁴⁸. En effet, le législateur, la jurisprudence et la doctrine ont porté atteinte, à des degrés divers, à chacune des composantes de la primauté du criminel. La solidarité des prescriptions des actions civile et publique a ainsi disparu grâce à une loi du 23 décembre 1980 ⁴⁹. L'autorité du criminel sur le civil est elle aussi considérablement fragilisée, par la multiplication des exceptions que la jurisprudence a apportées à cette règle ⁵⁰. Ainsi, en cas de relaxe ou d'acquiescement, il est généralement possible de retenir une responsabilité civile, soit sur le fondement d'un régime de responsabilité sans faute ⁵¹, soit même sur le fondement de la faute délictuelle, que la poursuite pénale ait eu lieu du chef d'une infraction intentionnelle ⁵² ou même d'une infraction non intentionnelle ⁵³; l'autorité du criminel sur le civil ne semble donc plus jouer qu'à sens unique, en cas de condamnation par

46. Sur la procédure des exceptions préjudicielles, v. L. Erstein, « Question préjudicielle », *Rép. pén. Dalloz*, oct. 2003, spéc. n° 50 et s., p. 6 et s.

47. V. not. Crim. 29 octobre 1963, *Bull. crim.*, n° 297 (« le juge de l'action est le juge de l'exception dans tous les cas où, comme en l'espèce (...) la connaissance n'a pas été attribuée par une disposition expresse de la loi à un juge différent »). La jurisprudence a cependant admis une exception préjudicielle échappant au juge pénal en dehors d'une prévision légale, à propos de la question de la validité d'un premier mariage pour envisager une éventuelle bigamie (v. Ph. Bonfils, « Bigamie », *Rép. pén. Dalloz*, 2002, n° 18 et s., p. 3 et s.). Mais, en dehors de ces cas là, la jurisprudence ne paraît pas avoir découvert d'exceptions préjudicielles au profit d'autres juges.

48. V. *supra*, n° 11.

49. Loi du 23 décembre 1980. V. M. Roger, « La réforme du délai de prescription de l'action civile », *D.* 1981. chron. 175.

50. Ph. Bonfils, *L'action civile...*, *op. cit.*, n° 434 et s., p. 485.

51. V. not. Civ. 2^e, 1^{er} mars 1961, *D.* 1961. 455; Civ. 2^e, 21 juillet 1992, *Bull. civ.* II, n° 219; Civ. 2^e, 18 octobre 1995, *JCP* 1995. IV. 2583.

52. Civ. 2^e, 14 janvier 1987, *Bull. civ.* II, n° 13; Soc. 14 novembre 1991, *Bull. civ.* V, n° 497.

53. Civ. 1^{re}, 30 janvier 2001, *préc.*; Civ. 2^e, 16 septembre 2003, *préc.*

le juge pénal. Enfin, la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état, seule manifestation textuelle de la primauté du criminel, est aujourd'hui doublement menacée, par les critiques doctrinales dont elle fait l'objet ⁵⁴, et par la fragilisation de l'autorité du criminel sur le civil qui en constitue la raison d'être. Si la primauté du criminel en arrivait à disparaître, on voit mal comment pourrait alors se maintenir l'autonomie du juge pénal.

16.- *Une autorité absolue des constatations matérielles?* S'il est vrai que les questions soumises au juge pénal présentent généralement des enjeux plus importants que ceux des affaires soumises à d'autres juges ⁵⁵, il est toujours gênant qu'un juge dispose de la possibilité de contester ouvertement ce qui a été jugé définitivement et irrévocablement par un autre. Dans la même voie, il n'est guère satisfaisant de dire, comme l'affirmait autrefois la Cour de cassation qu'une décision même définitive rendue par un autre juge n'est qu'un « élément de discussion soumis au débat contradictoire » ⁵⁶. À l'extrême, ce système autorise le juge pénal à adopter sur un fait matériel et objectif une position opposée à celle d'un autre juge. Mais, il n'est sans doute pas davantage souhaitable que les considérations civiles d'un juge s'imposent au juge pénal intervenant dans une perspective différente de répression, et inversement, que des constatations pénales viennent en quelques sortes perturber un litige civil, ou administratif. Aussi, peut-être pourrait-on imaginer de modifier légèrement le principe de l'autonomie du juge pénal, en interdisant que celui-ci ne puisse contredire l'avis définitif fait par un autre juge sur un fait objectif (et non sur sa qualification en termes juridiques). On pourrait même en étendre le principe, de sorte que les constatations matérielles et objectives d'un juge, quel qu'il soit, auraient une autorité absolue de la chose jugée envers tout autre ⁵⁷. Cela permettrait peut-être de préserver l'indispensable liberté de décision des juges, tout en évitant des contrariétés de décisions, qui pour être rares, n'en sont pas moins préjudiciables pour la justice ⁵⁸.

17.- Il reste que, dans l'immédiat, l'autonomie du juge pénal gagnerait sans doute à être affirmée avec davantage de clarté. De la même manière que l'autonomie du droit pénal a donné lieu à nombre d'études, qui ont contribué à en redéfinir le domaine et la portée, une réflexion d'ensemble est certainement à envisager sur l'autonomie du juge pénal, et même plus largement sur les rapports entre la juridiction pénale et les autres juridictions.

54. Le rapport Magendie envisage sa suppression pure et simple. V. *supra*.

55. Et encore, cela reste cependant très relatif. Le jugement d'une contravention présente certainement des enjeux moins grands que la survie d'une entreprise ou l'établissement de la filiation d'un individu, ou encore son licenciement.

56. Crim. 5 juillet 1967, *préc.*

57. Ce système pourrait même remplacer l'autorité du criminel sur le civil. V. notre note sous Civ. 2^e, 15 septembre 2003, *préc.*

58. C'est une considération qu'avait déjà le professeur E. Villey, dans sa note sous la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 10 août 1878, *préc.*

Séance 2 : Le principe de légalité criminelle

Thème 1 : Le contrôle de la loi pénale

- **Fiche d'arrêt** : Crim., 16 mars 2016, n°15-82.676

Pour aller plus loin : À l'aide des documents ci-joints, vous analyserez l'influence du principe de légalité criminelle dans la rédaction de la norme pénale, et dans la détermination des peines encourues

- Extrait des délits et des peines, Cesar BECCARIA
- Cons.const., n°2021-933 QPC, 30 septembre 2021
- Article 7 CEDH
- CEDH, Kokkinakis c/ Grèce, 25 mai 1993
- CEDH, Cantoni c/ France, 15 novembre 1996
- CEDH, Camilleri c/ Malte, 22 janvier 2013
- CEDH X et Y c/ France, 01 septembre 2016

Thème 2 : L'interprétation stricte de la loi pénale, corollaire du principe de légalité

- **Fiche d'arrêt** : Ass., Plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973
- **Fiche d'arrêt** : CEDH, 8 juillet 2004, Vo c/France (Extrait)
- **Fiche d'arrêt** : Crim, 18 mars 2025, 24-82.843

Pour aller plus loin : À l'aide des documents ci-joints, vous analyserez l'influence du principe de légalité criminelle dans l'application des normes d'incrimination

- Crim, 13 mars 2007, n° 06-88.537
- Crim 20 septembre 2006, n° 06-81.943
- Crim 23 janvier 2018, n° 17-83.077
- Crim 13 septembre 2011, n° 11-80.432

Résoudre le cas pratique suivant (à la lumière des arrêts n°20-80.489 et n°20-85.434 du 22 septembre 2021) :

Le 15 octobre 2024, dans une mairie française, Florian, Sacha et Honoré, membres de l'association "Les pingouins d'abord" qui lutte pour la préservation de la banquise, pénètrent en pleine nuit dans la salle du conseil municipal d'Aix-en-Provence où est affiché un portrait officiel du président de la République. En guise de protestation contre l'inaction climatique du gouvernement, ils décrochent le portrait, le brandissent devant une caméra en direct sur les réseaux sociaux, puis s'enfuient avec. Ils sont interpellés par la police pour "vol en réunion". Les militants invoquent la liberté d'expression (article 10 CEDH) et la nécessité de leur action pour alerter sur l'urgence climatique, arguant que leur geste était symbolique et proportionné.

Jules, ami des 3 militants, vient vous consulter afin de savoir si la juridiction pénale saisie des faits est-elle tenue de les condamner pour ce vol caractérisé, compte-tenu du principe de l'interprétation stricte de la loi pénale ?

Document 1 : Crim., 16 mars 2016, n°15-82.676.

[...]

REJET, cassation et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. Scott X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2015, qui, pour la diffusion de documents portant atteinte à la vie privée, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

[...]

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 226-1 et 226-2 du code pénal :

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la loi pénale est d'interprétation stricte ;

Attendu qu'il se déduit du deuxième et du troisième de ces textes que le fait de porter à la connaissance du public ou d'un tiers, soit des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, soit l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé, n'est punissable que si l'enregistrement ou le document qui les contient a été réalisé sans le consentement de la personne concernée ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Y... a porté plainte et s'est constituée partie civile en raison de la diffusion sur internet, par M. X..., son ancien compagnon, d'une photographie prise par lui, à l'époque de leur vie commune, la représentant nue alors qu'elle était enceinte ; que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'utilisation d'un document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du code pénal ; qu'il a relevé appel du jugement l'ayant déclaré coupable de ce délit ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt énonce que le fait, pour la partie civile, d'avoir accepté d'être photographiée ne signifie pas, compte tenu du caractère intime de la photographie, qu'elle avait donné son accord pour que celle-ci soit diffusée ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que n'est pas pénalement réprimé le fait de diffuser, sans son accord, l'image d'une personne réalisée dans un lieu privé avec son consentement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 26 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

REJETTE les demandes indemnitaire et de publication formulées par le demandeur ;

[...]

INTRODUCTION

Les hommes abandonnent le plus souvent les plus importants règlements à la prudence inconstante ou à la discrétion de ceux-là mêmes dont l'intérêt est de s'opposer aux lois les plus prévoyantes : à ces lois qui, par nature, rendent les avantages universels en résistant à l'effort par lequel ceux-ci tendent à se concentrer dans un petit nombre, remplaçant d'un côté le comble de la puissance et du bonheur, et de l'autre toute la faiblesse et la misère. Aussi n'est-ce qu'après avoir traversé mille erreurs sur les choses les plus essentielles à la vie et à la liberté, après s'être lassés de souffrir de tels maux, parvenus aux dernières extrémités, qu'ils se déterminent à remédier aux désordres qui les accablent et à reconnaître les plus palpables vérités qui, par leur simplicité même, échappent aux esprits vulgaires, non accoutumés à analyser les objets, mais à en recevoir les impressions tout d'une pièce, par tradition plus que par examen.

Ouvrons les livres d'histoire, et nous verrons

que les lois, qui sont pourtant ou qui devraient être des pactes entre hommes libres, n'ont été le plus souvent que l'instrument des passions d'un petit nombre, ou ne sont nées que d'une nécessité fortuite et passagère ; elles n'ont pas été promulguées par un froid examinateur de la nature humaine, qui eût concentré en un seul point les actions d'une multitude d'hommes et les eût considérées sous ce point de vue : *le bonheur le plus grand partagé par le plus grand nombre*¹. Heureuses les rares nations qui n'attendent pas que le lent mouvement des combinaisons et des vicissitudes humaines fit succéder aux maux extrêmes un acheminement vers le bien, mais en hâtèrent les étapes intermédiaires par de bonnes lois ; et les hommes doivent savoir gré au philosophe qui, de son cabinet obscur et méprisé, eut le courage de jeter dans la multitude les premières semences longtemps infructueuses des vérités utiles.

Les véritables relations entre le souverain et ses sujets, ainsi qu'entre les diverses nations², ne nous sont plus inconnues ; le commerce s'est

1. Jérémy Bentham déclare avoir trouvé dans cette formule de Beccaria « le principe de l'utilité » et le fondement de sa doctrine utilitariste, qu'il énonce dès 1776 sous sa forme devenue célèbre : « c'est le plus grand bonheur du plus grand nombre [*the greatest happiness of the greatest number*] qui est la mesure du juste et de l'injuste » (*Fragment sur le gouvernement*).

2. Ces véritables relations désignent le fait que les intérêts des

animé à l'aspect des vérités philosophiques rendues communes par l'imprimerie, et entre les nations a éclaté une guerre tacite, une guerre d'industrie, la plus humaine et la plus digne d'hommes raisonnables. Tels sont les fruits que l'on doit aux lumières de ce siècle; mais très rares sont ceux qui ont examiné et combattu la cruauté des peines et l'irrégularité des procédures criminelles, cette partie de la législation si essentielle et si négligée dans presque toute l'Europe; très rares sont ceux qui, remontant aux principes généraux, anéantirent les erreurs accumulées de plusieurs siècles, ou du moins freinèrent, avec la seule force des vérités connues, le cours trop libre de la puissance mal dirigée, qui a donné jusqu'à présent un exemple long et autorisé de froide atrocité. Et pourtant les gémissements des faibles sacrifiés à la cruauté des ignorants et à l'indolence des riches; les tourments barbares multipliés avec une sévérité prodigue et inutile pour des délits non prouvés ou chimériques; la désolation et les horreurs de la prison, augmentés par le plus cruel bourreau des misérables, l'incertitude: tout cela aurait bien dû ébranler cette sorte de magistrats qui guident les opinions dans les esprits des hommes.

L'immortel Président de Montesquieu a passé

_____ nations ne sont pas opposés, mais complémentaires (théorie de la libre concurrence).

rapidement sur cette matière. L'indivisible vérité m'a forcé à suivre les traces lumineuses de ce grand homme, mais les hommes qui pensent, et pour lesquels j'écris, sauront distinguer mes pas des siens¹. Heureux, si je puis obtenir, comme lui, les secrets remerciements des disciples obscurs et pacifiques de la raison, et si je puis inspirer ce doux frémissement qui est la réponse des âmes sensibles à ceux qui soutiennent les intérêts de l'humanité!

§ I

ORIGINE DES PEINES

Les lois sont les conditions auxquelles des hommes indépendants et isolés s'unirent en société, las de vivre dans un état de guerre continu et de jouir d'une liberté rendue inutile par l'incertitude de la conserver. Ils en sacrifièrent une partie pour jouir du reste avec sûreté et tranquillité. La somme de toutes ces portions de liberté sacrifiées au bien de chacun forme la

_____ 1. Montesquieu est la source la plus présente et la plus importante du livre de Beccaria; mais il est critiqué notamment pour sa défense de la noblesse et des «corps intermédiaires».

§ II

DROIT DE PUNIR

souveraineté d'une nation, et le souverain en est le dépositaire et l'administrateur légitime; mais il ne suffisait pas de former ce dépôt, car il fallait le défendre contre les usurpations privées de chaque homme en particulier, qui tente toujours non seulement d'ôter du dépôt sa propre portion, mais d'usurper également celle des autres. Il fallait des motifs sensibles suffisants pour détourner l'âme despotique de chaque homme de replonger les lois de la société dans l'ancien chaos. Ces motifs sensibles sont les peines établies contre ceux qui transgressent les lois. Je dis des *motifs sensibles*, parce que l'expérience a fait voir que la multitude n'adopte des principes de conduite stables et ne s'écarte du principe universel de dissolution qu'on observe dans l'univers physique et moral que lorsque des motifs frappent immédiatement les sens et se présentent continuellement à l'esprit pour contrebalancer les fortes impressions des passions partiales opposées au bien universel: ni l'éloquence, ni les déclamations, ni même les vérités les plus sublimes n'ont suffi à réfréner longtemps les passions excitées par les vives secousses des objets présents.

[[Toute peine qui ne dérive pas de l'absolue nécessité, dit le grand Montesquieu, est tyrannique¹; proposition qu'on peut généraliser ainsi: tout acte d'autorité d'homme à homme qui ne dérive pas de l'absolue nécessité est tyrannique.]] Voilà donc ce sur quoi est fondé le droit qu'a le souverain de punir les délits: sur la nécessité de défendre le dépôt du salut public contre les usurpations particulières; et les peines sont d'autant plus justes que la sûreté est plus sacrée et plus inviolable, et que plus grande est la liberté que le souverain conserve à ses sujets. Consultons le cœur humain: nous y trouverons les principes fondamentaux du véritable droit qu'a le souverain de punir les délits, car on ne saurait espérer aucun avantage durable de la politique morale si elle n'est pas fondée sur les sentiments indélébiles de l'homme². Toute loi

1. Voir *De l'Esprit des lois*, XIX, 14.

2. Cette expression de « politique morale » désigne une nouvelle manière de penser le rapport entre morale et politique: les lois ne doivent pas rendre les hommes vertueux en réprimant leurs instincts, mais les rendre libres en réorientant leurs désirs pour les rendre compatibles.

qui en dévie rencontrera toujours une résistance contraire qui finit par l'emporter, de la même manière qu'une force, bien que minime, mais continuellement appliquée, l'emporte sur tout mouvement violent communiqué à un corps.

Aucun homme n'a fait le don gratuit d'une partie de sa liberté en vue du bien public : cette chimère n'existe que dans les romans¹ ; si c'était possible, chacun de nous voudrait que les pactes qui lient les autres ne nous lient point nous-mêmes : chaque homme se fait le centre de toutes les combinaisons du globe.

[La multiplication du genre humain, médiocre en elle-même, mais par trop supérieure aux moyens qu'offrait une nature stérile et abandonnée pour satisfaire des besoins qui s'enchevêtraient de plus en plus, réunit les premiers sauvages. Ces unions formèrent nécessairement les suivantes pour résister aux premières, et l'état de guerre se transporta ainsi de l'individu aux nations.]

Ce fut donc la nécessité qui contraignit les hommes à céder une partie de leur propre liberté : il est donc certain que chacun n'en veut mettre dans le dépôt public que la plus petite

1. Beccaria prend ici pour cible l'optimisme rationaliste de la tradition jurnaturaliste, qui accordait à la raison humaine la capacité d'accéder aux principes du droit naturel et de déterminer la volonté à s'y conformer.

portion possible, celle-là seule qui suffise à engager les autres à le défendre. L'agrégat de ces plus petites portions possibles forme le droit de punir : tout ce qui est en plus est abus et non justice ; c'est un fait, mais non un droit. Remarquez que le mot *droit* n'est pas contradictoire avec le mot *force*, mais que le premier est plutôt une modification du second, c'est-à-dire la modification la plus utile au plus grand nombre. Et, par justice, je n'entends rien d'autre que le lien nécessaire à l'union des intérêts particuliers qui, sans lui, se dissoudraient dans l'ancien état d'insociabilité¹ : toutes les peines qui outrepassent la nécessité de conserver ce lien sont injustes par leur nature. Il faut se garder d'attacher à ce mot de *justice* l'idée de quelque chose de réel, comme si c'était une force physique ou un être existant : c'est une simple manière humaine de concevoir, une manière de concevoir qui exerce une influence infinie sur le bonheur de chacun ; et par là je n'entends pas non plus cette autre sorte de justice qui émane de Dieu, et qui a des rapports immédiats avec les peines et les récompenses de la vie future.

1. Ce terme revient dans le § XLII ; il vise la théorie aristotélicienne et jurnaturaliste de la sociabilité naturelle.

Document 3 : Crim., 29 juin 2001.

LA COUR,

Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d'appel de Metz et de Mme X... :

Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le fœtus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le fœtus ;

D'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.

MOYENS ANNEXES

Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Metz.

MOYEN DE CASSATION :

Pris en violation de l'article 221-6 du code pénal, en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré et renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'homicide volontaire au motif " qu'il ne peut y avoir d'homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré ", alors que l'article 221-6 du code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui, n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré, la Cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils, pour Mme X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION :

Violation des articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué a renvoyé M. Z... des fins de la poursuite du chef d'homicide involontaire ;

AUX MOTIFS que suivant le rapport du docteur Hennequin, l'enfant a subi d'importantes lésions cérébrales incompatibles avec la vie chez un enfant prématuré ; qu'il y a une relation causale entre l'accident dont a été victime la mère et la mort de l'enfant dans les jours suivants ; que l'enfant est né prématurément viable mais n'a pas respiré du fait de l'absence d'air dans les poumons et l'estomac ; qu'il n'a pas vécu du fait des lésions cérébrales ; que sa mort est la conséquence de l'accident ; que cependant l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre des infractions concernant les personnes ; qu'en **eff** et pour qu'il y ait " personne ", il faut qu'il y ait un être vivant, c'est-à-dire venu au monde et non encore décédé ; qu'il ne peut y avoir homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que le fait poursuivi du chef d'homicide involontaire ne constitue en fait aucune infraction à la loi pénale ;

ALORS QUE le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de sa mère ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés.

[...]

Document 4 : CEDH, 8 juillet 2004, Vo c/France (Extrait).

EN FAITS

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

9. La requérante est née en 1967 et réside à Bourg-en-Bresse. 10. Le 27 novembre 1991, la requérante, d'origine vietnamienne, se présenta à l'hôpital de l'Hôtel-Dieu de Lyon pour y subir la visite médicale du sixième mois de sa grossesse.

11. Le même jour, une autre femme, nommée Mme Thi Thanh Van Vo, devait se faire enlever un stérilet dans le même établissement. Le médecin, le docteur G., qui devait effectuer cette opération appela dans la salle d'attente « Madame Vo », appel auquel la requérante répondit.

Après un bref entretien, le médecin constata que la requérante ne comprenait pas bien le français. Ayant étudié le dossier, il entreprit d'ôter le stérilet sans aucun examen préalable de la patiente. En cours d'opération, le médecin perça la poche des eaux, entraînant ainsi une importante perte du liquide amniotique.

Après un examen clinique qui révéla l'existence d'un gros utérus, le médecin prescrivit une échographie. Il apprit alors que celle-ci venait d'être faite et comprit qu'une erreur sur la personne avait été commise. La requérante fut immédiatement hospitalisée.

Le docteur G. tenta ensuite de procéder à l'enlèvement du stérilet sur Mme Thi Thanh Van Vo et, n'y réussissant pas, prescrivit une intervention sous anesthésie générale devant avoir lieu le lendemain matin. Une nouvelle erreur était alors commise et la requérante, conduite au bloc opératoire à la place de Mme Thi Thanh Van Vo, ne dut qu'à ses protestations et au fait qu'un médecin anesthésiste la reconnut d'échapper à l'intervention chirurgicale destinée à son homonyme.

12. La requérante quitta l'hôpital le 29 novembre 1991. Le 4 décembre 1991, elle y revint pour la vérification de l'évolution de sa grossesse ; les médecins constatèrent que le liquide amniotique ne s'était pas reconstitué et que la grossesse ne pouvait plus se poursuivre. Une interruption thérapeutique de la grossesse fut effectuée le 5 décembre 1991.

13. Le 11 décembre 1991, la requérante et son compagnon portèrent plainte avec constitution de partie civile pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois commises sur l'intéressée et pour homicide commis sur son enfant. A la suite de cette plainte, trois rapports d'expertise furent déposés.

14. Le premier rapport, remis le 16 janvier 1992, conclut que le fœtus de sexe féminin devait se trouver entre vingt et vingt et une semaines depuis la conception, qu'il pesait 375 grammes, mesurait 28 centimètres, avait un périmètre crânien de 17 centimètres, et qu'il n'avait pas respiré à sa sortie.

L'expertise conclut également qu'il n'y avait aucun signe de violence ou de malformation et qu'aucun constat ne permettait d'attribuer le décès à une cause morphologique ou à une atteinte organique. Par ailleurs, l'autopsie réalisée à la suite de l'avortement thérapeutique et l'analyse anatomo-pathologique du corps permirent de conclure que le poumon fœtal présentait un âge de vingt à vingt-quatre semaines.

15. Le 3 août 1992, un deuxième rapport fut déposé concernant les blessures commises sur la personne de la requérante : « a) Il existe une période d'incapacité temporaire totale du 27 novembre

1991 au 13 décembre 1991, date d'entrée à la clinique du Tonkin pour une tout autre pathologie (appendicectomie) b) la date de consolidation peut être fixée au 13 décembre 1991

- c) il n'existe pas de préjudice d'agrément
- d) il n'existe pas de préjudice esthétique
- e) il n'existe pas de préjudice professionnel
- f) il n'existe pas d'incapacité permanente partielle

Il reste à évaluer le *pretium doloris* dû aux répercussions de cet événement. Il conviendrait de faire ces évaluations avec un médecin d'origine vietnamienne et psychiatre ou psychologue. »

16. Le troisième rapport, rendu le 29 septembre 1992, fit état du dysfonctionnement du service hospitalier mis en cause et de la négligence du médecin :

- 1° L'organisation des consultations des services des professeurs [T.] et [R.] à l'Hôtel-Dieu de Lyon n'est pas exempte de reproches, en particulier en ce qui concerne les risques de confusion dus aux homonymies fréquentes des patientes d'origine étrangère, risque sûrement augmenté du fait de leur ignorance ou de leur compréhension limitée de notre langue.

- 2° Une orientation imprécise des patientes, une désignation insuffisamment claire des bureaux médicaux et des médecins y consultant ont favorisé l'inversion des patientes de patronyme voisin et expliquent que le Dr [G.] ayant pris connaissance du dossier médical de Mme Thi Thanh Van Vo a vu se présenter à son appel [la requérante].

- 3° Le docteur a agi par négligence, par omission et il s'est fié aux seuls examens para-cliniques. Il n'a pas examiné sa patiente et par un geste malencontreux a déclenché une interruption de grossesse à cinq mois par rupture de la poche des eaux. Ce geste engage sa responsabilité mais il existe des circonstances atténuantes. »

17. Le 25 janvier 1993, puis à la suite d'un réquisitoire supplétif du procureur de la République en date du 26 avril 1994, le docteur G. fut mis en examen pour avoir, le 27 novembre 1991, à Lyon, – par maladresse, imprudence, inattention, en l'espèce en perforant la poche des eaux dans laquelle se développait le fœtus de la requérante alors vivant et viable, involontairement provoqué la mort de cet enfant (faits prévus et réprimés par l'article 319 du code pénal ancien – texte applicable à la date des faits –, et à ce jour l'article 221-6 du code pénal) ;

– par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé à la requérante une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois (faits prévus et réprimés par l'article R. 40 40 du code pénal ancien – texte applicable à la date des faits –, et à ce jour les articles R. 625-2 et R. 625-4 du code pénal).

18. Par une ordonnance du 31 août 1995, le docteur G. fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lyon des chefs d'atteinte involontaire à la vie et contravention de blessures involontaires.

19. Par un jugement du 3 juin 1996, le tribunal constata l'amnistie de plein droit de la contravention de blessures involontaires sur la personne de la requérante conformément à la loi d'amnistie du 3 août 1995. Sur le délit d'atteinte involontaire à la vie sur le fœtus, le tribunal s'exprima dans les termes suivants :

« La question posée au tribunal est de savoir si l'infraction d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à la vie est constituée lorsque l'atteinte à la vie concerne le fœtus, si le fœtus de 20 à 21 semaines constitue une personne humaine (autrui au sens de l'article 221-6 du code pénal). (...) Les éléments d'expertise doivent être homologués. Le fœtus avait entre 20 et 21 semaines.

– A quel stade de maturité l'embryon peut-il être considéré comme une personne humaine ? La loi du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse énonce : « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. »

La loi du 29 juillet 1994 (article 16 du code civil) énonce : « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie. »

Les lois du 29 juillet 1994 utilisaient expressément pour la première fois les termes « embryon » et « embryon humain ». Aucun de ces textes ne définit cependant ce qu'est l'embryon humain.

Plusieurs parlementaires (députés ou sénateurs), dans le cadre de la préparation de la législation sur la bioéthique, ont voulu définir l'embryon. Charles de Courson proposait de le définir ainsi : « tout être humain doit être respecté dès le commencement de la vie, l'embryon humain est un être humain. » Jean-François Mattéi énonçait : « l'embryon n'est en tout état de cause que l'expression morphologique d'une seule et même vie qui commence dès la fécondation et se poursuit jusqu'à la mort en passant par différentes étapes. En l'état actuel des connaissances on ne sait pas précisément quand le zygote devient l'embryon, l'embryon fœtus, le seul fait indiscutable étant le démarrage du processus de la vie lors de la fécondation. » Ainsi il apparaît qu'aucune règle juridique ne précise la situation juridique de l'embryon, depuis sa formation et au fur et à mesure de son développement. Il y a lieu, devant cette absence de définition juridique d'en revenir aux connaissances acquises. Il est établi que la viabilité du fœtus se situe à 6 mois, en aucun cas dans l'état actuel des connaissances à 20 ou 21 semaines.

Le tribunal ne peut que retenir cet élément (viabilité à 6 mois) et ne peut créer le droit sur une question que les législateurs n'ont pu définir encore.

Ainsi le tribunal retient que le fœtus est viable à compter de 6 mois. Qu'un fœtus de 20 à 21 semaines n'est pas viable et qu'il n'est pas une personne humaine ou autrui au sens des articles 319 ancien du code pénal et 221-6 du code pénal.

Le délit d'homicide involontaire ou atteinte involontaire à la vie sur un fœtus de 20 à 21 semaines n'est pas établi, le fœtus n'étant pas une personne humaine ou autrui (...)

Renvoie le Dr G. des fins de la poursuite sans peine ni dépens (...) »

20. Le 10 juin 1996, la requérante interjeta appel du jugement. Elle soutint que le docteur G. avait commis une faute personnelle détachable du fonctionnement du service public et sollicita l'allocation des sommes suivantes : un million de francs français (FRF) à titre de dommages-intérêts dont 900 000 FRF pour la mort de l'enfant et 100 000 FRF pour la blessure par elle subie. Le ministère public, second appelant, requit l'infirmité du jugement de relaxe en faisant observer que « le prévenu, en omettant d'effectuer un examen clinique, a commis une faute ayant causé la mort du fœtus, qui au moment de l'acte dommageable, âgé de vingt à vingt-quatre semaines, poursuivait normalement et inexorablement, sans aucun doute médical sur son avenir, le chemin de vie qu'il avait entamé ».

21. Par un arrêt du 13 mars 1997, la cour d'appel de Lyon confirma le jugement en ce qu'il avait constaté l'extinction de l'action publique du chef de la contravention de blessures involontaires et l'infirma pour le reste en déclarant le médecin coupable d'homicide involontaire. Elle le condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 FRF d'amende. Elle statua ainsi :

« (...) Attendu qu'en l'espèce la faute du docteur [G.] est d'autant plus caractérisée que la patiente, n'ayant pas une pratique suffisante de la langue française, n'était pas à même d'exposer ses doléances, de répondre à ses questions, de lui préciser la date des dernières règles, éléments qui auraient dû l'inciter d'autant plus à pratiquer un examen clinique minutieux ; que l'allégation selon laquelle il était en droit de se fier aux seuls documents médicaux démontre que ce jeune médecin,

scientifique accompli, méconnaissait toutefois un aspect essentiel de l'art médical constitué par l'écoute, la connaissance, l'examen du malade ; que d'ailleurs, devant la Cour, le Dr [G.] a précisé que depuis cet accident il avait « l'obsession de la précaution » à prendre avant d'opérer ;

Attendu que cette faute d'imprudence et de négligence présente un lien de causalité certaine avec la perte de l'enfant dont Madame Vo était enceinte, le prévenu ayant lui-même reconnu, avec une incontestable loyauté, que l'examen clinique lui aurait permis de constater l'état de grossesse de sa patiente et de déceler l'interversion de personnes s'étant produite ; Attendu que s'agissant de la qualification d'homicide involontaire il convient dans un premier temps de rappeler les principes juridiques gouvernant la matière ;

Attendu que diverses dispositions conventionnelles telles que l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'article 6 du Pacte international sur les droits civils et politiques, que l'article 6 de la Convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, reconnaissent l'existence, pour toute personne, et notamment l'enfant, d'un droit à la vie protégé par la loi ;

Attendu qu'en droit interne, l'article 1er de la loi 75-17 du 17 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de la grossesse a précisé que « la loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie. (qu)'Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu'en cas de nécessité et selon les conditions définies par la présente loi. » ;

Attendu, par ailleurs, que la loi 94-653 du 29 juillet 1994, relative au respect du corps humain, a rappelé dans l'article 16 du code civil que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » ;

Attendu que ces dispositions législatives ne sauraient être considérées comme de simples déclarations d'intention, dépourvues de tout effet juridique, alors que l'article 16-9 du code civil indique que les dispositions de l'article 16 sont d'ordre public ;

Attendu que de son côté la Cour de cassation, Chambre criminelle, dans deux arrêts rendus le 27 novembre 1996, a fait application de ces principes de droit international et de droit interne en précisant que la loi du 17 janvier 1975 n'admet qu'il soit porté atteinte au principe du respect de tout être humain dès le commencement de la vie, rappelé en son article 1er, qu'en cas de nécessité et selon les conditions et limitations qu'elle définit ; Qu'elle a ajouté qu'eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, l'ensemble des dispositions issues de cette loi et de celle du 31 décembre 1979 relative à l'interruption volontaire de grossesse n'étaient pas incompatibles avec les stipulations conventionnelles précitées ;

Qu'elle a par ailleurs rappelé que lors de la signature à New York le 26 janvier 1990 de la Convention relative aux droits de l'enfant, la France avait formulé une déclaration interprétative selon laquelle cette Convention ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l'application des dispositions de la législation française relative à l'interruption volontaire de grossesse ; que cette réserve démontre a contrario, que ladite Convention était susceptible de concerner le fœtus de moins de dix semaines, délai légal en France de l'interruption volontaire de la grossesse ; Attendu qu'il en résulte que, sous réserve des dispositions relatives à l'interruption volontaire de la grossesse et de celles relatives à l'avortement thérapeutique, la loi consacre le respect de tout être humain dès le commencement de la vie, sans qu'il soit exigé que l'enfant naisse viable, du moment qu'il était en vie lors de l'atteinte qui lui a été portée ; Attendu qu'au demeurant la viabilité constitue une notion scientifiquement contingente et incertaine comme le reconnaît le prévenu lui-même qui,

poursuivant actuellement des études aux Etats-Unis, a précisé devant la Cour que des fœtus nés 23 ou 24 semaines après la conception avaient pu être maintenus en vie alors qu'une telle hypothèse était totalement exclue quelques années auparavant ; que dans la consultation établie par le professeur [T.] et produite par le docteur [G.], il est fait état du rapport du professeur Mattéi indiquant que l'embryon n'est que l'expression morphologique d'une seule et même vie qui commence dès la fécondation et se poursuit jusqu'à la mort, en passant par différentes étapes, sans que l'on sache à quel moment le zygote devient embryon, l'embryon fœtus, le seul fait indiscutable étant le démarrage du processus de vie lors de la fécondation ; (...)

Attendu qu'ainsi la viabilité lors de la naissance, notion scientifiquement incertaine, est de surcroît dépourvue de toute portée juridique, la loi n'opérant aucune distinction à cet égard ; Attendu qu'en l'espèce il est établi que lors de l'échographie effectuée le 27 novembre 1991, suivie le même jour de la perte du liquide amniotique, la grossesse de [la requérante] se poursuivait normalement et que l'enfant qu'elle portait était en vie ; que lors de l'avortement thérapeutique réalisé le 5 décembre 1991, il a été constaté que, selon les mensurations de l'enfant comparées aux tables publiées, il était permis d'attribuer à ce fœtus un âge de 20 à 21 semaines, qui pourrait même être supérieur dans la mesure où il n'est pas certain que ces tables prennent en compte la morphologie propre aux enfants d'origine vietnamienne, le docteur [G.], interrogé sur ce point à l'audience, n'ayant pu fournir aucune précision supplémentaire ; que l'examen anatomo-pathologique avait permis de conclure que le poumon fœtal présentait un âge de 20 à 24 semaines ; attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces indications que l'âge du fœtus était de 20 à 24 semaines, ses mensurations incitant plutôt à incliner vers la branche basse de l'évaluation ; qu'en tout état de cause l'âge de ce fœtus était très proche de celui de certains fœtus ayant pu survivre aux Etats-Unis comme l'a précisé le docteur [G.] ; que les photographies figurant au dossier sous la cote D 32 montrent un enfant parfaitement formé dont la vie a été interrompue par la négligence du prévenu ;

Attendu que comme l'avait fait remarquer la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 2 juin 1987, si l'atteinte portée à l'enfant avait provoqué une lésion n'entraînant pas sa mort, la qualification de blessures involontaires eût été retenue sans hésitation aucune ; qu'à plus forte raison, la qualification d'homicide involontaire doit être retenue s'agissant d'une atteinte ayant provoqué la mort de l'enfant ;

Attendu qu'ainsi tant l'application stricte des principes juridiques que des données acquises de la science que des considérations d'élémentaire bon sens, conduisent à retenir la qualification d'homicide involontaire s'agissant d'une atteinte par imprudence ou négligence portée à un fœtus âgé de 20 à 24 semaines en parfaite santé, ayant causé la mort de celui-ci ; Attendu qu'en conséquence le jugement déferé doit être infirmé (...)

Attendu que si l'action civile de [la requérante] est recevable, ne serait-ce que pour corroborer l'action publique, la Cour est incompétente pour statuer sur la demande en réparation ; qu'en effet, la faute d'imprudence et de négligence commise par le docteur [G.], médecin dans un hôpital public, quoique non dépourvue de gravité, ne présente pas toutefois le caractère d'une faute personnelle d'une exceptionnelle gravité, traduisant une méconnaissance totale des principes les plus élémentaires et des devoirs de sa mission, la rendant détachable du service ;

Attendu en revanche qu'il convient de condamner le docteur [G.] à payer à cette partie civile, une indemnité de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;

22. Sur pourvoi du médecin, la Cour de cassation, par un arrêt du 30 juin 1999, cassa l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et dit n'y avoir lieu à renvoi ;

« Vu l'article 111-4 du code pénal ;
Attendu que la loi pénale est d'interprétation stricte ;
(...)

Attendu que, pour déclarer [le médecin] coupable d'homicide involontaire, la juridiction du second degré relève que l'article 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissent l'existence, pour toute personne, d'un droit à la vie protégé par la loi ; qu'elle souligne que la loi du 17 janvier 1975, relative à l'interruption volontaire de grossesse, pose le principe du respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, désormais rappelé par l'article 16 du code civil dans la rédaction issue de la loi du 29 juillet 1994 ; qu'ensuite elle énonce qu'en intervenant sans examen clinique préalable, le médecin a commis une faute d'imprudence et de négligence, qui présente un lien de causalité certain avec la mort de l'enfant que portait la patiente ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés au prévenu n'entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; (...) » (...)

EN DROIT

(...)

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

46. La requérante dénonce le refus des autorités de qualifier d'homicide involontaire l'atteinte à la vie de l'enfant à naître qu'elle portait. Elle se plaint que l'absence d'une législation pénale visant à réprimer et sanctionner une telle atteinte constitue une violation de l'article 2 de la Convention (...).

A. Thèses des parties

1. La requérante

47. La requérante affirme que le commencement de la vie a un sens et une définition universel. Même si cela est dans la nature des choses, on démontre aujourd'hui scientifiquement que toute vie commence dès la fécondation. (...)

48. Selon la requérante, le droit français garantit à tout être humain le droit à la vie dès l'instant de sa conception sous réserve de certaines exceptions prévues par la loi, en matière d'avortement. À cet égard, elle ajoute qu'à l'exception de l'avortement thérapeutique, tout autre forme d'avortement est incompatible avec l'article 2 de la Convention du fait de l'atteinte portée au droit à la vie de l'enfant conçu. Même dans l'hypothèse où l'on admet que les États peuvent autoriser, sous certaines conditions, les femmes qui le demandent à recourir à l'avortement, les États contractants ne seraient pas libres d'exclure l'enfant à naître de la protection de l'article 2. (...)

49. (...) Selon la jurisprudence de la Cour, les États ont « le devoir primordial d'assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète dissuadant de commettre des atteintes contre les personnes en s'appuyant sur un mécanisme d'application conçu pour (...) prévenir, réprimer et sanctionner les violations ». (...)

2. Le Gouvernement

51. Après avoir souligné que ni la métaphysique ni la médecine ne donnent de réponse définitive à la question de savoir si, et à partir de quel moment, le fœtus est humain, le

Gouvernement affirme que sur le plan juridique l'article 2 de la Convention ne protège pas le droit à la vie du fœtus en qualité de personne. L'expression « toute personne » (...) serait utilisée de telle manière qu'elle ne pourrait s'appliquer qu'après la naissance. (...).

59. En conclusion, le Gouvernement considère que, à supposer même que l'article 2 soit applicable en l'espèce, cette disposition n'imposerait pas, s'agissant d'une faute involontaire, que la vie du fœtus soit protégée par le droit pénal, ainsi que cela prévaut dans bon nombre de pays européens.
(...)

C. Appréciation de la Cour

74. La requérante se plaint de l'impossibilité d'obtenir la condamnation pénale du médecin ayant commis une erreur médicale à la suite de laquelle elle a dû subir un avortement thérapeutique. Il n'a pas été mis en doute que Mme VO entendait mener sa grossesse à terme et que son enfant était en bonne santé.

(...)

2. Approche en l'espèce

82. (...) L'interprétation de l'article 2 à cet égard s'est faite dans un souci évident d'équilibre, et la position des organes de la Convention, au regard des dimensions juridiques, médicales, philosophiques, éthiques ou religieuses de la définition de la personne humaine, a pris en considération les différentes approches nationales du problème. Ce choix s'est traduit par la prise en compte de la diversité des conceptions quant au point de départ de la vie, des cultures juridiques et des standards de protection nationaux, laissant place à un large pouvoir discrétionnaire de l'État en la matière(...). Il en résulte que le point de départ du droit à la vie relève de la marge d'appréciation des États dont la Cour tend à considérer qu'elle doit leur être reconnu dans ce domaine, même dans le cadre d'une interprétation évolutive de la Convention qui est « un instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles ». (...).

85. Quant à ce qui précède, la Cour est convaincue qu'il n'est ni souhaitable ni même possible actuellement de répondre dans l'abstrait à la question de savoir si l'enfant à naître est une « personne » au sens de l'article 2 de la Convention. Quant au cas d'espèce, elle considère qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le point de savoir si la fin brutale de la grossesse de M^{me} Vo entre ou non dans le champ d'application de l'article 2, dans la mesure où, à supposer même que celui-ci s'appliquerait, les exigences liées à la préservation de la vie dans le domaine de la santé publique n'ont pas été méconnues par l'État défendeur. (...)

86. A cet égard, elle observe qu'en l'absence de statut juridique clair de l'enfant à naître, celui-ci n'est pas pour autant privé de toute protection en droit français. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la vie du fœtus était intimement liée à celle de sa mère et sa protection pouvait se faire au travers d'elle. Il en allait particulièrement ainsi dès lors qu'aucun conflit de droit n'existait entre la mère et le père, pas plus qu'entre l'enfant à naître et ses parents, mais que la perte du fœtus résultait de la négligence involontaire d'un tiers. (...)

91. En l'espèce, en plus de la poursuite du médecin pour blessures involontaires sur la personne de la requérante qui se solda certes par l'amnistie de la contravention, dont la requérante ne se plaint pas, celle-ci disposait de la possibilité d'engager une action en responsabilité contre l'administration à raison de la faute alléguée du médecin hospitalier. (...)

94. En conclusion, la Cour dit que, dans les circonstances de l'espèce, l'action en responsabilité pouvait passer pour un recours efficace à la disposition de la requérante. Ce recours, qu'elle n'a pas en l'occurrence engagé auprès des juridictions administratives, aurait permis d'établir la faute médicale dont elle se plaignait et de garantir dans l'ensemble la réparation du dommage causé par la faute du médecin, et les poursuites pénales ne s'imposaient donc pas en l'espèce.

95. Partant, à supposer même que l'article 2 de la Convention trouve application en l'espèce, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 2 de la Convention.

[...]

Document 5 : Crim., 18 mars 2025, 24-82.843

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société [1] et son représentant légal, M. [H] [C], ont été poursuivis du chef de circulation de véhicules en forêt hors des routes et chemins.
3. Le tribunal de police a requalifié les faits en circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation, a condamné les prévenus à des amendes, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupables M. [C] et la société [1] de circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation commis le 14 juillet 2022 à Val Buëch-Méouge (Hautes-Alpes), les a, en répression, condamnés respectivement à une amende contraventionnelle de 500 euros, dont 250 euros avec sursis, et à une amende contraventionnelle de 1 500 euros, dont 750 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils, alors « que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe tout conducteur, ou à défaut tout détenteur, de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les bois et forêts, sur des routes et chemins interdits à la circulation de ces véhicules et animaux ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'égard des prévenus, sans constater que les quadricycles conduits et détenus par ceux-ci étaient visés par l'interdiction de circulation litigieuse, la cour d'appel a méconnu les articles 111-4 du code pénal et R. 163-6, alinéa 1er, du code forestier, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer les prévenus coupables de circulation de véhicule sur une route de forêt interdite à la circulation, l'arrêt attaqué énonce qu'à partir d'août 2021, plusieurs courriers de l'Office national des forêts ont avisé M. [C] que les quadricycles de sa société ne devaient pas emprunter les itinéraires non autorisés et qu'il devait remettre en état les dégâts causés en forêt domaniale de la Méouge par les précédents passages de ces véhicules.
7. Le juge ajoute qu'en juin 2022, l'agence travaux de l'Office national des forêts a posé des plots et matérialisé l'interdiction de circuler aux véhicules sur certains chemins, et que malgré l'ensemble des informations et interdictions, les quadricycles des prévenus ont été verbalisés le 14 juillet 2022.
8. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que les routes et chemins forestiers empruntés par les quadricycles étaient interdits à la circulation, la cour d'appel a justifié sa décision.
9. En effet, ce type d'engin à quatre roues, qu'il soit ou non motorisé, est un véhicule au sens de l'article R.163-6, alinéa 1er, du code forestier, qui ne prévoit pas de restriction à cette acception.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Document 6 : Crim, 13 mars 2007, n° 06-88.537.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

[...]

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6 du code de la route :

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article R. 412-6-1 du code de la route ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer Mady X... coupable d'avoir fait usage d'un téléphone tenu en main alors qu'il conduisait un véhicule, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il est suffisamment établi que le prévenu a commis les faits qui lui sont reprochés ;

Mais attendu qu'en ne répondant pas au moyen suivant lequel l'intéressé téléphonait au volant d'un véhicule en stationnement lorsqu'il a été verbalisé, alors que l'obligation de se tenir constamment en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres nécessaires ne s'applique qu'au conducteur d'un véhicule en circulation, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Asnières-sur-Seine, en date du 19 octobre 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

[...]

Document 7 : Crim, 20 septembre 2006, n° 06-81.943.

[...]

- X... Guy, contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 26 janvier 2006, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 50 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'inobservation du délai de trois jours fixé par ce texte pour le dépôt au greffe de la minute du jugement, dès lors que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il lui appartenait, s'il n'était pas en mesure de faire valoir ses moyens de défense dans le délai d'un mois à compter de la date du pourvoi, de solliciter du président de la chambre criminelle la dérogation prévue par l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 543 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, le jugement énonce que celle-ci est caractérisée dans tous ses éléments, le véhicule étant en circulation, bien qu'arrêté à un feu rouge, ce qui interdisait l'usage d'un téléphone portable tenu en main par le conducteur ; que le juge ajoute que le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire et que les éléments de preuve produits par le prévenu et contradictoirement débattus ne permettent pas de remettre en cause son authenticité ; qu'il relève, enfin, qu'il est inutile de procéder aux actes d'investigation supplémentaires sollicités par la défense ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation, exempte d'insuffisance ou de contradiction, le juge de proximité, qui a estimé que son information était complète, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE Le pourvoi ;

[...]

Document 8 : Crim, 23 janvier 2018, n° 17-83.077.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Mohamed Y..., contre le jugement de la juridiction de proximité de Vienne, en date du 10 avril 2017, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 135 euros d'amende AR ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, M. Talabardon , conseiller rapporteur, M. Strachli, conseiller de la chambre ;

[...]

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6-1 du code de la route :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Y... a été contrôlé alors qu'il faisait usage d'un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui stationnait sur la file de droite d'un rond-point avec les feux de détresse allumés ; qu'un procès-verbal de renseignement judiciaire, établi à la demande de l'officier du ministère public, ajoute que le moteur était en état de marche ; que, poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, M. Y... a sollicité sa relaxe en soutenant que son véhicule n'était pas en circulation, dès lors qu'il se trouvait à l'arrêt, moteur éteint ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et entrer en voie de condamnation, le jugement relève que le prévenu a été contrôlé, faisant usage de son téléphone au volant de son véhicule, alors que celui-ci se trouvait en stationnement sur une voie de circulation ; que les juges ajoutent que les éléments versés aux débats par l'intéressé ne permettent pas d'établir le bien-fondé de ses allégations, selon lesquelles le moteur était coupé ; qu'ils en déduisent que le véhicule, bien qu'arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

Qu'en effet, doit être regardé comme étant toujours en circulation, au sens et pour l'application de l'article R. 412-6-1 du code de la route, le véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi DAR ;

[...]

Document 9 : Crim, 13 septembre 2011, 11-80.432.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2010, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 200 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 412-6-1 du code de la route ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule automobile malgré l'annulation du permis de conduire et conduite d'un véhicule en faisant usage d'un téléphone portable tenu en main ; que le tribunal a relaxé le prévenu du chef du délit mais l'a déclaré coupable de la contravention ; que M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et l'aggraver sur la peine, l'arrêt retient que si le prévenu affirme qu'il n'était pas en train de téléphoner lors du contrôle effectué par les gendarmes, le relevé de communications qu'il produit ne suffit pas à établir ses dires dès lors que cette pièce ne recense pas les appels reçus, mais seulement ceux passés à partir de l'appareil ; que les juges ajoutent qu'en manipulant le clavier de l'appareil avec son pouce pour vérifier la réception de SMS, ainsi qu'il le déclare, M. X... a, sans ambiguïté, fait usage de son téléphone tenu en main ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans renverser la charge de la preuve, dès lors que, d'une part, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l'infraction, en application de l'article 537 du code de procédure pénale, lequel est conforme aux dispositions conventionnelles invoquées, et que, d'autre part, l'usage d'un téléphone, au sens de l'article R. 412-6-1 du code de la route, s'entend de l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

[...]

Document 10 : Art. 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Article 7 – Pas de peine sans loi :

1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

Document 11 : Crim, 18 mai 2022, n ° 21-82.283.

La [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 23 février 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs de proxénétisme aggravé, défaut d'avertissement relatif à un contenu pornographique, enregistrement et diffusion de représentations pornographiques de mineurs, fabrication et diffusion de message violent et pornographique perceptible par un mineur, a confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

[...]

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 9 décembre 2010, une information judiciaire a été ouverte des chefs susvisés sur plainte avec constitution de partie civile de la [1], en raison de faits constatés sur quatre sites français à caractère pornographique.
3. Cette plainte visait, notamment, des comportements consistant, pour des jeunes femmes, à se livrer, devant une caméra, à des agissements à caractère sexuel, retransmis en direct par un moyen de communication audiovisuelle à des clients qui les sollicitaient et les rémunéraient par un moyen de paiement à distance.
4. Le 8 juillet 2019, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
5. La partie civile a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 80-1, 186, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à un chef péremptoire de conclusions, violation des droits de la défense, des articles 225-5, 225-6 et 225-7 du code pénal, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, principe du respect des droits de la défense et de l'égalité des armes.

7. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé partiellement l'ordonnance de non-lieu entreprise en ce qu'il y est dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de proxénétisme aggravé et défaut de mise en garde quant au contenu pornographique, alors « que la prostitution consiste dans le fait d'employer son corps, moyennant rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public, quelle que soit la nature des actes accomplis quand bien même il n'y a pas de contact physique entre la personne prostituée et son client ; qu'est qualifiable de proxénétisme le fait de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution, ou de servir d'intermédiaire dans un tel but ; qu'il y a proxénétisme aggravé lorsque le proxénétisme est réalisé grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; qu'en l'espèce il était fait valoir, pour justifier de la demande de poursuite de l'information, que les faits relatifs au site eurolive.com devaient être qualifiés de prostitution en ce que « les « modèles » du site eurolive se livrent, devant une caméra, à des actes sexuels (y compris de pénétration) sur eux-mêmes et/ou

sur d'autres « modèles », à la demande d'un client qui les rémunère pour assouvir ainsi ses désirs sexuels », ce qui laisserait supposer des actes qualifiables de proxénétisme aggravé commis ou permis par le responsable légal de la structure exploitant ce site, rendant nécessaire la poursuite de l'information ; qu'en rejetant cette demande, sans analyser en quoi consistait l'exploitation du site litigieux, au seul motif que « la cour qui doit garantir le respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale ne s'écartera pas de la définition jurisprudentielle de la prostitution à savoir le contact physique onéreux avec le client pour la satisfaction des besoins sexuels de celui-ci » quand la prostitution ne fait l'objet d'aucune définition législative, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris s'est déterminée selon un motif inopérant et a violé les articles précités. »

Réponse de la Cour

8. Les articles 225-5 et 225-6 du code pénal incriminent le proxénétisme, qui consiste pour quiconque, de quelque manière que ce soit, à aider ou assister la prostitution d'autrui, protéger cette activité, convaincre une personne de s'y livrer, en tirer profit ou en faciliter l'exercice.

9. Afin de déterminer si un comportement peut être poursuivi au titre du proxénétisme, il convient, au préalable, de définir ce qui relève de la prostitution, les dispositions précitées ne la définissant pas.

10. La Cour de cassation juge que la prostitution consiste à se prêter, moyennant une rémunération, à des contacts physiques de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui (Crim., 27 mars 1996, pourvoi n° 95-82.016, Bull. crim. 1996 n° 138).

11. Le développement d'internet a favorisé un phénomène connu sous le nom de « caming », consistant pour des « camgirls » ou « camboys » à proposer, moyennant rémunération, une diffusion d'images ou de vidéos à contenu sexuel, le client pouvant donner à distance des instructions spécifiques sur la nature du comportement ou de l'acte sexuel à accomplir.

12. Ces comportements n'entrent pas dans le cadre de la définition précitée, dès lors qu'ils n'impliquent aucun contact physique entre la personne qui s'y livre et celle qui les sollicite, de sorte que l'assimilation de ces comportements à des actes de prostitution suppose une extension de cette définition.

13. Or, il apparaît que le législateur n'a pas entendu étendre cette définition, y compris à l'occasion de lois récentes pénalisant certains comportements de nature sexuelle.

14. Ainsi, l'article 611-1 du code pénal, créé par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, incrimine le fait de solliciter une personne qui se livre à la prostitution, en précisant que ce fait consiste, en échange d'une rémunération, à solliciter, accepter ou obtenir des relations de nature sexuelle, ce qui exclut l'incrimination en l'absence de telles relations.

15. Par ailleurs, l'article 227-23-1 du code pénal, créé par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, réprime le fait, pour un majeur, de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique de ce mineur. Même si la condition d'une rémunération n'est pas exigée pour caractériser cette infraction, il convient de souligner que le législateur n'a pas employé le terme de prostitution pour qualifier ce comportement, pourtant comparable à celui visé dans la présente affaire.

16. En l'état de cette évolution législative, dont il résulte que la notion de prostitution n'excède pas les limites de la définition jurisprudentielle précitée, qui n'a pas été remise en cause depuis 1996, il n'appartient pas au juge de modifier son appréciation dans un sens qui aurait pour effet d'élargir cette définition au-delà de ce que le législateur a expressément prévu.

17. Par l'arrêt attaqué, pour dire n'y avoir lieu à suivre du chef de proxénétisme aggravé, la chambre de l'instruction retient qu'il lui incombe de garantir le respect du principe d'interprétation stricte de la loi pénale et de ne pas s'écarter de la définition jurisprudentielle de la prostitution qui implique le contact physique onéreux avec le client pour la satisfaction des besoins sexuels de celui-ci.

18. Les juges ajoutent qu'en l'absence de contact physique avec le client lui-même, l'activité visée par la plainte se distingue de la prostitution.

19. En l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.

20. Dès lors, le moyen doit être écarté.

21. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Séance 3 : L'application de la loi pénale dans le temps

Thème 1 : Lecture et analyses

- **Fiche d'arrêt** : Crim., 3 oct. 1994.
- **Fiche d'arrêt** : Crim., 14 nov. 2007.
- **Fiche d'arrêt** : Crim., 20 jan. 2021, n°19-87.955.
- **Fiche d'arrêt** : Crim., 11 juin 2025, n°23-83.474

Thème 2 : Exercice à réaliser :

Réalisez le commentaire de l'arrêt suivant (introduction et plan détaillé) :

Crim., 26 juin 2024, 23-81.962

Document 1 : Crim., 3 oct. 1994.

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 132-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : "*en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont une année assortie du sursis avec mise à l'épreuve ;*

" aux motifs qu'il apparaît à la Cour que l'importance des sommes détournées, la nécessité de protéger les victimes et la personnalité du prévenu justifient que celui-ci soit condamné à une peine d'emprisonnement de 18 mois assortie à concurrence d'un an de sursis avec mise à l'épreuve avec obligation de désintéresser les victimes ;

" alors que les dispositions nouvelles moins sévères s'appliquant aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; que tel est le cas de l'article 132-19 du nouveau Code pénal qui prévoit qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne justifie de manière spéciale le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme de 6 mois à l'égard du prévenu âgé de 78 ans, de sorte que la décision n'est pas légalement justifiée " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 132-45.5° du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 1 an assorti du sursis avec mise à l'épreuve avec obligation de justifier, en fonction de ses facultés contributives, du paiement des sommes dues aux parties civiles en application de l'article R. 58.6° du Code de procédure pénale;

" alors que les dispositions nouvelles moins sévères s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; qu'aux termes du nouvel article 132-45.5° du Code pénal, la réparation des dommages causés par l'infraction prononcée au titre de l'une des obligations imposées au condamné placé sous le régime de la mise à l'épreuve peut être totale ou partielle ; que, dès lors, la condamnation, prononcée en application de l'ancien article R.

58.6° du Code de procédure pénale, abrogé à compter du 1er mars 1994, qui n'offrait pas au juge la faculté d'envisager une réparation partielle au titre de l'obligation susvisée, doit être annulée " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que Marcel X... a, pour abus de confiance, été condamné par le tribunal correctionnel à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende et à des réparations civiles ;

Attendu que, sur le seul appel du ministère public, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a ramené la peine à 18 mois d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans avec l'obligation particulière de justifier, en fonction de ses facultés contributives, du paiement des sommes dues aux parties civiles, conformément à l'article R. 58.6° du Code de procédure pénale alors applicable ;

Attendu que Marcel X... demande le bénéfice de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, en vertu duquel toute décision prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivée, et de l'article 132-45.5°, du même Code, qui permet aux juges de n'astreindre que partiellement le condamné soumis à la mise à l'épreuve à la réparation des

dommages causés par l'infraction, dispositions nouvelles qu'il estime moins sévères que les dispositions antérieures ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 132-19 du Code pénal, qui ne concerne ni la définition des faits punissables, ni la nature et le quantum des peines susceptibles d'être prononcées, n'entre pas dans les prévisions de l'article 112-1, alinéa 3, mais dans celles de l'article 112-2.2°, dudit Code ; que, s'agissant d'une loi de procédure, il ne peut motiver rétroactivement l'annulation d'une décision sur le fond régulièrement rendue avant son entrée en vigueur ;

Attendu, par ailleurs, que les modalités du sursis avec mise à l'épreuve fixées par la cour d'appel ne sont en rien contraires aux dispositions de l'article 132-45.5°, du Code pénal, dont le prévenu n'est pas fondé à demander l'application ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 406 et 408 du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article 314-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

[...]

Document 2 : Crim., 14 nov. 2007.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 380 ancien et 311-12 nouveau, 112-1 et 112-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique irrecevable et renvoyé Philippe Y... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que l'ordonnance de renvoi précise que les faits reprochés à Philippe Y... auraient été commis courant 1992-1993 ; que suivant la plainte avec constitution de partie civile initialement déposée par Marcelle X..., et le mémoire déposé pour leur compte et pour celui de la société Sopafisa le 10 mars 1999, les faits dénoncés auraient été réalisés du mois d'août 1991 au mois de septembre 1992 et qu'enfin le réquisitoire définitif du parquet indique que la remise des fonds par Marcelle X... serait intervenue suivant actes du 3 septembre 1992 et du 20 novembre 1992 ; que la première de ces deux dates doit être prise en considération au regard de l'incrimination d'escroquerie poursuivie, la date de la remise des fonds devant être considérée comme celle de la constitution du délit et les manœuvres ayant déterminé cette remise étant nécessairement antérieures à celle-ci ; qu'il résulte de ces seules considérations que le régime de l'immunité familiale qui doit s'appliquer à la poursuite n'est pas celui résultant de l'actuel article 311-12 résultant de la loi du 16 décembre 1992 mais celui de l'article 380 de l'ancien code pénal, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale désormais codifié à l'article 112-1 du nouveau code pénal ; qu'il est en **eff** et de jurisprudence constante qu'une loi nouvelle portant aggravation des incriminations et des peines prévues par la loi antérieure n'est applicable qu'à des faits accomplis après son entrée en vigueur ; qu'il s'agit bien du cas en l'espèce dès lors que l'article 380 de l'ancien code pénal dispose que sont couverts par l'immunité familiale, les soustractions commises entre époux, entre descendants et ascendants, par des alliés au même degré, alors que le nouvel article 311-12 du code pénal exclut du bénéfice de l'immunité aux soustractions commises par des alliés de même degré ; que les dispositions relatives à l'immunité n'ont pas pour **eff** et de déterminer les personnes ayant qualité pour mettre en mouvement l'action publique et préciser le mode des poursuites, mais d'édicter une cause d'exonération objective qui a pour conséquence de rendre impossible et irrecevable toute action pénale ; qu'il s'agit bien en conséquence d'une règle de fond et non d'une règle de procédure comme le prétendent les consorts X... ; que dans ces conditions, comme en a décidé le tribunal, il apparaît que l'action publique est irrecevable au regard des dispositions de l'article 380 de l'ancien code pénal applicable en l'espèce ; qu'enfin, les conditions d'application de cet article relativement à la nature du délit et à la nature du lien familial sont remplies et qu'il y a lieu en conséquence, sans examen de l'exception de prescription, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action publique irrecevable ;

"alors que, les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur ; que les dispositions des articles 311-12 nouveau et 380 ancien du code pénal sont relatives à l'exercice des poursuites, qu'elles rendent impossibles pour certaines infractions contre les biens lorsqu'elles sont commises par certaines personnes ; qu'elles constituent donc des lois de procédure immédiatement applicables ; que dès lors, seules les dispositions nouvelles de l'article 311-12 du code pénal, qui excluent les alliés du bénéfice de l'immunité familiale, étaient applicables aux faits de l'espèce, quelle que soit la date à laquelle ils avaient été commis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe Y..., poursuivi pour des faits d'escroquerie commis au préjudice de sa belle-mère, Marcelle X..., a été relaxé par le tribunal ; que, sur le seul

appel des consorts X..., parties civiles venant aux droits de Marcelle X..., aujourd'hui décédée, l'arrêt relève, pour débouter ces derniers de leurs demandes, que les faits reprochés ont été commis le 3 septembre 1992 et qu'à cette date ils entraient dans le champ d'application de l'article 380, ancien, du code pénal, prévoyant des immunités familiales ;

Que les juges ajoutent que la loi du 16 décembre 1992, qui a exclu du bénéfice de l'immunité les soustractions commises par des alliés de même degré, constitue une loi pénale plus sévère et qu'elle n'est donc pas applicable aux faits commis antérieurement ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 112-1 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

[...]

Document 3 : Crim., 20 jan. 2021, n°19-87.955.

Faits et procédure

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

MM. J... F... S... et G... W... ont été poursuivis en qualité de gérants de la SARL Mineris Corp, société ayant exploité illégalement une mine d'or en Guyane, notamment du chef d'abus de biens sociaux et pour avoir entre le 5 octobre 2013 et le 19 septembre 2015, commis l'infraction de règlement en espèce d'une dette supérieure à 1 000 euros par un débiteur agissant pour les besoins d'une activité professionnelle, en payant en espèces des achats de carburant pour des sommes comprises entre 1 030 et 2 112 euros.

Ayant été condamnés pour ces faits par les premiers juges, ils ont formé appel du jugement.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens proposés par MM. F... S... et W...

Énoncé du moyen

Le moyen est pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale.

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables de règlements en espèce d'une dette supérieure à 1 000 euros, par un débiteur agissant pour les besoins d'une activité professionnelle, alors que les articles L. 112-6, §1, alinéa 1, D 112-3 1° et L. 112-7 du code monétaire et financier qui instituent cette infraction, entrés en vigueur postérieurement, n'étaient pas applicables aux faits de l'espèce.

Réponse de la Cour

Vu l'article 112-1 du code pénal :

Il résulte de ces dispositions qu'un texte réglementaire, pris pour l'application d'une loi d'incrimination, ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur et non encore définitivement jugés lorsqu'il modifie les éléments de cette incrimination dans un sens défavorable au prévenu.

Pour déclarer les prévenus coupables, dans les termes de la prévention, de règlements en espèce de dettes supérieures à 1 000 euros par un débiteur agissant pour les besoins d'une activité professionnelle, l'arrêt attaqué relève qu'ils ont reconnu avoir, pour les besoins de la prospection du site aurifère, engagé d'importantes dépenses en carburant, réglées en espèces.

En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

En **eff** et, le décret n° 2015-741 du 24 juin 2015, qui a abaissé de 3000 à 1000 euros le montant prévu à l'article L. 112-6 du code monétaire et financier au-dessus duquel le paiement d'une dette ne peut être **eff**ectué en espèces, est entré en vigueur le 1er septembre 2015, postérieurement aux faits commis entre le 5 octobre et le 22 juillet 2015 pour lesquels les prévenus ont été condamnés.

La cassation est par conséquent encourue. [...]

Document 4 : Crim., 11 juin 2025, n°23-83.474

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Une enquête a établi que la société [5] (la société), filiale du groupe espagnol [4] et dont le dirigeant est M. [D] [I], revendait des rétroviseurs fabriqués par ce groupe, lui-même équipementier de première monte des constructeurs français [8], [6] et [3].
3. A l'issue de l'information ouverte sur ces faits, la société et M. [I] ont été renvoyés de divers chefs devant le tribunal correctionnel qui les a déclarés coupables notamment de détention de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, importation et vente ou mise en vente de telles marchandises, détention de marchandises contrefaisantes (dessin ou modèle) sans document justificatif régulier constitutive d'un fait réputé importation en contrebande, importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise prohibée.
4. Le premier juge a également prononcé sur les intérêts civils en allouant diverses sommes aux sociétés [8], [2], [1] et [7], constituées parties civiles.
5. Les deux prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

[...]

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, proposé pour les sociétés [2], [1] et [7] et le premier moyen et le troisième moyen, pris en ses quatre premières branches, proposés pour la société [8]

Enoncé des moyens

7. Le moyen proposé pour les sociétés [2], [1] et [7] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes après avoir renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de dessins et modèles, alors :

« 1°/ que le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ne trouve pas à s'appliquer lorsque les poursuites ont été engagées à raison d'un comportement qui reste incriminé et que les sanctions encourues n'ont pas été modifiées dans un sens moins sévère ; que pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de contrefaçons de dessins et modèles, pour avoir porté atteinte au droit des sociétés [2], [1] et [7], sciemment, sans leur consentement, par la détention, l'offre à la vente, la mise sur le marché et l'importation de rétroviseurs incorporant le dessin ou le modèle protégé, en violation des droits conférés par l'enregistrement du modèle, la cour d'appel affirme qu'il « est exact que la loi du 22 août 2021 n'a modifié ni les peines encourues, ni la définition de la protection des dessins et modèles, mais elle a en revanche créé un régime exonératoire de responsabilité pénale, dont peut se prévaloir l'équipementier d'origine. [Que] cette modification, qui diminue le champ d'incrimination, est une loi pénale plus douce, puisque favorable au prévenu » ; qu'en prononçant ainsi quand ces dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle limitant la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle et précisant les objets susceptibles de bénéficier de cette protection n'étaient pas de nature pénale et ne pouvaient s'appliquer aux infractions commises avant leur entrée en vigueur dès lors que la définition du délit de contrefaçon par les articles L. 513-4 et L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle, comme les sanctions pénales prévues par l'article L. 521-10 du même code, demeuraient en vigueur et n'avaient pas été modifiées, la cour d'appel a méconnu les articles 112-1, alinéa 3, du code pénal, L. 513-4, L. 521-1 et L. 521-10 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que en vertu des propres énonciations de l'article 32 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, les dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle limitant la protection des dessins et modèles n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2023 ; qu'il en résulte que ces dispositions ne peuvent s'appliquer que pour l'avenir sans pouvoir effacer rétroactivement les atteintes portées aux droits légalement conférés par l'enregistrement de dessins et modèles antérieurement au 1er janvier 2023 ; qu'en décidant

néanmoins de l'application rétroactive de ces dispositions, cependant que les titres de propriété intellectuelle dont disposaient les sociétés parties civiles sur les rétroviseurs litigieux s'agissant des dessins et modèles, étaient opposables à la société [5] et à M. [I] à l'époque des faits, sans pouvoir être remis en cause par les dispositions nouvelles applicables aux seuls faits de fabrication et commercialisation postérieurs au 1er janvier 2023, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 32 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

[...]

8. Le premier moyen proposé pour la société [8] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes au titre de son action civile exercée contre la société [5] et M. [I], alors « qu'il résulte de l'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle que seul l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine peut bénéficier de l'exception aux droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou d'un modèle prévue par ce texte ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la société [5] et de M. [I] et, partant, rejeter les demandes au titre de l'action civile, qu'en application de l'article L. 513-6, 4°, b), du code de la propriété intellectuelle, « les participants à la chaîne commerciale entre l'équipementier et le consommateur ne peuvent [...] être poursuivis » (cf. arrêt, p. 14, in medio), la chambre des appels correctionnelle a méconnu le texte précité. »

[...]

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour relaxer les prévenus du chef de contrefaçon par atteinte aux droits des dessins ou modèles, l'arrêt attaqué énonce que les incriminations et pénalités régissant la protection de ces droits sont prévues par les dispositions du chapitre I du titre II du livre V du code de la propriété intellectuelle et que la loi modifiant les textes définissant la répression de la violation de ces droits est une loi pénale lorsqu'elle a pour conséquence de changer les éléments constitutifs de cette infraction.

12. Les juges rappellent que la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a modifié l'article L. 513-6 de ce code en précisant, au 4°, que les droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard d'actes qui visent à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur et qui sont réalisés par l'équipementier ayant fabriqué la pièce d'origine.

13. Pour appliquer immédiatement aux prévenus ces dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2023, postérieurement aux faits, ils retiennent qu'elles n'ont modifié ni les peines encourues ni la définition de la protection des dessins et modèles, mais qu'elles ont créé un régime exonératoire de responsabilité pénale dont peut se prévaloir l'équipementier d'origine et s'analysent en une loi pénale plus douce.

14. Ils précisent que l'exonération de responsabilité pénale de l'équipementier d'origine concerne les pièces qu'il fabrique et qu'il peut de ce fait librement céder, que les participants à la chaîne commerciale entre ce dernier et le consommateur ne peuvent donc être poursuivis et qu'une lecture contraire de la loi la rendrait inutile si l'équipementier ne pouvait pas céder les pièces qu'il produit licitement.

15. Ils relèvent enfin que l'application immédiate de ces dispositions n'est pas contraire au droit de propriété.

16. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.

17. En premier lieu, les dispositions législatives modifiant l'article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle ont redéfini, dans un sens favorable aux prévenus, le champ de l'incrimination pénale tendant à la protection des droits en matière de dessins et modèles.

[...]

19. En troisième et dernier lieu, en interprétant ces dispositions comme étant applicables non seulement à l'équipementier d'origine, mais aussi à la chaîne commerciale existant entre lui et le consommateur, la cour d'appel leur a conféré leur exacte portée sans méconnaître le principe d'interprétation stricte de la loi pénale.

20. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

Sur le deuxième moyen proposé pour les sociétés [2], [1] et [7] et le quatrième moyen proposé pour la société [8]

Enoncé des moyens

21. Le moyen proposé pour les sociétés [2], [1] et [7] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes après avoir renvoyé les prévenus des fins de la poursuite du chef de contrefaçon de droits d'auteur, alors :

« 1°/ que les dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle instaurant une nouvelle exception au droit d'auteur, introduite à son article L. 122-5, 12°, s'agissant de « la reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l'article L. 110-1 du code de la route » ne s'appliquent pas aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, dès lors qu'elles ne sont pas de nature pénale et que le texte législatif support légal de l'incrimination demeure en vigueur ; que pour infirmer le jugement ayant déclaré les prévenus coupables de contrefaçons de droits d'auteur, pour avoir importé des oeuvres contrefaisantes au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété de leur auteur, les sociétés [2], [1] et [7], la cour d'appel affirme « que les textes d'incrimination et de pénalité régissant la protection des droits d'auteur sont régis par les dispositions du livre I de la première partie du code de la propriété intellectuelle, qu'il en résulte que la modification de la protection de la propriété des droits d'auteur est une loi pénale lorsqu'elle a pour conséquence de modifier les éléments constitutifs d'une infraction » ; qu'en prononçant ainsi, quand l'exception au droit d'auteur introduite à l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle n'est pas un texte de nature pénale et que la définition comme les sanctions du délit de contrefaçon de droits d'auteur par les articles L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle n'ont pas été modifiées et demeurent en vigueur, la cour d'appel a méconnu les articles 112-1, alinéa 3, du code pénal, L. 335-2 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que en vertu des propres énonciations de l'article 32 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, les dispositions nouvelles du code de la propriété intellectuelle instaurant une nouvelle exception au droit d'auteur à son article L. 122-5, 12°, n'entreront en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2023 ; qu'il en résulte que ces dispositions ne peuvent s'appliquer que pour l'avenir sans pouvoir effacer rétroactivement les atteintes portées aux droits d'auteur régulièrement protégés antérieurement au 1er janvier 2023 ; qu'en décidant néanmoins de l'application rétroactive de ces dispositions, cependant que les titres de propriété intellectuelle dont disposaient les sociétés parties civiles sur les rétroviseurs litigieux s'agissant des droits d'auteur, étaient opposables à la société [5] et à M. [I] à l'époque des faits, sans pouvoir être remis en cause par les dispositions nouvelles applicables aux seuls faits de commercialisation postérieurs au 1er janvier 2023, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 32 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

[...]

Réponse de la Cour

23. Les moyens sont réunis.

24. Pour relaxer les prévenus du chef de contrefaçon par atteinte aux droits d'auteur, l'arrêt attaqué énonce que les textes d'incrimination et de pénalité régissent la protection de ces droits tels que prévus par les dispositions du livre I de la première partie du code de la propriété intellectuelle et qu'il en résulte que la modification de la protection de leur propriété constitue une loi pénale lorsqu'elle a pour conséquence de modifier les éléments constitutifs de cette infraction.

25. Les juges constatent que l'article L. 122-5, 12°, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi précitée du 22 août 2021, prévoit que l'auteur ne peut interdire la reproduction, l'utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur.

26. Ils retiennent que cette modification, qui diminue le champ d'incrimination, est une loi pénale plus douce et qu'elle s'applique immédiatement selon le principe rappelé par l'article 112-1, alinéa 3, du code pénal.

27. Ils précisent que cette rétroactivité n'est pas contraire à la protection du droit de propriété et que les pièces

litigieuses, constituées de rétroviseurs, qui s'intègrent à l'esthétique et participent à l'apparence d'un véhicule terrestre à moteur, entrent dans le champ d'application des dispositions nouvelles.

28. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.

29. En premier lieu, les dispositions législatives modifiant l'article L. 122-5, 12°, du code de la propriété intellectuelle ont redéfini, dans un sens favorable aux prévenus, le champ de l'incrimination pénale tendant à la protection des droits d'auteur.

30. En second lieu, il convient de se référer aux motifs figurant au paragraphe 18.

31. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

[...]

40. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Document 5 : Crim., 26 juin 2024, 23-81.962

M. [T] [V] et le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 2 mars 2023, qui, pour meurtre aggravé, a condamné le premier à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, dix ans de suivi socio-judiciaire, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, dix ans d'inéligibilité, une confiscation et a fixé la durée de la période de sûreté à quinze ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour qui aurait prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

[...]

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 28 mai 2021, M. [T] [V], majeur protégé, a été mis en accusation devant la cour d'assises pour avoir volontairement donné la mort à son père.
3. Par arrêt du 4 avril 2022, cette juridiction, après avoir retenu l'altération du discernement de l'accusé, a condamné M. [V] à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de quinze ans, et dix ans de suivi socio-judiciaire. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [V] a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel de l'arrêt pénal.

Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [V] et le procureur général contre l'arrêt civil

5. L'arrêt civil ayant été rendu le 20 mars 2023, il s'ensuit que les pourvois formés le 7 mars 2023 à l'encontre des dispositions civiles sont irrecevables, le procureur général ne pouvant, par ailleurs, être admis à se pourvoir contre l'arrêt civil d'une cour d'assises.

Examen des moyens

[...]

Mais sur le moyen proposé par le procureur général et le second moyen proposé pour M. [V]

Enoncé des moyens

11. Les moyens sont pris de la violation de l'article 362 du code de procédure pénale.

12. Le moyen proposé par le procureur général critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, alors que, du fait de l'altération du discernement de l'intéressé, la peine maximale encourue était de trente ans et qu'à défaut d'avoir prononcé cette peine à la majorité qualifiée, il ne pouvait être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

13. Le moyen proposé pour M. [V] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de meurtre et l'a condamné à la peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle assortie de quinze ans de période de sûreté, répondu « oui » sur l'altération de son discernement et « non » à l'exclusion du bénéfice de la diminution de peine, alors « qu'aux termes de l'article 221-1 du code pénal le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre et est puni de trente ans de réclusion criminelle ; qu'aux termes de l'article 362, alinéa 2, du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 décembre 2021, applicable à compter du 1er mars 2022, si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la Cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle ; qu'en l'espèce, après avoir déclaré M. [T] [V] coupable de meurtre, la Cour d'assises d'appel de Gironde l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle ; qu'en statuant ainsi alors que le maximum de la peine encourue en l'espèce était de trente ans de réclusion criminelle, la Cour d'assises a méconnu le sens et la portée de l'article 362 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable et l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

14. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 112-1, alinéa 2, 221-4, 122-1 du code pénal et 362, alinéa 2, du code de procédure pénale :

15. Il résulte du premier de ces textes que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date où l'infraction a été commise, sauf dispositions nouvelles moins sévères.

16. Selon le deuxième, le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu'il est commis sur un ascendant.

17. Aux termes du troisième, l'accusé qui était atteint, au moment de la commission de l'infraction, d'un trouble psychique ou neuro-psychique qui a altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes, demeure punissable. Toutefois, si est encourue une peine privative de liberté, celle-ci est réduite d'un tiers ou, en cas de crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, est ramenée à trente ans. La juridiction peut toutefois décider de ne pas appliquer cette diminution de peine.

18. Le quatrième énonçait, dans sa rédaction applicable au moment des faits, que si le maximum de la peine encourue n'a pas obtenu la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel, il ne peut être prononcé une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle, lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Cette disposition a été supprimée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, entrée en vigueur le 1er mars 2022.

19. Cette modification, plus sévère en ce qu'elle permet désormais, si la peine maximale de trente ans n'a pas été prononcée, de prononcer une peine entre vingt et trente ans de réclusion criminelle, ce qui n'était pas possible auparavant, ne peut recevoir application que pour les faits commis après son entrée en vigueur.

20. L'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. [V] coupable de meurtre sur ascendant, commis entre le 28 et le 29 septembre 2018, et constaté l'altération de son discernement, sans exclure l'accusé du bénéfice de la diminution de peine, a condamné celui-ci à vingt-cinq ans de réclusion criminelle.

21. En prononçant ainsi, alors que, par l'effet de la diminution de peine, le maximum de la peine encourue était de trente ans de réclusion criminelle, ce qui, au regard de la date des faits, interdisait le prononcé d'une peine de réclusion criminelle d'une durée comprise entre vingt et trente ans, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

22. Il en résulte que la cassation est encourue.

Portée et conséquences de la cassation

23. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives aux peines prononcées et à la période de sûreté. Elle ne s'étendra pas aux dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de l'accusé, compte tenu du rejet du moyen de cassation portant sur cette déclaration et sur la régularité de la procédure suivie lors des débats.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [V] et le procureur général contre l'arrêt civil :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur les pourvois formés par M. [V] et le procureur général contre l'arrêt pénal :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 2 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines et à la période de sûreté, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Charente, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Séance 4 : L'application de la loi pénale dans l'espace

Thème 1 : Lectures et analyses

- **Fiche d'arrêt** : Crim., 6 mars 2024, n°23-87.046
- **Fiche d'arrêt** : Crim., 7 nov. 2023, n°22-87.230

Thème 2 : Exercice à réaliser

Réalisez le cas pratique suivant :

Yves est un homme âgé de 55 ans qui travaille à Monaco au sein d'une banque prestigieuse. Doté d'un grand patrimoine, il fait régulièrement l'objet de convoitises mais peine à trouver le véritable amour. Alors qu'il sortait un samedi soir avec des amis à lui, il fait la rencontre de Patricia, une jeune femme hollandaise de 25 ans. Rapidement, Yves tombe follement amoureux d'elle.

Après six mois de relation, Yves demande Patricia en mariage. Pour impressionner sa bien-aimée, il organise une cérémonie digne d'un mariage princier dans l'une de ses villes préférées : St-Tropez.

Durant la réception, Yves crée la surprise en sortant son chéquier : en guise de cadeau de mariage, il décide d'offrir à sa nouvelle femme un chèque d'un million d'euro, qu'il signe sur le moment devant tous les invités.

Malheureusement pour Yves, cette relation idyllique ne durera pas. En effet, quelques semaines après le mariage, ce dernier découvre que sa femme mène une double vie dans son pays d'origine. Furieux, il bloque ses comptes et décide de divorcer. Patricia voyant la situation dégénérer, encaisse le chèque dans la banque où travaille Yves. Malheureusement, faute de fonds suffisants sur le compte émetteur, l'argent n'apparaîtra jamais sur son compte.

Yves sera rapidement convoqué au tribunal de Monaco pour répondre de ces faits.

Qu'en pensez-vous ?

Code pénal monégasque, art. 331 : « Est passible des peines de l'escroquerie prévues au 1er alinéa de l'article 330 [un à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende] :

1° celui qui, de mauvaise foi, a : soit émis un chèque bancaire ou postal sans provision préalable et disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque ; soit retiré, après l'émission, tout ou partie de la provision ; [...] »

Code monétaire et financier, art. L163-10 : « Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait, pour le tiré : 1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ; [...] ».

Document 1 : Crim., 6 mars 2024, n°23-87.046

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de diverses personnes, dont M. [H] [U], devant la cour d'assises des mineurs de Paris, spécialement composée, pour association de malfaiteurs terroriste.
3. Les faits reprochés à l'accusé auraient été commis en Syrie, en Irak, en Egypte, aux Pays-Bas et en Allemagne, ainsi qu'à [Localité 1], dans [Localité 2] et sur le territoire national, du 1er janvier 2014 au 20 janvier 2020.
4. M. [U] et le ministère public ont relevé appel de l'ordonnance précitée.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [U] devant la cour d'assises des mineurs spécialement composée siégeant à Paris pour y être jugé, et « pour avoir à [Localité 1], dans [Localité 2], et sur le territoire national, mais également en Syrie, en Irak, en Égypte, aux Pays-Bas et en Allemagne, du 1er janvier 2014 au 20 janvier 2020, en tout cas depuis temps n'emportant pas prescription de l'action publique, participé à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés par le 1er de l'article 421-1 du code pénal, ladite préparation étant caractérisée par un ou plusieurs éléments matériels, en l'espèce notamment, dans le cadre d'une adhésion aux thèses djihadistes : - en intégrant une organisation djihadiste, notamment l'Etat islamique en Irak et au levant devenue Etat islamique, en s'y maintenant et en participant aux activités terroristes et combattantes de l'organisation ; - en participant à l'élaboration de projets d'actions violentes ; - en ayant conçu, reçu, téléchargé, transféré et diffusé de la documentation de propagande de l'Etat Islamique, crime prévu par les articles 113-13, 421-1, 421-2-1, 421-7, 421-8, 422-3, 422-4, 422-6 , 422-7 du code pénal », alors :

« 1°/ qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt lui-même que M. [U], palestinien résidant en Syrie dès son plus jeune âge, n'est arrivé en France avec un titre de réfugié qu'en octobre 2015, après avoir fui la Syrie et être passé par l'Égypte ; les faits qui lui sont imputés en 2014 et en 2015, à les supposer avérés, d'adhésion ou de participation à l'Etat islamique en Syrie, ont été commis hors de France avant son arrivée sur le territoire français sans aucun lien avec celui-ci, et les juridictions françaises sont dépourvues de toute compétence pour les juger ; les dispositions de l'article 113-13 du code pénal selon lesquelles la loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV commis à l'étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, impliquent que la condition de « résidence sur le territoire français » soit préexistante ou concomitante aux faits reprochés et non postérieurs comme en l'espèce ; en retenant l'application de la loi française et donc la compétence des juridictions françaises pour juger la participation supposée de M. [U] à l'organisation Etat Islamique en Syrie, la chambre de l'instruction a violé ledit texte et excédé sa compétence ; la cassation interviendra sans renvoi ;

2°/ qu'il n'existe pas de connexité entre les faits prétendument commis en Syrie et les faits prétendument commis en France, postérieurement à l'arrivée de M. [U] dans ce pays, dès lors qu'il n'y a eu aucune action concertée ni aucun lien entre les faits anciens et les prétendus faits nouveaux qui auraient été commis par d'autres personnes, rencontrées en France par M. [U] après son arrivée sur le territoire national ; la seule circonstance que M. [U] aurait eu avant son arrivée en France et après cette arrivée un « même dessein » ou un « même mobile », à savoir une prétendue « adhésion aux thèses djihadistes » ne saurait sans aucun autre élément concret caractériser une prétendue connexité entre deux associations de malfaiteurs qui n'ont aucun lien entre elles, avec un lieu géographique totalement différent, des projets totalement différents, la participation de personnes totalement différentes, et en l'absence de tout fait matériel commun ; la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés, outre l'article 203 du code de procédure pénale par fausse application. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

7. Pour retenir la compétence des juridictions françaises et ordonner la mise en accusation de M. [U] du chef de l'ensemble des faits qui auraient été commis du 1er janvier 2014 au 20 janvier 2020, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'intéressé indique résider habituellement en France depuis le 28 octobre 2015, énonce que les dispositions de l'article 113-13 du code pénal s'appliquent aux personnes de nationalité étrangère résidant habituellement en France et n'exigent pas que la fixation de cette résidence préexiste à la commission des faits.

8. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen.

9. En effet, aux termes de l'article 113-13 du code pénal, la loi pénale française s'applique aux crimes et délits qualifiés d'actes de terrorisme et réprimés par le titre II du livre IV de ce code, commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français.

10. Ce texte ne distingue pas selon que la personne de nationalité étrangère a fixé sa résidence habituelle en France avant ou après la commission, à l'étranger, d'actes de terrorisme.

11. Le grief n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

12. Pour retenir la compétence des juridictions françaises et ordonner la mise en accusation de M. [U] du chef de l'ensemble des faits qui auraient été commis du 1er janvier 2014 au 20 janvier 2020, l'arrêt retient encore que la compétence des juridictions françaises s'étend aux faits d'association de malfaiteurs commis à l'étranger, dès lors qu'ils sont connexes à d'autres faits en relation avec une entreprise terroriste commis en France, les uns et les autres formant un tout indissociable.

13. Les juges relèvent qu'en l'espèce, les faits reprochés à M. [U] à l'occasion de son séjour en Syrie courant 2014 et ceux qui lui sont imputés depuis son installation à [Localité 1] participent d'un même dessein et d'un même mobile.

14. C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est ainsi déterminée.

15. En effet, la loi pénale française est applicable à une infraction commise, à l'étranger, par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère, dans le cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République. Les faits sont indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres.

16. Or, l'arrêt ne caractérise pas une telle indivisibilité entre les faits qui auraient été commis en Syrie et ceux qui l'auraient été en France.

17. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que ces motifs sont surabondants.

18. Le grief doit donc être écarté.

19. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Document 2 : Crim., 7 nov. 2023, n°22-87.230.

M. [Y] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 8 novembre 2022, qui, pour apologie publique d'un acte de terrorisme, l'a condamné notamment à deux ans d'emprisonnement.

[...]

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 4 juillet 2022, la direction zonale de la sécurité intérieure nord (DZSI) a adressé un signalement au procureur de la République de Lille relatif à l'activité publique de propagande à visée terroriste de M. [Y] [U], au moyen d'un compte Twitter, sous le pseudonyme de [D] [P].
3. La DZSI a relevé plusieurs propos susceptibles de caractériser le délit d'apologie publique d'un acte de terrorisme, tenus par M. [U] sur ce compte, entre le 25 mai et le 6 juillet 2022, période au cours de laquelle celui-ci se trouvait en Algérie.
4. L'intéressé est rentré en France le 19 juillet suivant, date à laquelle il a été interpellé.
5. Les adresses IP de connexion au compte utilisé par M. [U], pendant la période considérée, ont été localisées en Algérie, l'intéressé se connectant à internet au moyen d'un réseau privé virtuel.
6. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] coupable du délit poursuivi et a prononcé sur les peines.
7. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] pour apologie d'actes de terrorisme, alors « qu'en l'absence de tout critère rattachant au territoire de la République les propos incriminés susceptibles de constituer l'apologie d'actes de terrorisme, la circonstance que ces propos du fait de leur diffusion sur un réseau social, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître ; qu'en se bornant à relever que les messages, même s'ils avaient été écrits alors que [Y] [U] se trouvait en Algérie, étaient réputés avoir été commis sur le territoire national puisqu'ils étaient publics et accessibles, tant sur le plan technique que linguistique, depuis le territoire français, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 113-2 et 421-2-5 du code pénal. »

Réponse de la Cour

9. La Cour de cassation juge qu'en l'absence de tout critère rattachant au territoire de la République des propos incriminés sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la circonstance que ceux-ci, du fait de leur diffusion sur le réseau internet, aient été accessibles depuis ledit territoire ne caractérise pas, à elle seule, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge

français compétent pour en connaître (Crim., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-86.645, Bull. crim. 2016, n° 218).

10. L'apologie publique d'actes de terrorisme pouvant procéder de propos diff usés par le réseau internet depuis un territoire étranger, accessibles depuis la France, il y a lieu de considérer que, pour cette infraction également, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule un acte de publicité sur le territoire de la République rendant le juge français compétent pour connaître de ce délit, en l'absence de tout critère rattachant les propos incriminés audit territoire.

11. En l'espèce, pour écarter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le prévenu et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué énonce notamment que les tweets litigieux de M. [U] ont été publiés et diff usés sur le réseau internet en langue française et qu'ils étaient accessibles à tous sans aucune restriction depuis le territoire français.

12. Les juges ajoutent que, dès lors que la publicité des écrits, élément constitutif de l'infraction d'apologie du terrorisme reprochée, a eu lieu sur le territoire de la République, l'infraction est réputée commise sur ce territoire.

13. Ils en concluent que, quand bien même les messages auraient été écrits par M. [U], alors qu'il se trouvait en Algérie, les faits sont réputés avoir été commis sur le territoire national puisque lesdits messages étaient publics et accessibles, tant sur le plan technique que linguistique, depuis le territoire français.

14. C'est à tort que les juges ont retenu que les faits sont réputés avoir été commis sur le territoire national, les messages diff usés étant accessibles depuis le territoire français, dès lors que cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, en l'absence de critère de rattachement desdits propos au territoire de la République, un acte de publication sur ce territoire rendant le juge français compétent pour en connaître.

15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors qu'il en résulte que les propos poursuivis ont été diff usés en langue française, certains accompagnés de photographies représentant la France, stigmatisée comme un pays de mécréance, opposé à l'organisation dite Etat Islamique, d'autres incitant les musulmans à se sentir étrangers sur « toutes les terres qui refusent d'appliquer et combattent les lois d'Allah », notamment la France, et ce, alors que le territoire de la République a été frappé et reste frappé par le terrorisme islamiste, éléments qui constituent, en l'espèce, des critères suff isants de rattachement desdits propos au territoire français.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

[...]

Séance 5 : Interrogation

PAS DE SÉANCE DE TD LORS DE LA SÉANCE 5

En fin de semaine, vous réaliserez une colle intermédiaire d'une durée de 3 heures.

Programme de révision : vous devrez réviser tout ce qui a été abordé en CM et en TD (séance 4 incluse). Le Code pénal ne sera pas autorisé. Il pourra s'agir d'un commentaire d'arrêt ou d'un cas pratique.

Séance 6 : L'élément matériel

Vous serez évalués durant cette séance dans le cadre d'un examen d'une durée de 30 minutes.

Thème 1 : Méthode de classification des infractions

- Fiche d'arrêt : Crim. 07 avr. 2009, n°09-80.655
- Fiche d'arrêt : Crim. 14 avr. 2021, n° 20-81.196
- Fiche d'arrêt : Crim. 11 sept. 2019, n°18-83.484

Thème 2 : Exercices à réaliser

Réalisez le commentaire de l'arrêt suivant (introduction et plan détaillé) :

Crim., 5 mars 2024, 23-84.813

Insérez chacune des infractions suivantes (dont il conviendra au préalable de trouver le texte d'incrimination) dans les différentes classifications ci-dessous et justifier :

Infraction de commission – Infraction d'omission
Infraction instantanée – Infraction continue
Infraction simple – Infraction complexe
Infraction matérielle – Infraction formelle

Les infractions à insérer dans ces différentes catégories sont les suivantes :

Homicide involontaire – recel – agression sexuelle – blanchiment - séquestration – exercice illégal de la profession d'avocat – trafic de stupéfiants – empoisonnement – non-assistance à personne en péril – abus de confiance – bigamie – délit de risque causé à autrui – harcèlement de rue – conduite sous l'influence de l'alcool – évasion

Document 1 : Crim. 07 avr. 2009, n°09-80.655.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandrine, épouse Y...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 14 janvier 2009, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises du MAINE-et-LOIRE du chef de non-dénonciation d'atteintes sexuelles sur mineurs de quinze ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits et de l'homme et des libertés fondamentales, 434-3 du code pénal, 8, 198, 591, 593 et 706-47, du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a mis en accusation Sandrine X..., épouse Y..., du chef de non-dénonciation de mauvais traitement ou d'atteintes sexuelles sur mineurs de 15 ans, délit connexe aux infractions d'enlèvement et séquestration, viol sur mineur de 15 ans en réunion, agressions sexuelles sur mineur de 15 ans en réunion, viol sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et tentative d'enlèvement imputées à deux autres personnes également accusées (Dominique Z... et Alfréda A...) ;

"aux motifs que, vu les mémoires déposés au greffe de la chambre de l'instruction le 4 novembre 2008 par Me B... et Me C..., conformément aux dispositions de l'article 198 du code de procédure pénale, visés par le greffier et annexés à la procédure, et par lesquels Sandrine X... et Nicolas D... demandaient à bénéficier d'un non-lieu pour les faits pour lesquels ils ont été mis en examen et, en cas de poursuites, à voir ceux-ci disjointes (arrêt, p. 8) ; qu'au cours de ses auditions, Sandrine X... avait rapporté une scène qui s'était déroulée chez ses parents à La Salle Aubry, lorsqu'elle vivait encore avec Dominique Z..., concernant Justine, alors que celle-ci était en garde chez ses grands-parents ; qu'après avoir déshabillé la fillette pour lui faire prendre un bain, elle avait demandé à Dominique Z... de la surveiller pendant quelques instants dans la chambre ; que, pendant qu'elle se trouvait dans la salle de bains, elle avait entendu son compagnon de l'époque demander à Justine de se toucher le sexe ; qu'en revenant dans la chambre, elle avait constaté que l'enfant était allongée jambes écartées devant Dominique Z... ; qu'elle s'était alors enfermée dans la salle de bains avec sa nièce ; que Sandrine X... avait ajouté qu'elle avait vu Dominique Z... prendre une photo du vagin de Jessica E..., qu'elle avait alors en garde au domicile de ses parents ; que Sandrine X... justifiait l'absence de révélation de ces faits par la promesse que lui avait faite Dominique Z... de ne pas recommencer ; que, cependant, ce dernier lui avait confié à l'époque de leur vie commune que son fantasme était de faire l'amour avec une petite fille ; que, malgré ces révélations et les constatations réalisées par Sandrine X..., à aucun moment celle-ci n'a cru devoir avertir les autorités du comportement déviant de Dominique Z... et des abus sexuels commis sur les fillettes ; que Sandrine X... sera donc renvoyée du chef de non-dénonciation de privation, mauvais traitement ou atteintes sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans ; que la connexité de ces faits avec ceux reprochés à Dominique Z... justifiait son renvoi devant la cour d'assises pour ce délit et non une disjonction en vue d'un renvoi devant le tribunal correctionnel (arrêt, p. 12) ;

"alors que, d'une part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (mémoire déposé par Sandrine Y... et visé par le greffier, p. 3), si les faits pour lesquels Sandrine Y... était poursuivie

n'étaient pas prescrits, en ce que les faits prétendument non dénoncés avaient été commis entre 1995 et 1998, que la prescription triennale de l'action publique du chef de non-dénonciation, infraction instantanée, avait entièrement couru avant le 1er janvier 2002 et que les poursuites n'avaient été exercées qu'en novembre 2005, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la mise en examen ;

"alors que, d'autre part, en se bornant à relever que Sandrine Y... avait su l'accomplissement par Dominique Z... de divers actes dont la prise de photographie rapprochée du sexe d'une des nièces de Sandrine Y... et qu'elle avait entendu Dominique Z... demander à une autre nièce de se toucher le sexe, sans rechercher, comme elle y était invitée (mémoire, p. 6), si Sandrine Y... avait eu l'intention d'entraver l'action des autorités étatiques en omettant délibérément de ne pas rapporter ces actes aux autorités compétentes, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment caractérisé l'élément moral du délit de non-dénonciation et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Vu l'article 8 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Sandrine X... a été mise en examen pour n'avoir pas informé les autorités des atteintes sexuelles infligées à deux mineures de quinze ans, Justine X... et Jessica E..., par Dominique Z..., entre 1995 et 1998, et dont elle a eu connaissance durant la même période ; que le premier acte de poursuite à l'encontre de Dominique Z... a été effectué en novembre 2005 ;

Attendu que l'arrêt attaqué ordonne le renvoi de Sandrine X... devant la cour d'assises pour avoir commis, entre le 22 novembre 2002 et le 22 novembre 2005, le délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-3 du code pénal, connexe aux crimes de viols aggravés imputés à Dominique Z..., également renvoyé devant la juridiction criminelle pour des agressions sexuelles commises, entre 1994 et 1998, sur les mineures Justine X... et Jessica E... ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, à l'encontre de Sandrine X..., alors que la prescription de l'action publique concernant les agressions sexuelles a été interrompue en novembre 2005, à une date où celle relative au délit instantané de non-dénonciation était acquise, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à Sandrine X..., épouse Y..., l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 14 janvier 2009 ;

[...]

Document 2 : Crim. 14 avr. 2021, n° 20-81.196.

[...]

REJET du pourvoi formé par MM. [P] [J], [F] [P], [P] [P], [T] [S], [S] [T], [W] [V], [R] [F] et [C] [I], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4^e chambre, en date du 30 janvier 2020, qui, dans la procédure suivie sur citation directe, a déclaré irrecevable leur action contre M. [H] [C], pour le délit d'omission de porter secours, relaxé celui-ci pour le délit de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs et statué sur l'action civile.

Un mémoire et des observations complémentaires en demande et un mémoire en défense ont été produits.

Faits et procédure

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

Le 17 juillet 2014, M. [F] a écrit au directeur de cabinet de M. [C], archevêque de [Localité 1] depuis 2002, pour dénoncer des faits d'agressions sexuelles dont il avait été victime, au cours de son enfance, avec d'autres jeunes gens, de la part de M. [U], prêtre du diocèse de [Localité 1], curé de paroisse, aumônier d'un établissement catholique et aumônier d'unité scout.

Plusieurs rencontres ont ensuite eu lieu entre M. [F], M. [C], et plusieurs de ses collaborateurs. M. [C] a déchargé M. [U] de ses fonctions de curé, puis, le 29 juillet et le 31 août 2015, lui a interdit tout ministère sacerdotal et toute activité comportant des contacts avec des mineurs.

Le 5 juin 2015, M. [F] a déposé plainte contre M. [U], pour agressions sexuelles sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité, devant le procureur de la République à Lyon, lequel a ouvert une information judiciaire, le 25 janvier 2016. D'autres victimes ont été identifiées. M. [U], qui a reconnu avoir procédé à des attouchements sexuels sur de nombreux enfants, jusqu'en 1991, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 29 octobre 2019.

Le 17 février 2016, MM. [S] et [B], tous deux victimes de M. [U], ont déposé, devant le juge d'instruction saisi du dossier dans lequel M. [U] était mis en examen, une plainte pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur des mineurs et omission de porter secours, afin que la responsabilité de certains des membres du diocèse de [Localité 1] puisse être recherchée. Le juge d'instruction a communiqué la plainte au procureur de la République, qui a décidé l'ouverture d'une enquête préliminaire, le 26 février 2016. A l'issue de celle-ci, il a procédé à un classement sans suite, le 1^{er} août 2016.

Par actes des 23 mai, 1^{er} juin et 17 juillet 2017, MM. [S], [F], [T], [B], [P] [P], [F] [P], [V], [I], [J], indiquant avoir été victimes d'agressions sexuelles commises par M. [U], ont fait citer devant le tribunal correctionnel de Lyon M. [C] et plusieurs de ses collaborateurs.

M. [C] a ainsi été cité pour omission de porter secours, de 2002 à 2015, pour avoir laissé des enfants et adolescents être au contact de M. [U] et les avoir ainsi exposés à des agressions sexuelles, et pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs, au cours de la même période.

Par jugement du 7 mars 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré irrecevable l'action des parties civiles, s'agissant de l'infraction d'omission de porter secours. Le tribunal a relaxé les collaborateurs de M. [C], ou jugé que l'action publique était éteinte par prescription à leur égard. Le tribunal correctionnel a retenu, en ce qui concerne M. [C], que l'infraction de non-dénonciation

d'agressions sexuelles n'était pas constituée pour la période antérieure à 2010, que l'action publique était éteinte par prescription, depuis 2013, pour la non-révélation d'une agression dont il avait eu connaissance en 2010, et l'a déclaré coupable des faits de non-dénonciation des agressions sexuelles qui lui avaient été révélées à partir de juillet 2014 et jusqu'au 5 juin 2015. Le tribunal l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis. Il a prononcé sur les intérêts civils.

Ce jugement a été frappé d'appel par M. [C] et par les parties civiles, ainsi que par le ministère public, à titre incident.

Examen des moyens
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré prescrits les faits de non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs commis en mars 2010, alors :

« 1°/ que le délit de non-dénonciation d'atteintes et d'agressions sexuelles sur mineur prévu par l'article 434-3 du code pénal est une infraction continue ou successive, qui est constituée dès la connaissance des faits, laquelle fait naître l'obligation de les dénoncer, et perdure ou se renouvelle tant qu'il n'a pas été satisfait à cette obligation ; que le point de départ de la prescription doit donc être fixé au jour où ce délit cesse, c'est-à-dire soit au jour de la dénonciation des faits soit au jour de la disparition de l'obligation de dénonciation ; que, dès lors, en énonçant, pour déclarer prescrits les faits de non-dénonciation qui auraient été commis en mars 2010, que le délit de non-dénonciation est un délit instantané se prescrivant par trois ans à compter de la commission des faits, et qu'en l'absence d'acte interruptif de prescription intervenu avant le 26 février 2016, les faits antérieurs au 26 février 2013 sont prescrits, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs erronés et a violé les articles 7, 8 du Code de procédure pénale et 434-3 du code pénal dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;

2°/ que le point de départ de la prescription du délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-3 du code pénal doit être fixé soit au jour de la dénonciation des faits soit au jour de la disparition de l'obligation de dénonciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève qu'en mars 2010, M. [C] a été précisément informé que M. [U] avait commis des agressions sexuelles sur M. [S] lorsque celui-ci était âgé de 11 ans, et qu'il ne les a pas dénoncées ; qu'il ressort par ailleurs de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que ces faits d'agressions sexuelles, non prescrits, ont été découverts à l'occasion de l'enquête préliminaire ouverte le 15 juillet 2015, portant sur les faits reprochés à M. [U], et qu'ils ont été dénoncés par M. [S] lui-même par une plainte du 20 octobre 2015 ; qu'en déclarant ces faits de non-dénonciation prescrits, lorsque la prescription n'avait pu commencer à courir avant l'ouverture de cette enquête, la cour d'appel a violé les articles 7, 8 du code de procédure pénale et 434-3 du code pénal dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;

3°/ que subsidiairement et en tout état de cause, le délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-3 du code pénal est une infraction clandestine ; qu'en énonçant, pour retenir le contraire et déclarer les faits de non-dénonciation de mars 2010 prescrits, que « l'infraction à dénoncer était tout de même connue par la victime », lorsque la connaissance par la victime des agressions sexuelles dont elle a fait l'objet n'implique pas celle du délit de non-dénonciation commis à son préjudice et qu'il ressortait des pièces de la procédure qu'en l'espèce ce n'était qu'au cours de l'année 2015 que M. [S] avait eu connaissance des faits de non-dénonciation commis à son encontre par M. [C] depuis le 31 mars 2010, la cour d'appel a violé les articles 7, 8 du code de procédure pénale et 434-3 du code pénal dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;

4°/ qu'enfin, le délai de prescription du délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-3 du code pénal court à compter du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; que, dès lors, en déclarant prescrits les faits de non-dénonciation commis au préjudice de M. [S], lorsqu'il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure que ces faits, pour lesquels M. [S] et une autre partie civile ont déposé plainte le 17 février 2016, avaient été mis au jour à l'occasion de l'enquête préliminaire ouverte le 15 juillet 2015 à l'encontre M. [U], ce dont il se déduisait que le délit était apparu dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique au plus tôt au cours du second semestre de l'année 2015, la cour d'appel a violé les articles 7, 8 du code de procédure pénale et 434-3 du code pénal dans leur rédaction applicable à l'époque des faits. »

Réponse de la Cour

Il résulte de l'arrêt attaqué que M. [C] a été informé, en mars 2010, que M. [U] avait commis des agressions sexuelles sur M. [S], alors que celui-ci, né en 1979, était âgé de onze ans.

Pour déclarer éteinte par prescription l'action publique pour le délit de non-dénonciation, par M. [C], de ces faits aux autorités judiciaires et administratives, la cour d'appel relève que cette infraction est un délit instantané pour lequel la prescription commence à courir au moment où la personne prend connaissance des faits susceptibles de constituer l'infraction principale et ne les dénonce pas, soit, en l'espèce, en mars 2010. Elle ajoute que le délai de prescription de trois ans, alors applicable, n'a pas été interrompu avant l'ouverture, le 26 février 2016, par le procureur de la République, d'une enquête à la suite de la plainte en non-dénonciation, déposée par M. [S]. La cour d'appel retient encore que cette infraction n'avait aucun caractère clandestin, car la victime en avait connaissance et pouvait la dénoncer.

En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué.

En **eff** et, le délit de non-dénonciation de mauvais traitement sur mineur, prévu et puni par l'article 434-3 du code pénal, dans sa rédaction applicable en la cause, était un délit instantané dont la prescription courait à compter du jour où le prévenu avait eu connaissance des faits qu'il devait dénoncer.

Le moyen, irrecevable en tant qu'il est présenté par les autres demandeurs que M. [S], ne peut, dès lors, être admis.

Sur le second moyen Énoncé du moyen

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [C] du chef de non-dénonciation d'atteintes et d'agressions sexuelles commis sur mineurs s'agissant des faits postérieurs au 26 février 2013 et d'avoir débouté les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, alors :

« 1°/ que l'article 434-3 du code pénal, dans sa version applicable à l'époque des faits, et dès lors que la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, qui a précisé que l'obligation de dénonciation prévue par ce texte porte également sur les agressions sexuelles, revêt sur ce point un caractère interprétatif, réprimait le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ; que ce texte ne subordonne pas l'obligation de dénonciation des faits infligés au

mineur ou à une personne vulnérable à la possibilité de poursuivre ces faits ; que, dès lors, en retenant, pour relaxer le prévenu et débouter certaines parties civiles de leurs demandes indemnitaires, que le délit de non-dénonciation n'était pas constitué s'agissant des faits d'atteintes et d'agressions sexuelles prescrits, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a méconnu le texte susvisé et l'article 111-4 du code pénal ;

2°/ que l'article 434-3 du code pénal, qui incrimine la non-dénonciation d'infractions qui ont pour caractéristique commune de présenter un risque élevé de réitération, n'a pas pour seule finalité de permettre à la justice de poursuivre l'auteur de ces faits, mais aussi de lui offrir la possibilité de découvrir des faits nouveaux et d'empêcher le renouvellement de l'infraction, sur la même victime ou sur d'autres mineurs ou personnes vulnérables ; qu'il s'ensuit que l'obligation de dénonciation, à laquelle le texte susvisé n'apporte aucune limitation temporelle, subsiste même lorsque les faits principaux ne peuvent plus être poursuivis pour cause de prescription ; que, dès lors, en retenant, pour débouter de leurs demandes indemnitaires les parties civiles ayant été victimes d'agressions sexuelles prescrites, que l'obligation de dénonciation ne saurait être considérée comme juridiquement maintenue lorsque l'infraction principale est prescrite et que l'intérêt protégé par l'article 434-3 du code pénal n'existe plus, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte et violé l'article 111-4 du code pénal ;

3°/ qu'il résulte de l'article 434-3 du code pénal que la connaissance de faits de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne vulnérable emporte l'obligation de les dénoncer aux autorités judiciaires ou administratives, y compris lorsque l'état de minorité ou de vulnérabilité de la victime a cessé ; que, dès lors, en se fondant, pour relaxer le prévenu et débouter les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, sur le fait que celles-ci étaient majeures et n'étaient atteintes ni d'une maladie, ni d'une infirmité, ni d'une déficience physique ou psychique au sens de la loi lorsque les faits commis à leur encontre ont été portés à la connaissance du prévenu, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a méconnu le texte susvisé et l'article 111-4 du code pénal ;

4°/ qu'enfin, l'élément moral du délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-3 du code pénal consiste dans le fait de s'abstenir volontairement de dénoncer les mauvais traitements aux autorités judiciaires ou administratives ; qu'en l'espèce, pour retenir que l'élément intentionnel faisait défaut et débouter les parties civiles de leurs demandes indemnitaires, la cour d'appel énonce que le cardinal [C] n'a pas dissuadé M. [F] de porter plainte à l'encontre du père [U] et que les démarches entreprises par MM. [F] et [S] auprès de lui l'avaient été non pour que M. [C] porte plainte contre ce prêtre, mais dans le but qu'il le retire immédiatement de l'exercice de son ministère et de toute activité impliquant des contacts avec des enfants, ce qu'il avait fait même si cela avait pris près d'un an ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, tenant, d'une part, à l'absence de volonté du prévenu de dissuader les victimes d'agir en justice et, d'autre part, aux motifs ayant conduit celles-ci à l'informer des faits qu'elles avaient subis enfants, lorsque la volonté du prévenu de ne pas dénoncer les atteintes et agressions sexuelles commises sur les parties civiles aux autorités judiciaires ou administratives se déduisait du seul fait que celui-ci avait connaissance de ces violences sexuelles et qu'il ne les avait néanmoins jamais dénoncées à ces autorités, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 434-3 du code pénal. »

Réponse de la Cour

L'article 434-3 du code pénal, dans sa rédaction applicable au moment des faits, issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 16 septembre 2000, réprime le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une

maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives.

Cet article est inséré dans une section du code pénal intitulée « Des entraves à la saisine de la justice ». Or, loin de poser un principe général obligeant les particuliers à dénoncer tous les faits délictueux dont ils ont connaissance, principe qui n'est énoncé nulle part ailleurs dans le code pénal, les dispositions contenues dans cette section ne rendent la dénonciation obligatoire que lorsqu'elle est particulièrement nécessaire en raison de certaines circonstances de fait. Comme tout texte d'incrimination, surtout s'il ne découle pas d'un principe général, cette disposition doit être interprétée de manière stricte.

Cet article a pour but de lever l'obstacle aux poursuites pouvant résulter de ce que l'âge ou la fragilité de la victime l'ont empêchée de dénoncer les faits. Il en résulte que, lorsque cet obstacle est levé, l'obligation de dénonciation ainsi prévue disparaît.

Aussi, la condition, prévue par le texte en cause, tenant à la vulnérabilité de la victime, doit-elle être remplie non seulement au moment où les faits ont été commis, mais encore lorsque la personne poursuivie pour leur non-dénonciation en a pris connaissance.

En revanche, tant que l'obstacle ainsi prévu par la loi demeure, l'obligation de dénoncer persiste, même s'il apparaît à celui qui prend connaissance des faits que ceux-ci ne pourraient plus être poursuivis, compte tenu de la prescription de l'action publique. En effet, d'une part, la condition que la prescription ne soit pas acquise ne figure pas à l'article 434-3 du code pénal, d'autre part, les règles relatives à la prescription sont complexes et ne peuvent être laissées à l'appréciation d'une personne qui peut, en particulier, ignorer l'existence d'un acte de nature à l'interrompre.

Pour prononcer la relaxe de M. [C], en ce qui concerne la non-dénonciation, par celui-ci, aux autorités administratives et judiciaires, d'agressions sexuelles commises par M. [U], et qui sont parvenues à sa connaissance en 2014 et en 2015, la cour d'appel énonce que son obligation de les dénoncer avait disparu, d'une part, parce que la prescription de l'action publique était acquise quand il avait été informé de leur existence, d'autre part, parce que leurs victimes, alors âgées de trente-quatre à trente-six ans, insérées au plan familial, social et professionnel et ne souffrant pas d'une maladie ou d'une déficience les empêchant de porter plainte, étaient en mesure de faire connaître elles-mêmes ces faits aux autorités administratives et judiciaires.

C'est à tort que la cour d'appel a estimé que l'obligation de dénoncer ces agressions sexuelles commises sur des mineurs avait disparu en raison de la prescription de l'action publique.

Cependant, la cassation n'est pas pour autant encourue, dès lors que, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel énonce que les victimes étaient, au moment où les faits ont été portés à la connaissance de M. [C], en état de les dénoncer elles-mêmes et que ce seul motif est de nature à justifier la relaxe prononcée.

Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Document 3 : Crim., 11 septembre 2019, n°18-81-040.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. K... D... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 23 janvier 2018, qui, pour fraude fiscale et blanchiment, l'a condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Larmanjat, Mme Zerbib, MM. d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, conseillers référendaires ;

Avocat Général : M. Valat ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. L'enquête diligentée à la suite de révélations d'un ancien employé de la banque suisse HSBC, ayant mis en évidence que M. K... D... était détenteur de comptes ouverts dans cette banque, le directeur régional des finances publiques, après avis conforme de la commission des infractions fiscales, a déposé plainte à son encontre auprès du procureur de la République pour des faits présumés de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, le montant des droits éludés s'élevant à 235 580 euros.

3. A l'issue d'une information judiciaire, M. D..., qui a reconnu les faits de fraude fiscale, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment pour s'être, courant 2007 à 2010, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement d'une partie des impôts dus au titre des années 2006 à 2009, en souscrivant des déclarations minorées en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune et pour avoir, courant 2007 à 2010, apporté son concours à une opération de blanchiment, en l'espèce notamment en dissimulant le produit de sa propre fraude fiscale au travers de la société *off shore* Basic International, localisée en Suisse et dans Les Iles-Vierges britanniques, et de profils clients sous différentes identités auprès de la banque HSBC en Suisse.

4. M. D... a été reconnu coupable par les premiers juges, notamment de fraude fiscale et de blanchiment et condamné à trente mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 000 euros d'amende.

5. Le prévenu, le procureur de la République et l'administration fiscale, partie civile, ont interjeté appel de ce jugement.

6. Devant la cour d'appel, le prévenu a justifié avoir fait l'objet de pénalités fiscales et soutenu l'impossibilité de doubles poursuites, pénale et fiscale, en application du principe constitutionnel de nécessité des délits et des peines, arguant que les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas des faits graves susceptibles de justifier une procédure pénale.

7. Il a également fait valoir que les faits de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale qui lui sont reprochés se confondent et ne peuvent, en application du principe ne bis in idem, donner lieu à une double déclaration de culpabilité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen de cassation pris en sa troisième branche, relatif à la gravité des faits de fraude fiscale

Énoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 à la convention européenne des droits de l'homme, 14, § 7, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, du principe ne bis in idem, 132-2 et 324-1 du code pénal, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale.

9. Le moyen, pris en sa troisième branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable des délits de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de trente mois avec sursis et à une peine d'amende d'un millions d'euros, et l'a condamné à payer une indemnité de 50 000 euros à la Direction générale des finances publiques de Paris sud-ouest alors que « le Conseil constitutionnel a dit que le principe de nécessité des délits et des peines impose que les dispositions de l'article 1741 ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt, au regard du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention ; que pour retenir que M. D... pouvait faire l'objet de poursuites pénales pour fraude fiscale, la cour d'appel, tout en constatant que le montant de l'impôt éludé "reste tout de même assez relatif", s'est bornée à relever que M. D... avait dissimulé la possession de fonds dans des comptes ouverts en Suisse au nom de sociétés fictives et n'avait régularisé sa situation fiscale qu'après avoir fait l'objet d'une perquisition de sorte que les faits présentaient "des caractères de gravité certains" ; qu'en statuant par ces seuls motifs, dont ne résulte pas que les faits poursuivis sont au nombre des cas les plus graves, sans prendre en considération le fait que les fonds ont été placés sur les comptes litigieux en un temps où M. D... n'était pas assujéti à l'impôt, de sorte que M. D... s'était en réalité borné à s'abstenir de révéler l'existence de ces comptes après être devenu fiscalement imposable en France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ».

Réponse de la Cour

10. L'article 1741 du code général des impôts incrimine et punit celui qui "s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts", "soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt" notamment.

11. Le Conseil constitutionnel juge que la répression pénale permet d'assurer, avec la répression fiscale, la protection des intérêts financiers de l'État ainsi que l'égalité devant l'impôt, en poursuivant des finalités communes, à la fois dissuasive et répressive, et que le recouvrement de la nécessaire contribution publique et l'objectif de lutte contre la fraude fiscale peuvent justifier l'engagement de procédures complémentaires.

12. Le Conseil constitutionnel considère cependant que le principe de nécessité des délits et des peines impose que les dispositions pénales ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves d'omission ou d'insuffisance déclarative volontaire. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention. Aussi a-t-il posé en ce sens une réserve d'interprétation à l'application combinée des dispositions précitées de l'article 1741 du code général des impôts avec l'article 1728, 1a et 1b, ou 1729 du même code prévoyant des sanctions fiscales (décisions nos 2016-545 QPC et 2016-546 QPC du 24 juin 2016, n° 2016-556 QPC du 22 juillet 2016 et n° 2018-745 QPC du 23 novembre 2018).

13. Il en résulte que seuls les faits présentant une certaine gravité au regard des critères généraux fixés par la réserve peuvent faire l'objet, en complément de sanctions fiscales, de sanctions pénales. Si la gravité des faits est prise en considération par l'administration fiscale lorsqu'elle dépose plainte après avis conforme de la commission des infractions fiscales puis par le ministère public lorsqu'il décide d'engager les poursuites, il incombe à la juridiction de jugement, devant laquelle un débat contradictoire peut s'engager, de s'assurer de cette gravité.

14. A contrario, les faits ne présentant pas le caractère de gravité suffisante ne peuvent donner lieu, en plus de la poursuite fiscale, à une condamnation pénale, puisque, dans ce cas, même si les éléments constitutifs de l'infraction, qui demeurent inchangés, sont réunis, les dispositions les réprimant ne sont pas applicables. En l'absence de tout fondement légal par effet et de la réserve, le juge pénal ne peut que prononcer la relaxe du prévenu.

15. Il s'en déduit que l'applicabilité de l'article 1741 du code général des impôts suppose la vérification par le juge pénal de la caractérisation du délit reproché, puis de sa gravité suffisante.

16. Par ailleurs, s'agissant des conditions d'application de la réserve, la Cour de cassation a jugé qu'il appartient au prévenu de fraude fiscale de justifier de l'engagement à son encontre de poursuites fiscales pour les mêmes faits (Crim., 22 février 2017, pourvoi n° 16-82.047, Bull. crim. 2017, n°51).

17. Les considérations qui précèdent permettent de dégager les principes suivants. Lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie avoir fait l'objet, à titre personnel, d'une sanction fiscale pour les mêmes faits, il appartient au juge pénal, après avoir caractérisé les éléments constitutifs de cette infraction au regard de l'article 1741 du code général des impôts, et préalablement au prononcé de sanctions pénales, de vérifier que les faits retenus présentent le degré de gravité de nature à justifier la répression pénale complémentaire. Le juge est tenu de motiver sa décision, la gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention dont celles notamment constitutives de circonstances aggravantes. A défaut d'une telle gravité, le juge ne peut entrer en voie de condamnation.

18. En l'espèce, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe constitutionnel de nécessité des délits et des peines, l'arrêt attaqué, après avoir caractérisé les faits de fraude fiscale et rappelé les réserves posées par le Conseil constitutionnel, énonce que les faits reprochés au prévenu présentent des caractères de gravité certains, permettant à l'administration fiscale d'engager des poursuites pénales, qui résultent "moins du montant des droits fraudés, qui sans être minimes

restent tout de même assez relatifs", que de la nature des agissements de la personne poursuivie et des circonstances de leur intervention.

19. Il retient que M. D... a mis en place et profité durant de longues années d'un système frauduleux, initié dans un cadre familial, ayant consisté à ouvrir des comptes en Suisse sous couvert de sociétés fictives implantées dans des paradis fiscaux afin d'échapper à ses obligations fiscales et de gérer ses affaires dans la plus grande confidentialité.

20. Les juges ajoutent que l'origine des sommes versées sur ces comptes n'a jamais été justifiée et qu'en outre M. D..., contrairement à ses affirmations, n'a jamais voulu spontanément régulariser sa situation fiscale.

21. Si la cour d'appel a retenu à tort, au titre des critères de gravité de la fraude fiscale, l'absence de justification de l'origine des fonds placés et le comportement du prévenu postérieurement à la fraude, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure.

22. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer de la gravité des faits retenus à l'encontre du prévenu tenant à la circonstance du recours à des intermédiaires établis à l'étranger et au montant des droits éludés s'élevant à 235 580 euros.

23. Ainsi, le moyen, pris en sa troisième branche, doit être écarté.

Sur le deuxième moyen de cassation relatif à la saisine de la cour d'appel au regard de la nature du délit de blanchiment

Énoncé du moyen

24. Le moyen est pris de la violation des articles 324-1 alinéa 2 et 324-3 du code pénal, 388, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable du délit de blanchiment de fraude fiscale, l'a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de trente mois avec sursis et à une peine d'amende d'un millions d'euros, et l'a condamné à payer une indemnité de 50 000 euros à la direction générale des finances publiques de Paris sud-ouest :

1°/ alors que « lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction, le juge pénal ne peut statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ; que la cour d'appel a relevé, par motifs propres, que l'ordonnance de renvoi du 18 mars 2015 reprochait précisément à M. D... au titre du délit de blanchiment, d'avoir à Paris et en Suisse courant 2007 à 2010, dissimulé le produit de sa propre fraude fiscale au travers de la société off-shore Basic International Ltd, localisée en Suisse et dans les Iles-Vierges britanniques, et de profils clients sous différentes identités auprès de la banque HSBC en Suisse ; que dès lors, statuant par motifs propres ou adoptés, la cour d'appel ne pouvait légalement, pour caractériser les éléments constitutifs du blanchiment de fraude fiscale, se borner à relever des faits antérieurs à 2007 (création du profil client et de la société Basic international en 1997, instructions de gestion des comptes mentionnées dans les « scripts » de 2005) ou étrangers à la prévention (transfert des fonds sur un nouveau compte ouvert au nom de la société Tanganyika Invest en 2009) ; qu'en statuant ainsi, la cour a donc méconnu les textes susvisés et excédé les termes de sa saisine ; »

2°/ alors que « le délit de blanchiment prévu par l'article 324-1, alinéa 2, du code pénal est une infraction instantanée qui se réalise au moment où est apporté un concours à une opération de

placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ; que la cour d'appel a constaté que M. D... avait dissimulé des fonds à l'administration fiscale en les plaçant, en décembre 1996 et en avril 1997, soit avant la période de la prévention fixée par l'ordonnance de renvoi, sur des comptes ouverts auprès de la banque HSBC sous des identités d'emprunt, notamment par le biais du profil client Basic International dont la société Basic International était titulaire ; qu'elle a néanmoins déclaré M. D... coupable de blanchiment au motif que le blanchiment est une infraction continue qui perdure après l'ouverture des comptes et le dépôt sur ceux-ci des sommes dissimulées au fisc ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les textes susvisés » .

Réponse de la Cour

26. Vu les articles 324-1 du code pénal et 388 du code de procédure pénale :

27. Aux termes du premier de ces textes le blanchiment est défini comme le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ou le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou un délit. Il s'en déduit que ce délit, qui s'exécute en un trait de temps, constitue une infraction instantanée.

28. Selon le second, les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention.

29. En l'espèce, pour confirmer le jugement déclarant le prévenu coupable de blanchiment de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. D... disposait de liquidités dissimulées à l'administration fiscale grâce à l'ouverture de comptes auprès de la banque HSBC sous des identités d'emprunt, initialement par le biais d'un profil client intitulé "Manivelle", créé le 31 décembre 1996, puis comme mandataire jusqu'en décembre 2009, aux côtés de la société Staney Managment, du profil client Basic International, créé le 10 avril 1997 et dont le titulaire était la société Basic International Ltd, créée le 15 février 1997, laquelle était domiciliée en Suisse et dans les Iles- Vierges britanniques.

30. Il relève qu'au mois de février 2007, le montant total du solde des comptes associés au profil client Basic International s'élevait à la somme de 8 885 916 US dollars avec une évolution significative au cours des années précédentes, les scripts enregistrés en 2005 attestant non seulement que M. D... était bien le bénéficiaire de ces comptes, mais également qu'il les utilisait pour les besoins de ses activités en Afrique. Selon l'arrêt, durant les années suivantes, les sommes figurant sur ces comptes ont encore évolué pour atteindre la somme de 7 544 220 euros au 30 décembre 2009 et à cette date, qui correspond précisément aux premières révélations sur l'implication de la banque HSBC dans les faits de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale concernant des contribuables français fraudeurs, les sommes en question ont été opportunément transférées sur les comptes d'une nouvelle société, Tanganyka Invest, immatriculée au Burundi, disposant également d'un compte HSBC et dont M. D... était le réel bénéficiaire.

31. Les juges ajoutent que le délit de blanchiment est une infraction continue, qui perdure après l'ouverture des comptes et le dépôt sur ceux-ci des sommes dissimulées au fisc, quelle que soit leur utilisation ultérieure ou leur absence d'utilisation, étant observé que le montant total des avoirs détenus par M. D... n'a cessé d'être valorisé sur l'ensemble de la période de prévention et que les faits de blanchiment ont perduré en 2010 avec le transfert des fonds concernés sur un nouveau

compte ouvert au nom de la société Tanganyka Invest qui servait de paravent à M. D... à l'instar de la société Basic International.

32. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

33. En **eff** et, en premier lieu, si le transfert des fonds sur le compte de la société fictive Tanganyka Invest en 2010 se trouvait inclus dans la saisine de la cour d'appel, telle que délimitée par l'ordonnance de renvoi, les juges, pour caractériser le délit de blanchiment, ont également retenu à l'encontre du prévenu des opérations tenant à la création et au fonctionnement du compte ouvert au nom de la société Basic International réalisées entre 1996 et 2005, période antérieure à celle visée par la prévention, sans constater que le prévenu avait accepté d'être jugé sur des faits de blanchiment commis au moyen de ces opérations.

34. En second lieu, le blanchiment étant une infraction instantanée et non continue, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'il perdurait du seul fait que les fonds dissimulés à l'administration fiscale, versés sur le compte ouvert à l'étranger au nom de la société Basic international antérieurement à la période de prévention, se trouvaient toujours détenus sur ce compte au cours de cette période.

35. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le troisième moyen relatif à l'amende proportionnelle prévue à l'article 324-3 du code pénal

Énoncé du moyen

36. Le moyen est pris de la violation des articles 132-1, 132-20, 324-1 et 324-3 du code pénal, 1741 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale.

37. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. D... au paiement d'une amende de 1 million d'euros, alors que « si, en cas de blanchiment de fraude fiscale, la peine d'amende peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, ces fonds doivent être le produit direct ou indirect du délit de fraude fiscale, lequel correspond au montant des droits fraudés, et non à l'ensemble des sommes dissimulées ; que pour condamner M. D... à une amende d'un million d'euros, la cour retient comme base de calcul la somme de 7 544 220,57 euros, correspondant aux avoirs crédités à la date du 30 septembre 2009 sur les comptes ouverts auprès de la banque HSBC en Suisse ; qu'en statuant ainsi, quand l'assiette de l'amende ne pouvait s'entendre que du montant des impositions éludées par M. D... du fait de la dissimulation des sommes sujettes à l'impôt, la cour a violé les textes susvisés » .

Réponse de la Cour

Vu les articles 324-1 alinéa 2 et 324-3 du code pénal et 1741 du code général des impôts :

38. Aux termes du premier de ces textes, le blanchiment est le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

39. Aux termes du second, la peine d'amende encourue peut être élevée jusqu'à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.

40. Il en résulte que l'assiette de l'amende ainsi définie ne peut être calculée qu'en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l'infraction d'origine.

41. Il se déduit par ailleurs du dernier de ces textes que le produit de la fraude fiscale est constitué de l'économie qu'elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés.

42. En l'espèce, pour condamner le prévenu à une amende d'un million d'euros, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 324-3 du code pénal permettent de retenir comme base de calcul le montant global des sommes créditant les comptes ouverts au nom de la société Basic International sur la période de référence et dont M. D... était en réalité le propriétaire, soit au moins la moitié de la somme de 7 544 220 euros détenue par le prévenu à la date du 30 septembre 2009 sur les comptes ouverts auprès de la banque HSBC en Suisse.

43. En statuant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

44. En **eff** et devait être pris comme base de calcul de l'amende prononcée le montant des seuls droits éludés.

45. Il s'en suit que la cassation est également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

46. Compte tenu de la cassation prononcée au titre du blanchiment, il n'y a pas lieu que la Cour de cassation examine les première et deuxième branches du premier moyen.

47. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment et aux peines ainsi qu'aux intérêts civils alloués à la Direction générale des finances publiques de Paris sud-ouest, dès lors que la déclaration de culpabilité pour fraude fiscale n'encourt pas la censure et que la relaxe pour corruption n'a pas fait l'objet d'un pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 23 janvier 2018, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. D... coupable du chef de blanchiment et celles relatives aux peines ainsi qu'aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

[...]

Document 4 : Crim., 5 mars 2024, 23-84.813

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'outrages envers des magistrats, des personnes dépositaires de l'autorité publique et des personnes chargées de mission de service public, certains faits étant commis en état de récidive.
3. Les juges du premier degré sont entrés en voie de condamnation de ces chefs et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [C] a relevé appel de l'entier dispositif de cette décision. Le procureur de la République a relevé appel incident.

Examen des moyens

Sur les deuxième à douzième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation des articles 111-4, 433-3, 434-24 et 433-5 du code pénal, préliminaire, 593, 394, 395 et 397-6 du code de procédure pénale, rejeté l'exception de nullité prise de ce que la procédure de comparution immédiate ne pouvait être mise en oeuvre pour réprimer les différents faits poursuivis sous la qualification d'outrages, alors que ces infractions ont un caractère politique lorsqu'il s'agit de combattre les abus de pouvoir, et que ce caractère se déduit de leur place dans le livre IV du code pénal qui traite des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique.

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter le moyen, la cour d'appel énonce que le délit d'outrage, prévu à l'article 434-24 et à l'article 433-5 du code pénal selon la fonction exercée par la victime, est un délit de droit commun et non une infraction en matière de presse.
8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
9. En effet, d'une part, les mobiles du prévenu, à les supposer politiques, ne sont pas de nature à donner aux infractions d'outrage prévues au code pénal un caractère politique.
10. D'autre part, la place de ces infractions dans le livre IV du code pénal relatif aux crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique n'induit pas nécessairement le caractère politique de toutes les infractions qui y sont regroupées.

11. Le procureur de la République pouvait dès lors recourir à la procédure de comparution immédiate pour poursuivre le demandeur de ces chefs d'outrage.

12. Le moyen doit, par conséquent, être écarté.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Séance 7 : La tentative

Thème 1 : Lecture et analyse

- **Fiche d'arrêt** : Crim. 25 octobre 1962, n° 99-86.512 (arrêt Lacour).
- **Fiche d'arrêt** : Crim. 20 mars 1974, n° 73-92.699.
- **Fiche d'arrêt** : Crim. 16 janv. 1986, n° 85-95.461 (arrêt Perdereau).
- **Fiche d'arrêt** : Crim., 13 janv. 2021, n° 20-85.791.

Pour aller plus loin :

- P. Savey-Casar ; « le repentir actif en droit pénal français », RSC 1972, p
- **Fiche d'arrêt** : Crim, 16 mai 2018, n° 17-81.686
- **Fiche d'arrêt** : Crim, 25 juillet 2018, n° 18-83.125

Thème 2 : Exercice à réaliser

Réalisez le cas pratique suivant
(à la lumière de Crim, 27 mars
2019, n° 18-82.484) :

Malik, marié à Sabrina depuis 10 ans, traverse une période de conflits conjugaux marqués par des disputes fréquentes. Le 15 août 2025, au cours d'une violente altercation à leur domicile, Malik, pris de colère, s'empare d'un bidon d'essence stocké dans le garage. Il asperge Sabrina d'essence, allume une allumette et la rapproche dangereusement de sa femme, en lui criant : « *JE VAIS TE FOUTRE LE FEU* ». Agitant nerveusement ses bras, Malik perd le contrôle de l'allumette qui enflamme alors l'essence. Pris de remords face aux cris de panique Sabrina, il jette immédiatement un seau d'eau sur elle pour éteindre les flammes. Sabrina, choquée, subit des blessures modérées. Consciente du danger que représente Malik pour elle, elle le quitte et emménage chez sa sœur, Samantha. Cette dernière lui implore de porter plainte pour tentative d'assassinat, afin de protéger sa sœur d'une nouvelle crise de colère de Malik dans un futur proche.

Manel, la sœur de Malik, vous consulte. Son frère peut-il être condamné pour tentative d'assassinat alors qu'il a lui-même éteint les flammes ? Et selon quel(s) fondement(s) juridique(s) ?

Document 1 : Crim. 25 octobre 1962, n° 99-86.512.

Attendu qu'il résulte de l'exposé des faits de l'arrêt attaqué que Schieb, ancien adjudant de gendarmerie à Saverne, qui vivait en mauvaise intelligence avec sa femme depuis plusieurs années, aurait fait fortuitement la connaissance, le 9 octobre 1958, sur le quai de la gare de Strasbourg, du Nord-Africain Benamar qui lui demandait la charité ; que, quelques jours plus tard, lors d'une nouvelle rencontre, il aurait offert des consommations à son interlocuteur et lui aurait fait comprendre qu'il pourrait mettre fin à sa misère et gagner une somme de 100 000 francs s'il consentait à tuer la dame Schieb, sa femme, qui se refusait à tout divorce ;

que Benamar ne lui aurait pas répondu mais aurait profité de cette occasion pour lui demander la remise d'une somme de 500 francs ; qu'au cours d'une autre entrevue, le lendemain, Schieb aurait conduit Benamar à un arrêt d'autobus, lui précisant que la future victime se trouvait à cet endroit chaque soir, à 19 h 45, et qu'il serait facile de la reconnaître à son chapeau noir et à des pansements qu'elle portait aux jambes ; que Schieb aurait versé, ce jour-là, une somme de 1 000 francs suivie, les jours suivants, du versement de deux autres sommes de 3 000 francs et de 500 francs et enfin de la remise d'un revolver enveloppé dans un journal, en fixant un nouveau rendez-vous le lendemain de l'attentat pour le paiement de la récompense ; que Benamar qui avait avisé de ces faits un camarade de travail et lui avait montré l'arme, était dénoncé et appréhendé par les services de police, le 24 octobre 1958, sans que le meurtre de la dame Schieb ait été consommé ni même tenté ; Que l'arrêt attaqué ajoute que bien que Schieb conteste énergiquement avoir parlé de sa femme à Benamar et lui avoir remis une arme en lui demandant de tuer celle-ci contre la promesse d'une somme de 100 000 francs, les déclarations de Benamar paraissent cependant vraisemblables et confirmées par les dépositions de deux témoins Fiche et la dame Mazouff ; que Benamar a toutefois précisé que s'il a reçu des mains de Schieb le revolver qu'il a voulu ensuite vendre à Fiche, il n'a jamais eu l'intention de commettre un meurtre sur la personne de la dame Schieb, qu'il n'a jamais essayé de rencontrer, et a cherché, seulement les moyens de « soutirer » de l'argent à Schieb et également de se procurer de l'argent en vendant l'arme ;

Attendu que l'arrêt attaqué déduit de l'exposé de ces faits que le crime de tentative d'assassinat reproché à Benamar et à Schieb n'est pas caractérisé ; que les différentes rencontres avec Benamar, les consignations criminelles données par Schieb, même accompagnées du versement de sommes d'argent, la remise de l'arme et enfin la promesse d'une somme de 100 000 francs, en cas de réalisation du crime, ne constituent que des actes préparatoires dudit crime ; que, bien que coordonnés et procédant d'une détermination criminelle, ils ne sauraient constituer, en présence de l'inaction ou du désistement de Benamar, le commencement d'exécution susceptible de conférer à la simple intention criminelle le caractère d'une tentative punissable ; Qu'enfin, par voie de conséquence, il n'est pas possible de retenir à l'égard de Schieb le crime de complicité de tentative d'assassinat, qu'elle qu'ait été son intention, la complicité ne se concevant que s'il y a eu un fait punissable ; - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré n'y avoir lieu à suivre, au motif que l'agent avait volontairement inexécuté l'ordre de tuer la victime, alors qu'il était établi que l'inculpé, ayant organisé l'agression dans tous ses détails, laissant à l'agent, simple manoeuvre entre ses mains, le soin de porter le coup fatal, ses agissements, joints à une volonté criminelle réitérée, constituaient bien le commencement d'exécution d'une tentative punissable ; -

Mais attendu qu'en l'état des constatations de fait préc., les juges du fond ont pu déclarer qu'aucune infraction punissable ne pouvait être relevée contre Benamar et Schieb du chef de tentative d'assassinat et complicité ; qu'il en résulte, en effet, que les actes relevés à la charge de Schieb ne constituaient que des

contrainte, et que les conseils ainsi reçus l'avaient conduit à suspendre sa tentative par un acte libre⁴² et spontané de sa volonté ;

Attendu que pour écarter ce chef péremptoire de défense et retenir le demandeur dans les liens de la prévention, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que Weinberg a mis fin à son action à cause de l'intervention d'un tiers et que, dès lors, son désistement n'a pas été volontaire ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui laissent sans réponse les conclusions du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule.

Document 2 : Crim. 20 mars 1974, n° 73-92.699.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 739 et suivants, 408 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, défaut de réponse a conclusions et manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaque a condamné le prévenu du chef de tentative de vol ;

" au motif qu'à supposer même que l'intervention de y... ait conduit x... à cesser son action, il demeure que c'est l'intervention d'un tiers qui a mis fin à l'exécution ;

" alors que l'intervention d'un tiers ne suffi it pas à écarter le désistement volontaire, lorsque, comme en l'espèce, et ainsi que les conclusions d'appel, laissées sans réponse, le soutenaient, le tiers a seulement raisonné l'agent et l'a amené a renoncer lui-même a sa tentative ;

" vu lesdits articles, ensemble les articles 459 et 512 du code de procédure pénale ;

Attendu que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis par les parties ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaque que x... a cherché à s'introduire dans un bureau de tabac, momentanément fermé, pour y commettre un vol, et qu'il a renoncé à poursuivre l'exécution de son dessein par l'eff et de l'intervention de y..., venu fortuitement sur les lieux ;

Qu'un témoin a vu, alors, les deux hommes s'éloigner ensemble du bureau de tabac ;

Que x..., prévenu de tentative de vol, en raison de ces faits, a sollicité sa relaxe en soutenant par voie de conclusions régulières, que y..., avec qui il entretenait des relations amicales, excluant pour lui toute crainte d'une dénonciation, l'avait seulement dissuadé de son entreprise, sans exercer aucune contrainte, et que les conseils ainsi reçus l'avaient conduit a suspendre sa tentative par un acte libre et spontané de sa volonté ;

Attendu que pour écarter ce chef péremptoire de défense et retenir le demandeur dans les liens de la prévention, l'arrêt attaque se borne à énoncer que x... a mis fin à son action à cause de l'intervention d'un tiers et que, des lors, son désistement n'a pas été volontaire ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs qui laissent sans réponse les conclusions du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

Par ces motifs : casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 25 juillet 1973 et pour être statué à nouveau, conformément à la loi : renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry.

Document 3 : Crim., 16 janvier 1986, n°85-95461.

[...]

contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 11 juillet 1985 qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises de l'Essonne sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire ;

[...]

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 59, 60 et 295 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale,

” en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... Félix devant la Cour d'assises pour tentative d'homicide volontaire, laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution (coup sur la tête avec une barre de fer et strangulation avec celle-ci) n'a manqué son eff et que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (mort préalable de la victime),

” aux motifs qu'il existe contre lui de lourdes charges d'avoir frappé Y... à coup de bouteille et de l'avoir étranglé avec un lien torsadé dans l'ignorance qu'il était déjà mort ; que les violences exercées par X... Félix sur la personne de Y... Gérard avec l'intention de lui donner la mort l'ont été alors que celle-ci était déjà survenue ; que de telles violences constituent donc une tentative d'homicide volontaire,

” alors, d'une part, que dans un mémoire régulièrement déposé pour Félix X..., il était soutenu que d'après les écrits de Marc X... confirmés par lui devant le juge d'instruction, le lien avait été posé par A... ; que si ses déclarations avaient été ensuite modifiées par Marc X... et Yvette Z..., la reconstitution et la confrontation démontraient le flou de ces allégations et leur irréalité par rapport aux faits, alors surtout qu'Yvette Z... était la maîtresse de A..., que Marc X... semblait perdu et est encore revenu sur ses déclarations après la confrontation, confirmant les avoir faites à la demande de Yvette Z..., qu'en outre, lors de la reconstitution, aucun des inculpés n'a indiqué avoir vu Félix X... taper sur Y... avec des bouteilles ou lui mettre un lien autour du cou ; qu'à ces chefs déterminants du mémoire d'où il résultait que X... n'avait pas commis les faits à lui reprochés, il n'a pas été répondu,

” alors en outre, que se contredit, l'arrêt qui renvoie X... Félix pour avoir strangulé Y... avec une barre de fer sans constater qu'il ait commis aucun acte de strangulation avec un tel instrument et alors au contraire qu'il retient que la tentative aurait été faite avec un lien torsadé, ” que se contredit encore l'arrêt qui renvoie X... Félix pour avoir tenté de tuer Y... à coups de barre de fer sans constater qu'il ait commis aucune violence avec cet instrument et alors au contraire qu'il retient que la tentative aurait été faite avec une bouteille,

” et alors surtout, la Chambre d'accusation ne pouvait statuer sur une charge nouvelle (coups et strangulation avec une barre de fer) sur laquelle il n'avait pas été informé,

” alors, d'autre part, que ne sauraient constituer une tentative d'homicide les violences portées, même avec l'intention de donner la mort, la victime étant déjà décédée, lors de la commission des violences ; “

Attendu que, pour renvoyer Félix X... devant la Cour d'assises sous l'accusation de tentative d'homicide volontaire, l'arrêt attaqué expose qu'à la suite d'une rixe au cours de laquelle Y... aurait été assommé à coups de barre de fer par A..., celui-ci aurait appliqué ladite barre en pesant de tout son poids sur le cou de la victime jusqu'à ce que celle-ci cessât de respirer et aurait abandonné le

corps ; que, le lendemain, Félix X... aurait appris que Y... semblait encore vivant et aurait entrepris de l'achever en lui portant des coups de bouteille sur le crâne, puis en lui serrant le cou avec un lien torsadé ;

Que les juges, après avoir rapporté les résultats de l'autopsie et les conclusions des expertises pratiquées, en déduisent que seul A... aurait donné la mort à Y... et “ qu'il existe de lourdes charges à l'égard de Félix X... du chef de tentative d'homicide volontaire sur le nommé Y... qu'il a frappé à coups de bouteille et étranglé avec un lien torsadé dans l'ignorance qu'il était déjà mort “ ;

Que, cependant, le dispositif de l'arrêt énonce que Félix X... est mis en accusation pour “ avoir tenté de donner volontairement la mort à Y... Gérard, laquelle tentative manifestée par un commencement d'exécution (coups sur la tête avec une barre de fer et strangulation avec celle-ci) n'a manqué son **eff** et que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (mort préalable de la victime) “ ;

En cet état,

Sur la quatrième branche du moyen ;

Attendu qu'à supposer établi que X... croyant Y... encore en vie, ait exercé sur celui-ci des violences dans l'intention de lui donner la mort, il n'importe, pour que soit caractérisée la tentative d'homicide volontaire, que la victime fût déjà décédée, cette circonstance étant indépendante de la volonté de l'auteur et lesdites violences caractérisant un commencement d'exécution au sens de l'article 2 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen en sa quatrième branche doit être écarté ; [...]

Document 4 : Crim. 13 janv 2021, n°20-85.791.

REJET du pourvoi formé par M. M... Q... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 6 octobre 2020, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Seine-et-Marne sous l'accusation de tentative d'assassinat, port d'arme prohibé, menaces aggravées, menace de mort et détention d'arme.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

[...]

Faits et procédure

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

Le 8 décembre 2017, aux alentours de 18 heures 50, Mme W... Q... s'est présentée au commissariat de Villeparisis pour avertir que son mari, M. M... Q..., avait quitté le domicile afin de se rendre chez Mme D... B..., avec laquelle elle était associée dans l'exploitation d'une pharmacie, et rencontrait des difficultés relationnelles et financières.

Elle a précisé que son époux n'était pas dans son état normal, qu'elle ne l'avait jamais vu dans un tel état de fureur et qu'il avait consommé de l'alcool.

Les policiers se sont transportés au domicile de Mme B... qui était absente. Ils y ont trouvé M. Q..., assis au volant de son véhicule. Ils l'ont invité à en descendre. M. Q... les a alors menacés de dégoupiller une grenade et de la leur jeter.

Après l'interpellation, les enquêteurs ont constaté la présence d'une arme de poing de type Manurhin 32 match, approvisionnée de six cartouches létales, dans le véhicule, entre les deux sièges avant. Ils n'ont pas découvert de grenade.

Dans le véhicule de police, M. Q... a déclaré spontanément qu'il était venu pour tuer Mme B....

Son taux d'alcool était de 0,30 mg/litre.

M. Q... a été mis en examen, notamment, du chef de tentative de meurtre. Il a déclaré qu'il aurait peut-être sorti son arme mais ne comptait pas l'utiliser. Il a été placé sous contrôle judiciaire.

Par ordonnance en date du 20 février 2020, le magistrat instructeur a dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Q... du chef de tentative de meurtre et a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel pour les délits connexes.

La partie civile et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyens

Énoncé des moyens

[...]

Le second moyen critique l'arrêt attaqué pour avoir infirmé partiellement l'ordonnance entreprise, requalifié les faits en tentative d'assassinat et dit qu'il résulte des pièces de l'instruction, des charges suffisantes contre M. Q... d'avoir à Mitry-Mory, le 8 décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, tenté avec préméditation ou guet-apens de donner volontairement la mort à Mme P... épouse B..., ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce en attendant longuement devant le domicile de la victime le retour de celle-ci en étant munie d'une arme de poing dont il avait vérifié qu'elle était chargée de munitions létales, n'ayant été interrompue ou n'ayant manqué son objet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, en l'espèce l'interpellation par les policiers avant le retour de la victime, ainsi que des délits connexes, alors :

« 1°/ que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises qu'à la condition que les faits dénoncés constituent un crime ou tentative de crime ; que la tentative d'assassinat n'est pénalement punissable qu'à la condition qu'il y ait eu un commencement d'exécution au sens des articles 121-5 et 221-3 du code pénal, lequel doit être caractérisé par l'accomplissement d'actes tendant en eux-mêmes directement et immédiatement et irrévocablement au meurtre ; que le fait d'attendre une personne devant son domicile, muni d'une arme chargée, sans le moindre commencement d'exécution ne tend pas directement et immédiatement à la consommation d'un meurtre, et ne caractérise pas le commencement d'exécution au sens des textes susvisés, ensemble l'article 132-71-1 du code pénal ;

2°/ que la tentative n'est punissable et n'est caractérisée qu'en l'état d'un commencement d'exécution et en l'absence de désistement volontaire ; qu'en considérant sans le justifier que M. Q... était entré dans la phase d'exécution de son crime, et que ce commencement d'exécution n'a été suspendu ou n'a manqué son eff et qu'en raison de circonstances indépendante de la volonté de l'auteur, l'intervention des policiers et l'absence prolongée de Mme B... avant leur intervention, la chambre de l'instruction qui n'a relevé que de simples actes préparatoires et non un commencement d'exécution n'ayant été suspendu ou n'ayant manqué son eff et qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, n'a pu justifier légalement sa décision au regard des articles 121-5 et 221-3 du code pénal ;

[...]

Réponse de la Cour

Les moyens sont réunis.

Pour infirmer partiellement l'ordonnance attaquée et ordonner le renvoi de M. Q... devant la cour d'assises du chef, notamment, de tentative d'assassinat, l'arrêt attaqué relève que la personne mise en examen, en proie à un profond ressentiment envers Mme B... en raison des relations difficiles de celle-ci avec son épouse et d'une insatisfaction financière, s'est rendue devant le domicile de celle-ci où elle a attendu son retour, une arme de poing entre les deux sièges avant de sa voiture.

Les juges énoncent que son intention se déduit des menaces de s'en prendre physiquement à Mme B... formulées, tant avant son interpellation, lors de son passage à la pharmacie, que devant l'adjoint de sécurité qui le gardait.

Ils ajoutent que M. Q... a spontanément décrit lors de sa garde à vue comment il avait ordonné à son épouse et à sa fille de repartir, lorsqu'elles étaient venues le voir devant le domicile où il

attendait, en pointant l'arme en main dans leur direction, manifestant ainsi une intention de s'en servir.

Ils retiennent que M. Q... a déclaré lors de sa garde à vue être spécialement allé à son domicile pour prendre l'arme de poing, et qu'il a de même expliqué s'être assuré que cette arme était chargée en munitions qu'il savait létales.

Ils déduisent de ces circonstances que M. Q... n'avait pas seulement l'intention de menacer, comme il aurait pu le faire avec une arme non chargée, ou d'exercer des violences physiques sur Mme B..., mais bien d'attenter à sa vie et ceci de façon irrévocable, compte tenu de la longueur de son attente devant le domicile.

En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

[...]

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

[...]

ANNEXE :

Article 221-3

Le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que l'assassinat est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsque l'assassinat a été commis sur un magistrat, un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce.

Article 132-71-1

Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur rencontre une ou plusieurs infractions.

Document 5 : Crim, 16 mai 2018, n° 17-81.686.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

M. Steeve X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 3 février 2017, qui, pour tentative d'escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ;

[...]

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-4, 121-5, 313-1, 313-3 du code pénal, article Préliminaire, 390-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de tentative d'escroquerie objet des poursuites diligentées à l'encontre de celui-ci par convocation par un officier de policier judiciaire notifiée le 4 février 2016 en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que sur l'action publique : sur la culpabilité, le mercredi 3 février 2016 à 10 heures 15, M. Steeve X... et sa compagne Mme Nathalie A... , ont été contrôlés au péage de [...] (51) par les douanes de [...], alors qu'ils circulaient sur l'autoroute A26 dans le sens [...], à bord d'un véhicule Peugeot 206 SW, immatriculé [...] ; que, lors de la fouille dudit véhicule, neuf chèques conditionnés individuellement dans des lettres suivies aux destinataires différents ont été découverte dans un sac en papier avec une paire de gants de couleur noire, huit de ces chèques émanant d'agences différentes de la Bnp Paribas et le neuvième de la société générale ; que, dans le portefeuille de Mme A..., se trouvait une carte bancaire "advanced cash" n° [...] au nom de M. Roland B..., avec un ticket de retrait de 500 euros en date du 28 janvier 2016 à 14 heures 21 au crédit agricole sis [...] , ainsi que la carte nationale d'identité de Mme Vanessa C..., née le [...] à [...] (80) ; que, sur instructions du parquet de Reims, M. X... et Mme A... ont été remis à la brigade de recherches de [...] et placés en garde à vue le 3 février 2016 à 14 heures, à l'issue de leur retenue douanière ; que M. X... a dit avoir récupéré ces chèques en ayant répondu à une demande sur le réseau criminel Darknet ; qu'il s'était, tout d'abord, procuré par ce réseau deux clés de type "pass universel" permettant d'ouvrir les boîtes aux lettres ainsi que la carte "advanced cash" au nom de M. B..., puis avait recherché un "drop", c'est-à-dire un endroit pour récupérer discrètement les chèques, en l'espèce une maison en vente inoccupée ; que M. X... a expliqué qu'il s'était ensuite rendu sur la plate-forme "privnote" afin de communiquer à son donneur d'ordre, répondant au pseudonyme de "trader", l'adresse où les chèques pouvaient être envoyés ; qu'il avait reçu les neuf chèques dans une grande enveloppe à cette adresse et, après avoir réceptionné sur "privnote" les coordonnées des destinataires des chèques, il avait placé ces derniers dans des enveloppes "lettre suivie" de la poste et avait écrit les noms des destinataires sur celles-ci et se rendait à [...] pour les y poster ; que M. X... a déclaré qu'il avait été rémunéré 700,00 euros pour cette mission, via la carte "advanced cash" B... Roland, qu'il s'était procurée sur le réseau Darknet "en l'achetant avec des tickets Pcs Mastercard" ; que cette carte étant créditée en Bit Coins, il avait retiré l'argent dans un distributeur automatique de billets ; que M. X... a précisé que c'était la deuxième fois qu'il avait agi ainsi, après avoir accepté des missions de "coursier", ayant déjà fait de même début janvier 2016 pour six chèques ; qu'il a admis qu'il "savait que les chèques n'étaient pas nets", supposant que c'étaient "des chèques falsifiés", mais il avait besoin d'argent pour ses dettes, notamment 4 000,00 euros de loyers impayés ; que M. X... a indiqué que les gants trouvés dans la Peugeot 206 5W immatriculée [...] lui

servaient "pour ne pas laisser d'empreintes sur les enveloppes" qu'il postait ; qu'il a mis hors de cause Mme A..., disant qu'elle n'était pas au courant de ses activités sur Darknet, ce que celle-ci a confirmé ; que Mme A... a déclaré que c'était sans doute M. X... qui avait mis la carte "advanced cash" dans son portefeuille, car il ne disposait pas d'un tel objet ; qu'elle a affirmé ignorer que les enveloppes saisies étaient dans la Peugeot 206 5W immatriculée [...] et n'avoir pas vu où les douaniers les avaient prises ; que Mme A... a admis qu'elle avait, à la demande de son compagnon, procédé à un retrait de 500 euros le 28 janvier 2016 dans une agence du Crédit agricole, [...] (80), avec la carte bancaire au nom de M. B... ; que, lors de cette opération, M. X... était resté dans la voiture et elle ne savait pas comment celui-ci était entré en possession de cette carte bancaire ; que, suite aux réquisitions qui lui ont été adressées, la Bnp Paribas a indiqué que les numéros de comptes, les numéros de chèques et les titulaires mentionnés sur les huit formules "bnp Paribas" saisies étaient inconnus de ses livres ; qu'il s'agissait donc de faux chèques ; que, de même, la société générale a indiqué aux enquêteurs que le neuvième chèque, censé émaner d'elle, était également un faux ; qu'en consultant leur fichier "TAJ" (traitement des antécédents judiciaires), les enquêteurs ont établi que trois des destinataires des faux chèques étaient connus, respectivement, pour "utilisation frauduleuse d'une carte bleue", "ILS (infractions à la législation sur les stupéfiants), port d'arme, vol et recel", "ILS, escroquerie, faux et prise du nom d'un tiers" ; qu'ainsi, en se procurant neuf faux chèques et en insérant chacun de ceux-ci dans une enveloppe "lettre suivie" de la poste portant une adresse à lui remise par un mystérieux donneur d'ordre, dont les adresses de ces trois personnes, et en se rendant à [...] (51), loin de son domicile, pour y poster lesdites enveloppes, M. X... a bien commis le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie, lequel n'a manqué son eff et que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir, la fouille de la voiture Peugeot 206 5W "[...] " par les douaniers ; que le délit de "détention de chèques contrefaits ou falsifiés" n'existe pas ; qu'il y a lieu, infirmant le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le délit de tentative d'escroquerie en détention de chèques contrefaits ou falsifiés, de déclarer M. X... coupable de la tentative d'escroquerie objet des poursuites diligentées à l'encontre de celui-ci par convocation par un officier de police judiciaire notifiée le 4 février 2016 en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale ;

"1°) alors que tout prévenu a le droit à tout stade de la procédure et notamment en cause d'appel d'être informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet ; que si la citation à comparaître devant la cour d'appel a seulement pour eff et d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée, cette juridiction étant saisie par l'acte d'appel, il n'en demeure pas moins qu'en cas de succession de qualification entre la citation initiale, celle retenue dans le jugement puis celle visée dans la citation d'appel sans rapport avec celles évoquées en première instance et finalement celle retenue par la cour d'appel par substitution de qualification, le prévenu non comparant ne peut être présumé avoir été informé avec certitude et précision de la nature et de la cause de la prévention dont il est l'objet par le simple fait que la citation initiale visait cette infraction ; qu'en déclarant M. X... coupable de tentative d'escroquerie aux motifs que l'avocat général avait fait valoir que le délit de détention de chèques contrefaits ou falsifiés retenu en première instance n'existe pas et qu'il y avait donc lieu de déclarer M. X... coupable de la tentative d'escroquerie objet des poursuites diligentées à son encontre par convocation d'un officier de police judiciaire notifiée le 4 février 2016 en application de l'article 390-1 du code de procédure pénale, quand M. X... avait été cité par acte d'huissier du 18 novembre 2016 pour comparaître à l'audience de la chambre des appels correctionnels fixée le 6 janvier 2017 et voir statuer sur l'appel interjeté du jugement avec les indications suivantes : « Nature des délits, recel de faux en écriture article 321-1 alinéa 3, 321-3, 321-9, 321-10, 441-10 et 441-11 du code pénal. Prononcé du jugement requalifie les faits de recel de faux en écriture en détention de chèques falsifiés. » et que la qualification initiale de tentative d'escroquerie n'était donc plus en cause et sans qu'il soit informé de ce changement de qualification et ait donné son accord pour être jugé sur la base de celle-ci, la cour d'appel a violé les

articles 6, § 1, 6, § 3, de la Convention des droits de l'homme, ensemble l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

"2°) alors que l'escroquerie est le fait, par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; que la tentative d'une infraction suppose la réalisation d'un acte qui, s'il n'avait été interrompu à raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur, aurait eu pour **eff** et direct et immédiat de consommer l'infraction ; que la tentative d'escroquerie suppose la tromperie d'une personne déterminée par emploi de manœuvres frauduleuses en vue d'une remise de fonds, qui doit avoir été sollicitée ; qu'en retenant, pour condamner M. X... du chef de tentative d'escroquerie, qu'en se procurant neuf chèques falsifiés, en les insérant chacun dans une enveloppe à des adresses indiquées par un donneur d'ordre, dont trois étaient celles d'individus fichés, et en se rendant à [...] pour les poster, le prévenu avait commis le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie n'ayant manqué son **eff** et qu'à raison du contrôle douanier lorsque la détention de chèques falsifiés, impropre en elle-même à constituer une manœuvre, et l'envoi avorté de ceux-ci à des destinataires eux-mêmes reprochables selon les motifs de l'arrêt ne caractérisaient aucune tromperie d'une quelconque personne physique ou morale pourtant indispensable à la constitution d'une tentative d'escroquerie, la cour d'appel, dont les motifs ont consisté en réalité à imputer au demandeur une tentative de complicité d'une infraction d'escroquerie putative, non pénalement répréhensible, ou à tout le moins une tentative d'escroquerie putative dont ni les auteurs ni les victimes ni les circonstances n'ont été identifiés par l'arrêt, a violé les articles 121-4, 121-5, 313-1 et 313-3 du code pénal, ensemble le principe de légalité des délits et des peines ;

"3°) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la tentative d'escroquerie suppose la tromperie d'une personne déterminée par emploi de manœuvres frauduleuses en vue d'une remise de fonds, qui doit avoir été sollicitée ; qu'en se bornant à relever qu'en insérant des chèques falsifiés dans des enveloppes portant des adresses remises par le donneur d'ordre, dont les adresses de trois personnes inscrites au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour diverses infractions, et en se rendant à [...] pour les poster, le demandeur avait commis le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie lequel n'avait manqué son **eff** et qu'à raison du contrôle douanier, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs se limitant à faire état des antécédents judiciaires de certains destinataires des chèques, sans établir l'existence d'un usage ultérieur de ces chèques en vue de tromper des personnes identifiées et les déterminer à remettre des fonds, et démontrant tout au plus la transmission matérielle par le demandeur de chèques falsifiés, impropre à caractériser une tentative d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'interpellé au cours d'un contrôle routier par les agents des douanes alors qu'il circulait en direction de la poste de [...], M. X... a été trouvé en possession de neuf faux chèques qu'il avait mis sous enveloppes qu'il s'appropriait à expédier, libellées aux adresses d'individus désignés par le réseau criminel Darknet, qui lui avait procuré ces **eff** ets contrefaits, lesquels avaient vocation à permettre aux destinataires de réaliser des transactions frauduleuses ; qu'il a été poursuivi du chef de tentative d'escroquerie ; que le tribunal correctionnel, estimant que ce délit n'était pas caractérisé, a requalifié les faits en détention de chèques contrefaits ou falsifiés ; que le ministère public a interjeté appel ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'indications inexactes concernant le délit reproché dans la convocation pour l'audience d'appel, dès lors que, d'une part, cet acte a seulement

pour eff et d'informer les parties de la date à laquelle l'affaire doit être appelée, les prescriptions de l'article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale ne lui étant pas applicables et, d'autre part, la cour d'appel est saisie des faits tels que visés dans la convocation devant le tribunal correctionnel dont le prévenu avait connaissance ;

D'où il suit que le grief doit être écarté ;

Mais sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 121-4, 121-5 et 313-1 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la tentative d'escroquerie, manifestée par un commencement d'exécution, suspendue ou n'ayant manqué son eff et qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est le fait de tenter, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne en vue de la déterminer ainsi, à son préjudice ou à celui d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien ou à fournir un service ou, encore, à consentir à un acte opérant obligation ou décharge ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de tentative d'escroquerie, l'arrêt relève qu'en se procurant neuf faux chèques et en insérant chacun de ceux-ci dans une enveloppe "lettre suivie" de la poste portant une adresse à lui remise par un mystérieux donneur d'ordre et en se rendant à [...], loin de son domicile, pour y poster lesdites enveloppes, M. X... a bien commis le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie, lequel n'a manqué son eff et que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, à savoir, la fouille de son véhicule par les douaniers ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent nul commencement d'exécution mais, tout au plus et le cas échéant, des actes préparatoires n'ayant pas pour conséquence directe et immédiate la consommation d'escroqueries, alors que les faux chèques étaient destinés par le prévenu non pas directement à des victimes contre remise recherchée de fonds ou de valeurs ou obtention d'un service ou d'un acte opérant obligation ou décharge mais à des malfaiteurs censés s'en servir comme moyen pour tirer profit de transactions frauduleuses, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les faits pouvaient être qualifiés notamment de tentative d'usage, en connaissance de cause, de chèques contrefaisant, délit visé par le 2 de l'article L163-3 du code monétaire et financier, a méconnu les textes visés au moyen ;

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 3 février 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
[...]

Document 6 : Crim, 25 juillet 2018, n° 18-83.125.

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 21 mars 2018, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Maine-et-Loire, sous l'accusation de tentative d'assassinat ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 221-1, 221-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, infirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. William A... du chef de tentative d'assassinat et son renvoi devant la cour d'assises, pour avoir, à Angers, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014, tenté de volontairement donner la mort à M. Nicolas B..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce en se présentant et en sonnant à la porte de l'appartement de la victime muni d'une arme potentiellement létale, n'ayant manqué son eff et que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce l'absence de la victime et l'intervention des fonctionnaires de police, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ou guet-apens ;

"aux motifs que dès son entrée dans les lieux, M. A... a attiré l'attention du voisin direct de M. B..., qui a entrepris de filmer à travers l'oeilleton de sa porte d'entrée ; que l'exploitation de cette vidéo a permis de constater que M. A... avait sonné à plusieurs reprises à la porte de M. B... ; que le mis en examen s'était positionné sur le côté ; qu'il avait un bâton à la main ; que ce comportement de M. A... évoque l'attitude d'un homme qui veut que l'occupant des lieux ne puisse voir qui est derrière sa porte, qu'il ouvre et s'avance, permettant ainsi au mis en examen de lui porter un coup de bâton ; qu'en ce sens, dans les minutes qui ont suivi son interpellation, M. A... a dit aux policiers qu'il était venu pour "tuer un gars" (D13) ; que de même, au cours de la seconde audition de garde à vue, qui s'est déroulée le 7 novembre 2014 vers 20 heures, le mis en cause explique que "mon but était de monter chez lui, de frapper à sa porte et de le tuer" (D52-5), précisant que, si M. B... avait ouvert, "je l'aurais tapé à la tête sûrement. Je voulais aller au bout de mon plan pour récupérer ma femme" (D52-6). Il ajoute que, "j'en avais marre, je ne voulais pas retourner chez moi sans avoir essayé de le tuer. Je m'étais persuadé que c'est ce que je voulais faire ce soir-là et que c'était la seule issue pour récupérer ma femme", "pour qu'elle me considère différemment sans l'obstacle B..." (D52-6) ; qu'enfin, lors de l'examen psychiatrique pratiqué au cours de la fin de matinée du 8 novembre 2014 par le docteur C..., M. A..., dont le discours est considéré comme "cohérent, avec une bonne orientation temporo-spatiale, mais également dans la reconnaissance des statuts et des faits", "reconnaît et assume parfaitement les faits qui lui sont reprochés", à savoir la tentative d'assassinat de M. B... ; que le scénario imaginé par M. A... pour mettre M. B... hors d'état de nuire était réaliste ; qu'en eff et, M. A..., qui mesure 1,86 m pour un poids de 100 kg, est décrit par son employeur comme particulièrement costaud (0108-2) ; que plus grand que M. B..., qui ne mesure que 1,67 m pour un poids de 62 kg, le mis en examen aurait tout à fait pu réussir à tuer son rival en portant de sa hauteur un coup de bâton au niveau des cervicales ; qu'en revanche, la thèse soutenue par M. A... lors de sa première audition, puis au cours de l'information, selon laquelle il voulait seulement intimider M. B... afin qu'il ne s'intéresse plus à sa femme, n'est confortée par aucun élément du dossier. ; que notamment, si le mis en examen avait seulement voulu impressionner l'amant de sa compagne, il n'aurait eu nul besoin de dissimuler son visage ou d'agir en sorte d'éviter de laisser des empreintes ; qu'acheter de l'acide pour dissoudre le corps et repérer un lieu pour le dissimuler se seraient avérés encore plus inutiles ; que par suite, il apparaît que, en sonnant au domicile de M. B..., positionné sur le côté de la porte d'entrée, le visage dissimulé, muni d'un bâton, M. A... a

commis un acte dont la conséquence directe était de consommer le crime d'assassinat, celui-ci étant entré dans sa phase d'exécution ;

"1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer la mise en accusation devant la cour d'assises qu'à la condition que les faits dénoncés constituent une infraction ou une tentative d'infraction ; que la tentative d'assassinat n'est pénalement punissable qu'à la condition qu'il y ait eu un commencement d'exécution au sens des articles 121-5 et 221-1 du code pénal, lequel doit être caractérisée par l'accomplissement d'actes tendant, en eux-mêmes, directement, immédiatement et irrévocablement au meurtre ; que le fait de sonner à la porte d'une personne, muni d'un bâton, ne caractérise pas un tel commencement d'exécution ;

"2°) alors qu'en se fondant sur les déclarations a posteriori de M. A..., prolongeant un « scénario imaginé » quant à l'acte de tuer proprement dit et n'ayant pas subi l'épreuve des faits, l'arrêt a statué par un motif inopérant" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 221-1, 221-3 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, infirmant l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. A... du chef de tentative d'assassinat et son renvoi devant la cour d'assises, pour avoir, à Angers, dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014, tenté de volontairement donner la mort à M. B..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, en l'espèce en se présentant et en sonnant à la porte de l'appartement de la victime muni d'une arme potentiellement létale, n'ayant manqué son eff et que par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en l'espèce l'absence de la victime et l'intervention des fonctionnaires de police, avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation ou guet-apens ;

"aux motifs que l'examen du film permet de s'assurer que M. A... a cessé de sonner à la porte de M. B... et a quitté son emplacement après que la police ait sonné à la porte [en fait, l'interphone] du voisin (D105) ; que le mis en examen n'a commencé à monter à l'étage supérieur que dix secondes avant l'arrivée des forces de l'ordre ; que la reconstitution à laquelle il a été procédé a permis d'établir que la sonnette était audible depuis l'emplacement occupé par M. A... (D167) ; qu'ainsi, le désistement de M. A... paraît avoir été déterminé par la conscience qu'il a eue de l'arrivée de tiers ; que cette analyse est confortée par la déposition de M. A... au cours de sa deuxième audition en garde à vue, où il explique avoir agi en réaction au bruit qu'il a entendu en bas de l'escalier (D52-6) ; qu'en conséquence, le désistement de M. A... ne peut être qualifié de volontaire ;

"1°) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que le désistement de M. A... « paraît avoir été déterminé par la conscience de l'arrivée de tiers », l'arrêt s'est fondé sur un motif hypothétique ;

"2°) alors que la tentative n'est punissable qu'en l'absence de désistement volontaire ; qu'en se fondant, pour dire que le désistement de M. A..., -matérialisé par le fait qu'il avait quitté l'emplacement où il se dissimulait - ne peut être qualifié de volontaire, sur le fait que ce désistement « paraît avoir été déterminé par la conscience de l'arrivée de tiers », tout en constatant qu'il était intervenu « en réaction au bruit qu'il a entendu au bas de l'escalier » et avant l'arrivée des tiers au 4ème étage où se trouvait M. A..., sans relever que M. A... aurait eu immédiatement conscience que ces tiers se rendraient jusqu'au 4ème étage où il se trouvait, ce qui laissait place à la possibilité d'un désistement volontaire, la cour n'a légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 novembre 2014, à 1 heure du matin, les policiers se sont rendus boulevard [...], à Angers, à la demande de M. E... D..., locataire de l'immeuble, qui les a avertis qu'un homme, vêtu d'une combinaison blanche et le visage masqué, se trouvait devant la porte de l'appartement, situé au 4ème étage, de M. Nicolas B..., absent de son domicile ce soir-là, qu'arrivés sur place, les policiers ont constaté la présence, au 5ème étage, de M. William A..., correspondant à cette description, que l'intéressé, qui portait des gants en latex, des foulards qui dissimulaient son visage et qui était armé d'un gourdin en bois, a déclaré avoir eu l'intention de tuer l'amant de sa compagne et de transporter son corps dans un lieu tranquille pour le dissoudre, que les policiers ont constaté la présence dans le véhicule de M. A... d'une bâche protégeant le fond du coffre, de 19 bouteilles d'acide sulfurique, de gants en plastique, d'une corde, de sacs à gravats, d'un pot en plastique et de ruban adhésif ; que M. D... a expliqué avoir vu, au travers de l'ocilleton de sa porte, l'homme se vêtir d'une cagoule, et sonner à la porte de M. Nicolas B... tout en tenant un bâton à la main, qu'il a indiqué avoir filmé cette scène sur son téléphone portable ; qu'au cours de l'information judiciaire, M. A... a contesté avoir eu une intention homicide et ajouté que c'est parce qu'il avait entendu du bruit dans la cage d'escalier qu'il était monté à l'étage supérieur et qu'il aurait renoncé à ce projet même si les policiers n'étaient pas intervenus ; que le magistrat instructeur ayant rendu une ordonnance de non-lieu, la partie civile et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer la décision du magistrat instructeur et ordonner la mise en accusation de M. A... devant la cour d'assises, la chambre de l'instruction relève que l'exploitation du film a permis de constater que l'intéressé avait sonné à plusieurs reprises à la porte de M. B..., le visage dissimulé, s'étant positionné sur le côté, un bâton à la main, que dans les minutes qui ont suivi son interpellation, M. A... a dit aux policiers qu'il était venu pour "tuer un gars", qu'il a également reconnu cette intention pendant une partie de sa garde à vue avant de modifier ses déclarations devant le juge d'instruction, que le scénario imaginé par M. A... était réaliste compte tenu de la morphologie respective des intéressés, qu'en revanche, la thèse selon laquelle il voulait seulement intimider la victime n'est confortée par aucun élément du dossier ; que les juges concluent que M. A... a commis un acte dont la conséquence directe était de consommer le crime d'assassinat, celui-ci étant entré dans sa phase d'exécution ; qu'ils ajoutent enfin que l'examen du film permet de s'assurer que M. A... a cessé de sonner à la porte de M. B... après avoir entendu la police, ce qui l'a conduit à monter à l'étage supérieur, qu'ainsi son désistement paraît avoir été déterminé par la conscience qu'il a eue de l'arrivée de tiers et ne peut être qualifié de volontaire ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction qui, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. A... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative d'assassinat, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; [...]

Document 7 : Crim, 27 mars 2019, n° 18-82.484.

[...] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 mars 2018, qui, dans l'information suivie contre M. U... des chefs de tentative de meurtre aggravé, viol et violences aggravées, infirmant partiellement l'ordonnance rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violences aggravées, en récidive et dit n'y avoir lieu à suivre pour le surplus ; [...]

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1, 121-4 et 121-5 du code pénal, 222-9 et 222-10 du code pénal, 158 et 427 du code de procédure pénale, 80 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a requalifié les faits de tentative de meurtre par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour lesquels M. U... a été mis en examen, en faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, constaté l'extinction de l'action publique s'agissant des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 2 juillet 2010 et dit n'y avoir lieu à suivre contre M. U... de ce chef ;

"aux motifs propres que « sur les faits de tentative de meurtre sur conjoint : aux termes des articles 221-1 et 121-7 du code pénal, constitue une tentative de meurtre le fait de tenter de donner volontairement la mort à autrui ; que plusieurs éléments doivent être caractérisés : - un acte positif de violence, caractérisant un commencement d'exécution, - un acte commis volontairement et dans l'intention de donner la mort, - une circonstance empêchant le résultat d'arriver et indépendante de la volonté de l'auteur ; qu'en l'espèce l'acte positif de violence est avéré et d'ailleurs non contesté ; que s'agissant de l'intention de donner la mort il est exact que la quantité de liquide inflammable projeté sur la victime aurait pu entraîner sa mort et que les faits se sont déroulés dans un climat de violences et de menaces pouvant être des menaces de mort ; que toutefois M. U... a indiqué tout au long de l'instruction et dans ses observations écrites déposées le 22 septembre 2016 que son geste de violence n'avait jamais eu pour but d'attenter à la vie de Mme M... mais simplement de lui faire peur et qu'il était destiné à mettre fin à l'escalade de violences dans laquelle l'altercation les menait ; que s'il était, selon toute vraisemblance, dans le cadre d'une escalade de violences, davantage destiné à la faire souffrir encore plus qu'avec les coups qu'il lui portait habituellement voire de lui occasionner un préjudice esthétique définitif, le fait qu'il lui ait enlevé son pyjama enflammé, s'occasionnant par la même des blessures, tend à démontrer qu'il ne souhaitait pas que l'issue soit fatale ; que le fait qu'il tergiverse avant l'appel des secours et incite la victime à mentir sur l'origine des brûlures s'explique par la volonté de la faire souffrir et surtout de ne pas faire face à ses responsabilités notamment pénales face à un acte d'une gravité extrême, ce dont il avait tout à fait conscience ; que force est de constater que contrairement à ce qu'il pouvait faire à d'autres moments, lors des faits il n'a prononcé aucune parole évoquant le souhait de sa mort, au contraire en retirant le vêtement enflammé et conduisant sa compagne dans la salle de bains il a montré son intention de limiter la propagation du feu ; que de même il ressort du témoignage du médecin du SAMU qu'il a eu une attitude adaptée aux circonstances ; qu'au regard de l'ensemble des éléments il n'existe pas charges suffisantes contre lui d'avoir eu par cet acte de violence précis, l'intention de lui donner la mort ; que Mme M... a été grièvement blessée suite à ces violences et elle connaît un état de stress post traumatique complet ; que toutefois il ressort des éléments du dossier concernant la vie de la victime après les faits et de l'expertise de M. G..., médecin et de Mme X... que les violences n'ont néanmoins pas entraîné pour elle d'infirmité ou de mutilation permanente au sens de l'article 222-10 du code pénal ; que les experts médecins-légistes ont constaté que son état n'était pas consolidé lors de leur examen les 29 juin et 6 juillet 2015 mais ont considéré qu'il existait non

une infirmité mais une incapacité temporaire de travail au sens pénal, strictement supérieure à 3 mois ; qu'au vu de ces éléments, les faits malgré leur gravité extrême ne peuvent qu'être qualifiés de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec usage d'une arme et sur concubin ; que sur les faits de violence antérieurs au 13 septembre 2010 ; qu'il n'a pas été possible de retrouver l'original de la procédure établie à l'époque suite aux faits du 2 juillet 2010 ; qu'au vu de la copie récupérée, le dernier acte d'enquête date de l'annexion à la procédure d'un rapport le 13 septembre 2010 (D7 à D26) ; que le délai de prescription étant de trois ans à l'époque pour un délit, les faits de violences sus-évoqués étaient prescrits à compter du 14 septembre 2013 ; qu'or la plainte de Mme M... concernant ces faits est datée du 3 février 2014 soit postérieurement à l'acquisition de la prescription ; qu'il ne peut également qu'être constaté l'extinction de l'action publique concernant les faits du 2 juillet 2010 » ;

"aux motifs adoptés que : « sur les faits de tentative de meurtre sur conjoint : aux termes des articles 221-1 et 121-7 du code pénal, constitue une tentative de meurtre le fait de tenter de donner volontairement la mort à autrui ; que plusieurs éléments doivent être caractérisés : - un acte positif de violence, caractérisant un commencement d'exécution, - un acte commis volontairement et dans l'intention de donner la mort, - une circonstance empêchant le résultat d'arriver et indépendante de la volonté de l'auteur ; qu'en projetant volontairement à au moins trois reprises sur sa compagne un produit aussi toxique et inflammable que de l'alcool à brûler, M. U... a incontestablement cherché à commettre un acte de violence sur celle-ci ; que l'existence d'un tel geste de violence n'est d'ailleurs pas contestée par la personne mise en examen ; que M. U... a cependant indiqué tout au long de l'instruction et dans ses observations écrites déposées le 22 septembre 2016 que son geste de violence n'avait jamais eu pour but d'attenter à la vie de Mme M... mais simplement de lui faire peur et qu'il était destiné à mettre fin à l'escalade de violences dans laquelle l'altercation les menait ; que ces jets d'alcool à brûler avaient été précédés d'autres gestes de violences commis le même jour : Mme M... a ainsi fait état d'une claque donnée alors qu'ils se trouvaient ensemble au domicile de Mme P... puis à leur retour à leur appartement de plusieurs autres claques, M. U... n'a pas contesté la réalité de tels gestes violents antérieurs au jet d'alcool à brûler ; que les deux concubins se sont aussi accordés pour dire que M. U... avait à un moment demandé à sa compagne s'il fallait que les coups soient plus violents pour qu'elle comprenne ce qu'il voulait dire ; que ces éléments viennent attester que les concubins, qui avaient déjà eu l'occasion de se disputer violemment dans les mois précédents, se trouvaient dans une spirale de violence qui allait trouver son point culminant dans ces jets d'alcool à brûler ; que suite à ces jets, M. U... va se mettre en quête d'un briquet et chercher à l'allumer ; qu'il n'est pas contesté que ce briquet ne fonctionnant pas, c'est Mme M... qui va remettre à M. U... un second briquet que celui-ci va allumer à proximité de sa compagne ; que si cette recherche de briquet et les tentatives de l'allumer tendent à montrer que M. U... était déterminé dans son acte de violence, elles ne constituent pas à elles seules des éléments suffisants pour établir de façon certaine une volonté de tuer Mme M..., en l'absence d'autre élément tel que des menaces de morts par exemple ; que ni M. U... ni Mme M... ne font état de telles menaces, même si la partie civile a indiqué qu'elle avait eu l'impression qu'il allait la tuer compte tenu de son état de furie ; que les gestes de M. U... apparaissent davantage s'inscrire dans une escalade de violences et non dans une volonté marquée de tuer Mme M... ; que celle-ci semblait d'ailleurs elle-même prise dans cette escalade puisqu'au lieu de fuir ou de chercher à apaiser son concubin, c'est elle-même qui lui a fourni l'outil qui allait servir à provoquer à son embrasement ; que par ailleurs, il n'est pas établi que M. U... ait délibérément tardé à appeler les secours dans le but que sa compagne trouve une issue fatale ; qu'au vu de l'absence d'intention homicide clairement caractérisée, les faits pour lesquels M. U... a été mis en examen doivent être requalifiés en faits de violences volontaires avec usage d'une arme ; que si Mme M... a été grièvement blessée suite à ces violences, ces dernières n'ont néanmoins pas entraîné pour elle d'infirmité ou de mutilation permanente au sens de l'article 222-10 du code pénal ; que les experts médecins-légistes ont évalué son incapacité temporaire de travail au sens pénal à trois mois dans leur rapport déposé le 30

septembre 2015 ; qu'au vu de ces éléments, les faits seront par conséquent qualifiés de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec usage d'une arme et sur concubin ; que si Mme M... a été grièvement blessée suite à ces violences, ces dernières n'ont néanmoins pas entraîné pour elle d'infirmité ou de mutilation permanente au sens de l'article 222-10 du code pénal ; que les experts médecins-légistes ont évalué son incapacité temporaire de travail au sens pénal à trois mois dans leur rapport déposé le 30 septembre 2015 ; qu'au vu de ces éléments, les faits seront par conséquent qualifiés de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec usage d'une arme et sur concubin ; qu'il n'a pas été possible de retrouver l'original de la procédure établie à l'époque suite à ces faits du 2 juillet 2010 ; qu'au vu de la copie récupérée, le dernier acte d'enquête date de l'annexion à la procédure d'un rapport le 13 septembre 2010 ; que le délai de prescription étant de trois ans à l'époque pour un délit, les faits de violences susévoqués étaient prescrits à compter du 14 septembre 2013 ; qu'or la plainte de Mme M... concernant ces faits est datée du 3 février 2014 soit postérieurement à ces faits ; qu'il sera par conséquent constaté l'extinction de l'action publique concernant ces faits du 2 juillet 2010 » ;

"1°) alors que l'intention de tuer peut être déduite des circonstances de fait, en particulier du maniement d'armes ou objets dangereux, tels l'aspersion sur la victime d'alcool à brûler et l'allumage d'un briquet à proximité ; qu'en considérant qu'il n'aurait pas existé de charges suffisantes contre M. U... d'avoir eu l'intention de donner la mort à Mme M..., après avoir constaté que M. U... avait projeté, à trois reprises au moins, de l'alcool à brûler sur Mme M..., avait recherché un briquet et l'avait allumé à proximité de Mme M..., que M. U... ne souffrait d'aucune anomalie mentale ou psychique et qu'il n'était pas atteint au moment des faits litigieux d'un trouble neuropsychique qui aurait aboli ou altéré son discernement, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a méconnu les dispositions susvisées ;

"2°) alors subsidiairement que tout arrêt doit être suffisamment motivé et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en considérant que les violences subies par Mme M... n'auraient pas entraîné d'infirmité ou de mutilation permanente au sens de l'article 222-10 du code pénal, sans rechercher comme elle y était conviée, si l'hypoesthésie dont souffre Mme M..., c'est-à-dire la privation de la jouissance parfaite de plusieurs fonctions sensorielles en même temps, notamment le toucher, l'ouïe, le goût, ne constitue pas une infirmité permanente, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision ;

"3°) alors subsidiairement que le juge décide d'après son intime conviction et la mission des experts ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique ; qu'en s'en remettant à l'avis des experts médecins-légistes qui avaient considéré qu'il existerait non une infirmité mais une incapacité temporaire de travail au sens pénal, sans apprécier elle-même l'existence d'une infirmité ou d'une incapacité, ne serait-ce que par une appréciation souveraine des conclusions des experts, la chambre de l'instruction a méconnu son office et a violé les dispositions susvisées ;

"4°) alors subsidiairement que si le juge ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi, il a le devoir de requalifier ces faits s'il lui apparaît que la qualification sous laquelle ils lui sont soumis est impropre, en organisant un débat contradictoire sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en ne recherchant pas si les faits dont elle était saisie ne relevaient pas de la qualification de tentative de violences criminelles après avoir constaté que M. U... avait l'intention de faire souffrir Mme M... encore plus, voire de lui causer des préjudices définitifs, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions visées au moyen ;

"5°) alors en toute hypothèse qu'en privant Mme M... du droit fondamental de voir sa cause entendue par le jeu d'une requalification des faits articulée à des règles de prescription, la chambre

de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il infirme partiellement que Mme M... a déposé plainte pour violences aggravées à l'encontre de M. U..., commises entre 2010 et 2014 ; qu'elle a dénoncé un climat de violences habituelles et décrit plusieurs scènes précises, parmi lesquelles celle survenue le 2 juillet 2010, au cours de laquelle M. U..., après des gestes violents, s'est muni d'une bouteille d'alcool à brûler, dont il l'a aspergée, a pris un premier briquet qui ne fonctionnait pas, puis un second, l'a allumé et approché la flamme de la victime qui a immédiatement pris feu ; que la plaignante a précisé que son compagnon, après l'avoir regardée se débattre, lui a arraché le pyjama en flammes, lui a dit de ne pas appeler les pompiers et de ne pas le dénoncer, ce qu'elle lui a promis, suite à quoi il a finalement appelé les secours ; qu'au cours de l'information, Mme M... a dénoncé, en outre, des faits de viols aggravés ; que M. U... a été mis en examen pour l'ensemble de ces faits ; qu'à l'issue de l'instruction, le magistrat, d'une part, a considéré qu'il ne ressortait pas du dossier charges suffisantes de l'existence d'une intention homicide du mis en examen lors de la scène du 2 juillet 2010, a requalifié les faits en violences aggravées et constaté l'acquisition de la prescription pour les violences antérieures au 13 septembre 2010, dont celles du 2 juillet 2010, d'autre part, a prononcé un non lieu du chef de viols aggravés et renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel pour les faits de violences aggravées commises entre le 3 février 2011 et le 20 janvier 2012 et entre le 29 novembre 2012 et le 3 février 2014 ; que la partie civile a interjeté appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, requalifier les faits de tentative de meurtre aggravé en violences aggravées par deux circonstances, suivies d'incapacité supérieure à 8 jours, constater l'extinction de l'action publique du fait de la prescription et dire n'y avoir lieu à suivre contre M. U... de ce chef, l'arrêt attaqué relève que l'existence d'un acte positif de violence est avérée et non contestée, que, s'agissant de l'intention de donner la mort, la quantité de liquide inflammable projetée sur la victime aurait pu entraîner sa mort et que les faits se sont déroulés dans un climat de violences et de menaces pouvant être des menaces de mort, que M. U... a indiqué que son geste n'avait pas eu pour but d'attenter à la vie de la victime mais de lui faire peur et de mettre fin à l'escalade de violence ; que les juges ajoutent que cet acte était davantage destiné à faire souffrir la victime, voire à lui occasionner un préjudice esthétique définitif, que le fait que l'intéressé a enlevé le pyjama enflammé de la victime, s'occasionnant par la-même des blessures, tend à démontrer qu'il ne souhaitait pas que l'issue soit fatale et que ses tergiversations avant l'appel des secours et le fait qu'il incite la victime à mentir sur l'origine des brûlures s'expliquent par la volonté de la faire souffrir et de ne pas faire face à ses responsabilités, notamment pénales au regard d'un acte d'une gravité extrême, dont il avait tout à fait conscience ; que les juges retiennent enfin que la personne mise en examen n'a prononcé aucune parole évoquant le souhait de la mort de Mme M... ; que la chambre de l'instruction en a déduit qu'il n'existe pas charges suffisantes contre M. U... d'avoir eu, par cet acte de violence précis, l'intention de donner la mort à la victime ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le fait de projeter à plusieurs reprises un produit inflammable sur le corps de la victime et d'y mettre le feu délibérément est de nature à caractériser une intention homicide, d'autre part, la circonstance que la personne mise en examen ait aidé la victime à enlever son vêtement en flamme relève davantage du repentir actif que du désistement volontaire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, [...]

Séance 8 : L'élément moral et la faute de mise en danger délibérée

Thème 1 : Lectures et analyses

Thème 1 : Lectures et analyses

- **Lecture et résumé** de l'article de Monsieur Y. Mayaud « L'intention dans la théorie du droit pénal », *Pb actu. Sc. Crim.* 1999, p.58 et s.
- **Lecture** : Article 121-3 du Code pénal, de l'article 223-1 du code pénal et article L231-1 du Code de l'environnement (*articles à rechercher sur Légifrance*).
- **Fiche d'arrêt** : Crim., 16 décembre 2015, n°15-80.916.
- **Fiche d'arrêt** : Crim., 13 novembre 2019, n°18-82.718.
- **Fiche d'arrêt** : Crim., 8 juin 2022, n°21-84.643.
- **Fiche d'arrêt** : Crim., 15 mars 2023, n° 22-87.278.

*Pour aller plus loin : S. Jouniot, « Le phénomène « mise en danger d'autrui », retour sur une infraction pas si discrète », *AJ Pénal*, n° 5, 2021, p. 245.*

Thème 2 : Exercice à réaliser

Réalisez le commentaire de l'arrêt suivant :

Crim., 11 février 2025, 24-82.869

L'INTENTION DANS LA THÉORIE DU DROIT PÉNAL

Par

Yves MAYAUD

Professeur à l'Université de Paris II (Panthéon-Assas)

L'intention est une notion classique en droit pénal, une notion largement utilisée. Elle est même un critère de distinction des infractions, un élément de classement. C'est ainsi que l'on parle d'infractions intentionnelles, pour les opposer aux infractions non intentionnelles. Mais si la référence à l'intention est constante, donnant ainsi l'illusion d'un concept familier, il faut bien reconnaître que les réalités qui se trament sous couvert d'intention ne sont pas des plus sûres. Autrement dit, on parle volontiers de ce que l'on ignore, faute d'une maîtrise complète et d'une assimilation parfaite des contours de l'intention. On peut d'emblée s'en convaincre, en consultant la doctrine, et en analysant la jurisprudence. Tout ne se rejoint pas, de grandes différences existent d'un auteur à un autre, d'une décision à une autre, témoignant d'un certain malaise, qui confine même parfois à l'insécurité, tant sont patentées les contradictions et profondes les divergences. Aussi, est-il nécessaire de dresser un bilan, afin de mieux s'y retrouver dans le domaine de l'intention, et de s'arrêter un moment sur ce qui anime la pensée juridique autour de cette notion.

Une raison majeure incite à cette réflexion. Elle tient à la réforme du code pénal, une réforme qui s'est soldée par une meilleure présentation, voire formulation, des principes directeurs du droit pénal, ce qui est un facteur, sinon de nouveauté sur le fond, du moins d'enrichissement pour le raisonnement. Il ne faut pas perdre de vue que la refonte d'un code n'est jamais gratuite. Elle se veut au service d'une certaine cohérence, d'une meilleure articulation des données codifiées, d'une plus grande transparence des principes en jeu. C'est précisément le cas pour le nouveau code pénal, qui, faute d'être à l'origine de grandes innovations sur tout,

loin de là, a, au moins le mérite de livrer une matière en des termes plus explicites. Opérationnelle depuis le 1^{er} mars 1994, cette refonte a redynamisé la théorie générale du droit pénal. Elle lui a donné un nouveau souffle, notamment par une formulation méthodique des principes qui l'animent, et l'exploitation d'un plan qui se veut rationnel. L'approche de l'intention s'en ressent directement, d'abord, quant à sa définition, qui gagne en précision (I), ensuite, quant à la place qu'elle occupe, qui gagne en extension (II).

I - LA DÉFINITION DE L'INTENTION

L'intention est d'une définition difficile. C'est peut-être pour ne pas avoir suffisamment reconnu cette difficulté que des générations de juristes se sont satisfaits d'une approche évasive de la notion. Certes, les formules proposées pour définir l'intention ont toutes leur part de vérité, mais elles n'en sont pas moins imparfaites, soit qu'elles ne disent pas tout de l'intention, soit, au contraire, qu'elles en disent trop. Il convient donc d'aborder la question avec toute la précision souhaitable, ce que nous allons faire de deux manières, négativement d'abord, en disant ce que n'est pas l'intention (A), positivement ensuite, en affirmant ce qu'elle est (B).

A - Ce que n'est pas l'intention

L'intention n'est ni la conscience, ni le mobile. Il y a dans cette double exclusion une première manière de définir l'intention.

a) *L'intention n'est pas la conscience*

C'est là le point de départ de toute approche de l'intention, ce qui est insuffisamment exploité. On définit volontiers l'intention comme « la volonté *consciente* de commettre l'infraction dans toutes ses composantes ». Mais cette référence à la conscience est déplacée. La conscience n'est pas le propre de l'intention, et en faire état procède d'une confusion entre l'imputabilité et la culpabilité. Réduire la conscience à l'élément moral de l'infraction, c'est la minimiser fortement, alors qu'elle remplit un autre rôle dans la théorie de la responsabilité pénale, un rôle beaucoup plus fondamentaliste que ne l'est l'intention elle-même.

Et en effet, la conscience n'est rien d'autre que la manifestation du libre arbitre, sans lequel il n'est pas de responsabilité, faute d'imputabilité. La responsabilité pénale a un fondement éthique, et c'est l'imputabilité qui en rend compte. Elle repose sur le discernement et la liberté d'action, faute de quoi toute poursuite n'a plus aucun sens. Si les justiciables sont redevables de leur

comportement devant la justice pénale, c'est parce qu'ils ont la liberté pour eux, et ils ne sont reprochables, imputables, que dans la mesure de cette liberté. Il en résulte que là où le discernement n'est plus, la responsabilité ne saurait être également. On parle d'ailleurs de causes de non-imputabilité pour désigner les circonstances qui font disparaître le libre arbitre, ainsi des troubles psychiques ou neuropsychiques au sens de l'article 122-1 du code pénal, et de la contrainte au sens de l'article 122-2.

Eriger la conscience en composante de l'intention est donc très réducteur. L'intention, comme d'ailleurs les différentes manifestations de la faute non intentionnelles, n'est qu'un aspect technique du droit de la responsabilité pénale, destinée à asseoir la culpabilité de l'auteur d'une infraction. L'auteur d'un crime ou d'un délit n'est pas puni de la même manière, selon qu'il a agi avec ou sans intention. Le droit pénal consacre ici une différence d'ordre technique, fondée sur la plus ou moins forte culpabilité de celui qui a trouble l'ordre social, à la mesure de son état d'esprit. Rien de tel dans la conscience, qui engage plus profondément l'imputabilité. Ce qui est alors en cause, c'est la philosophie du droit de punir, que l'on ne saurait dissocier d'une action ou d'une omission commise avec discernement et liberté. D'ailleurs, la conscience est non seulement indispensable à l'intention, mais aussi à la non-intention, qu'elle se manifeste sous la forme d'une mise en danger, ou d'une imprudence ou négligence plus classique. Et en effet, là où le discernement n'est pas, il n'est pas d'infraction non plus, quelle que soit sa qualification, qu'il s'agisse d'une infraction intentionnelle ou non intentionnelle, ce qui est la conséquence logique du fondement moral de la responsabilité pénale, laquelle suppose des actions humainement imputables.

Alors on vérifie bien que l'intention suppose l'imputabilité, mais qu'elle ne peut pas être définie par référence à elle. La conscience étant un préalable à toute infraction, y compris non intentionnelle, elle ne saurait être accaparée par l'intention, pour contribuer à sa propre définition.

b) *L'intention n'est pas le mobile*

C'est là une donnée mieux partagée, parce que plus facile. L'intention ne saurait se confondre avec les raisons profondes qui ont déterminé l'auteur de l'infraction à agir contrairement à la loi. L'indifférence aux mobiles est une constante de notre droit pénal, qui témoigne de l'approche toute intellectuelle de l'intention. Par cette indifférence, on néglige la psychologie profonde du délinquant, pour ne s'en tenir qu'à une définition abstraite de l'intention. Certes, les mobiles sont pris en compte dans le prononcé de la peine, d'ailleurs aussi bien à des fins d'indulgence que de sévérité. Il

n'en demeure pas moins qu'ils n'interviennent pas dans l'appréciation de la responsabilité elle-même, et qu'une infraction demeure toujours une infraction là où l'intention est manifeste, telle que nous allons la définir positivement, quels que soient par ailleurs les mobiles qui ont pu l'inspirer.

Il faut approuver cette solution, sauf à réserver, naturellement, la part des mobiles légalement intégrés dans la formule d'incrimination, ce qui est alors volontiers qualifié de *dol spécial*. Mais cette hypothèse mise à part, l'indifférence aux mobiles est une bonne solution. La responsabilité pénale doit être à la hauteur de la gravité objective des comportements, elle-même définie par référence à un ordre public, dont la définition est de la seule autorité du législateur. Il est un droit pénal, et non pas autant de droits de consciences... Deux niveaux différents se complètent dans la responsabilité pénale, l'un normatif et extérieur au justiciable, l'autre plus subjectif et intérieur. Pour ce qui est de l'affirmation de la responsabilité dans son principe, elle ne peut que dépendre d'un critère objectif, sauf à rejeter le concept même d'ordre public. En revanche, relativement au choix de la sanction, des critères plus subjectifs peuvent être retenus, au nom d'une juste individualisation de la peine. Mais cette individualisation ne doit jamais aller jusqu'à menacer l'encadrement objectif de la responsabilité.

B - Ce qu'est l'intention

L'intention n'est rien d'autre qu'une volonté, la volonté de réaliser l'infraction dans sa matérialité, et donc d'agir, par là-même, en opposition aux interdits de la société. En ce sens, elle est une manifestation d'hostilité aux valeurs sociales, alors que la non-intention est une manifestation d'indifférence à ces valeurs. On perçoit combien l'intention traduit une culpabilité qui compte parmi les plus graves, puisque son auteur, en connaissance de l'interdit légalement formulé, agit malgré tout pour en braver le principe.

Mais cette approche presque intuitive de l'intention ne suffit pas. Il faut en dire beaucoup plus, surtout depuis le nouveau code pénal, dont les nouveautés ont contribué à enrichir la réflexion et l'analyse. En réalité, c'est doublement qu'il faut présenter la volonté constitutive de l'intention, et par rapport au comportement infractionnel, et par rapport au résultat infractionnel.

a) La volonté du comportement

L'intention, c'est d'abord vouloir le comportement qui matérialise l'infraction. A toute infraction correspond un élément matériel, fait d'action ou d'omission répréhensible. L'intention consiste à vouloir cette action ou cette omission. Elle consiste à projeter sur un interdit une détermination contraire.

Mais, de suite, une difficulté surgit, que les temps antérieurs au nouveau code pénal ne connaissaient pas. Une difficulté qui, comme nous allons le voir, est finalement facteur d'enrichissement et promesse de meilleure analyse. La réforme du code pénal, en effet, est à l'origine d'une nouvelle notion, la notion de mise en danger délibérée de la personne d'autrui (art. 121-3), qui trouve une double expression en droit pénal spécial, en tant qu'infraction formelle d'abord (c'est le délit de risques causés à autrui : art. 223-1), ensuite comme circonstance aggravante de l'homicide involontaire et des violences involontaires (art. 221-6, al. 2, 222-19, al. 2, et 222-20). Or, par son caractère « délibéré », la mise en danger procède elle aussi d'une détermination volontaire, alors que l'infraction n'est pas intentionnelle. Il faut bien se convaincre de la nature non intentionnelle de la mise en danger délibérée, ce qui ressort des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, comme du fait de l'aggravation d'infractions dites involontaires, qui correspondent en réalité à des infractions non intentionnelles. Il en résulte que l'intention n'a plus désormais l'exclusivité de la volonté.

Avant la réforme du code pénal, l'intention se confondait avec la volonté, et tout ce qui était volontaire était le signe d'une intention. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, puisqu'il y a place pour de la volonté, de l'action délibérée, à propos de comportements qui rentrent pourtant dans la famille des imprudences et des négligences. Telle est l'originalité de la mise en danger, qui vient en quelque sorte brouiller les cartes, et confondre les esprits, en empruntant un élément de définition qui était, jusqu'alors, le monopole de l'intention. Il n'est désormais plus de différence, du moins quant au comportement, entre l'intention et la non-intention délibérée. Dans les deux cas, ce comportement procède d'une volonté. Qu'il s'agisse d'une violence volontaire, ou d'une mise en danger délibérée, la détermination est la même quant au comportement. De l'une à l'autre, l'auteur de l'infraction adhère intellectuellement à son action. Pour la mise en danger, cette solution est particulièrement novatrice, puisqu'elle permet de distinguer deux types de fautes, la faute *subie*, qui correspond à des imprudences ou négligences ordinaires, lesquelles nous échappent presque naturellement, et la faute *volontaire*, qui consiste au contraire à braver des risques en s'installant dans son imprudence,

voire en la gérant de manière à éviter le pire (doubler en troisième position au sommet d'une côte par temps de brouillard la nuit ; griller tous les feux rouges en ville).

La conclusion s'impose. La volonté du comportement étant partagée avec la mise en danger, qui est pourtant une manifestation de la non-intention, il faut trouver autre chose pour servir de critère à l'intention. Certes, cela ne veut pas dire que la volonté du comportement ne rende pas compte de l'intention. C'est seulement exprimer que cette référence à une telle volonté n'est pas suffisante, étant également le fait de certaines hypothèses de non-intention. C'est donc ailleurs que l'intention va trouver sa spécificité : dans la volonté du résultat.

b) La volonté du résultat

L'intention est une manifestation de volonté, non seulement quant au comportement infractionnel, mais également quant à son résultat. Le résultat en cause s'entend du résultat redouté par le législateur, qui est à l'origine de l'incrimination. A toute infraction correspond un tel résultat. Ainsi, dans le vol, le résultat redouté est l'appauvrissement de la victime. Dans les violences, qu'elles soient volontaires ou involontaires, intentionnelles ou non intentionnelles, il tient à la mort ou aux blessures qui seront subies. La référence à ce résultat est essentielle pour caractériser l'intention, celle-ci procédant d'une volonté dirigée vers sa réalisation. Pour commettre une infraction intentionnelle, il faut donc, non seulement vouloir le comportement pour ce qu'il représente d'illicite en soi, mais vouloir également le résultat redouté à travers ce comportement. Dans les violences volontaires, par exemple, il ne suffit pas de vouloir le coup porté, il faut encore vouloir le résultat inhérent à ce coup, il faut vouloir l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la victime.

Alors, se dessine toute l'originalité de l'intention. Elle repose sur un lien de causalité entre la volonté qu'elle représente et le résultat redouté. De deux choses l'une, ou bien la volonté reste rattachée au comportement, sans aucunement tendre vers le résultat qui en découle, et l'infraction n'est pas intentionnelle, ou bien, au contraire, la volonté se projette au-delà du comportement pour rejoindre le résultat, de sorte que ce dernier est recherché lui aussi, et l'infraction est intentionnelle. Ces principes de distinction contiennent toutes les nuances qui permettent de bien séparer des hypothèses apparemment très proches. Ainsi, malgré son caractère volontaire quant au comportement, est une infraction non intentionnelle la mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Quelle que soit la gravité de l'imprudence ou du manquement commis, la volonté du comportement ne se double pas, dans cette infraction,

de la volonté de parvenir au résultat qui en est découlé ou qui aurait pu en découler. L'auteur d'une mise en danger fait certes courir des risques à autrui, mais il se porte fort d'éviter que ces risques deviennent effectifs, ne voulant pas de cette effectivité, mais rejetant au contraire le résultat qui lui correspond. En revanche, dans les violences volontaires, l'auteur de la brutalité veut non seulement les violences pour ce qu'elles représentent de comportement, il veut également parvenir au résultat qui leur est inhérent, à savoir atteindre, d'une manière ou d'une autre, l'intégrité corporelle ou psychique de la victime. Il adhère au principe même de cette atteinte, en ayant la volonté de la réaliser. Parce que le résultat redouté est également objet d'une détermination en ce sens, objet de volonté, l'infraction est intentionnelle.

Mais une remarque s'impose. Pour caractériser l'intention, il n'est pas nécessaire d'avoir la certitude que le résultat effectivement atteint corresponde bien à la volonté de l'auteur de l'infraction. La volonté tient non pas à cette causalité psychologique complète, mais à un lien de rapprochement beaucoup plus simple. L'intention, c'est la volonté du résultat redouté dans son principe, ce résultat dépasserait-il en manifestation les prévisions ou la détermination de son auteur. L'exemple des violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner en est une illustration parfaite : l'infraction est intentionnelle, parce que l'atteinte à l'intégrité de la victime est recherchée en soi, même si elle s'est manifestée par une mort non désirée.

La conclusion est la suivante. La volonté reste le support de l'intention, même si, depuis le nouveau code pénal, elle joue un rôle de renfort dans la faute. Mais il importe qu'elle soit dirigée vers le résultat que l'on redoute.

II - LA PLACE DE L'INTENTION

L'intention correspond à la culpabilité la plus grave, puisqu'elle est synonyme d'hostilité aux valeurs sociales protégées. C'est dire que sa place doit être réservée à des situations elles-mêmes marquées par une certaine gravité. En ce sens, l'intention a une place qualificative (A), servant de critère à un classement des infractions. Mais ce n'est pas tout. Il est une autre place concédée à l'intention, une place plus directement répressive (B), étant également utilisée comme un critère clef dans certains mécanismes de pure répression.

A - Une place qualificative

C'est l'article 121-3 du code pénal qui permet de situer l'intention au sein de toutes les infractions pénales. Ce texte

n'avait aucun équivalent avant la réforme, alors qu'il est aujourd'hui au centre d'une véritable théorie de la culpabilité pénale. Il place l'intention au sommet de cette culpabilité, affirmant dans son alinéa 1^{er} qu'« il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Puis suivent deux alinéas, dont la portée est nettement d'exception, pour réserver à certains délits une autre qualification, en termes de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, ainsi que d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements. Par leur caractère d'exception, ces hypothèses sont autant de manifestations de ce qui n'est pas intentionnel, et nous avons souligné l'intérêt qu'il y avait à ne pas confondre volonté et intention à propos de la mise en danger.

De l'agencement de ces différentes formules, il résulte que la répartition des infractions entre l'intention et la non-intention est d'abord une question de droit pénal général, avant d'être une donnée de droit pénal spécial. Dans l'ancien code pénal, aucune orientation n'était donnée concernant cette répartition, et il appartenait de consulter les textes d'incrimination les uns après les autres pour savoir si tel crime ou tel délit était ou non intentionnel. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, l'article 121-3 nous évitant une telle démarche, dans la mesure où l'on sait d'emblée que les crimes sont exclusivement intentionnels, et que les délits le sont prioritairement. Certes, l'article 121-3 n'est qu'un texte de loi ordinaire, et n'en n'interdit au législateur, dans le cadre de dispositions ponctuelles, de prévoir un crime non-intentionnel, comme de renverser la primauté intentionnelle des délits, en multipliant les exceptions contraires. Mais il n'en demeure pas moins que, du fait de ces nouvelles règles de répartition, l'intention a aujourd'hui les faveurs du législateur.

Cette orientation n'est pas neutre. Elle témoigne d'une saine politique criminelle. Il est d'abord normal de ne pas retenir une qualification criminelle pour des faits non intentionnels. Les crimes doivent être réservés aux comportements les plus graves, cette gravité devant emprunter, non seulement à des critères objectifs d'ordre public, mais aussi à la culpabilité de l'auteur de l'infraction. Manifestement, une culpabilité non intentionnelle qui trouverait son expression dans une qualification criminelle serait déplacée, et on ne peut qu'approuver le principe affirmé de l'exclusivité de l'intention en matière criminelle. Il en va de même pour les délits, où l'intention domine, même si elle n'est pas exclusive. La primauté de l'intention est signe que le droit pénal s'intéresse d'abord à ce qui est à base d'hostilité aux valeurs sociales. Et on rejoint là une interrogation lancinante, celle de la dépenalisation de certains comportements qui ne procèdent d'aucune intention, mais seulement de simples imprudences. Il n'est pas sûr, en effet, que la

responsabilité pénale ait toujours sa place à propos de tels comportements. Il est vrai que l'indifférence à autrui et à sa sécurité mérite sanction, mais encore faudrait-il réserver celle-ci à des fautes suffisamment marquées, et exclure toute responsabilité pour des fautes légères, voire très légères.

B - Une place répressive

L'intention gagne encore en extension à propos de mécanismes dont la finalité est purement répressive. Il est en effet une exploitation de l'intention dans des conditions telles, qu'elle devient l'élément prédominant dans l'appréciation de la responsabilité pénale, et à un point tel que celle-ci en arrive à se dépouiller de ses supports objectifs.

On voudra pour preuve la théorie de la tentative. Déjà en soi, la tentative est une anticipation répressive sur ce qui n'a pas abouti, puisque, par hypothèse, l'infraction n'est pas pleinement consommée. On sait que cette anticipation passe nécessairement par un commencement d'exécution, afin d'éviter des poursuites sur des comportements équivoques, comme le sont par principe les actes dits préparatoires. Cette manière de réprimer un comportement en dehors de ce qui en caractérise la consommation revient à mettre en relief l'intention. Dès lors que la matérialité perd en intensité, la compensation s'opère par un recours plus fort à l'intention, la tentative étant davantage l'expression de celle-ci, plus que d'une matérialité bien établie. On veut d'ailleurs pour preuve la jurisprudence, qui, parmi les formules retenues pour définir le commencement d'exécution, renvoie notamment aux « actes qui tendent directement au crime ou au délit avec intention de le commettre » (Crim. 5 juill. 1951, *Bull. crim.* n° 198 ; *Rev. sc. crim.* 1952. 439, obs. Légal ; 9 mai 1956, *Bull. crim.* n° 362 ; 29 déc. 1970, *ibid.* n° 356 ; JCP 1971. 11. 16770, note Bouzat ; *Gaz. Pal.* 1971. 1. 134 ; *Rev. sc. crim.* 1972. 99, obs. Légal ; 8 nov. 1972, *Bull. crim.* n° 331 ; *Gaz. Pal.* 1973. 1. 205 ; 3 janv. 1973, *Gaz. Pal.* 1973. 1. 290 ; *Rev. sc. crim.* 1974. 577, obs. Larguier ; 4 janv. 1974, *Gaz. Pal.* 1974. 1. Som. 152 ; 2 mai 1974, *Bull. crim.* n° 156 ; 11 juin 1975, *ibid.* n° 150 ; *Rev. sc. crim.* 1976. 407, obs. Larguier). L'intention devient ainsi l'élément qui donne toute sa signification à la matérialité réduite que représente une tentative en soi. Elle lui apporte une portée qu'elle n'aurait pas sans elle, destinée à renforcer le principe d'une répression par anticipation.

Mais il y a mieux encore. La tentative est également utilisée pour sanctionner ce qu'il est impossible de concevoir intellectuellement. C'est la tentative d'une infraction impossible. Ainsi, comment une tentative d'homicide volontaire celui qui, croyant une personne encore en vie, exerce sur celle-ci des violences dans

l'intention de lui donner la mort, le décès de la victime, antérieur auxdites violences, constituant une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur (Crim. 16 janv. 1986, *Bull. crim.* n° 25 ; D. 1986. 265, note Mayer et Gazounaud, et note Pradel ; JCP 1987. IL 20774, note Roujou de Boubée ; *Gaz. Pal.* 1986. 1. 377, note Doucet, *Rev. sc. crim.* 1986. 839, obs. Vitu, et 849, obs. Levasseur). C'est dire qu'il est possible en droit pénal de tenter l'impossible. Voilà une solution originale, qui témoigne de l'autonomie de la matière par rapport à la... raison pure. En fait, elle est la sanction d'une intention suffisamment manifestée pour être prise en compte. Peu importe que ne soient pas remplies les conditions objectives pour donner la mort, dès lors que l'intention de tuer est acquise. L'intention devient ainsi l'élément fort de la répression.

Elle n'est pas que cela. Comme nous l'avons vu, elle est également l'élément fort du raisonnement juridique, pour une meilleure assise de la théorie du droit pénal.

Avril 1998

Document 2 : Crim., 16 décembre 2015, n°15-80.916.

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 223-1 et 223-18, 8°, du code de pénal, 427, 479, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de mise en danger de la vie d'autrui ;

" aux motifs que les faits de mise en danger d'autrui entraînant un risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur sont établis bien que contestés ; qu'il résulte en effet des constatations des gendarmes que le prévenu circule sur l'autoroute A 10 à une vitesse de 215 km/ h sur un axe où la vitesse est limitée à 110 km/ h ; que, si la circulation est dense, la mesure de la vitesse est précise et le prévenu indique que la circulation était fluide ; qu'il reconnaît également avoir conduit à cette vitesse élevée pour se faire plaisir ; que ce comportement n'a manifestement pas pris en compte les autres usagers de la route, nombreux à cette heure de la journée comme en atteste le relevé de la société d'autoroute ; que l'infraction est constituée en tous ses éléments ; que la cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité tant sur le délit que sur la relaxe concernant la contravention, l'excès de vitesse d'au moins 50 km/ h par conducteur de véhicule à moteur étant un des éléments constitutifs du délit ;

" 1°) alors qu'en énonçant, pour retenir à la charge du prévenu la violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et, partant, entrer en voie de condamnation du chef de mise en danger d'autrui, que par son comportement le prévenu n'a manifestement pas pris en compte les autres usagers de la route, très nombreux à cette heure de la journée comme en atteste le relevé de la société Cofiroute, lequel avait enregistré, au moment de l'infraction, un trafic égal à 2 704 véhicules par heure, sans indiquer en quoi cette fréquence révélait à elle seule un trafic automobile dense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 223-1 du code pénal ;

" 2°) alors que pour être caractérisé lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, le délit prévu à l'article 223-1 du code pénal exige que soit constaté à la charge du prévenu, en plus d'un dépassement de la vitesse autorisée, serait-il conséquent, un comportement particulier exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. X... coupable de cette infraction, la cour d'appel s'est bornée à relever que le prévenu circulait sur l'autoroute A 10 à une vitesse de 215 km/ h sur un axe où la vitesse est limitée à 110 km/ h et que son comportement n'a manifestement pas pris en compte les autres usagers de la route, nombreux à cette heure de la journée ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser à la charge du demandeur un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, et exposant directement autrui à un risque immédiat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 223-1 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de mise en danger d'autrui, l'arrêt attaqué relève que le comportement du prévenu, qui circulait à la vitesse de 215 km/ h alors que sur cette portion d'autoroute, elle est limitée à 110 km/ h " n'a manifestement pas pris en compte les autres usagers de la route, nombreux à cette heure de la journée comme en atteste le relevé de la société d'autoroute " ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans caractériser un comportement particulier, s'ajoutant au dépassement de la vitesse autorisée, ou l'existence de circonstances de fait particulières, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

[...]

Document 3 : Crim., 13 novembre 2019, n°18-82.718.

[...]

II. Sur les pourvois des autres parties civiles :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-2 du code pénal, L. 4121-1, R. 4412-60, R. 4412-68, R. 4412-69, R. 4412-70, R. 4412-72 et R. 4412-75 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. JH... et la société Saft pour les faits de risque causé à autrui et a débouté les parties civiles de leur demande de dommages et intérêts ;

1°) alors que selon les articles R. 4412-69 et R. 4412-70 du code du travail, l'employeur qui produit ou utilise des agents cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction (CMR) doit mettre au point des processus de travail et des mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement de ces agents et lorsque la production et l'utilisation de l'agent CMR dans un système clos n'est pas réalisable, il doit faire en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible ; qu'ayant constaté que plusieurs améliorations des dispositifs de protection collective des travailleurs exposés au cadmium et au nickel au sein des ateliers du site de Nersac étaient légitimement attendues et, pour certaines, nécessaires et que des résidus de ces agents étaient présents à la fois dans l'organisme des salariés travaillant dans les ateliers et dans l'atmosphère de ceux-ci, la cour d'appel ne pouvait refuser de juger que les prévenus s'étaient manifestement et délibérément abstenus d'éviter ou de minimiser les dégagements des agents CMR et faire en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible ;

2°) alors que selon les articles R. 4412-69 et R. 4412-70 du code du travail, l'employeur qui produit ou utilise des agents CMR doit mettre au point des processus de travail et des mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement de ces agents et lorsque la production et l'utilisation de l'agent CMR dans un système clos n'est pas réalisable, il doit faire en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer que l'on ignorait la nature et la quantité des dépôts de poussières constatés visuellement par M. NF..., expert, dans les ateliers du site de Nersac, quand il était acquis aux débats qu'y étaient utilisés du cadmium et du nickel, que leur manipulation dégageait de la poussière et que des résidus de cadmium étaient présents à la fois dans l'organisme des salariés travaillant dans les ateliers et dans l'atmosphère de ceux-ci, peu important que les contrôles n'aient révélé aucun dépassement des valeurs limites biologiques et les valeurs limites d'exposition professionnelle ;

3°) alors que, lorsque la production et l'utilisation de l'agent CMR dans un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible ; que l'employeur n'est pas dispensé de cette obligation au motif que le dépassement des valeurs limites biologiques et les valeurs limites d'exposition professionnelle n'aurait pas été constaté lors des contrôles ; que la cour d'appel ne pouvait tenir compte de ce que les contrôles n'avaient mis en évidence aucun dépassement de ces valeurs de référence pour écarter la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité imposée aux prévenus par la loi ou le règlement ;

4°) alors que l'article R. 4412-75 fait obligation à l'employeur de réduire lors des opérations d'entretien et de maintenance le plus possible la durée d'exposition, de prévoir les mesures nécessaires à la protection des travailleurs, notamment un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que lors des opérations de maintenance sur les machines libérant des agents CMR, les protections collectives des travailleurs étaient temporairement inactives, mais que ces expositions étaient inéluctables et que leur fréquence était limitée au strict minimum, sans vérifier si les prévenus avaient veillé à ce que la durée de ces expositions soient réduites au minimum et à ce que toutes les mesures nécessaires à la protection des travailleurs soit prises ; 5°) alors que selon les articles R. 4412-68 et R. 4412-70, 2° du code du travail, l'employeur a une obligation de résultat d'isoler les postes exposés aux agents CMR dans un système clos et de limiter le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ; que la cour d'appel ne pouvait légalement considérer que les prévenus, qui s'étaient abstenus d'isoler les postes de travail utilisant les agents CMR des autres postes non exposés, n'avaient contrevenu à aucune obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement pour la seule raison qu'ils avaient été confrontés à la difficulté de mettre en place et de coordonner des dispositifs de protection ;

6°) alors que il résulte de la combinaison des articles R. 4412-70, 4° et R. 4222-13 du code du travail que les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu'elles restent inférieures aux valeurs limites d'exposition professionnelles ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que les prévenus n'avaient pas commis de violation manifestement délibérée de cette obligation particulière de sécurité imposée par le règlement au sein de l'atelier PME pour la seule raison qu'il y existait une aspiration par voie sèche avec filtrage non centralisé, sans constater que ce dispositif, dont M. NF..., expert, avait constaté l'insuffisance, permettait que les concentrations dans l'atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs ;

7°) alors que la cour d'appel ne pouvait écarter tout manquement des prévenus à leur obligation de faire bénéficier les salariés exposés aux agents CMR de temps d'habillage et de déshabillage rémunérés avant et après leurs repas ainsi qu'à la fin de leur service pour la seule raison qu'un accord collectif d'entreprise du 10 mai 2006 avait qualifié ces temps de travail effectif, sans vérifier que durant le temps de la prévention, les prévenus avaient effectivement organisé la durée du travail des salariés exposés aux agents CMR de telle sorte que des temps d'habillage et de déshabillage rémunérés puissent être pris en dehors de leurs temps de pause ;

8°) alors que la cour d'appel s'est abstenue de répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles par laquelle elles soutenaient (v. leurs conclusions, p.39) que M. NF..., expert, avait constaté, d'une part, qu'au sein de l'atelier PBE, le transfert de poudre d'oxyde de cadmium ne se faisait pas en système clos et que des balais étaient utilisés et, d'autre part, qu'au sein de l'atelier découpe de bandes de cadmium et de nickel, le stockage des déchets se faisait à l'air libre et qu'il n'existait pas de table de tapage ;

9°) alors que l'employeur est tenu de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions du code du travail visant à assurer la sécurité des travailleurs, dont celle de mettre à disposition des salariés un matériel qui, même conforme à la réglementation, doit être approprié au travail à réaliser en fonction des conditions concrètes du chantier, y compris lorsque ces derniers contestent la nécessité des mesures de sécurité imposées ; qu'il s'en infère que le non-respect par le travailleur des consignes de sécurité qui lui ont été données n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité pénale en matière de sécurité ; que la cour d'appel ne pouvait écarter tout

manquement des prévenus à leur obligation de veiller personnellement à la constante fermeture des portes des machines en considération du fait que les travailleurs s'abstenaient de les fermer ;

10°) alors que les parties civiles faisaient valoir que les salariés étaient contraints de laisser les portes des machines ouvertes au motif qu'en raison de leur ancienneté, ils devaient fréquemment y entrer pour alimenter les magasins et intervenir sur leur mécanisme ; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à ce moyen de nature à établir que le non-respect de la consigne concernant la fermeture des portes des machines était exclusivement imputable aux prévenus qui avaient conservé une machine qui n'était plus appropriée au travail à réaliser en raison de son ancienneté ;

11°) alors que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles par lesquelles elles faisaient valoir que les équipes en poste à la précharge de l'atelier PBE n'étaient équipées de masques que pour certaines opérations spécifiques et utilisaient des gants qui transportaient des poussières de substances chimiques dangereuses" ;

Vu l'article 223-1 du code pénal ;

Attendu qu'en application de ce texte, il incombe au juge de rechercher, au besoin d'office et sans qu'il soit tenu par les mentions ou l'absence de mention de la citation pour mise en danger sur ce point, l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement dont la violation est susceptible de permettre la caractérisation du délit ; qu'il lui appartient ensuite d'apprécier le caractère immédiat du risque créé, puis de rechercher si le manquement relevé ressort d'une violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société par actions simplifiée Saft (la société Saft), qui exerce une activité de conception et de construction de batteries de haute technologie, disposait à Nersac, en Charente, d'un site consacré à la fabrication et l'assemblage d'accumulateurs utilisant une technologie, dite "nickel-cadmium", qui requiert l'utilisation de matériaux classés dans la catégorie des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (agents CMR) ;

Que la société Saft, qui avait instauré depuis 2003 un protocole visant à réduire les risques d'exposition au cadmium, outre un suivi médical des travailleurs exposés, a cédé l'activité du site de Nersac à une autre société le 1er juin 2013 ; qu'à la demande du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de cet établissement, le cabinet NF..., expert agréé par le ministère du travail, missionné avant que cette cession n'intervienne, a établi un rapport (le rapport NF...) après une visite des lieux en janvier 2013 décrivant certaines insuffisances du dispositif mis en œuvre sur le site de Nersac ;

Attendu que la société Saft et M. JH... , chef de l'établissement de Nersac, ont été convoqués devant le tribunal correctionnel d'Angoulême par citation directe délivrée le 23 décembre 2013, à l'initiative de seize salariés et de l'union départementale des syndicats CGT de la Charente, parties civiles, pour avoir, à Nersac, depuis le 24 janvier 2013 et jusqu'au 1er juin 2013, exposé directement des salariés de la société Saft de l'établissement de Nersac à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité en :

- a) Concevant des procédés de travail ne limitant pas l'exposition des salariés aux substances chimiques dangereuses pour leurs santé et notamment en :

- i. N'organisant pas le temps de travail de manière à permettre aux salariés travaillant avec des substances chimiques dangereuses pour la santé de disposer de temps dédié à l'hygiène individuelle et à l'habillage et au déshabillage avant et après les pauses ;
 - ii. Entravant l'usage du matériel de protection individuel par l'affectation d'un seul salarié sur deux postes de travail au sein de l'atelier PME ;
 - iii. Faisant fonctionner la ligne 14 de l'atelier montage avec les portes ouvertes, engendrant une exposition directe à des poussières de cadmium des salariés amenés à intervenir à l'intérieur des confinements ;
 - iv. N'organisant pas la séparation physique entre les ateliers exposés et non exposés aux substances chimiques dangereuses de sorte à limiter le risque ;
- b) Omettant de mettre en place du matériel adéquat et efficace d'aspiration collective de nature à éviter la propagation au sein des espaces de travail des substances chimiques cancérigènes notamment ;
- i. En n'équipant pas de protection collective les postes de la préparation des pâtes de dispositif dans les ateliers MH et PME ;
 - ii. En mettant en place des installations collectives inefficaces conduisant à une dispersion des substances chimiques nocives pour la santé dans l'environnement de travail des salariés notamment aux ateliers PBE et DECOUPE ;
- c) S'abstenant d'équiper l'ensemble des salariés affectés aux postes exposés aux agents chimiques dangereux de masques à ventilation assistée correspondant aux normes en vigueur ;
- d) S'abstenant d'organiser des examens médicaux et des examens complémentaires à tous les salariés exposés au cadmium à la suite de la reconnaissance par la sécurité sociale d'un cancer broncho-pulmonaire en janvier 2012 ;
- e) S'abstenant d'équiper les salariés de vêtements de protection ou vêtement appropriés dès leur prise de service ;
- f) S'abstenant d'organiser la séparation physique des espaces au sein desquels les agents chimiques cancérigènes sont utilisés des autres parties de l'usine ;
- g) En ne remettant pas leurs attestations d'expositions à l'ensemble des salariés transférés le 1er juin 2013 vers une autre société ;

Attendu que par jugement du 12 janvier 2016, le tribunal correctionnel a déclaré M. JH... et la société Saft coupables du délit de mise en danger de la vie d'autrui et a prononcé sur les intérêts civils ; que les prévenus, le ministère public et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour dire le délit de mise en danger d'autrui non caractérisé, l'arrêt énonce, après avoir analysé les motifs retenus par les premiers juges, qu'aucun grief n'est établi au regard d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ladite obligation devant s'entendre, conformément à la jurisprudence et à la doctrine, comme une norme suffisamment précise pour que soit déterminable sans équivoque la conduite à tenir dans telle ou

telle situation et pour que les écarts à ce modèle puissent être aisément identifiés comme hypothèse de mise en danger ;

Que les juges ajoutent qu'à supposer que l'on admette que certaines règles de prudence, notamment dans l'organisation du travail ou des locaux, qui n'auraient pas été respectées, pourraient ressortir à une acception large notamment des 3° et 6° de l'article R. 4412-70 du code du travail, le caractère manifestement délibéré de la violation de ces normes ne peut être retenu, l'employeur ayant manifesté depuis des années un réel souci de progresser dans la sécurité au travail, comme le démontrent notamment la mise en place des contrôles effectués par le bureau Veritas, la formalisation du plan cadmium, la généralisation des contrôles biologiques des salariés, l'abaissement des seuils d'aptitude pour les salariés exposés au cadmium ou encore le processus de reclassement des salariés concernés sur des postes non exposés ;

Que la cour d'appel relève enfin que, s'il ressort du rapport NF..., sur lequel les parties civiles assoient leurs demandes, que le procès industriel peut être amélioré à plusieurs égards afin de diminuer l'exposition des salariés aux agents CMR, ledit rapport ne comporte aucune analyse ni mesure des produits que contiennent les dépôts de poussière dont il constate l'existence en différents ateliers du site de Nersac, en sorte qu'il ne peut combattre utilement les mesures effectuées régulièrement et depuis plusieurs années par le bureau Veritas, communiquées par la défense, qui révèlent que les niveaux d'exposition des salariés au nickel et au cadmium sont inférieurs aux valeurs limites d'exposition professionnelles promues par les pouvoirs publics ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher celles des obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement régissant l'emploi d'agents CMR, qui, objectives, immédiatement perceptibles et clairement applicables sans faculté d'appréciation personnelle du sujet, étaient susceptibles d'avoir été méconnues, puis, d'apprécier dans cette hypothèse, si compte tenu des modalités de l'exposition aux agents CMR, les plaignants avaient été exposés à un risque immédiat, de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, enfin, de rechercher si le ou les manquements le cas échéant relevés ressortaient à une violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

I - Sur les pourvois de Mme VI..., M. SE..., M. J..., M. OW..., M. CU... et Mme I... :

LES DECLARE irrecevables ;

II - Sur les pourvois des autres parties civiles :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 6 mars 2018, mais en ses seules dispositions ayant débouté les parties civiles de leurs demandes, à l'exclusion des demandeurs dont les pourvois sont irrecevables, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

[...]

Document 4 : Crim., 8 juin 2022, n°21-84.643.

M. [C] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 2021, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.

[...]

Faits et procédure

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

Lors d'une néphrectomie réalisée sous anesthésie générale, M. [W] [M] s'est réveillé, ressentant l'ensemble des actes opératoires sans pouvoir effectuer un mouvement. Alerté par une hypertension artérielle et une majoration des saignements, le chirurgien a constaté que le médecin anesthésiste, M. [C] [T], était alors absent du bloc opératoire, introuvable et injoignable.

Une infirmière anesthésiste appelée en urgence a constaté que le débit du gaz anesthésiant était fermé et a pris les dispositions nécessaires.

L'expertise réalisée dans le cadre de l'enquête préliminaire a notamment conclu que le réveil du patient était la conséquence d'une faute de M. [T] et que le médecin anesthésiste ne peut s'absenter du bloc opératoire que de manière très brève, en avisant les autres soignants, et uniquement lorsque l'anesthésie est stable, conditions qui n'ont pas été respectées en l'espèce.

L'intéressé a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable de blessures involontaires avec incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.

M. [T] et le ministère public ont relevé appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Énoncé du moyen

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'acte avant débat au fond, de M. [T], aux fins qu'il soit fait procéder à la saisie du dossier médical de M. [M] entre les mains du représentant légal de la clinique, ou à ce qu'il soit enjoint à la clinique [1] de [Localité 2] de communiquer ledit dossier, alors « que le droit à une procédure contradictoire, qui implique la faculté pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge en vue d'influencer sa décision, et de la discuter, commande, dans les affaires présentant une certaine technicité qui échappe à la connaissance du juge et où une expertise – a fortiori quand celle-ci a été établie non-contradictoirement – joue un rôle déterminant sur le sens de sa décision, de permettre au prévenu de prendre efficacement connaissance des pièces et éléments qui ont pu déterminer les conclusions de l'expert ; qu'en rejetant la demande de M. [T] tendant à obtenir communication du dossier médical de M. [M], pour pouvoir l'étudier et, le cas échéant, le discuter, au motif que ce dossier médical avait déjà été examiné par l'expert, quand l'expertise, dans le cadre de laquelle M. [T] n'avait, du reste, pas été entendu, n'avait pourtant, elle-même, pas été contradictoire et quand l'examen, par l'expert, dudit dossier médical, de par sa technicité, avait été déterminant, tant de la décision du ministère public d'entamer des poursuites,

que de celle des juges répressifs d'entrer en voie de condamnation contre ce même M. [T], la cour d'appel, qui a fondé ce refus de communication sur des circonstances inopérantes, impuissantes à le justifier, a privé le prévenu de son droit à une défense efficace et à un procès équitable et a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Pour rejeter la demande tendant à une nouvelle saisie du dossier médical et à sa communication intégrale pour la compréhension de la chronologie des faits, l'arrêt attaqué énonce que cette mesure ne s'impose pas en l'état de la procédure, l'intégralité du dossier ayant été examinée par l'expert et ne devant pas être communiquée directement aux parties.

Les juges ajoutent que si une nouvelle mesure d'investigation apparaissait nécessaire à l'issue des débats, le dossier médical pourrait faire l'objet d'une nouvelle saisie.

En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu la disposition conventionnelle visée au moyen.

En effet, en premier lieu, cette disposition n'impose pas la communication directe du dossier médical examiné par l'expert au prévenu, dès lors que ce dernier a eu accès à l'ensemble des pièces soumises à la juridiction, dont le rapport d'expertise, et a été mis en mesure de discuter celles-ci contradictoirement.

En second lieu, l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Énoncé du moyen

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [T] coupable de blessures involontaires avec incapacité temporaire totale (ITT) n'excédant pas trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, alors « que les dispositions des articles D. 6124-91 à D. 6124-103 du code de la santé publique ne créent des obligations qu'à la charge des seuls établissements de santé, et non à la charge des médecins anesthésistes, pris personnellement, lesquels n'en sont pas les destinataires ; qu'en considérant, cependant, que ces textes étaient des dispositions réglementaires s'imposant personnellement aux praticiens anesthésistes, dont la méconnaissance, par ceux-ci, serait de nature à engager leur responsabilité pénale pour violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, et en retenant M. [T], médecin anesthésiste, dans les liens de la prévention de ce chef, en raison d'une prétendue méconnaissance desdites dispositions, la cour d'appel a violé l'article 222-20 du code pénal.

Réponse de la Cour

Pour déclarer le prévenu coupable du délit de blessures involontaires, l'arrêt attaqué énonce que l'article D. 6124-93 du code de la santé publique met à la charge des médecins anesthésistes l'obligation de participer à l'élaboration de la programmation des interventions, et que l'article D. 6124-94 du même code dispose que l'anesthésie est mise en œuvre sous la responsabilité d'un

médecin anesthésiste-réanimateur qui doit assurer une surveillance clinique continue à l'aide des moyens mis à sa disposition par l'établissement conformément à l'article D. 6124-91, 2°.

Les juges ajoutent qu'il incombe au médecin anesthésiste, sous la responsabilité duquel l'anesthésie est pratiquée, d'assurer, directement ou par la fourniture de directives à ses assistants, un contrôle permanent des données fournies par les instruments afin d'adapter la stratégie anesthésique.

Ils relèvent qu'en s'absentant de la salle d'opération sans prévenir quiconque, alors qu'il venait de constater une hypotension artérielle l'ayant conduit à décider une suspension momentanée de l'arrivée de gaz anesthésiant qu'il savait entraîner une situation précaire devant faire l'objet d'une vigilance constante, M. [T] a violé de manière délibérée les obligations particulières de prudence qui lui incombait au titre des dispositions précitées.

En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen.

En effet, elle a, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, caractérisé des manquements délibérés à des obligations de prudence et de sécurité imposées par les textes précités au médecin anesthésiste lui-même.

Dès lors, le moyen doit être écarté.

Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour

REJETTE le pourvoi ;

[...]

Document 5 : Crim., 15 mars 2023, n° 22-87.278.

REJET

[...]

MM. [U] [T] et [P] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, en date du 5 décembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 août 2022, n° 22-83.533), les a renvoyés devant la cour d'assises de Paris, le premier, sous les accusations de complicité de vol en bande organisée avec arme, complicité d'enlèvement et séquestration aggravés et infractions à la législation sur les armes, le second, sous les accusations de complicité de vol en bande organisée avec arme ainsi que complicité d'enlèvement et séquestration aggravés.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits.

[...]

Exposé du litige

Faits et procédure

Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, Mme [O] [I] a été victime d'un vol à main armée dans un hôtel parisien. Cinq hommes, cagoulés, se sont fait conduire sous la menace d'une arme de poing par M. [N] [F], réceptionniste de l'hôtel, jusqu'à la suite de l'intéressée. Deux d'entre eux ont pénétré dans l'appartement et se sont emparés de bijoux et de numéraire, avant de ligoter Mme [I] avec du ruban adhésif. Pendant les faits, Mme [X] [J], styliste de Mme [I], s'était réfugiée dans une salle de bains de la suite. Les malfaiteurs sont ressortis de l'hôtel en laissant M. [F] à la réception, entravé aux chevilles par un serflex et menotté.

Le 19 novembre 2021, les juges d'instruction, après non-lieu partiel, ont ordonné la mise en accusation, notamment de MM. [U] [T] et [P] [H], des chefs susvisés.

Les accusés ont relevé appel de cette décision.

Moyens

Examen des moyens

Sur les deux moyens proposés pour M. [T] et les deux premiers moyens proposés pour M. [H]

Motivation

Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Moyens

Sur le troisième moyen proposé pour M. [H]

Énoncé du moyen

Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de M. [H] pour complicité d'enlèvement et séquestration de Mme [X] [J] et son renvoi de ce chef devant la cour d'assises de Paris, alors « que le crime de détention et de séquestration suppose l'intention de son auteur et à ce titre la connaissance, par ce dernier, de la présence de celui que son action privait de sa liberté de se déplacer ; qu'ayant constaté que [X] [J] s'était réfugiée dans la salle de bain durant les faits de sorte que les auteurs de la séquestration n'avaient pas pu avoir conscience de la présence de cette dernière, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 121-3 et 224-1 du code pénal. »

Motivation

Réponse de la Cour

Pour confirmer l'ordonnance des juges d'instruction et ordonner la mise en accusation de M. [H] du chef de complicité de séquestration à l'égard de plusieurs personnes, dont Mme [J], l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, notamment que les faits de vol commis au préjudice de Mme [I] ont été facilités par la séquestration de celle-ci, de sa styliste et du réceptionniste de l'hôtel.

Les juges ajoutent que, si Mme [J] n'a pas été découverte par les malfaiteurs, la présence de ceux-ci dans l'immeuble l'empêchait de quitter les lieux.

Ils relèvent par ailleurs que M. [H] a fourni aux auteurs du vol à main armée des renseignements relatifs à l'emploi du temps de Mme [I] cette nuit-là et qu'il ne pouvait ignorer qu'ainsi, il allait permettre la commission d'un vol en présence de la victime, qui nécessiterait donc la neutralisation de cette dernière ou des tiers présents dans l'hôtel.

En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

L'infraction de détention ou de séquestration ne peut être caractérisée que si l'auteur a agi avec l'intention de porter atteinte à la liberté d'aller et venir d'une personne.

Lorsque cette intention est établie à l'égard d'une victime, elle peut caractériser l'élément moral de l'infraction à l'égard de toutes les personnes qui ont été, de fait, privées de leur liberté en conséquence des agissements matériels volontaires de l'auteur des faits.

Ainsi, le moyen n'est pas fondé.

Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Document 6 : Crim., 11 février 2025, 24-82.869

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. [D] [F], qui travaillait au sein de la société [3] est décédée d'un arrêt cardiaque sur son lieu de travail.
3. Le tribunal correctionnel a déclaré MM. [Y] [W] et [B] [G], gérants de la société, coupables du chef susvisé.
4. MM. [W] et [G] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [W], pris en sa sixième branche, et les premier, deuxième et troisième moyens proposés par M. [G]

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen proposé pour M. [W], pris en ses autres autres

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui a déclaré M. [W] coupable d'homicide involontaire, alors :

« 1°/ que de première part, le délit d'homicide involontaire nécessite un lien de causalité certain entre la faute du prévenu et le décès de la victime ; qu'en retenant qu'il existait un lien de causalité entre l'absence de visite médicale annuelle en 2016 et 2017 et le décès de la victime en se contentant d'affirmer péremptoirement que « l'employeur qui n'a pas fait subir la visite médicale d'embauche et qui n'a pas assuré le suivi médical auquel a droit tout salarié, en particulier lorsqu'il fait l'objet d'un suivi médical renforcé, commet une faute en relation avec le décès du salarié dû à un accident cardiaque en lien avec la pénibilité de son travail, qui n'avait fait l'objet d'aucune évaluation médicale » lorsqu'il était pourtant constant que les experts divergeaient sur l'existence d'un lien entre la présence de la victime dans l'entreprise et son décès, le second expert judiciaire près la cour d'appel de Versailles, spécialiste en cardiologie, ayant au contraire conclu que « le diagnostic de cardiopathie de l'obèse ne pouvait pas être fait dans le cadre d'une visite de médecine du travail » et que « le travail de manutentionnaire de Madame [F] ne l'exposait pas à un risque aggravé de mort subite cardiaque » et qu'il n'y avait pas de lien direct « entre le décès par mort subite cardiaque et l'activité physique modérée » ni « entre son décès et sa présence dans l'entreprise ; il aurait pu survenir de la même façon hors de l'entreprise dans n'importe quel délai », ce dont il résultait que l'existence d'un lien de causalité entre les fautes reprochées au prévenu et le décès de la victime n'était pas certain, de sorte que la cour d'appel a méconnu les articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que de deuxième part, le dommage, élément constitutif de l'infraction, consiste non en une perte de chance de survie, mais dans le décès de la victime, ce qui suppose que la faute commise ait privé la victime de toute chance de survie ; qu'en l'espèce, en retenant que « l'absence de ces visites médicales obligatoires a concouru au dommage de [D] [F] en la privant de la possibilité de voir détecter la dégradation de son état de santé au travail » sans constater que l'absence de visite médicale annuelle aurait privé la victime de toute chance de survie, étant entendu que de surcroît, sa pathologie ne pouvait être détectée durant une visite médicale du travail, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser un lien de causalité certain entre les fautes retenues à l'encontre du prévenu et le décès de la victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-3 du code

pénal, ensemble les articles 221-6 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que de troisième part, les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, le prévenu sollicitait, au terme du dispositif de ses conclusions régulièrement déposées, qu'il soit constaté que « le lien de causalité entre la survenance du décès de Mme [D] [F] et l'absence de visite annuelle de médecine du travail courant 2016, puis de l'impossibilité d'obtenir des services de médecine du travail en 2017 n'est pas établi, comme le démontre l'expertise sur pièces du Dr [P], Expert Judiciaire près la Cour d'Appel de Versailles » dès lors que l'avis technique médico-légal sur pièces avait conclu que « le diagnostic de cardiopathie de l'obèse ne pouvait pas être fait dans le cadre d'une visite de médecine du travail », que « le travail de manutentionnaire de Madame [F] ne l'exposait pas à un risque aggravé de mort subite cardiaque » et qu'il n'y avait pas de lien direct « entre le décès par mort subite cardiaque et l'activité physique modérée » ni « entre son décès et sa présence dans l'entreprise ; il aurait pu survenir de la même façon hors de l'entreprise dans n'importe quel délai » ce qui était de nature à ôter tout lien de causalité entre les fautes reprochées au prévenu et le décès de la victime ; qu'en s'abstenant de toute prise en compte de cet argument péremptoire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

4°/ que de quatrième part, en se bornant à relever que « l'expertise judiciaire du Dr [R] fournit les éléments d'appréciation suffisants et l'autopsie a confirmé l'état général mauvais de la victime décédée pendant son travail de nuit. Et il a été rappelé plus haut qu'il est reproché à [Y] [W] une violation manifestement délibérée de ses obligations dont il n'est pas supposé ignorer la teneur puisqu'elles font partie intégrante de sa responsabilité d'employeur. Or, la faute pénale de l'employeur n'a pas à être déterminante dans la survenance de l'accident mais il suffit qu'elle y ait contribué, ce qui est le cas en l'espèce » de sorte qu'il « a bien commis les manquements à ses obligations légales qui ont contribué au décès de [D] [F] », motifs impropres à établir le caractère certain du lien de causalité, et ne répondant pas aux conclusions régulièrement déposées qui invoquaient l'absence de spécialisation en cardiologie du docteur [R] et les lacunes de son expertise, en ce qu'il ne s'était pas interrogé sur le niveau d'effort représenté par les poids manutentionnés par la victime, ni si ce niveau d'efforts physique était, au regard des conditions de travail concrètes de la victimes, suffisant pour provoquer des troubles du rythme cardiaque pour être léthaux, la cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des articles 121-3, 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale.

5°/ que de cinquième part, dès lors que le prévenu n'avait pas causé directement le dommage, et qu'il devait donc être relevé à sa charge une intention délibérée de violer la réglementation applicable, ou une faute caractérisée par la conscience d'exposer autrui à un risque d'une particulière gravité, la cour d'appel ne pouvait omettre de prendre en considération, pour l'appréciation de la faute, le fait qu'il n'était pas en charge de la gestion du personnel, qu'il avait été co-gérant avec Madame [H] et avec Monsieur [A], lesquels ont été relaxés, que le docteur [T], médecin du travail, n'avait jamais émis de réserve quant à l'état de santé de la victime, toujours déclarée apte au travail jusqu'à sa dernière visite médicale en mai 2015, que l'omission de l'organisation de la visite médicale annuelle en 2016 résultait d'une simple omission involontaire liée aux multiples mutations des salariés entre les sociétés [1] et [3] et que pour l'année 2017, les services de la médecine du travail s'étaient déclarés dans l'incapacité d'organiser les visites médicales avant 2018, autant d'éléments qui caractérisaient en réalité une simple négligence et étaient ainsi de nature à exclure le caractère volontaire de la violation de la réglementation applicable par le prévenu et sa conscience de la gravité du risque créé, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen pris en sa cinquième branche

7. Pour retenir l'existence d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de

sécurité par défaut d'organisation d'une surveillance médicale spéciale, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la salariée, manutentionnaire, a été affectée à la société [2] et la société [3], changeant quatre fois de rattachement entre ces deux sociétés sur la période allant du 1er février 2015 à son décès.

8. Les juges ajoutent que les tâches d'impression des journaux ont été confiées à des sociétés différentes, notamment la société [2] et la société [3], pour éviter d'avoir un effectif important obligeant l'employeur à ouvrir un service médical interne, et que ce stratagème a été confirmé par les déclarations de M. [G] aux enquêteurs.

9. Ils rappellent que M. [W] a eu un rôle moteur dans la création et le fonctionnement de la société [3], dont il était le gérant, qu'il détenait le groupe formé notamment par cette société et la société [2] par différentes participations et que les décisions en matière financière, administrative et comptable étaient prises par le groupe et non par la société.

10. Ils indiquent que pour assurer le suivi médical des salariés qu'elle employait, la société [3] avait l'obligation d'adhérer à un service de santé au travail interentreprises, mais qu'elle n'avait présenté sa demande d'adhésion à un tel service que le 24 novembre 2017, alors que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés remontait au 13 février 2015.

11. Ils retiennent qu'auparavant, en novembre 2016, l'administration du travail a engagé une procédure à l'égard d'une des sociétés du groupe, la société [2], qui a employé la salariée du 1er juillet 2015 au 1er avril 2016, et qui a été notamment sanctionnée pour défaut de paiement de ses cotisations ayant entraîné sa radiation du service de médecine du travail et pour absence de respect de l'obligation d'adhérer à un tel service, sanctions confirmées par les juridictions administratives en 2019.

12. Ils en déduisent que les manquements de M. [W] à ses obligations d'employeur relatives à la visite médicale périodique avaient été constatés par l'administration compétente.

13. Ils observent que le gestionnaire du compte de la société [3] a indiqué que le compte de cette société aurait permis le paiement des cotisations au service de médecine du travail, affirmant que si on lui avait donné des instructions pour effectuer ce paiement, il l'aurait fait.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a souverainement constaté la violation manifestement délibérée par le prévenu d'une obligation particulière de sécurité qui ne laissait aucune marge d'appréciation à son débiteur, a légalement justifié sa décision.

15. Ainsi, le grief doit être écarté.

Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches

16. Pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, l'arrêt attaqué énonce que selon l'autopsie, la salariée présentait une hypertrophie myocardique susceptible à elle seule d'occasionner dans des circonstances de stress ou d'effort, un trouble cardiaque mortel.

17. Les juges ajoutent que, selon l'expertise ordonnée dans le cadre de l'enquête, cette pathologie peut se diagnostiquer par des examens cardiologiques courants, simples et non invasifs.

18. Ils rappellent que, selon cette même expertise, la cardiopathie méconnue, découverte à l'autopsie, était de nature à provoquer des troubles du rythme cardiaque léthaux à l'effort et qu'il existait donc une présomption d'imputabilité entre les efforts physiques déployés durant le travail et le décès.

19. Ils indiquent que l'expertise relève qu'[D] [F], qui présentait une obésité pathologique et une hypertension artérielle, a travaillé plus de trois ans sans avoir eu de réévaluation de son aptitude à tenir son poste de manutentionnaire.

20. Ils retiennent qu'il existe selon cette expertise des éléments médicaux objectifs permettant d'évoquer une relation entre les conditions de travail et le décès du fait d'un suivi médical insuffisant, car non annuel, et d'une activité dangereuse à cause de l'hypertrophie myocardique non détectée.

21. Ils rappellent que selon le dernier médecin du travail auprès duquel [D] [F] a effectué une visite médicale périodique en 2015, cette salariée était sous surveillance médicale renforcée en raison de ses horaires de nuit et de son environnement de travail, ce qui induisait qu'elle était soumise à une visite médicale au minimum une fois par an pour vérifier son aptitude au poste occupé.

22. Ils considèrent que si M. [W] soutient que le lien entre les manquements à ses obligations d'employeur constatés par l'administration compétente et le décès de la salariée n'est pas médicalement établi, l'expertise et l'autopsie fournissent des éléments d'appréciation suffisants et qu'il suffit que la faute pénale ait contribué à l'accident, ce qui est le cas en l'espèce.

23. Ils en déduisent qu'en ne permettant pas à la victime de bénéficier de la visite médicale d'embauche et en n'assurant pas le suivi médical auquel a droit tout salarié, en particulier lorsqu'il fait l'objet d'un suivi renforcé, l'employeur a commis une faute en relation avec le décès de la salariée, dû à un accident cardiaque en lien avec la pénibilité de son travail, qui n'avait fait l'objet d'aucune évaluation médicale.

24. En l'état de ces seules énonciations, qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'avait ni à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, s'agissant notamment de la perte de chance invoquée, a fait ressortir un lien de causalité certain entre la faute et le décès et justifié sa décision.

25. Ainsi, le moyen doit être écarté.

[...]

33. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Document 7 : S. Jouniot, « Le phénomène « mise en danger d'autrui », retour sur une infraction pas si discrète », AJ Pénal, n° 5, 2021, p. 246.

Si la technique de répression de l'article 223-1 du code pénal est justifiée en ce qu'elle empêche un sinistre redouté de se produire, il lui convient de rester dans ses objectifs de protection de la société et de respecter les principes fondamentaux de la théorie pénale. On ne peut en user tant que les personnes ne sont pas affectées avec un degré de probabilité suffisant par les conséquences dommageables du comportement adopté. Le caractère non intentionnel du manquement doit poser la limite de la prévention par la répression, ce qui pose la question de son application de plus en plus fréquente bien qu'inadaptée (urbanisme, environnement, santé publique et plus récemment crise sanitaire...) hors des limites admises par la Cour de cassation.

Le risque causé à autrui de l'article 223-1 du code pénal, créé en 1991, infraction formelle et obstacle conçue pour obliger les automobilistes à plus de prudence et les employeurs à plus de respect de leurs salariés, n'a cessé d'évoluer vers une répression de droit commun, franchissant les frontières de différents domaines d'application avec un bonheur croissant. Sa rédaction complexe, la nouveauté de son concept par rapport à la conception traditionnelle de l'intention coupable, rien ne lui présageait une carrière, ne serait-ce qu'honorable... Et pourtant, avec une jurisprudence de plus en plus fournie, ces dix dernières années ont vu se confirmer son autorité comme modèle de réflexion mais aussi comme outil de répression. Car c'est là que réside l'intérêt principal de cette incrimination modeste et pourtant si particulière. Non contente de réformer la conception de la prévoyance en matière pénale, elle s'adapte aux objectifs pédagogiques de la politique pénale lorsque le législateur promeut le changement des mentalités.

1. Le risque causé à autrui, modèle séduisant de répression préventive

Modèle, l'infraction l'est en ce qu'elle éclaire avec originalité la définition des manquements non intentionnels. Modèle, elle l'est définitivement en ce qu'elle ouvre la voie à des champs d'application variés et inédits, dépassant largement les prévisions de ses créateurs. C'est le luxe du coup d'essai transformé en coup de maître.

1.1. Des éléments constitutifs originaux

Si la crainte de créer un outil inutilisable en raison d'une rédaction dont la nouveauté était trop audacieuse a généré des discussions après lors de l'adoption du texte, le droit pénal y a gagné un dispositif extrêmement efficace.

Avec 11 000 morts sur les routes, en 1989, chiffre maintes fois rappelé lors des débats parlementaires, l'inconduite notoire de certains conducteurs a poussé le gouvernement à s'atteler à une poursuite préventive pour intervenir au stade du risque créé et non plus seulement après la réalisation du sinistre redouté. Cette conception originale de la répression s'articule autour de trois notions clefs, ayant comme point commun leur originalité en droit pénal. Concernant le « risque », rappelons qu'alors on intervient dans un contexte fortement teinté de réparation civile, avec un régime particulier et récent de responsabilité en matière de conduite automobile (L. n° 85-677 du 5 juill. 1985) et un régime d'assurance obligatoire. Or, c'est directement de la terminologie et de la logique de l'assurance qu'est issue cette première notion. On introduit en droit pénal la notion d'aléa alors que le droit pénal n'a vocation à s'appliquer qu'en fonction de critères suffisamment précis pour caractériser la conscience de se placer hors la loi en adoptant le comportement prohibé. L'édifice de la répression repose ensuite sur le caractère non intentionnel de l'incrimination alors qu'elle appartient à la classe correctionnelle. Cette innovation est voulue pour permettre la poursuite des personnes morales dans le nouveau code pénal. Or, dans le contexte de l'entreprise,

la logique de réparation prime encore puisque la matière des accidents du travail est largement dominée par la recherche de celui qui sera le plus apte à dédommager la victime, suivant un raisonnement plus « assurantiel » que juridique.

Qu'il s'agisse de risque ou de caractère non intentionnel, la difficulté d'adapter ces notions à la matière pénale est évidente. La gravité du sinistre redouté doit dépasser le plafond d'applicabilité du droit civil pour justifier une poursuite pénale. Lorsque, de surcroît, on rend la création du risque non intentionnelle, l'imprécision devient intolérable.

Alors, une dernière notion vient compléter la combinaison, rebattant les cartes et rendant l'incrimination particulièrement équilibrée : c'est la référence au caractère manifestement délibéré de l'agissement incriminé. Techniquement, le recours à l'infraction obstacle est dangereux si la poursuite intervient trop en amont du résultat redouté : c'est le problème de la détermination du risque. Ici, le risque est défini par deux composantes : l'une matérielle - la gravité du sinistre redouté -, l'autre relevant de la théorie des probabilités - une probabilité de survenance de mort suffisamment élevée. Ainsi, le danger de mort ou de mutilations ou infirmités permanentes doit être caractérisé pour s'assurer que la transgression ressort légitimement de la poursuite pénale et la théorie des probabilités (le lien de causalité) vient compenser l'aléa du risque, inacceptable en droit pénal.

Pourtant, à l'origine, toute l'originalité de l'incrimination repose sur l'appréciation de la dangerosité du comportement involontaire. Or, ce qui sert de mesure pour évaluer la gravité de l'agissement, dans l'esprit du législateur, ce n'est pas la violation de la norme imposée, mais le danger qui en résulte. C'est là que les débats législatifs révèlent une confusion dans les notions employées. Pour paraphraser à la fois Beccaria et les sénateurs, « la vraie mesure des crimes est le tort qu'ils font à la nation et non l'intention du coupable ». Par un effet de hasard rédactionnel, la conscience de la transgression incriminée est pourtant bel et bien exigée dans l'article 223-1 du code pénal. Alors, pourquoi parler ici de non-intentionnalité ? La recherche de l'intention est bien relative au geste incriminé, qui n'est pas le risque créé, mais la violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence. C'est à cette violation que s'applique l'intention coupable et c'est ainsi que le législateur résout, sans le vouloir, la quadrature du cercle : la non-intentionnalité concerne uniquement la création du risque qui sera déterminée par le lien de causalité entre le manquement incriminé et le danger en résultant. La recherche relèvera donc de l'établissement de l'élément matériel, alors que le geste infractionnel, lui, répond bien à l'exigence de recherche d'un dol puisque c'est la violation de la norme impérative qui est sanctionnée.

Face à cette rédaction surprenante, la chambre criminelle adopte une lecture très affinée de l'incrimination distribuant les éléments entre matériel et moral. Selon cette lecture, le caractère manifestement délibéré est le seul critère à prendre en compte pour apprécier l'intention coupable. Et la recherche est celle d'un dol spécial puisqu'une connaissance préalable de la norme et sa violation sans aucune précaution sont exigées. Aucune confusion n'est tolérée entre connaissance de la norme et connaissance du risque créé par l'action ou l'inaction de l'agent fautif. La chambre criminelle synthétise sa méthode d'analyse dans un arrêt du 13 novembre 2019 : l'existence du risque et sa gravité y sont recherchées après l'établissement de la prescription légale ou réglementaire, la preuve de son caractère particulier et de son objet de sécurité ou de prudence. Ce n'est qu'après avoir constaté ces deux conditions préalables que se pose la question de l'exposition au risque qui est le résultat de la violation de la norme par l'agent. L'exposition étant un geste autonome de l'agent, il faut tenir compte des circonstances particulières pour la qualifier en l'interprétant *in concreto*. C'est le plus efficace garde-fou posé par la Cour de cassation à la poursuite. L'incrimination, ainsi équilibrée, est prête à conquérir de nouveaux champs d'application, bien loin des prévisions des discussions parlementaires sur sa nécessaire spécialisation.

1.2. Un modèle de répression adaptable *ad libitum*

L'incrimination est, dans l'esprit du législateur, cantonnée aux deux domaines des débats, à tel point que plusieurs parlementaires auraient voulu formaliser cette spécialisation pour éviter que l'incrimination ne devienne tentaculaire. Or, dès la discussion au Sénat, une première ouverture avait été envisagée. La brèche décelée, même si l'incrimination ne devrait pas pouvoir être invoquée dans toutes les circonstances de risque causé à autrui, sa carrière a révélé une appétence marquée à l'expansion.

Dès les débats au Sénat, une nouvelle application se présente : « Pourquoi cela ne pourrait-il pas être appliqué à celui qui ne respecte pas un arrêté de péril ? Je lui réponds qu'il n'y a pas là risque immédiat et conscient de mort [...]. » Eh si... Et il s'agit là de la plus spectaculaire extension du champ d'application de l'incrimination. La chambre criminelle, à cette occasion, met au point un raisonnement qui ouvrira la porte aux extensions futures. Son interprétation du texte permet de distinguer deux objectifs de répression lors des poursuites invoquant simultanément la violation des normes de salubrité des logements et le risque causé à autrui, rendant ainsi possible le cumul des deux qualifications. La question de la gravité du risque créé est renvoyée à l'appréciation des juges du fond sous son contrôle à travers la recherche du lien de causalité qui doit rendre le risque de mort quasi certain. Les normes concernées sont alors les prescriptions impératives de sécurité des installations électriques ou de gaz lorsque leur défaillance entraîne directement une haute probabilité de sinistre brutal, comme un incendie, une électrocution, hydrocution ou explosion.

Appliquant le même raisonnement, la Cour de cassation étend l'application de l'article 223-1 du code pénal en complément des infractions environnementales. L'application de l'article 223-1 y est d'autant plus appréciable qu'au lieu de renvoyer des fins de poursuite, sur le motif *non bis in idem*, les agents tardant à se mettre en conformité sur mise en demeure du préfet ou ignorant les procédures d'exploitation des installations classées, la chambre criminelle sanctionne le risque de pollution et ainsi se réapproprie la poursuite, souvent sacrifiée au profit d'une procédure de réparation administrative. Seules les violations des prescriptions impératives relatives à la sécurité prévues dans le code de l'environnement sont là encore susceptibles de se cumuler avec la poursuite pour risque causé à autrui en cas de défaillance des installations. Il s'agira notamment des distances à respecter entre l'installation classée et les habitations, du respect des autorisations accordées pour l'activité ou bien des mises en conformité résultant d'un dépassement d'activité ou de taille de l'installation classée. C'est l'activité qui déterminera le risque de mort. Si le non-respect expose à une pollution non mortelle - comme des conditions de stockage de semences OGM entraînant un risque de dissémination -, l'application de l'article 223-1 ne prospérera pas. En revanche, si l'activité porte sur des substances dangereuses pour la santé de l'homme, alors la prévention sera le plus souvent constituée, la pollution redoutée entraînant nécessairement des blessures graves ou mortelles. Le raisonnement se décline aussi en matière de santé en raison de sa réglementation complexe et contraignante. Les risques dus à l'amiante trouvent désormais un outil efficace de reconnaissance de leur gravité hors la nomenclature fermée des activités à risque reconnu de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. La jurisprudence de la chambre criminelle a ainsi permis de faire sauter le verrou de l'indemnisation impossible en droit civil à travers le risque créé de mort qui bénéficie de l'analyse civiliste du sinistre pour son appréciation. La chambre criminelle, en ouvrant la poursuite aux manquements constatés même au-delà du champ d'application des obligations particulières de sécurité et de prudence en la matière, reconnaît des hypothèses de risque qui ne pourraient aboutir au civil. Ainsi, l'employeur doit non seulement mettre en oeuvre les prescriptions particulières pour protéger ses employés, mais également exercer des « diligences normales » pour protéger les tiers, quels qu'ils soient.

Enfin, plus récemment, la grande question qui n'a pas manqué d'être posée en la matière a été celle de l'application de l'article 223-1 du code pénal pendant l'état d'urgence sanitaire. Plusieurs auteurs avaient proposé le recours à ce délit pour inciter les particuliers à respecter la réglementation imposée. Mais, outre le fait que même la circulaire du 25 mars 2020 doutât de la pertinence de cette poursuite, il semble que certaines conditions nécessaires à la prévention ne puissent être remplies, y compris dans les cas de fêtes clandestines. Ainsi, ce dernier cas rend incertaine la caractérisation du lien de causalité, les participants étant tous exposés et exposant, aucun lien direct de causalité entre la contamination de tiers et l'action de l'un ou de l'autre ne pourrait être effectivement prouvée. En ce qui concerne les organisateurs ou les commerçants qui ouvrent leur établissement en violation des règles sanitaires, le lien de causalité ne les concerne pas puisque, si contagion il y a, ce sont les clients qui sont vecteurs, avec les mêmes difficultés de caractérisation que dans le cas d'une fête clandestine.

Il est donc opportun de s'interroger sur le recours quasi systématique à l'article 223-1 du code pénal dans des cas qui paraissent, de prime abord, voués à la censure de la Cour de cassation.

2. La mise en danger d'autrui, révélateur d'un changement des valeurs protégées par notre société ?

On peut effectivement s'interroger sur l'instrumentalisation de cette procédure par les juridictions, poursuites judiciaires *versus* mesures alternatives, mais la question intéresse surtout le législateur, qui s'engage résolument vers une déclinaison de cette incrimination pour atteindre des objectifs qu'il nous faut identifier.

2.1. La mise en danger d'autrui, fer de lance d'une politique répressive renforcée ?

Le choix de l'article 223-1 du code pénal dans certaines procédures de poursuite pose la question d'une entrée en délinquance anticipée aux causes difficilement justifiables.

On se rend compte que l'incrimination trouve une utilisation renforcée en comparution immédiate et donne lieu à des condamnations à emprisonnement ferme. Ceci renvoie l'image d'une répression d'autant plus sévère qu'elle sera assortie d'un mandat de dépôt pour une infraction qui n'est, somme toute, qu'une infraction obstacle. On aboutit en pratique à une situation paradoxale : la condamnation entraîne une sanction difficilement aménageable pour un prévenu qui n'a commis qu'un acte formel d'imprudence n'ayant pas entraîné de dommage pour autrui, quand une atteinte réelle aux personnes sera en revanche traitée selon la pratique judiciaire habituelle.

Ce phénomène s'est intensifié pour sanctionner, en première instance, des regroupements festifs clandestins dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire malgré la réticence de la circulaire d'application précitée. Si les jugements sont donc appelés à subir une censure lors du recours, la démarche est préoccupante puisque la peine est immédiatement exécutée par le mandat de dépôt émis, et la liberté de l'individu a été affectée par le choix de l'incrimination (délit punissable d'une peine d'emprisonnement) justifiant l'enquête de flagrance qui a précédé la poursuite, et la mesure de garde à vue qui a pu être menée. Il ne sera donc pas possible d'arguer de l'inopportunité de cette mesure ou de ce cadre d'enquête. Plus gravement, l'individu ne bénéficiera pas de proposition de mesures alternatives.

Un tel mouvement jurisprudentiel est difficilement justifiable, d'abord techniquement, quand l'incrimination est invoquée en complément d'une action relative à un manquement sanctionné contrairement. Le juge du fond s'octroierait-il le pouvoir de décider d'une disqualification

pénale du comportement à la place du législateur ? Si c'est là l'explication, la dérive sera bloquée par la Cour de cassation qui fait systématiquement barrage à de tels raisonnements des juges du fond. Une seconde justification, plus préoccupante, serait de considérer que mettre autrui en danger est aussi fautif que commettre une violence physique. Ce serait punir l'égoïsme ...

D'emblée, on pense à une nouvelle forme de censure des comportements. À l'instar du prêtre qui traite d'impies les jeunes convives du « Festin en temps de peste », - excepté le fait qu'alors, c'est à leur conscience qu'il s'adresse -, le juge condamne désormais leur égoïsme, mais en les emprisonnant. Qu'en est-il du législateur ?

2.2. Une opportunité pédagogique tendant à asseoir de nouvelles valeurs sociales ?

La question est de savoir si le législateur ne saisit pas l'opportunité de conditionner les particuliers à de nouvelles valeurs sociales, en utilisant la technique répressive pour assurer le succès de son objectif pédagogique.

Le projet de loi confortant le respect des principes de la République propose d'introduire, à la suite de l'article 223-1 du code pénal, un article 223-1-1 sanctionnant la diffusion d'informations personnelles mettant en danger une personne en l'identifiant. L'avis du Conseil d'État, opposé à cette disposition en raison de l'atteinte qu'encourt le principe de légalité des délits et des peines et de l'alourdissement des sanctions prévues en cas de diffusion par internet par rapport au texte initial, n'a pas empêché le texte d'être adopté en première lecture sans que la question ne soit soulevée. Ceci étant relevé, le délit voté n'a plus grand chose à voir avec celui de l'article 223-1 du code pénal puisque l'intention de nuire sera recherchée à travers l'expression « aux fins de l'exposer », le délit n'étant donc plus non intentionnel. On s'interroge alors sur la place choisie dans le code pour insérer cette disposition.

D'une manière plus générale, le législateur vient contrarier l'élaboration minutieuse de la jurisprudence de la chambre criminelle, réorientant les poursuites contre les personnes physiques.

Ainsi, en créant une mesure alternative aux poursuites en faveur des seules personnes morales, non ouverte aux particuliers, par la convention judiciaire d'intérêt public étendue aux infractions environnementales (alors que la lutte contre la pollution a permis à la jurisprudence répressive de se repositionner en matière environnementale, comme nous l'avons vu précédemment), la poursuite pénale sera reportée sur la tête des dirigeants, personnes physiques. On dira que la personne morale n'est pas responsable des manquements constatés que seule une personne physique a pu réaliser. C'est faire fi de la responsabilité pénale des personnes morales selon la logique du code pénal. La poursuite de la personne physique rappelle les affaires redoutées de la pratique des hommes de paille, tandis que la sanction de l'activité polluante n'aura que peu d'impact sur l'activité de la personne morale et les profits des actionnaires, et ceci alors que la société civile est avide de voir se développer un droit pénal environnemental.

De même, les choix terminologiques retenus dans la législation générée par l'état de crise sanitaire n'ont rien d'anodin. La rédaction de l'article L. 3136-2 du code de la santé publique, reprenant l'article 121-3 du code pénal, nous semble une autre illustration de ce recadrage de la responsabilité pénale non intentionnelle sur la tête des personnes physiques. La disposition, applicable uniquement pendant l'état d'urgence sanitaire, oblige le juge à rechercher, pour le renvoyer des fins de poursuite, si l'employeur ou l'élus a bien pris « les diligences normales », notion interprétée selon le modèle abstrait du bon père de famille. Or, c'est justement cette abstraction qui pose problème en ce qu'elle ne laisse plus de place à l'interprétation pour l'élus saisi des prescriptions édictées par les pouvoirs publics. De même, l'employeur, qui n'est pourtant pas tenu des obligations d'un

mandat électif, devra appliquer toute prescription de précaution qui sera édictée alors que la situation de son entreprise ne justifiera pas nécessairement de telles entraves à la liberté individuelle. Car c'est de liberté qu'il s'agit en fin de compte... inquiétant dans une société se prévalant des droits de l'homme...

La prévention réprimée étant toujours un danger pour les libertés individuelles, la question se pose alors en termes de valeurs prévalant dans notre société : l'intérêt collectif doit-il primer sur les libertés individuelles ? Signal

Séance 9 : L'élément moral et la faute simple d'imprudence

Thème 1 : Lectures et analyses

- **Fiche d'arrêt** : Crim. 8 juin 1993.
- **Fiche d'arrêt** : Crim. 23 août 2006.
- **Fiche d'arrêt** : Crim. 2 juillet 1998.
- **Fiche d'arrêt** : Crim. 31 janvier 2023, 22-80.482

Thème 2 : Correction de la colle intermédiaire et révisions.

Document 1 : Crim., 8 juin 1993.

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 301 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré qu'il existait contre X... des charges suffisantes d'avoir volontairement attenté à la vie de M. Gilles Y... par l'eff et de substances pouvant donner la mort plus ou moins promptement et l'a, en conséquence, renvoyé devant la cour d'assises de la Marne ;

" aux motifs que (...), X... en remettant les médicaments à Y ..., par l'intermédiaire de Pascale Z..., ne pouvait pas avoir pour but de les faire déposer dans la chambre du CFPA ; (...) que la découverte des emballages vides des médicaments près du corps de Gilles Y... et un mot " adieu j'en ai marre de la vie " permettent de conclure que Gilles Y... a suivi à la lettre les recommandations de Guy X... formulées dans la voiture en présence de Pascale Z... ; (...) que le crime d'empoisonnement étant consommé, quelles que soient les suites de l'absorption des substances mortifères, il est indiff érent que la date d'absorption des médicaments et la date et la cause du décès de Y... soient demeurées inconnues ;

" alors, d'une part, qu'il appartient à la chambre d'accusation de caractériser l'infraction dans tous ses éléments ; que le crime d'empoisonnement suppose que la victime n'ait pas eu connaissance des conséquences que pouvait entraîner l'absorption du produit incriminé ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour que M. Y... avait parfaitement connaissance et conscience des conséquences de l'absorption des médicaments incriminés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour a violé l'article 301 du Code pénal;

" alors, d'autre part, que la Cour a constaté la remise par X... à la victime des médicaments litigieux, et l'absorption par ce dernier sans contrainte, surprise, menace ou violence et hors la présence du prévenu ; que dès lors, fait défaut l'administration de la substance par le prévenu, nécessaire à caractériser l'élément matériel de l'infraction ; que dès lors, en qualifiant de crime d'empoisonnement la remise par le prévenu des médicaments litigieux dans les circonstances ci-dessus rappelées la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, enfin, que la Cour qui a révélé en tous ses éléments l'infraction de provocation au suicide et qui a par ailleurs relevé que ni la date ni la cause du décès de la victime n'avaient pu être déterminées n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en qualifiant l'infraction de crime d'empoisonnement " ;

Attendu que, pour renvoyer Guy X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnement, les juges relèvent qu'à l'occasion d'une enquête menée contre celui-ci pour des faits délictuels, une perquisition effectuée le 8 août 1989 dans la chambre qu'il partageait avec Gilles Y... depuis le début du mois précédent dans un centre de formation professionnelle, a conduit à la découverte du cadavre de ce dernier, à proximité duquel se trouvaient des boîtes de comprimés pharmaceutiques vides, ainsi qu'un message manuscrit laissant supposer qu'il s'était suicidé ; que l'analyse toxicologique pratiquée lors de l'autopsie a révélé que l'organisme de l'intéressé était imprégné, en quantité importante, de trois substances médicamenteuses dont l'association, d'après les experts, provoque un coma profond pouvant en l'absence de soins entraîner la mort ;

Attendu que la chambre d'accusation énonce qu'il ressort de l'information que Guy X..., ayant pris l'ascendant sur Gilles Y ..., personnage faible et naïf, aurait incité ce dernier, au mois de juillet 1989, à utiliser frauduleusement son chéquier et sa carte bancaire après en avoir déclaré le vol, puis à retirer en sa présence la totalité de l'argent déposé sur ses comptes, soit la somme de 84 000 francs,

que l'inculpé aurait conservée et dépensée en grande partie jusqu'à son interpellation le 7 août 1989 ; que dès le 21 juillet, Gilles Y ... s'inquiétant des suites éventuelles de ses actes frauduleux, Guy X... lui aurait conseillé d'absorber une quantité importante de médicaments pour simuler une tentative de suicide et échapper ainsi aux poursuites judiciaires, en prétendant avoir agi lui-même de la sorte avec succès dans le passé ; que le jour du retrait de la somme précitée, grâce à deux ordonnances médicales délivrées à l'inculpé les 27 juin et 18 juillet 1989, celui-ci se serait procuré plusieurs boîtes de médicaments ; que, selon les déclarations de son amie, présente au moment des faits, il aurait recommandé à Gilles Y... d'avaler l'ensemble des cachets, et de ne pas oublier de laisser un écrit indiquant " qu'il en avait marre de la vie " ; que la chambre d'accusation énonce, à cet égard, que la remise à la victime, en vue de leur absorption, de médicaments susceptibles d'entraîner son décès, constitue l'acte d'administration visé par l'article 301 du Code pénal ; qu'elle ajoute qu'il n'importe que Gilles Y... ait eu connaissance des effets nocifs des produits, dès lors qu'il n'avait nullement l'intention de mettre fin à ses jours, et que l'inculpé lui aurait promis d'alerter les secours dans les deux heures suivant la prise des médicaments ; qu'elle précise que l'élément matériel de l'infraction a été réalisé dès l'absorption de ceux-ci, indépendamment des circonstances de fait ultérieures ;

Attendu, enfin, que pour caractériser la volonté criminelle du demandeur, les juges retiennent que celui-ci connaissait l'effet mortifère de la prise massive des produits remis à la victime, pour en avoir absorbé une dose infime au cours d'une période de détention en 1986, dans le but d'impressionner l'administration pénitentiaire ; qu'en outre, le soir des faits, il aurait déclaré dans un bar, " il n'en a plus pour longtemps ", et le lendemain, aurait indiqué à un tiers que " le coup avait réussi " ;

Attendu qu'en cet état, le renvoi de l'inculpé sous l'accusation d'empoisonnement est légalement justifié ; que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ; que tel est le cas en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi.

Document 2 : Crim., 23 août 2006.

[...]

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 16 mai 2006, qui a renvoyé Ovidio X... devant la cour d'assises de l'HERAULT sous l'accusation de coups mortels aggravés ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le juge d'instruction a ordonné le renvoi devant la cour d'assises d'Ovidio X... sous l'accusation d'avoir volontairement donné la mort à son épouse, Christine Y... ;

Attendu que, pour infirmer partiellement cette décision et le mettre en accusation du chef de coups mortels aggravés, les juges énoncent que, s'il résulte des constatations médico-légales qu'il a porté des coups et fait heurter violemment à plusieurs reprises la tête de sa femme sur une surface dure, cet élément reste en soi insuffisant pour caractériser une intention homicide ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des réquisitions et du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les chambres de l'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement à cet égard tous les éléments constitutifs des crimes, objet des poursuites, y compris l'intention coupable ; que la Cour de cassation n'a d'autres pouvoirs que de vérifier si les qualifications qu'elles donnent aux faits poursuivis justifient le renvoi de la personne mise en examen devant la cour d'assises ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi.

Document 3 : Crim., 2 juillet 1998.

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 301 ancien, 121-3 et 221-5 nouveaux du Code pénal, de l'article 111-3 du même Code et du principe de la légalité des délits et des peines, de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises du chef d'empoisonnement ;

" aux motifs que X..., conscient d'être porteur du virus du SIDA, a, délibérément, contaminé Y..., en lui faisant accepter des relations sexuelles non protégées et alors qu'il savait qu'elle était saine audit virus ; qu'en l'état de la science médicale, cette maladie est incurable ; que l'intention d'empoisonner se caractérise par le fait de vouloir transmettre des substances mortifères en connaissance de cause ;

" alors, d'une part, que l'élément matériel du crime d'empoisonnement consiste dans l'administration d'une substance de nature à entraîner la mort ; que la constatation qu'une maladie est "incurable" ne signifie pas nécessairement que la maladie est inéluctablement mortelle ;

" alors, d'autre part, que l'administration d'une substance mortelle suppose que le caractère mortifère de la substance administrée soit certain et dépourvu de tout aléa ; que X... faisait valoir que la substance administrée au cours de relations sexuelles n'était pas le virus du SIDA, mais le sperme, la transmission du virus restant à l'état de risque et la contamination n'étant pas assurée, même si elle était possible ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point de nature à exclure la qualification d'empoisonnement, faute d'administration d'une substance nécessairement mortifère, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale ;

" alors, de surcroît, que l'élément intentionnel du crime d'empoisonnement suppose non seulement l'intention d'administrer une substance mortifère, mais l'intention de tuer ; qu'ainsi, la chambre d'accusation a, directement, méconnu les textes d'incrimination en se contentant expressément de l'intention de transmettre des substances mortifères ;

" alors, enfin, et en tout état de cause, que ne caractérise pas l'empoisonnement l'arrêt qui se borne à constater qu'une personne se sachant porteur du virus du SIDA a eu des relations sexuelles non protégées avec une personne saine, un tel comportement, quel que soit son caractère risqué et éventuellement pervers n'étant pas de nature à caractériser le caractère nécessaire mortifère du sperme, ni le caractère automatique du processus de contamination, et l'arrêt ne caractérisant pas davantage la connaissance qu'aurait eue l'auteur de ce caractère mortifère du sperme ou du caractère inéluctable de la contamination" ;

Vu les articles 301 ancien et 221-5 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les chambres d'accusation ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Y... aurait engagé avec X... une relation sentimentale, puis accepté d'avoir des rapports sexuels protégés ; qu'elle se serait soumise, à la demande de X..., à un examen sanguin ayant démontré qu'elle était indemne du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), mais qu'il se serait refusé à faire de même en lucertifiant qu'il n'était pas séropositif, alors

qu'il était soigné pour cette maladie depuis plusieurs années ; qu'ils auraient eu alors des rapports sexuels non protégés, à la suite desquels un nouvel examen sanguin aurait révélé que Y... était atteinte du virus ;

Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnement, la chambre d'accusation retient que, connaissant le mode de transmission du VIH, " virus d'une maladie mortelle ", il aurait délibérément contaminé Y... ; qu'elle énonce, d'une part, que l'intention d'empoisonner se caractérise par le fait de vouloir transmettre des substances mortifères en connaissance de cause, quel que soit le mode de transmission " et, d'autre part, que " le fait d'inciter sa partenaire à ne plus se protéger, lors des rapports sexuels alors qu'il avait connaissance qu'elle n'était pas porteuse du virus, suffit à caractériser l'intention homicide ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, pour partie contradictoires, alors que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs : **CASSE ET
ANNULE.** [...]

Document 4. Crim. 31 janvier 2023, 22-80.482

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 23 décembre 2010, un navire appartenant à la société [1], dont le commandant était [D] [H], a été impliqué dans une collision en mer.
3. Après avoir été prié d'assurer la passation des pouvoirs à son successeur, [D] [H] a été débarqué le 25 janvier 2011 et s'est vu notifier, le 9 février 2011, son affectation à terre à compter du 14 février suivant.
4. Le 14 février 2011, [D] [H] a mis fin à ses jours, à son domicile.
5. Les juges du premier degré ont déclaré la société coupable d'homicide involontaire, l'ont condamnée à 100 000 euros d'amende, ont ordonné une mesure de publication et ont prononcé sur les intérêts civils.
6. La prévenue, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premier et troisième moyens

Enoncé des moyens

8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'homicide involontaire, alors :

« 1°/ qu'en retenant que le comportement de la prévenue était constitutif « de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à l'obligation de veiller à la santé physique et mentale des travailleurs, au sens de l'article 221-6 du code pénal » (arrêt, p. 1), sans préciser si ce comportement relevait d'une faute de négligence ou d'un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de la faute reprochée à la prévenue, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'absence de mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ne constitue pas un manquement à l'obligation pour l'employeur de veiller à la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en considérant que le comportement consistant à « prendre contre son salarié une sanction déguisée, en dehors de toute procédure disciplinaire (?) » était constitutif d'un « manquement à l'obligation de veiller à la santé physique et mentale des travailleurs » (arrêt, p. 17), la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 4121-1 et L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble les articles 221-6 et 121-3 du code pénal ;

3°/ qu'en prononçant ainsi sans répondre aux conclusions qui soutenaient que la prévenue avaient mis en oeuvre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs (conclusions, pp. 11-12), de sorte qu'aucun manquement à une obligation de sécurité ou de prudence n'était caractérisé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 221-6 et 121-3 du code pénal, L. 4121-1 du code du travail, ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'il résulte de l'article 121-3 du code pénal que la faute de négligence doit s'apprécier in concreto, au regard des diligences normales que doit accomplir l'auteur des faits compte tenu de ses missions, de ses compétences, de ses pouvoirs et de ses moyens ; que seules constituent des sanctions disciplinaires impliquant la mise en oeuvre des garanties procédurales prévues aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail, les mesures affectant la présence dans l'entreprise du salarié concerné, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en considérant que le comportement consistant à « prendre contre son salarié une sanction déguisée, en dehors de toute procédure disciplinaire (?) » était constitutif « de maladresse, imprudence, inattention, négligence » (arrêt, p. 17), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la décision d'affectation de M. [H] à un poste à terre affectait sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, ensemble des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail ;

5°/ que ne constitue pas davantage une sanction disciplinaire une mesure prise en l'absence de volonté, dans le chef de de la personne compétente pour prendre la décision litigieuse, de sanctionner le salarié en cause ; qu'en jugeant que M. [K] était l'auteur de la décision d'affectation à terre, sans répondre au moyen tiré de ce que M. [F], qui était seul compétent pour prononcer d'éventuelles sanctions disciplinaires à l'égard de M. [H], avait choisi de ne pas suivre les avis de MM. [K] et [V] (conclusions, pp. 17-19), et cependant qu'elle relevait elle-même que M. [F] « estimait que jusqu'à preuve du contraire, [M. [H]] ne s'était rendu coupable d'aucune faute ni négligence » (arrêt, p. 5), de sorte qu'aucune volonté de sanctionner M. [H] ne pouvait lui être imputée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale ;

6°/ que la qualification de sanction disciplinaire est encore exclue lorsque la mesure envisagée par l'employeur obéit à des impératifs de sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la mesure avait été prise pour assurer la sécurité des tiers dans l'attente des résultats définitifs de l'enquête sur les causes de la collision intervenue le 23 décembre 2010 (conclusions, pp. 30-31), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale ;

7°/ que ne peut enfin être qualifiée de sanction disciplinaire une mesure prise en application d'une norme ; qu'en retenant que la nouvelle affectation de M. [H] constituait une sanction déguisée (arrêt, p. 15), sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions, p. 24), si cette mesure n'était pas prévue au sein de l'accord d'entreprise comme une obligation qui s'imposait aux officiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 1331-1 et suivants du code du travail, ensemble de l'article 593 du code de procédure pénale. »

9. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable d'homicide involontaire, alors :

« 1°/ que le délit d'homicide involontaire suppose la démonstration d'un lien de causalité certain entre la faute et le décès de la victime ; que tel n'est pas le cas entre, d'un côté, le comportement supposément fautif d'un employeur envers son salarié et, de l'autre, le suicide de ce salarié lorsque le

choix de mettre fin à ses jours résulte d'un acte conscient, volontaire et réfléchi ; que s'est prononcée par des motifs contradictoires et a méconnu les articles 221-6 et 121-3 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui a jugé que la société [1] avait été « à l'origine du suicide de M. [H] et en tout état de cause son facteur déclenchant » (arrêt, p. 17) quand elle relevait expressément le caractère réfléchi et prémédité de son suicide (arrêt, p. 18), ce dont il s'évinçait l'absence de causalité certaine entre la faute et le décès ;

2°/ qu'en tout état de cause la continuité temporelle entre l'éventuelle faute de l'employeur et le suicide de son salarié est déterminante pour apprécier le caractère certain du lien de causalité ; que faute d'avoir pris en considération l'absence de toute immédiateté entre la décision de réaffectation de son salarié prise par l'employeur et le choix de celui-ci de mettre fin à ses jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. »

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour déclarer la société coupable d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, qu'après la collision survenue le 23 décembre 2010, la société [1], agissant par son président, [B] [K], a d'abord envisagé de renvoyer [D] [H], n'y renonçant qu'en raison des risques juridiques et sociaux que présenterait un licenciement alors qu'une enquête interne avait établi qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre du salarié, avant d'opter pour une affectation de ce marin à un poste à terre, décrit comme mal défini par certains cadres de l'entreprise.

12. Les juges ajoutent que cette affectation à terre, non souhaitée par [D] [H], qui ne s'analyse pas comme une mesure transitoire ou protectrice et ne peut relever du pouvoir de direction de l'employeur, notifiée sans permettre au salarié de s'expliquer auprès des personnes ayant pris la décision, à l'issue d'une période de plusieurs semaines durant laquelle il avait été laissé dans l'incertitude quant à son avenir professionnel, faisant l'objet d'informations et d'injonctions contradictoires de la part de sa hiérarchie, constituait une sanction déguisée, qui ne pouvait être reçue que comme telle, témoignant du mépris de la compagnie à son égard.

13. Ils déduisent notamment des termes du message adressé par [D] [H] à ses collègues le jour de son décès et des conclusions du rapport d'un psychiatre ayant analysé la situation que ce comportement fautif de l'employeur, même à supposer, ce que le dossier ne démontre pas, que la victime ait pu être fragilisée par des éléments privés, extérieurs à son activité professionnelle, a été le facteur déclenchant de son passage à l'acte suicidaire.

14. En l'état de ces énonciations, relevant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments contradictoirement débattus, d'où il résulte que la société [1] a commis une faute d'imprudence, en lien indirect mais certain avec le décès de [D] [H], la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision et fait une exacte application des textes visés aux moyens.

15. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;